

Swiss Real Estate

Sales Operating Manual

Makler-Handbuch Hausverkauf Schweiz

Version 2.0 · Fassung vom 18. September 2026 · Internes Arbeitsdokument

Was dieses Handbuch ist

Ein operatives Verkaufsmanagementsystem, kein Lehrbuch. Es steuert den Verkauf eines Wohnobjekts in der Schweiz von der Eigentümerakquise bis zur Übergabe und macht jede wesentliche Entscheidung nachvollziehbar. Zwanzig Phasen mit je achtzehn Feldern, zehn verbindliche Quality Gates, zehn Vier-Augen-Kontrollpunkte, dreissig Sonderfälle, siebzehn Störfälle und siebenundvierzig Rechtsgrundlagen mit Normebene.

Version 2.0 baut auf Version 1 auf. Die Facette von Version 1 sind erhalten; ergänzt sind Verbindlichkeit, Entscheidungslogik, Verantwortlichkeit und Fehlerbehandlung. Fünf rechtlich oder fachlich kritische Befunde aus Version 1 sind korrigiert.

Was geprüft und was geändert wurde, steht im Begleiddokument 00_Audit_und_Falltests – einschliesslich der drei Lücken, die die Falltests aufgedeckt haben.

Rechtliche Prüfung durch Notariat / Rechtsberatung erforderlich

Dieses Handbuch ist ein internes Arbeitsmittel und keine Rechtsberatung. Jede rechtlich relevante Aussage nennt die Grundlage und die Normebene im Register in Teil K.

Mit [RP] gekennzeichnete Punkte sind vor der Verwendung durch Notariat oder Rechtsberatung zu prüfen. Das gilt für sämtliche Vertrags-, Reservations- und Angebotsvorlagen.

Mit [KA] gekennzeichnete Punkte sind kantonal geregelt und vor jedem Mandat abzuklären; die Klärungsliste steht in Abschnitt A7.

Mit [GW] gekennzeichnete Punkte sind geldwäschereirechtlich relevant. Die Aussagen zum revidierten GwG und zum TJPG beruhen auf Fachpublikationen und nicht auf dem Verordnungstext – Quellenvorbehalt in Teil G, Abschnitt C1.

Rechtsstand: 18. September 2026. Vor jeder Mandatsausfertigung auf Aktualität prüfen.

Inhaltsübersicht

Teil	Gegenstand
A	Grundsystem: Zweck, Rollen, Prozessübersicht, Begriffe, Qualitätsprinzipien
B	Verkaufsprozess: zwanzig Phasen und zehn Gates
C	Bewertung, Preisbegriffe und Preissteuerung
D	Eigentümer: Erstgespräch, Mandat, Reports, Entscheidungen
E	Käufer: Funnel, Qualifikation, Angebote, Verhandlung
F	Vermarktung: Stufen, Kanäle, Dossier, Marktsteuerung
G	Recht und Compliance
H	Notariat, Vertragsphase und Übergabe
I	CRM, Dokumente und Qualitätssicherung
J	Sonderfälle und Störfälle
K	Vorlagen, Checklisten und Register

Teil A · Grundsystem

A1 · Zweck, Geltungsbereich und Abgrenzung

Gegenstand ist der Verkauf eines einzelnen Wohnobjekts in der Schweiz, im Regelfall eines Einfamilienhauses. Der Prozess beginnt mit der Erfassung eines Leads und endet mit dem Abschluss des Objektdossiers und der Nachbetreuung.

Mehrfamilienhäuser und Renditeobjekte folgen demselben Prozess, verlangen aber eine Ertragswertrechnung in Phase 8 und lösen in der Regel Pfad A der GwG-Triage aus, weil die Ausnahme für selbstgenutztes Wohneigentum nicht greift (Sonderfall S11).

Nicht Gegenstand:

- Rechts-, Steuer- und Finanzierungsberatung. Der Makler erteilt sie nicht und verweist an die zuständige Stelle.
- Bautechnische Beurteilungen und Gutachten.
- Bauland ohne Gebäude, landwirtschaftliche Gewerbe und Zwangsverwertungen. Diese folgen Sonderregeln und werden nur mit Freigabe der Rechtsberatung bearbeitet (S12).
- Portfolio- und Auslastungssteuerung über mehrere Mandate hinweg. Das System steuert das einzelne Mandat.

A2 · Rollen und Verantwortlichkeiten

Zehn Rollen, durchgehend getrennt. Die letzte Spalte ist ebenso verbindlich wie die dritte.

Rolle	Verantwortung	Aufgaben	Ausdrücklich nicht zuständig für
Makler	Prozessführung Phase 1 bis 20	Erheben, prüfen, bewerten, vermarkten, qualifizieren, aufbereiten, dokumentieren, koordinieren. Führt die GwG-Triage, legt Gates vor.	Rechts-, Steuer- und Finanzierungsberatung; Bauexpertisen; Entscheid über Verkauf, Preis und Zuschlag
Verkaufsleitung	Prüfer bei sieben von zehn Gates und sieben von zehn Kontrollpunkten	Gate-Freigaben, bedingte Freigaben, Verweigerungen; Eskalationsinstanz; Entscheid über Mandatsannahme bei Sonderfällen und über Vermarktungsstufe.	Entscheidungen, die dem Eigentümer zustehen; Rechtsauskunft
Eigentümer	Alle Entscheide über Preis, Konditionen, Strategie und Zuschlag	Unterlagen und Belege liefern, Mängel offenlegen, Preis und Strategie festlegen, über Angebote entscheiden, Verhandlungsauftrag erteilen, Steuerschätzung und Ablösebedingungen einholen.	Verhandlungsführung im Detail; direkte Kommunikation mit Interessenten während der Vermarktung
Käufer	Kaufentscheid und Finanzierung	Schriftliches Angebot, Finanzierungsnachweis, Identifikation, Kaufpreiszahlung, Anmeldung bei Versorgern und Versicherung.	—
Notariat	Öffentliche Beurkundung und Vollzug	Vertrag redigieren und beurkunden, Zahlung abwickeln, beim Grundbuchamt anmelden, Steuersicherstellung abwickeln, beide Parteien neutral belehren.	Parteiinteressen vertreten; Preisverhandlung
Finanzierung (Banken)	Kreditentscheid und Pfandrechte	Käuferfinanzierung bestätigen, bestehende Hypothek ablösen, Schuldbriefe behandeln, Vorfälligkeitsentschädigung berechnen.	Bewertung für Verkaufszwecke; Terminzusagen ohne Kreditentscheid
Grundbuchamt	Führung des Grundbuchs	Auszüge und Belege abgeben, Eigentumsübergang eintragen, Pfandrechte behandeln.	Rechtsberatung; Wertauskunft
Steueramt	Grundstückgewinnsteuer und Sicherstellung	Steuer provisorisch berechnen, Sicherstellung bestätigen, veranlagern.	Bewertung; Verkaufsberatung
Compliance / SRO	Geldwäschereirechtliche Beurteilung	Triage-Pfad A freigeben, Verdachtsfälle beurteilen, Weisungen und Pflichtenumfang festlegen, Meldeentscheid treffen.	Operative Prozessführung; Preisentscheide
Rechtsberatung	Vertragsvorlagen und Sonderfälle	Vorlagen freigeben, Sonderfälle beurteilen, bei Störfällen mit Rechtsbezug Stellungnahmen freigeben.	Operative Prozessführung

A3 · Qualitätsprinzipien

Zehn Grundsätze, auf die sich jede Regel dieses Handbuchs zurückführen lässt. Bei Zweifelsfällen entscheidet der Grundsatz, nicht die Einzelregel.

Grundsatz	Bedeutung
Der Makler entscheidet nicht über den Verkauf	Er liefert vollständige, vergleichbare und wertungsfreie Entscheidungsgrundlagen und setzt den schriftlichen Entscheid des Eigentümers um. Das gilt für Angebotspreis, Preisänderung, Angebotsannahme und jeden Verhandlungsschritt.
Keine Angabe ohne Quelle	Jede Zahl in Bewertung, Dossier und Inserat hat eine belegte Quelle mit Datum. Jede Angabe kann als zugesicherte Eigenschaft gelten (R9).
Offenlegen statt beschönigen	Bekannte Mängel, Sanierungsbedarf, Belastungen und Beschränkungen werden aktiv offengelegt und dokumentiert. Das trägt die Freizeichnung im Kaufvertrag (R10) und verhindert Abbrüche nach der Besichtigung.
Kein Gate ohne Prüfer und Nachweis	Zehn Gates mit Kriterien, Prüfer, Nachweis, Stop-Kriterien und Eskalation. Der Prüfer ist nie der Bearbeiter.
Entscheidungslogik statt Handlungsaufforderung	«Prüfen» ist keine Anweisung. Kritische Stellen führen die Entscheidung im Muster Voraussetzung, Handlung, Alternative, Verbot.
Ursache vor Massnahme	Keine Preisänderung ohne dokumentierte Ursachenanalyse. Keine Massnahme, die den Zeitablauf als Ursache behandelt.
Was nicht dokumentiert ist, ist nicht geschehen	Offenlegung, Instruktionen, Verhandlungsschritte, Kontrollen und Gate-Entscheide werden am gleichen Tag erfasst. Korrekturen werden als Korrekturen erfasst, nicht überschrieben.
Rechtsstand und Quellengüte kennzeichnen	Jede Registerposition nennt die Normebene. Aussagen, die nicht auf dem Gesetzes- oder Verordnungstext beruhen, tragen einen Quellenvorbehalt.
Kantonale Zahlen nie übernehmen	Das Handbuch enthält keine kantonalen Sätze, Gebühren oder Fristen. Sie werden je Objekt erfragt und mit Quelle und Datum zitiert.
Fehler werden gemeldet, nicht verwaltet	Siebzehn Störfälle mit festgelegtem Ablauf. Die Meldung erfolgt am gleichen Tag, unabhängig davon, ob eine Lösung schon gefunden ist.

A4 · Kennzeichnungssystem

Kennzeichen	Bedeutung	Folge für die Arbeit
[RP]	Rechtliche Prüfung durch Notariat oder Rechtsberatung erforderlich	Nicht ohne Freigabe verwenden; bei Abweichung erneut vorlegen.
[KA]	Kantonal unterschiedlich geregelt	Vor Mandatsbeginn abklären, Auskunft mit Quelle und Datum ablegen.
[GW]	Geldwäschereirechtlich relevant	Triage in Teil G; Weisung von Unternehmen und SRO befolgen.
R1 ... R47	Rechtsgrundlagen-Register, Teil K	Dort stehen Grundlage, Normebene, Kerninhalt und Praxis.
GATE 1 ... 10	Quality Gate, Teil B	Kriterien, Prüfer, Nachweis, Stop-Kriterien, Eskalation.
K1 ... K10	Vier-Augen-Kontrollpunkt, Teil I	Der Kontrollierende ist nie der Erstellende.
P1 ... P8	Entscheidungslogik Preissteuerung, Teil C	Muster: WENN, Interpretation, DANN, SONST, NIE.
S1 ... S30	Sonderfall, Teil J	Erkennung, Risiko, Abklärung, Stop, Eskalation.
T1 ... T17	Störfall, Teil J	Ablauf von der Sofortmassnahme bis zur Wiederaufnahme.
V1 ... V14	Eigentümersdokument, Teil D	Anlass, Zweck, Inhalt, einzuholender Entscheid.
F1 ... F13	Formular, Dokument 03	Ausfüllbare Fassung.
Kx	Kommunikationsvorlage, Dokument 05	Volltext dort.

A5 · Prozessübersicht

Zwanzig Phasen, zehn Gates. Die Dauer ist ein Richtwert in Arbeitstagen; die Phasen 5 bis 8 laufen teilweise parallel. Eine Phase ist abgeschlossen, wenn ihr Output vorliegt und ihr Gate freigegeben ist.

Nr.	Phase	Verantwortung	Tage	Gate	CRM-Status
1	Lead-Erfassung und Eigentümerakquise	Makler	laufend	—	Lead

Nr.	Phase	Verantwortung	Tage	Gate	CRM-Status
2	Erstkontakt und Qualifizierung	Makler	1–3	—	Erstkontakt
3	Erstgespräch beim Eigentümer	Makler	1	—	Eigentümergegespräch
4	Objektaufnahme und Erstbesichtigung	Makler	1–2	—	Bewertung
5	Unterlagenbeschaffung	Makler	5–15	—	Bewertung
6	Rechts- und Grundbuchprüfung	Makler mit Rechtsberatung	2–5	GATE 1	Bewertung
7	Markt- und Standortanalyse	Makler	2–4	GATE 3	Bewertung
8	Bewertung und Verkaufspreisempfehlung	Makler	2–4	—	Bewertung
9	Bewertungsbesprechung und Preisentscheid	Makler	1–5	—	Bewertung
10	Maklermandat und Onboarding	Makler	1–5	GATE 2	Mandat
11	Vermarktungsvorbereitung	Makler	10–20	GATE 4, GATE 5	Vorbereitung
12	Markteinführung und Online-Vermarktung	Makler	1–3	—	Aktiv am Markt
13	Interessentenmanagement und Qualifizierung	Makler	laufend	—	Besichtigungen
14	Besichtigungen und Rückmeldung	Makler	laufend	—	Besichtigungen
15	Kaufangebote und Finanzierungsprüfung	Makler	3–10	GATE 6	Angebote
16	Verhandlung und Entscheidungsvorlage	Makler	3–10	GATE 7	Verhandlung
17	Reservation und Notariatsauftrag	Makler	2–5	GATE 8	Notariat
18	Kaufvertrag und öffentliche Beurkundung	Notariat, begleitet durch den Makler	10–30	GATE 9	Beurkundet
19	Zahlung und Eigentumsübertragung	Notariat und Grundbuchamt	10–60	GATE 10	Vollzug
20	Übergabe, Abschluss und Nachbetreuung	Makler	1–10	—	Abgeschlossen

A6 · Wo der Prozess in der Praxis scheitert

Sieben Ursachen, die nach Erfahrung die meisten gescheiterten oder verzögerten Verkäufe verursachen. Sie erklären, weshalb dieses Handbuch an den entsprechenden Stellen streng ist.

Ursache	Wirkung	Wo das System eingreift
Unvollständige Verfügungsbefugnis	Verkauf scheitert kurz vor der Beurkundung, weil eine Unterschrift fehlt	Gate 2 mit Stop-Kriterium je fehlender Unterschrift; Sonderfälle S1 bis S7 (R13–R16)
Überhöhter Angebotspreis	Die wirksamsten zwei Wochen verstreichen; die Standzeit erzwingt später Reduktionen unter den ursprünglich erreichbaren Preis	Gate 5 mit Eskalation; Auslösekriterien in Phase 9 vorab vereinbart; Sonderfall S28
Verschwiegene Mängel	Abbruch nach der Besichtigung oder Gewährleistungsanspruch nach dem Verkauf	Unterzeichnete Mängelliste in Phase 4; Offenlegungsteil in Gate 4; Offenlegungsvermerk im Besichtigungsprotokoll; Störfall T15 (R10, R11)
Nicht belegte Finanzierung	Reservation platzt, Vermarktung war wochenlang zurückgestellt, Zweitinteressenten sind abgewandert	Gate 6 verlangt die objektbezogene Bankbestätigung; Funnelstufe 7; Sonderfall S21; Preislogik P6 (R40)
Unvollständige Unterlagen beim Notariat	Wochen zwischen Einigung und Beurkundung	Gate 8 verlangt die Vollständigkeitsbestätigung des Notariats; Notariatscheckliste F9; Störfall T13
Ungeklärter Bewilligungsstatus von Umbauten	Fläche als Wohnfläche beworben, Wiederherstellungsrisiko beim Käufer, Finanzierungsproblem	Gate 1 mit Stop-Kriterium; Sonderfälle S15 und S16; Register R44

Ursache	Wirkung	Wo das System eingreift
Fehlende Ursachenanalyse vor der Preisreduktion	Reduktion wirkt nicht, weil die Ursache nicht der Preis war; Reduktionskette zerstört die Verhandlungsposition	Teil C: Indikatoren, Logiken P1 bis P8, Kontrollpunkt K3 vor dem Eigentümergespräch

A7 · Kantonale Klärungsliste

Die Schweiz hat kein einheitliches Immobilientransaktionsrecht. Diese Liste wird je Kanton einmal erstellt, mit Quelle und Datum abgelegt und jährlich überprüft. Das Handbuch enthält bewusst keine kantonalen Zahlen.

Thema	Was abzuklären ist	Bei welcher Stelle	Register
Notariatssystem	Amtsnotariat, freies Notariat oder Mischform; Zuständigkeit, Terminvorlauf	Kantonales Notariat	R1
Grundbuchamt	Zuständige Stelle, Bestellweg, Bearbeitungsdauer, Gebühren	Grundbuchamt	R4
Handänderungssteuer	Bestehen, Höhe, Bemessungsgrundlage, Kostenträger	Notariat, Steuerverwaltung	R26
Beurkundungs- und Grundbuchgebühren	Tarif und übliche Aufteilung	Notariat	R26
Kostenfolge bei Abbruch	Welche Notariatskosten entstehen, wenn der Vertrag nicht zustande kommt, und wer sie trägt	Notariat	R18
Grundstückgewinnsteuer	System, Satz, Besitzesdauerzuschläge und -ermässigungen, Fristen, Formular	Gemeinde- bzw. kantonales Steueramt	R22
Sicherstellung der Steuer	Gesetzliches Grundpfandrecht, Rückbehalt oder Sperrkonto, Vorgehen des Notariats	Notariat, Steueramt	R25
Ersatzbeschaffung	Fristen und Verfahren beim Steueraufschub	Steueramt	R24
GEAK	Pflicht bei Handänderung – obligatorisch in FR, VD, NE und JU; übrige Kantone freiwillig. Stand bestätigen lassen	Kantonale Energiefachstelle	R33
Nutzungskennzahlen	Bezeichnung, Definition, Berechnungsweise, Grenz- und Gebäudeabstände	Gemeinde, Bauverwaltung	R27
Bestandesschutz	Behandlung nicht bewilligter Bauten, Verwirkungsfristen, Legalisierbarkeit	Baubehörde	R44
Denkmalschutz	Schutzumfang, Auflagen, Beitragsregelungen	Kantonale Denkmalpflege, Gemeinde	R45
Belastete Standorte	Zuständige Fachstelle, Bestellweg, Form des Auszugs	Kantonale Umweltfachstelle	R29
Naturgefahren	Gefahrenkarte; obligatorische kantonale oder privatrechtliche Gebäudeversicherung	Kantonale Fachstelle, Gebäudeversicherung	R30
Vollmachten	Formerfordernis: Schriftlichkeit, Beglaubigung oder öffentliche Beurkundung	Notariat	R16
Zweitwohnungen	Zweitwohnungsanteil, Nutzungsbeschränkungen, Anmerkungen	Gemeinde	R35
Bäuerliches Bodenrecht	Zuständige Behörde, Verfahren, Preisschranke	Kantonale Landwirtschaftsbehörde	R36
Lex Koller	Zuständige Bewilligungsbehörde und Verfahren	Kantonale Bewilligungsbehörde	R34
Mehrwertabgabe	Bestehen und Höhe bei Ein- und Umzonungen	Kanton, Gemeinde	R28

A8 · Begriffe

Begriffe mit festgelegter Bedeutung im Sinne dieses Handbuchs. Abweichender allgemeiner Sprachgebrauch ist unerheblich.

Begriff	Bedeutung
Gate	Verbindlicher Prüfpunkt zwischen zwei Phasen mit Kriterien, Prüfer, Nachweis, Stop-Kriterien und Eskalationsweg. Zehn Gates, Teil B.
Stop-Kriterium	Sachverhalt, bei dem der Prozess angehalten wird. Ein Stop-Kriterium kann nicht bedingt freigegeben werden.
Bedingte Freigabe	Gate-Freigabe trotz eines offenen, nicht kritischen Kriteriums. Nur durch die Verkaufsleitung, mit Bedingung, Zuständigkeit und Frist.

Begriff	Bedeutung
Funnelstufe	Eine der neun Stufen von Lead bis Käufer, Teil E. Wird nur mit belegtem Kriterium gesetzt.
Marktwert	Wahrscheinlichster Preis unter normalen Bedingungen und üblicher Vermarktungsdauer. Objektbezogen, personenunabhängig.
Realistischer Vermarktungspreis	Spanne, in der das Objekt im aktuellen Marktumfeld absetzbar ist. Kann vom Marktwert abweichen.
Strategischer Angebotspreis	Der veröffentlichte Preis. Steuerungsinstrument, keine Wertaussage. Die einzige Preiszahl, die nach aussen geht.
Zielpreis	Vom Eigentümer angestrebtes Verhandlungsergebnis. Intern.
Erwartbarer Transaktionspreis	Preis, mit dem nach aktuellem Angebotsstand zu rechnen ist. Ändert sich laufend.
Mindestpreis / Eigentümergegrenze	Betrag, unter dem nicht verkauft wird. Streng intern, wird nie genannt.
Wertspanne	Ergebnis der Bewertung: untere und obere Grenze mit begründeter Gewichtung. Kein Punktwert.
Auslösekriterium	Vorab vereinbarter Indikatorwert, bei dessen Erreichen ein Massnahmengespräch angesetzt wird. Ersetzt die pauschale Frist.
Triage	Sechsschrittige Prüfung, ob ein Mandat geldwäschereichtlich unterstellt ist, mit den Ergebnispfaden A, B und C. Teil G.
Pfad A / B / C	Ergebnis der Triage: A unterstellt oder unklar, B Ausnahme greift voraussichtlich, C Verdachtsfall.
Wirtschaftlich berechtigte Person	Natürliche Person, die eine Rechtseinheit letztlich kontrolliert. Nach TJPG ab 25 Prozent des Kapitals oder der Stimmen oder Kontrolle auf andere Weise (R42).
Nutzen- und Gefahrenübergang	Im Vertrag vereinbarter Zeitpunkt, ab dem Nutzen, Kosten und Risiko auf den Käufer übergehen. Nicht identisch mit Beurkundung oder Eigentumsübergang.
Eigentumsübergang	Eintragung im Grundbuch. Erst damit wird der Käufer Eigentümer (R3).
Freizeichnung	Vertragliche Wegbedingung der Gewährleistung. Ungültig, soweit Mängel arglistig verschwiegen wurden (R10).
Nachweis- und Vermittlungsmäkelei	Die beiden Formen des Mäklervetrags. Bestimmen, wann der Lohnanspruch entsteht (R17, R18).
Doppelmäkelei	Tätigkeit für beide Parteien. Ohne Offenlegung und Zustimmung beider kann der Lohnanspruch verwirken (R19).
Nachwirkung	Anspruch, wenn der Verkauf nach Mandatsende mit einem während der Laufzeit nachgewiesenen Interessenten zustande kommt.
Harte Eigenmittel	Eigenmittel, die nicht aus Guthaben der zweiten Säule stammen. Mindestens 10 Prozent nach der Selbstregulierung (R40).
Reservation	Unverbindliche Absichtserklärung ohne Kaufverpflichtung, Konventionalstrafe und Zahlung. Eine bindende Reservation wäre ein formungültiger Vorvertrag (R2).
Release-Checkliste	Prüfliste, die vor der Veröffentlichung des Verkaufsdossiers vollständig abgearbeitet und abgezeichnet wird. Gate 4.
Datenraum	Geordnete Abgabe der Objektunterlagen an Interessenten ab Funnelstufe 3, mit Verteilernachweis je Version.
Kontrollpunkt	Einer von zehn verbindlichen Vier-Augen-Punkten, Teil I. Der Kontrollierende ist nie der Erstellende.
Störfall	Einer von siebzehn Fehlerfällen mit festgelegtem Ablauf von der Sofortmassnahme bis zur Wiederaufnahme, Teil J.
Sonderfall	Einer von dreissig Fällen mit besonderem Abklärungs- und Eskalationsbedarf, Teil J. Erkennung spätestens in Phase 3.
Normebene	Kennzeichnung im Rechtsregister, ob eine Aussage auf Bundesrecht, kantonalem oder kommunalem Recht, Grundbuch- oder Notariatspraxis, Steuerrecht, Selbstregulierung, interner Vorgabe oder Best Practice beruht.
Quellenvorbehalt	Kennzeichnung, dass eine Aussage auf Fachpublikationen und nicht auf dem Gesetzes- oder Verordnungstext beruht. Betrifft in dieser Fassung GwG und TJPG.

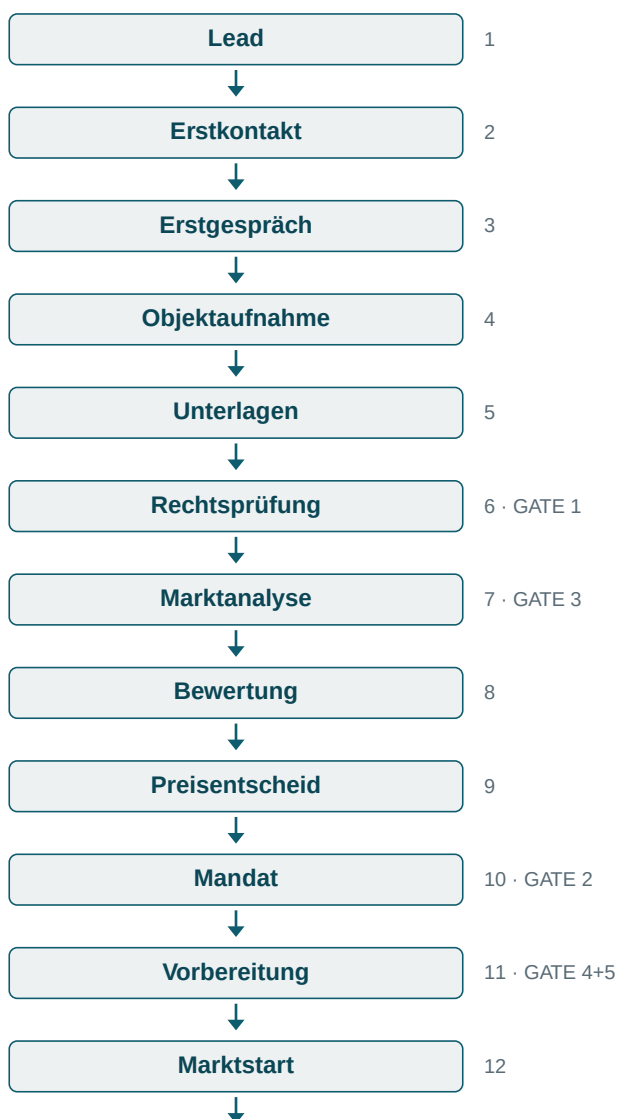
A9 · Dateien

Datei	Inhalt	Grundlage
00_Audit_und_Falltests.pdf	Audit von Version 1, zehn Falltests, Schlussaudit, Restrisiken	Begleitdokument

Datei	Inhalt	Grundlage
11_Kurzfassung_Praxis.pdf	Arbeitsebene für erfahrene Makler: Prozess, Gate-Karten, Entscheidungen, rote Linien	Verdichtung aus A–K
01_Maklerhandbuch_Hausverkauf.pdf	Dieses Handbuch	Teile A–K
02_Makler_Checklisten.xlsx	Phasen, Gates, Aufgaben, Dokumente, Vermarktung, Kontrollen, Register	B, F, I, K
03_Makler_Formulare.docx	Formulare F1–F13 zum Ausfüllen	D, E, G, H
04_Verkaufsdossier_Vorlage.docx	Dossier mit 23 Abschnitten und Release-Checkliste	F
05_Kommunikationsvorlagen.docx	Vorlagen K1–K20 und Reports V1–V14	D
06_Interessentenmanagement.xlsx	Funnel, Käuferprofile, Besichtigungen, Angebote, Preisindikatoren, Controlling	E, C, I
07_Objektaufnahme.xlsx	16 Blöcke, 182 Felder, Raumlste, Mängelliste, offene Punkte	B, C
08_Bewertung_Vorlage.xlsx	Vergleichs-, Real- und Ertragswert, Sanierungsbedarf, Wertspanne, Nettoerlös	C
09_Verkaeuer_Abschlusscheckliste.xlsx	Abschlusscheckliste, Kennzahlen, Übergabe	H, K
10_Sonderfaelle_und_Stoerfaelle.xlsx	30 Sonderfälle und 17 Störfälle zum Abarbeiten	J

A10 · Prozess als Flow

Die Kurzform mit den Gates. Zahlen verweisen auf die Phasen in Teil B.





Die vier Punkte, an denen der Prozess anhält

Gate 1 nach Phase 6: Ist das Objekt in der vorgesehenen Form verkäuflich? Ohne Freigabe entstehen keine Vermarktungskosten.

Gate 2 nach Phase 10: Ist der Auftrag rechtlich tragfähig erteilt und die Triage dokumentiert? Ohne Freigabe keine Vermarktung.

Gate 4 und 5 nach Phase 11: Sind die Unterlagen richtig und freigegeben, und darf das Objekt an den Markt?

Gate 6 nach Phase 15: Ist die Finanzierung objektbezogen belegt? Ohne Freigabe keine Verhandlung und keine Reservation.

Teil B · Verkaufsprozess

Jede Phase folgt demselben Raster aus achtzehn Feldern. Die Felder «Entscheidungen» und «Entscheidungsträger» trennen, was der Makler vorbereitet, von dem, was der Eigentümer oder die Verkaufsleitung entscheidet. Die Felder «Stop-Kriterien» und «Eskalation» sind verbindlich.

B1 · Das Gate-System

Ein Gate ist keine Formalität. Es hat einen Prüfer, der nicht der Bearbeiter ist, einen belegten Nachweis, Stop-Kriterien und einen Eskalationsweg. Über ein Stop-Kriterium kann nicht bedingt freigegeben werden.

Entscheid	Bedeutung
Freigegeben	Alle Kriterien erfüllt. Datum, Prüfer und Nachweis im CRM erfasst. Nächste Phase startet.
Freigegeben mit Bedingung	Ein nicht kritisches Kriterium ist offen. Bedingung, Zuständigkeit und Frist werden erfasst; die Bedingung wird vor dem nächsten Gate erledigt. Nur die Verkaufsleitung darf bedingt freigeben, und nie über ein Stop-Kriterium hinweg.
Verweigert	Ein Stop-Kriterium liegt vor. Der Prozess wird angehalten, der Eigentümer wird informiert, die Eskalation läuft an. Die Verweigerung wird mit Begründung dokumentiert.

Gate	Bezeichnung	Nach Phase	Leitfrage	Prüfer
1	Verkaufsfähigkeit	6	Ist die Liegenschaft in der vorgesehenen Form überhaupt verkäuflich – und darf Geld für Vermarktung ausgegeben werden?	Verkaufsleitung; bei Sonderfällen zusätzlich Rechtsberatung
2	Mandatsfähigkeit	10	Ist der Auftrag rechtlich tragfähig erteilt – und darf das Mandat bearbeitet werden?	Verkaufsleitung; bei Pfad A der GwG-Triage zusätzlich Compliance
3	Bewertungsfähigkeit	7	Trägt die Datengrundlage eine belastbare Preisempfehlung – oder würde eine Zahl Genauigkeit vortäuschen?	Zweite bewertende Person im Vier-Augen-Prinzip
4	Vermarktungsfreigabe	11	Sind die Vermarktungsmittel inhaltlich richtig, rechtlich geprüft und vom Eigentümer freigegeben?	Zweite Person im Vier-Augen-Prinzip gegen die Unterlagen, danach Eigentümer
5	Marktfreigabe	11	Darf das Objekt in dieser Stufe an diesen Markt – und ist die Nachfrage messbar?	Verkaufsleitung
6	Angebotsfähigkeit	15	Ist dieses Angebot verhandlungsfähig – und sind mehrere Angebote vergleichbar gemacht?	Verkaufsleitung prüft Vollständigkeit und Gleichbehandlung
7	Verhandlungsfreigabe	16	Welche Verhandlungskompetenz hat der Eigentümer dem Makler schriftlich erteilt?	Verkaufsleitung prüft, dass der Auftrag den Handlungsrahmen deckt
8	Notariatsreife	17	Kann das Notariat auf dieser Grundlage einen Vertrag aufsetzen, ohne nachzufragen?	Verkaufsleitung; Vollständigkeitsbestätigung durch das Notariat
9	Vertragsreife	18	Bildet der Vertragsentwurf die Einigung vollständig ab und sind alle offenen Punkte geklärt?	Makler prüft gegen die Einigung; Verkaufsleitung im Vier-Augen-Prinzip; Rechtsberatung bei Sonderfällen
10	Übergabereife	19	Sind Zahlung, Eigentumsübertragung und Übergabe so weit, dass übergeben werden darf?	Makler; Verkaufsleitung prüft Zahlungs- und Eintragungsnachweis

GATE 1 · Verkaufsfähigkeit

Leitfrage: Ist die Liegenschaft in der vorgesehenen Form überhaupt verkäuflich – und darf Geld für Vermarktung ausgegeben werden?

Nach Phase	Prüfer	Nachweis
6	Verkaufsleitung; bei Sonderfällen zusätzlich Rechtsberatung	Prüfbericht Recht mit Ampeleinstufung je Position, gegengezeichnet

Freigabekriterien

- ☐ Aktueller Grundbuchauszug liegt vor, nicht älter als drei Monate, direkt vom Grundbuchamt bezogen (R4).
- ☐ Der eingetragene Eigentümer stimmt mit den auftretenden Personen überein; Abweichungen sind geklärt.
- ☐ Jede Position des Auszugs ist eingestuft: unkritisch, offenzulegen, vor Vermarktung zu klären. Keine Position steht auf «vor Vermarktung zu klären» (R5).
- ☐ Gesetzliche und vertragliche Vorkaufsrechte sind geklärt; besteht ein Recht, ist der Ablauf festgelegt (R6).
- ☐ Bewilligungsstatus aller Umbauten ist geklärt oder als offenes Risiko mit Konsequenz dokumentiert (R44).
- ☐ Katasterauszug belastete Standorte und Gefahrenkartenauszug liegen vor und sind ausgewertet (R29, R30).
- ☐ Erwerbsrechtliche Beschränkungen für künftige Käufer sind bestimmt: Lex Koller, Zweitwohnungsrecht, bäuerliches Bodenrecht (R34, R35, R36).
- ☐ Sonderfälle nach Teil J sind erkannt und die dort verlangten Abklärungen sind eingeleitet.

Stop-Kriterien – keine bedingte Freigabe möglich

- Verfügungsbefugnis nicht zweifelsfrei nachgewiesen.
- Objekt liegt ausserhalb der Bauzone oder mit Landanteil und die landwirtschaftsrechtliche Einordnung ist offen.
- Nicht bewilligte Bauten mit offenem Wiederherstellungsrisiko.
- Eintrag im Kataster belasteter Standorte mit ungeklärten Pflichten.
- Vorkaufsrecht besteht und der Ablauf ist nicht festgelegt.

Eskalation

Rechtsberatung bei jeder Position «vor Vermarktung zu klären». Bei landwirtschaftlichem Bezug, Baurecht oder Denkmalschutz zusätzlich Fachstelle.

GATE 2 · Mandatsfähigkeit

Leitfrage: Ist der Auftrag rechtlich tragfähig erteilt – und darf das Mandat bearbeitet werden?

Nach Phase	Prüfer	Nachweis
10	Verkaufsleitung; bei Pfad A der GwG-Triage zusätzlich Compliance	Mandatsdossier mit Unterschriftenkontrolle, Identifikationsdossier, Triage-Protokoll

Freigabekriterien

- ☐ Mandat ist von allen Verfügungsberechtigten unterzeichnet; bei Erbengemeinschaft von allen Erben oder der Erbenvertretung (R13).
- ☐ Vorgelegte Vollmachten genügen für Mandat und späteres Beurkundungsverfahren; Formerfordernis beim zuständigen Notariat erfragt (R16).
- ☐ Bei verbeiständeten Eigentümern liegt die Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde vor (R15).
- ☐ Bei Ehegatten ist geklärt, ob die Wohnung der Familie betroffen ist; Zustimmung liegt vor (R14).
- ☐ Bei juristischen Personen: Handelsregisterauszug, Zeichnungsberechtigung und Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person (R42).
- ☐ Verwendete Vertragsvorlage ist die aktuelle, freigegebene Fassung; Abweichungen sind erneut freigegeben.
- ☐ GwG-Triage nach Teil G ist durchgeführt und das Ergebnis mit Begründung abgelegt; bei Pfad A liegt die Compliance-Freigabe vor (R37).
- ☐ Datenschutzerklärung ist übergeben und der Empfang dokumentiert (R39).
- ☐ Mängelliste und Inventarliste sind vom Eigentümer bestätigt (R10).
- ☐ Vermarktungsbudget ist freigegeben.

Stop-Kriterien – keine bedingte Freigabe möglich

- Eine Unterschrift eines Verfügungsberechtigten fehlt.
- Vollmacht genügt der Form des zuständigen Notariats nicht.
- KESB-Zustimmung fehlt.
- GwG-Triage nicht durchgeführt oder bei Pfad A keine Compliance-Freigabe.
- Vertragsvorlage wurde ohne Freigabe verändert.

Eskalation

Rechtsberatung bei jeder Abweichung von der Vertragsvorlage. Compliance bei Pfad A und in jedem Verdachtsfall.

GATE 3 · Bewertungsfähigkeit

Leitfrage: Trägt die Datengrundlage eine belastbare Preisempfehlung – oder würde eine Zahl Genauigkeit vortäuschen?

Nach Phase	Prüfer	Nachweis
7	Zweite bewertende Person im Vier-Augen-Prinzip	Blatt «Grundlagen» der Bewertungsmappe, vollständig mit Vorbehalten

Freigabekriterien

- ☐ Objektaufnahme ist vollständig; offene Felder sind als «zu klären» markiert und in der Liste offener Punkte geführt.
- ☐ Flächen haben eine belegte Quelle und eine benannte Berechnungsnorm; Grundstücksfläche stammt aus dem Grundbuchauszug (R12).
- ☐ Mindestens drei belastbare Vergleichsobjekte sind dokumentiert, mit Quelle, Abrufdatum und Unterscheidung von Angebots- und Abschlusspreis.
- ☐ Sanierungsbedarf ist bauteilweise beziffert, nicht pauschal.
- ☐ Nutzungsreserven sind entweder behördlich bestätigt oder ausdrücklich als unbewertet bezeichnet (R27).
- ☐ Rechtliche Belastungen aus Gate 1 sind in ihrer Wertwirkung beurteilt.
- ☐ Bei relevantem Mietertrag liegen Mietverträge und Mietzinsaufstellung vor (R8).

Stop-Kriterien – keine bedingte Freigabe möglich

- Weniger als drei belastbare Vergleichsobjekte und keine tragfähige Realwertrechnung.
- Flächenangaben ohne Quelle.
- Sanierungsbedarf nicht beziffert, obwohl erkennbar erheblich.

Eskalation

Bei Sonderobjekten, bei Sanierungsbedarf über 40 Prozent des Zeitbauwerts oder bei fehlender Vergleichsbasis: qualifizierte Schätzungsexpertise beantragen statt eigene Zahl setzen.

GATE 4 · Vermarktungsfreigabe

Leitfrage: Sind die Vermarktungsmittel inhaltlich richtig, rechtlich geprüft und vom Eigentümer freigegeben?

Nach Phase	Prüfer	Nachweis
11	Zweite Person im Vier-Augen-Prinzip gegen die Unterlagen, danach Eigentümer	Abgezeichnete Release-Checkliste und schriftliche Eigentümerfreigabe

Freigabekriterien

- ☐ Release-Checkliste Verkaufsdossier nach Teil F ist vollständig abgearbeitet.
- ☐ Jede Zahl im Dossier ist gegen ihre Quelle geprüft und die Prüfung ist abgezeichnet (R9, R12).
- ☐ Offenlegungsteil ist vollständig: Mängel, Sanierungsbedarf, Dienstbarkeiten, Nutzungsbeschränkungen, Katastereintrag, Naturgefahren (R5, R10, R29, R30).
- ☐ Kaufnebenkosten sind für den zutreffenden Kanton beim Notariat erfragt und als Spanne mit Quelle und Datum ausgewiesen (R26).
- ☐ Energieangaben nur bei vorliegendem GEAK, mit Nummer und Datum (R33).
- ☐ Bildrechte und Nutzungsdauer sind schriftlich geregelt; keine identifizierbaren Personen, keine Nachbarfenster, keine Kennzeichen (R39).
- ☐ Virtuelle Möblierung ist als solche gekennzeichnet.
- ☐ Rechtliche Hinweise im Dossier entsprechen der freigegebenen Fassung.
- ☐ Schriftliche Freigabe des Eigentümers für Dossier, Bildauswahl, Grundrisse und Inseratstexte liegt vor.

Stop-Kriterien – keine bedingte Freigabe möglich

- Eine Angabe im Dossier ist nicht belegt.
- Offenlegungsteil unvollständig.

- Eigentümerfreigabe fehlt oder liegt nur mündlich vor.
- Ausbaupotenzial wird ohne behördliche Bestätigung beworben.

Eskalation

Rechtsberatung bei Formulierungen zu Mängeln, Freizeichnung, Potenzial und rechtlichen Hinweisen.

GATE 5 · Marktfreigabe

Leitfrage: Darf das Objekt in dieser Stufe an diesen Markt – und ist die Nachfrage messbar?

Nach Phase	Prüfer	Nachweis
11	Verkaufsleitung	Strategieprotokoll mit Auslösekriterien; Kontrollausdrucke der Inserate

Freigabekriterien

- ☐ Preisentscheid und Verkaufsstrategie liegen schriftlich vor, vom Eigentümer bestätigt.
- ☐ Vermarktungsstufe ist bestimmt: Pre-Marketing, Off-Market, Soft Launch oder offizieller Marktstart (Teil F).
- ☐ Kanäle, Zielgruppe, Reihenfolge und Starttag sind festgelegt.
- ☐ Auslösekriterien für die Preissteuerung sind vereinbart, nicht ein pauschales Datum (Teil C).
- ☐ Anfragebearbeitung ist organisiert: Zuständigkeit, Telefonzeiten, Reaktionszeitziel.
- ☐ Kurzdossier und vollständiges Dossier sind getrennt; Freigaberegeln für den Versand ist festgelegt.
- ☐ Bei diskreter Vermarktung: Verzicht auf Portale, Schild und Adressanzeige ist schriftlich bestätigt, mit Kenntnisnahme der Reichweitenfolge.
- ☐ Objektstatus im CRM ist auf «aktiv am Markt» gesetzt und der Starttag ist erfasst.

Stop-Kriterien – keine bedingte Freigabe möglich

- Preis ist nicht schriftlich entschieden.
- Gate 4 ist nicht freigegeben.
- Auslösekriterien der Preissteuerung fehlen.

Eskalation

Verkaufsleitung, wenn der Eigentümer einen Preis über der Wertspanne verlangt: Testphase mit Anpassungsmechanismus oder Mandatsverzicht.

GATE 6 · Angebotsfähigkeit

Leitfrage: Ist dieses Angebot verhandlungsfähig – und sind mehrere Angebote vergleichbar gemacht?

Nach Phase	Prüfer	Nachweis
15	Verkaufsleitung prüft Vollständigkeit und Gleichbehandlung	Angebotsvergleich und Entscheidungsvorlage, abgezeichnet

Freigabekriterien

- ☐ Angebot liegt schriftlich und vollständig vor; Eingang mit Datum und Uhrzeit protokolliert.
- ☐ Objekt- und preisbezogene Finanzierungsbestätigung der Bank liegt vor; eine allgemeine Kreditfähigkeitsauskunft genügt nicht (R40).
- ☐ Eigenmittel sind belegt; der Anteil harter Eigenmittel ist ausgewiesen (R40).
- ☐ Erwerbsrechtliche Zulässigkeit ist abschliessend geklärt (R34, R35, R36).
- ☐ GwG-Triage ist mit der Nutzungsabsicht der Käuferchaft abgeschlossen; bei Pfad A liegt die Compliance-Freigabe vor (R37).
- ☐ Bedingungen und Vorbehalte sind erfasst und in ihrer Wirkung auf die Abschlusssicherheit beurteilt.
- ☐ Angebotsvergleich nach Teil E ist erstellt; bei mehreren Angeboten mit gleichen Annahmen und ohne Wertung.
- ☐ Nettoerlös je Angebot ist mit identischen Annahmen gerechnet; die Annahmen sind offengelegt.

Stop-Kriterien – keine bedingte Freigabe möglich

- Keine objektbezogene Finanzierungsbestätigung.
- Erwerbsrechtliche Bewilligungspflicht ungeklärt.

- Bei Pfad A keine Compliance-Freigabe.
- Angebot unvollständig und der Interessent liefert nicht nach.

Eskalation

Compliance bei Auffälligkeiten zu Mittelherkunft oder Zahlungsweg. Verkaufsleitung beim Verfahren für mehrere gleichzeitige Angebote.

GATE 7 · Verhandlungsfreigabe

Leitfrage: Welche Verhandlungskompetenz hat der Eigentümer dem Makler schriftlich erteilt?

Nach Phase	Prüfer	Nachweis
16	Verkaufsleitung prüft, dass der Auftrag den Handlungsrahmen deckt	Unterzeichneter Verhandlungsauftrag; Verhandlungsprotokoll nach Teil E

Freigabekriterien

- ☐ Entscheidungsvorlage wurde dem Eigentümer vollständig und wertungsfrei vorgelegt.
- ☐ Schriftlicher Verhandlungsauftrag liegt vor: Annahme, Gegenangebot mit Konditionen, Ablehnung oder Fristverfahren.
- ☐ Zielpreis und Rückzugslinie sind vom Eigentümer bestimmt und intern klassifiziert.
- ☐ Nicht verhandelbare Punkte sind benannt.
- ☐ Verhandlungsmasse neben dem Preis sind bestimmt: Termin, Inventar, Sanierungsbeitrag, Modalitäten.
- ☐ Befristung jeder Aussage nach aussen ist festgelegt.
- ☐ Bei mehreren Angeboten: Verfahren und Frist sind festgelegt und allen Beteiligten gleich mitgeteilt.

Stop-Kriterien – keine bedingte Freigabe möglich

- Kein schriftlicher Verhandlungsauftrag – dann wird nicht verhandelt.
- Verhandlungsschritt würde den erteilten Rahmen überschreiten.
- Käuferseitiges Zusatzhonorar ist nicht offengelegt und genehmigt (R19).

Eskalation

Verkaufsleitung, sobald ein Verhandlungsschritt den Rahmen überschreitet. Rechtsberatung bei jeder Zusage zu Gewährleistung oder Vertragsinhalt.

GATE 8 · Notariatsreife

Leitfrage: Kann das Notariat auf dieser Grundlage einen Vertrag aufsetzen, ohne nachzufragen?

Nach Phase	Prüfer	Nachweis
17	Verkaufsleitung; Vollständigkeitsbestätigung durch das Notariat	Abgearbeitete Notariatscheckliste mit Bestätigung des Notariats

Freigabekriterien

- ☐ Einigung ist schriftlich festgehalten: Preis, Inventar, Termin, Nutzen- und Gefahrenübergang, Bedingungen.
- ☐ Reservationsbestätigung entspricht der freigegebenen Fassung: keine Kaufverpflichtung, keine Konventionalstrafe, keine Verfallsklausel, keine Zahlung an den Makler (R2, R38).
- ☐ Notariatscheckliste ist vollständig übermittelt; das Notariat hat die Vollständigkeit bestätigt.
- ☐ Art, Anzahl, Nominalbetrag, Rang und Inhaber der Schuldbriefe sind geklärt; Ablösung oder Übertragung ist bei der Bank veranlasst (R41).
- ☐ Provisorische Berechnung der Grundstückgewinnsteuer liegt vor; die Sicherstellung ist mit dem Notariat geregelt (R22, R25).
- ☐ Mängelliste ist der Käuferschaft übergeben und der Übergabezeitpunkt ist dokumentiert (R10).
- ☐ Identifikation der Käuferschaft nach dem Triage-Ergebnis ist abgeschlossen (R37).
- ☐ Allfällige Bewilligungen sind eingeleitet und der Verfahrensstand ist bekannt (R34, R36).
- ☐ Vermarktung ist geordnet zurückgestellt; Zweitinteressenten sind transparent in Wartestellung.

Stop-Kriterien – keine bedingte Freigabe möglich

- Notariat meldet fehlende Unterlagen.
- Steuersicherstellung ist nicht geregelt.
- Reservationsvorlage wurde um bindende Elemente ergänzt.
- Bewilligungspflicht besteht und das Verfahren ist nicht eingeleitet.

Eskalation

Rechtsberatung bei jeder Abweichung der Reservationsvorlage. Notariat bei kantonalen Formfragen.

GATE 9 · Vertragsreife

Leitfrage: Bildet der Vertragsentwurf die Einigung vollständig ab und sind alle offenen Punkte geklärt?

Nach Phase	Prüfer	Nachweis
18	Makler prüft gegen die Einigung; Verkaufsleitung im Vier-Augen-Prinzip; Rechtsberatung bei Sonderfällen	Prüfvermerk zum Entwurf mit Liste der gemeldeten Punkte und deren Erledigung

Freigabekriterien

- ☐ Entwurf ist gegen die Einigung und gegen die Unterlagen geprüft; Abweichungen wurden schriftlich gemeldet und sind erledigt.
- ☐ Parzellennummer, Grundbuchblatt und Fläche stimmen mit dem Auszug überein (R4, R12).
- ☐ Nutzen- und Gefahrenübergang, Übergabetermin und Eigentumsübergang sind eindeutig und voneinander unterschieden (R3).
- ☐ Zahlungsabwicklung ist eindeutig: Beträge, Termine, Konten, Bedingungen der Grundbuchanmeldung, Verzugsfolgen.
- ☐ Mängelliste und Inventarliste sind Vertragsbestandteil (R10).
- ☐ Dienstbarkeiten, Grundlasten und Anmerkungen sind vollständig übernommen (R5).
- ☐ Mietverhältnisse und ihr Übergang sind geregelt (R8).
- ☐ Sicherstellung der Grundstückgewinnsteuer ist im Vertrag geregelt (R25).
- ☐ Erforderliche Zustimmungen und Bewilligungen liegen vor oder sind als Bedingung aufgenommen.
- ☐ Entwurf ist beiden Parteien mit ausreichender Prüffrist zugestellt; beide bestätigen die Kenntnisnahme.

Stop-Kriterien – keine bedingte Freigabe möglich

- Eine gemeldete Abweichung ist nicht erledigt.
- Mängelliste ist nicht Vertragsbestandteil.
- Zahlungsabwicklung oder Steuersicherstellung sind nicht eindeutig geregelt.

Eskalation

Rechtsberatung bei Freizeichnung, Bedingungen, Inventarbewertung und bei jeder Abweichung, die das Notariat nicht übernimmt.

GATE 10 · Übergabereife

Leitfrage: Sind Zahlung, Eigentumsübertragung und Übergabe so weit, dass übergeben werden darf?

Nach Phase	Prüfer	Nachweis
19	Makler; Verkaufsleitung prüft Zahlungs- und Eintragungsnachweis	Zahlungsbestätigung, Eintragungsbestätigung, vorbereitetes Übergabeprotokoll

Freigabekriterien

- ☐ Kaufpreis ist vollständig und vertragsgemäss eingegangen; Bestätigung des Notariats liegt vor.
- ☐ Eigentumsübergang ist im Grundbuch eingetragen; die Eintragungsbestätigung liegt vor (R3).
- ☐ Grundpfandrechte sind vereinbarungsgemäss gelöscht, übertragen oder neu errichtet.
- ☐ Grundstückgewinnsteuer ist sichergestellt oder bezahlt; Bestätigung liegt vor (R25).

- ☐ Versorger und Versicherungen sind auf den Übergabetermin umgestellt; Nutzen- und Gefahrenübergang und Versicherungswechsel stimmen zeitlich überein.
- ☐ Übergabeprotokoll ist vorbereitet; Schlüssel-, Zähler- und Dokumentenliste sind erstellt.
- ☐ Liegenschaft ist geräumt und gereinigt; mitverkauftes Inventar ist vorhanden und entspricht der Vertragsbeilage.
- ☐ Beide Parteien sind über Ablauf, Zeitbedarf und mitzubringende Unterlagen informiert.

Stop-Kriterien – keine bedingte Freigabe möglich

- Eintragung im Grundbuch ist nicht bestätigt – dann wird nicht übergeben.
- Kaufpreis ist nicht vollständig eingegangen.
- Steuersicherstellung ist nicht bestätigt.

Eskalation

Notariat bei Verzug in Zahlung oder Anmeldung. Verkaufsleitung, wenn eine Partei auf Übergabe vor Eintragung drängt.

B2 · Die zwanzig Phasen

Phase 1 · Lead-Erfassung und Eigentümerakquise

Verantwortlich	Dauer	CRM-Status	Gate	Register
Makler	laufend	Lead	—	R7, R35, R36, R39

Zweck

Einen Verkaufsanlass erkennen, den Lead vollständig und nachvollziehbar erfassen und den Erstkontakt innerhalb von 24 Stunden vorbereiten.

Ausgangslage

Ein Verkaufsanlass ist erkannt oder eine Anfrage liegt vor. Es besteht kein Mandat und keine Zusage.

Beteiligte

Makler; Teamleitung für die Zuweisung

Inputs

- Auszug aus dem kantonalen Geoinformationssystem (Parzelle, Zone, Fläche)
- Screenshot Vergleichsinserate mit Datum
- Kartenbild und Luftbild

Arbeitsschritte

- Lead im CRM anlegen: Quelle, Datum, Objektadresse, Kontaktweg, wer den Lead gebracht hat.
- Objekt vorab am Schreibtisch aufnehmen: Adresse, Parzellennummer, Grundstücksfläche, Baujahr, Zone – aus öffentlich zugänglichem kantonalem Geoinformationssystem und Gebäuderegister.
- Kartenbild, Luftbild und Strassenansicht sichern; Mikrolage grob einschätzen.
- Vergleichsangebote im Umkreis von 2 km prüfen: aktuelle Inserate, Angebotsdauer, Preisänderungen.
- Erste Preisbandbreite nur intern festhalten – gegenüber dem Eigentümer wird vor der Objektaufnahme keine Zahl genannt.
- Zuständigkeit im Team festlegen und Wiedervorlage setzen.

Aufgaben des Eigentümers

- Keine Mitwirkung; der Eigentümer weiss in dieser Phase noch nichts vom Vorgang oder hat lediglich eine Anfrage gestellt.

Prüfungen

- Liegt das Objekt im Bearbeitungsgebiet des Unternehmens?
- Besteht ein bestehendes Mandat eines Mitbewerbers oder ein eigenes Vormandat? Doppelbearbeitung vermeiden.
- Ist das Objekt ein Sonderfall, der Spezialwissen verlangt: Landwirtschaftszone, Bauernhaus, Baurecht, Stockwerkeigentum, Zweitwohnungsgemeinde, Denkmalschutz? (R7, R35, R36)

- Ist der Lead aus einer Quelle, deren Nutzung datenschutzrechtlich zulässig ist? (R39)

Entscheidungen

- Wird der Lead bearbeitet oder abgelehnt?
- Wer ist zuständig?
- Ist ein Sonderfall nach Teil J erkennbar, der Spezialwissen verlangt?

Entscheidungssträger

Teamleitung bei Sonderfällen und bei Objekten aussserhalb des Bearbeitungsgebiets, sonst Makler

Risiken

- Doppelbearbeitung mit einem Mitbewerber oder intern – kostet Glaubwürdigkeit beim Eigentümer.
- Lead aus unzulässiger Quelle bearbeitet – Datenschutzverstoss (R39).
- Sonderfall nicht erkannt und mit Standardprozess begonnen – Aufwand verloren.
- Interne Preisbandbreite gelangt nach aussen und bindet die späteren Verhandlungen.

Dokumentation

- Lead im CRM mit Quelle, Datum, Objektadresse, Kontaktweg und Herkunft
- Vorrecherche als Notiz mit Screenshots und Abrufdatum
- Interne Bandbreite als vertraulich klassifiziert

Dokumente

V1 Lead-Erfassung im CRM

Kommunikation Eigentümer

- Intern: Lead-Zuweisung im CRM mit Frist für den Erstkontakt.

CRM

Status	Aktivität	Aufgabe	Frist	Priorität
Lead	Lead erfasst	Erstkontakt vorbereiten und führen	24 Stunden	hoch

Output

Lead ist im CRM mit Status «neu» erfasst, Objekt ist am Schreibtisch vorrecherchiert, Zuständigkeit ist geklärt.

Quality Gate

Kein Gate. Übergang nach Erreichen des Outputs.

Stop-Kriterien

- Objekt liegt ausserhalb des Bearbeitungsgebiets ohne Freigabe der Teamleitung.
- Laufendes Exklusivmandat eines Dritten ist bekannt.
- Leadquelle ist datenschutzrechtlich nicht nutzbar.

Eskalation

- Teamleitung bei Sonderfällen und Gebietsfragen.

Phase 2 · Erstkontakt und Qualifizierung

Verantwortlich	Dauer	CRM-Status	Gate	Register
Makler	1–3 AT	Erstkontakt	—	R13, R14, R39

Zweck

Feststellen, ob eine echte Verkaufsabsicht, Verfügungsbefugnis und ein realistischer Zeithorizont bestehen, und einen Termin für das Erstgespräch vereinbaren.

Ausgangslage

Lead ist erfasst und vorrecherchiert; Kontaktweg zum Eigentümer ist bekannt.

Beteiligte

Makler; Eigentümer; weitere Entscheidungsträger des Eigentümers

Inputs

- Keine Dokumente erforderlich; Gesprächsnotiz im CRM ist Pflicht.

Arbeitsschritte

- Anruf innerhalb von 24 Stunden nach Lead-Eingang, zweiter Versuch zu anderer Tageszeit, danach E-Mail nach Vorlage K1.
- Kurzqualifizierung am Telefon in maximal zehn Minuten: Wer ist Eigentümer, wer entscheidet, warum jetzt, welcher Zeithorizont, welche Preisvorstellung, bereits andere Makler beauftragt.
- Verfügungsbefugnis grob abfragen: Alleineigentum, Miteigentum, Gesamteigentum, Erbengemeinschaft, Beistandschaft.
- Erwartungshaltung setzen: kein Preis vor der Objektaufnahme, Bewertung ist kostenlos und unverbindlich, Mandat erst nach der Bewertungsbesprechung.
- Termin für das Erstgespräch am Objekt vereinbaren, Dauer 60–90 Minuten, wenn möglich mit allen Entscheidungsträgern.
- Unterlagenliste für den Termin vorab versenden (Vorlage K3), damit der Eigentümer vorbereitet ist.
- CRM aktualisieren: Status, Qualifizierungsergebnis, nächste Aktion mit Datum.

Aufgaben des Eigentümers

- Auskunft über Eigentumsverhältnisse, Verkaufsgrund und Zeithorizont.
- Terminzusage und Einbezug aller Entscheidungsträger.
- Erste Sichtung der angeforderten Unterlagen.

Prüfungen

- Verkaufsabsicht konkret oder nur Wertneugier? Wertneugier ist zulässig, wird aber im CRM als solche markiert.
- Sind alle Verfügungsberechtigten bekannt und erreichbar? Bei Erbengemeinschaft Vollständigkeit der Erben klären (R13).
- Bei Ehepaaren und eingetragenen Partnerschaften: ist das Objekt die Wohnung der Familie? (R14)
- Besteht ein laufendes Exklusivmandat bei einem Dritten? Dann kein Termin vor Ablauf oder Kündigung.
- Zeitdruck echt oder verhandlungstaktisch? Mit Frage nach dem auslösenden Ereignis verifizieren.

Entscheidungen

- Besteht eine echte Verkaufsabsicht oder nur Wertneugier?
- Wird ein Erstgesprächstermin vereinbart?
- Wird der Vorgang mangels Verfügungsbefugnis oder wegen Fremdmandat zurückgestellt?

Entscheidungsträger

Makler; Teamleitung bei Zurückstellung

Risiken

- Preisnennung am Telefon bindet die späteren Verhandlungen dauerhaft.
- Termin ohne alle Entscheidungsträger – das Gespräch muss wiederholt werden.
- Unerkannte Erbengemeinschaft oder Beistandschaft führt später zum Mandatsabbruch (R13, R15).
- Zeitdruck wird geglaubt statt verifiziert und prägt die Strategie falsch.

Dokumentation

- Qualifizierungsergebnis im CRM mit Begründung
- Wertneugier ausdrücklich als solche markieren
- Gesprächsnotiz mit Datum

Dokumente

K1 Erstkontakt · K2 Terminvereinbarung · K3 Unterlagenanforderung

Kommunikation Eigentümer

- K1 Erstkontakt Eigentümer (nach erfolglosem Telefonversuch)
- K2 Terminvereinbarung Erstgespräch mit Agenda
- K3 Unterlagenanforderung vor dem Termin

CRM

Status	Aktivität	Aufgabe	Frist	Priorität
Erstkontakt	Telefonat bzw. E-Mail	Erstgespräch durchführen	Termindatum	hoch

Output

Termin für das Erstgespräch steht schriftlich bestätigt; Qualifizierung ist im CRM dokumentiert.

Quality Gate

Kein Gate. Übergang nach Erreichen des Outputs.

Stop-Kriterien

- Konkurrierendes Exklusivmandat besteht.
- Nicht alle Verfügungsberechtigten sind bekannt oder erreichbar.

Eskalation

- Teamleitung, wenn ein Fremdmandat besteht oder die Verfügungsbefugnis unklar bleibt.

Phase 3 · Erstgespräch beim Eigentümer

Verantwortlich	Dauer	CRM-Status	Gate	Register
Makler	1 AT	Eigentümergehörigkeit	—	R1, R3, R5, R6, R8, R10, R13, R14, R15, R16, R23, R35, R36, R37

Zweck

Ausgangslage, Motiv, Zeitplan, Preisvorstellung und rechtliche Situation vollständig erheben und den Verkaufsprozess so erklären, dass der Eigentümer weiss, was auf ihn zukommt.

Ausgangslage

Termin mit allen Entscheidungsträgern ist bestätigt; Unterlagenliste ist vorab versandt.

Beteiligte

Makler; alle Eigentümer bzw. Bevollmächtigte

Inputs

- Ausweiskopien der Eigentümer
- soweit vorhanden: Grundbuchauszug, Baupläne, Gebäudeversicherungsausweis, Heizungsunterlagen
- Erstgesprächsprotokoll (Formular F1)

Arbeitsschritte

- Gespräch nach dem Leitfaden in Teil D des Handbuchs führen, Reihenfolge einhalten: Eigentümer – Verkaufsgrund – Zeitplan – Objekt – Preis – Prozess – nächste Schritte.
- Erst zuhören, dann erklären. Preisvorstellung des Eigentümers erfragen, aber nicht bewerten und keine Gegenzahl nennen.
- Verkaufsprozess anhand der Prozessübersicht erläutern, insbesondere: Beurkundungspflicht, Rolle des Notariats, Ablauf Zahlung und Eigentumsübertragung (R1, R3).

- Pflichten des Eigentümers benennen: Offenlegung bekannter Mängel, Belegsammlung für die Grundstückgewinnsteuer, Mitwirkung bei der Unterlagenbeschaffung (R10, R23).
- Leistungsumfang, Provisionsmodell und Mandatsdauer transparent darstellen, ohne zur Unterschrift zu drängen.
- Ausweise der anwesenden Eigentümer einsehen und Kopien mit Einverständnis ablegen – Vorbereitung der Identifikation nach GwG (R37).
- Gesprächsprotokoll noch am gleichen Tag erstellen und ins CRM legen.

Aufgaben des Eigentümers

- Teilnahme aller Entscheidungsträger oder schriftliche Bevollmächtigung.
- Offene Auskunft über Verkaufsgrund, Zeitplan, Preisvorstellung und Mindestvorstellung.
- Offenlegung bekannter Mängel, laufender Verfahren, Nachbarstreitigkeiten und Verpflichtungen.
- Entscheid, ob die Bewertung erstellt werden soll.

Prüfungen

- Verfügungsbefugnis im Detail: Alleineigentum, Miteigentumsquoten, Gesamteigentum, Erbengemeinschaft mit allen Erben, Beistandschaft mit KESB-Zustimmung (R13, R14, R15).
- Güterstand und Zustimmungserfordernisse bei Ehegatten (R14).
- Bestehen Vollmachten und genügen sie für die Beurkundung? (R16)
- Sind Teile des Objekts vermietet? Mietverhältnisse gehen auf den Erwerber über (R8).
- Bestehen Vorkaufsrechte, Baurechte, Dienstbarkeiten, Nutzungsbeschränkungen? (R5, R6, R35)
- Liegt das Objekt ausserhalb der Bauzone oder mit Landanteil? Dann bäuerliches Bodenrecht klären (R36).
- Ist die Preisvorstellung so weit von der internen Bandbreite entfernt, dass ein Mandat nicht sinnvoll ist? Kriterium und Konsequenz im Protokoll festhalten.

Entscheidungen

- Erteilt der Eigentümer den Auftrag zur Bewertung?
- Ist die Preisvorstellung so weit entfernt, dass ein Mandat nicht sinnvoll ist?
- Welche Sonderfälle nach Teil J liegen vor?

Entscheidungsträger

Eigentümer für den Bewertungsauftrag; Makler und Teamleitung für die Mandatsempfehlung

Risiken

- Unvollständige Mängelangabe – gefährdet später die Freizeichnung (R10).
- Verfügungsbefugnis nur mündlich erhoben – Mandat später nicht tragfähig (R13–R16).
- Erwartungshaltung zum Preis nicht korrigiert – Konflikt in Phase 9 vorprogrammiert.
- Zusagen zu Steuern oder Baurecht gemacht – Haftungsrisiko.

Dokumentation

- Erstgesprächsprotokoll F1 vollständig, am gleichen Tag
- Verfügungsbefugnis mit Nachweisart je Person
- Preisvorstellung wörtlich und ihre Herleitung
- Genannte Mängel als Beginn der Mängelliste

Dokumente

F1 Erstgesprächsprotokoll · K4 Bestätigung Erstgespräch

Kommunikation Eigentümer

- Persönliches Gespräch am Objekt, 60–90 Minuten
- K4 Bestätigung Erstgespräch mit Zusammenfassung und nächsten Schritten, innerhalb von 24 Stunden

CRM

Status	Aktivität	Aufgabe	Frist	Priorität
Eigentümerge spräch	Erstgespräch geführt	Objektaufnahme terminieren	5 Arbeitstage	hoch

Output

Vollständiges Erstgesprächsprotokoll, Auftrag des Eigentümers zur Erstellung der Bewertung, Termin für die Objektaufnahme.

Quality Gate

Kein Gate. Übergang nach Erreichen des Outputs.

Stop-Kriterien

- Nicht alle Verfügungsberechtigten wirken mit und es besteht keine Vertretung.
- Eigentümer verweigert die Offenlegung bekannter Mängel.

Eskalation

- Rechtsberatung bei Erbengemeinschaft, Beistandschaft, Scheidung, juristischer Person.

Phase 4 · Objektaufnahme und Erstbesichtigung

Verantwortlich	Dauer	CRM-Status	Gate	Register
Makler	1–2 AT	Bewertung	—	R10, R12, R29, R32, R33

Zweck

Das Objekt vollständig, messbar und belegt erfassen, sodass Bewertung, Dossier und Inserat ohne Rückfragen erstellt werden können.

Ausgangslage

Bewertungsauftrag ist erteilt; Zugang zu allen Räumen ist zugesagt.

Beteiligte

Makler; Eigentümer; bei Bedarf Fachperson für Zustandsfragen

Inputs

- Baupläne, Grundrisse, Schnitte, Fassadenpläne
- Gebäudeversicherungsausweis mit Versicherungswert und Kubatur
- Heizungs- und Haustechnikunterlagen, Serviceberichte, Kaminfegerprotokoll
- Rechnungen und Belege zu Sanierungen
- Inventarliste (Formular F8)

Arbeitsschritte

- Objektaufnahme nach Formular in Teil E des Handbuchs bzw. Arbeitsmappe 07 durchführen – Raum für Raum, ohne Auslassungen.
- Wohnfläche und Nebenflächen aus den Bauplänen übernehmen und stichprobenweise nachmessen; Abweichungen dokumentieren.
- Alle Räume, Aussenbereiche, Technikräume, Dach und Keller fotografisch dokumentieren – Arbeitsfotos, nicht Vermarktungsfotos.
- Baujahr und Sanierungsjahre je Bauteil erfassen: Dach, Fassade, Fenster, Heizung, Leitungen, Küche, Bäder, Böden, Elektroinstallation.
- Haustechnik konkret aufnehmen: Heizsystem, Energieträger, Baujahr Wärmeerzeuger, Tank, Warmwasser, Lüftung, Photovoltaik mit Leistung und Inbetriebnahme, Ladeinfrastruktur.
- Mängel und Sanierungsbedarf getrennt erfassen: bekannter Mangel, sichtbarer Zustand, geschätzter Handlungsbedarf mit Zeithorizont.
- Mikrolage vor Ort beurteilen: Aussicht, Besonnung, Lärm, Verkehr, Erreichbarkeit ÖV, Einkauf, Schulen, Freizeit – mit Gehminuten.
- Inventarliste anlegen: was bleibt, was geht, was ist verhandelbar.
- Aufnahme am gleichen Tag digitalisieren und im Objektordner ablegen.

Aufgaben des Eigentümers

- Zugang zu allen Räumen, auch Keller, Estrich, Technikraum, Garage, Nebengebäude.
- Auskunft zu Baujahren, Sanierungen und durchgeführten Arbeiten; Rechnungen bereitstellen.
- Vollständige Mängelangabe – Grundlage der späteren Freizeichnung (R10).
- Angabe, welches Inventar mitverkauft wird.

Prüfungen

- Stimmen Baupläne mit dem gebauten Zustand überein? Abweichungen deuten auf nicht bewilligte Umbauten – zwingend weiterverfolgen.
- Sind alle Umbauten bewilligt? Fehlende Bewilligungen sind ein wesentliches Verkaufsrisiko und offenzulegen.
- Wohnfläche: Quelle und Berechnungsnorm bestimmt und dokumentiert? Keine Schätzwerte (R12).
- Baujahr bis 1990: Hinweis auf möglichen Gebäudeschadstoffbefund erforderlich (R32).
- Öltank, ehemaliges Gewerbe, Auffüllungen: Verdacht auf belasteten Standort (R29).
- Bekannte Mängel vollständig und schriftlich erfasst? Lückenhafte Erfassung gefährdet die Freizeichnung (R10).

Entscheidungen

- Genügt die Aufnahme als Bewertungsgrundlage oder ist eine Fachexpertise nötig?
- Welche Abweichungen zwischen Plan und Bauzustand sind weiterzuverfolgen?
- Welches Inventar ist Verhandlungsmasse?

Entscheidungssträger

Makler; Teamleitung bei Expertisebedarf

Risiken

- Nicht bewilligte Umbauten nicht erkannt – Abbruch in der Beurkundungsphase (R44).
- Flächen geschätzt statt belegt – Zusicherungsrisiko (R12).
- Räume nicht besichtigt – verdeckte Mängel und Misstrauen.
- Mängelliste unvollständig – Freizeichnung trägt nicht (R10).

Dokumentation

- Objektaufnahme 07 vollständig; offene Felder als «zu klären»
- Arbeitsfotos je Raum
- Mängelliste mit Quelle je Eintrag
- Inventarliste
- Liste offener Punkte

Dokumente

07 Objektaufnahme · F8 Inventarliste · Mängelliste · K5 Bestätigung Objektaufnahme

Kommunikation Eigentümer

- Aufnahme am Objekt, 2–3 Stunden
- K5 Bestätigung Objektaufnahme mit Liste der noch fehlenden Unterlagen und Frist

CRM

Status	Aktivität	Aufgabe	Frist	Priorität
Bewertung	Objektaufnahme durchgeführt	Unterlagen beschaffen	15 Arbeitstage	hoch

Output

Objektaufnahmeformular ist vollständig ausgefüllt, Arbeitsfotos liegen vor, Mängel- und Inventarliste sind erstellt.

Quality Gate

Kein Gate. Übergang nach Erreichen des Outputs.

Stop-Kriterien

- Zugang zu Räumen wurde verweigert und der Grund ist nicht geklärt.
- Eigentümer bestätigt die Mängelliste nicht.

Eskalation

- Fachperson bei Feuchtigkeit, Statik, Schadstoffverdacht. Baubehörde bei Planabweichung.

Phase 5 · Unterlagenbeschaffung

Verantwortlich	Dauer	CRM-Status	Gate	Register
Makler	5–15 AT	Bewertung	—	R4, R5, R23, R27, R29, R30, R33, R41

Zweck

Alle Unterlagen nach der Dokumenten-Checkliste beschaffen, sodass Bewertung, Dossier und Beurkundung auf geprüften Quellen beruhen.

Ausgangslage

Objektaufnahme liegt vor; Vollmacht zur Unterlagenbeschaffung ist erteilt.

Beteiligte

Makler; Eigentümer; Grundbuchamt; Gemeinde; kantonale Fachstellen; Bank; GEAK-Experte

Inputs

- Vollständige Liste in Teil C des Handbuchs, Gruppen A bis E
- Vollmacht des Eigentümers zur Unterlagenbeschaffung
- Bestellbestätigungen und Eingangsdatum je Unterlage

Arbeitsschritte

- Dokumenten-Checkliste (Teil C, Arbeitsmappe 02) je Objekt eröffnen und Verantwortlichkeit sowie Frist je Position setzen.
- Amtliche Unterlagen selbst und direkt bei der Quelle bestellen: Grundbuchauszug und Belege beim Grundbuchamt, Katasterplan bei der Amtlichen Vermessung, Zonenauskunft und Baudossier bei der Gemeinde, Katasterauszug belastete Standorte und Gefahrenkartenauszug bei den kantonalen Fachstellen.
- Für jede beschaffte Unterlage Quelle, Ausstellungsdatum und Bezugsdatum in der Checkliste festhalten.
- GEAK-Pflicht für den Kanton bei der kantonalen Energiefachstelle bestätigen; in Pflichtkantonen GEAK sofort beauftragen, sonst Erstellung empfehlen (R33).
- Fehlende Baubewilligungen im Gemeindearchiv recherchieren; Ergebnis dokumentieren.
- Wöchentliche Nachverfolgung offener Positionen; Eigentümer erhält einen Statusstand.
- Objektordner nach der Ordnerstruktur in Teil S anlegen und jede Datei nach der Namenskonvention ablegen.

Aufgaben des Eigentümers

- Beschaffung der eigenen Unterlagen: Hypothekarverträge, Ablösebedingungen, Versicherungspolicen, Nebenkostenabrechnungen, Steuerbelege, Kaufvertrag des eigenen Erwerbs, Rechnungen wertvermehrender Investitionen.
- Vollmacht zur Einsichtnahme und Bestellung von Unterlagen bei Behörden erteilen.
- Belegsammlung für die Grundstückgewinnsteuer anlegen (R23).
- Ablösebedingungen der Hypothek schriftlich bei der Bank einholen (R41).

Prüfungen

- Grundbuchauszug aktuell und direkt vom Grundbuchamt? Kopien des Eigentümers genügen nicht (R4).
- Sind alle im Auszug erwähnten Belege zu Dienstbarkeiten, Grundlasten, Anmerkungen und Vormerkungen beschafft? (R5)

- Katasterauszug belastete Standorte für jedes Objekt eingeholt – auch ohne Verdacht? (R29)
- Gefahrenkartenauszug und aktuelle Gebäudeversicherungspolice vorhanden? (R30)
- Zonenauskunft schriftlich und mit Datum, nicht telefonisch? (R27)
- Stimmt die Parzellennummer auf allen Unterlagen überein?
- Ablösebedingungen der Hypothek liegen schriftlich vor? (R41)

Entscheidungen

- Wird der GEAK beauftragt?
- Welche offenen Positionen sind vermarktungskritisch und welche nicht?
- Wird eine Zustandsanalyse beauftragt?

Entscheidungsträger

Eigentümer für Kosten auslösende Aufträge; Makler für die Beschaffungsreihenfolge

Risiken

- Auszug vom Eigentümer statt vom Amt verwendet – veraltete Grundlage (R4).
- Belege zu Dienstbarkeiten nicht beschafft – Offenlegung unvollständig (R5).
- Katasterauszug nicht eingeholt, weil kein Verdacht bestand (R29).
- Ablösebedingungen zu spät eingeholt – Termin und Nettoerlös nicht steuerbar (R41).
- Belegsammlung für die Grundstückgewinnsteuer zu spät angestossen – Belege nicht mehr auffindbar (R23).

Dokumentation

- Dokumenten-Checkliste je Position: Status, Bestelldatum, Eingang, Dokumentdatum, Ablage
- Bestellbestätigungen
- Objektordner nach Teil I angelegt

Dokumente

02 Dokumenten-Checkliste · Vollmacht Unterlagenbeschaffung · K3 Unterlagenanforderung

Kommunikation Eigentümer

- K3 Unterlagenanforderung mit nummerierter Liste und Fristen
- Wöchentlicher Kurzstatus per E-Mail mit offenen Positionen
- Schriftliche Bestellungen an Grundbuchamt, Gemeinde und kantonale Fachstellen

CRM

Status	Aktivität	Aufgabe	Frist	Priorität
Bewertung	Unterlagenbeschaffung läuft	Offene Positionen nachverfolgen	wöchentlich	mittel

Output

Dokumenten-Checkliste ist auf allen Pflichtpositionen erledigt; offene Positionen sind begründet und terminiert.

Quality Gate

Kein Gate. Übergang nach Erreichen des Outputs.

Stop-Kriterien

- Eigentümer verweigert die Vollmacht zur Beschaffung amtlicher Unterlagen.

Eskalation

- Teamleitung, wenn Pflichtpositionen nach vier Wochen offen bleiben.

Phase 6 · Rechts- und Grundbuchprüfung

Verantwortlich	Dauer	CRM-Status	Gate	Register
Makler mit Rechtsberatung	2–5 AT	Bewertung	GATE 1	R4, R5, R6, R8, R13, R14, R15, R16, R29, R34, R35, R36

Zweck

Vor jedem Vermarktungsaufwand klären, ob das Objekt in der vorgesehenen Form verkäuflich ist und welche Belastungen offenzulegen sind.

Ausgangslage

Grundbuchauszug samt Belegen, Zonenauskunft, Katasterauszug und Gefahrenkartenauszug liegen vor.

Beteiligte

Makler; Rechtsberatung; Notariat bei Formfragen; Grundbuchamt; Gemeinde

Inputs

- Grundbuchauszug und sämtliche Belege
- Katasterplan und Situationsplan
- Zonenauskunft der Gemeinde
- Katasterauszug belastete Standorte
- Gefahrenkartenauszug
- Prüfbericht Recht (intern)

Arbeitsschritte

- Grundbuchauszug Position für Position durcharbeiten: Eigentum, Miteigentumsquoten, Dienstbarkeiten, Grundlasten, Grundpfandrechte, Anmerkungen, Vormerkungen.
- Belastungsübersicht erstellen: Was belastet das Objekt, wen begünstigt es, welche Unterhaltspflichten folgen daraus, welche Auswirkung auf Nutzung und Wert.
- Prüfbericht mit Ampelbewertung je Position erstellen: unkritisch, offenzulegen, vor Vermarktung zu klären.
- Sonderfälle der Rechtsabteilung bzw. dem Notariat vorlegen, bevor vermarktet wird.
- Käuferseitige Beschränkungen vorbereiten: Lex Koller, Zweitwohnungsrecht, bäuerliches Bodenrecht – Prüfkriterien für die Interessentenqualifizierung festlegen.
- Ergebnis mit dem Eigentümer besprechen und die Offenlegungsstrategie für das Dossier festlegen.

Aufgaben des Eigentümers

- Auskunft zu Hintergrund und Handhabung von Dienstbarkeiten, insbesondere gelebter Praxis bei Wegrechten und Unterhalt.
- Offenlegung laufender oder angedrohter Verfahren, Nachbarstreitigkeiten und Vereinbarungen.
- Entscheid über die Klärung kritischer Positionen vor der Vermarktung.

Prüfungen

- Entspricht der eingetragene Eigentümer den auftretenden Personen? Abweichungen zwingend klären (R4).
- Gesetzliche oder vertragliche Vorkaufsrechte vorhanden und ihr Ablauf geklärt? (R6)
- Grundpfandrechte: Anzahl, Art und Nominalbetrag der Schuldbriefe, Verhältnis zur effektiven Hypothekarschuld; Register- oder Papier-Schuldbrief.
- Anmerkungen und Vormerkungen: Nutzungsbeschränkungen, Näherbaurechte, Vormerkung von Miet- oder Kaufrechten.
- Nicht bewilligte Bauten: Bestand, Risiko, Handlungsbedarf.
- Eintrag im Kataster der belasteten Standorte und daraus folgende Pflichten (R29).
- Bewilligungspflicht eines künftigen Käufers nach Lex Koller, Zweitwohnungsrecht oder bäuerlichem Bodenrecht (R34, R35, R36).
- Ist ein Teil des Objekts vermietet und sind die Verträge vollständig? (R8)

Entscheidungen

- Ist das Objekt in der vorgesehenen Form verkäuflich?
- Welche Positionen werden vor der Vermarktung geklärt, welche offengelegt?
- Welche erwerbsrechtlichen Beschränkungen gelten für künftige Käufer?

Entscheidungsträger

Verkaufsleitung auf Antrag des Maklers; Rechtsberatung bei Sonderfällen

Risiken

- Vorkaufsrecht übersehen – Verkauf anfechtbar (R6).
- Nicht bewilligte Bauten nicht abgeklärt – Wiederherstellungsrisiko beim Käufer (R44).
- Erwerbsrechtliche Beschränkung erst bei Angebotseingang erkannt – Interessent fällt aus (R34–R36).
- Vermarktungskosten fallen an, bevor die Veräußerlichkeit geklärt ist.

Dokumentation

- Prüfbericht Recht mit Ampeleinstufung je Position
- Belastungsübersicht mit praktischer Bedeutung je Eintrag
- Offenlegungsstrategie, mit dem Eigentümer vereinbart

Dokumente

Prüfbericht Recht · 02 Blatt Register

Kommunikation Eigentümer

- Anfragen an Grundbuchamt und Gemeinde zu unklaren Positionen
- Vorlage der kritischen Positionen an Notariat bzw. Rechtsberatung
- Besprechung mit dem Eigentümer über Offenlegung und Klärungsbedarf

CRM

Status	Aktivität	Aufgabe	Frist	Priorität
Bewertung	Rechtsprüfung abgeschlossen	Gate 1 vorlegen	3 Arbeitstage	hoch

Output

Prüfbericht Recht liegt vor; jede Position ist als unkritisch, offenzulegen oder vor Vermarktung zu klären eingestuft.

Quality Gate

GATE 1 – Verkaufsfähigkeit: Kriterien und Stop-Kriterien nach Abschnitt B1. Ohne Freigabe startet die nächste Phase nicht.

Stop-Kriterien

- Eine Position steht auf «vor Vermarktung zu klären».
- Verfügungsbefugnis ist nicht zweifelsfrei nachgewiesen.
- Landwirtschaftsrechtliche Einordnung ist offen.

Eskalation

- Rechtsberatung bei jeder roten Position. Fachbehörde bei Landwirtschaft, Baurecht, Denkmalschutz.

Phase 7 · Markt- und Standortanalyse

Verantwortlich	Dauer	CRM-Status	Gate	Register
Makler	2–4 AT	Bewertung	GATE 3	R27

Zweck

Die Nachfrage- und Angebotssituation für dieses Objekt in diesem Marktgebiet belegen, als Grundlage für Bewertung und Preisstrategie.

Ausgangslage

Gate 1 ist freigegeben; Objektaufnahme und Unterlagen liegen vor.

Beteiligte

Makler; zweite bewertende Person; Gemeinde für Planungsauskünfte

Inputs

- Vergleichsobjektliste mit Quellen und Abrufdatum
- Auszüge kantonaler Statistik und Gemeindekennzahlen
- Auskunft der Gemeinde zu laufenden Planungen

Arbeitsschritte

- Vergleichsobjekte erheben: mindestens fünf Angebote und, soweit zugänglich, Abschlüsse der letzten zwölf Monate im vergleichbaren Segment und Radius.
- Je Vergleichsobjekt erfassen: Adresse oder Lagebeschreibung, Wohnfläche, Grundstücksfläche, Baujahr, Zustand, Angebotspreis, Preis pro Quadratmeter, Angebotsdauer, Preisänderungen, gegebenenfalls Abschlusspreis.
- Angebotsdruck messen: Anzahl konkurrierender Angebote im Segment, mittlere Angebotsdauer, Anteil mit Preisreduktion.
- Nachfrageseite einschätzen: Zielgruppen, Finanzierbarkeit im Zielpreisband, Zinssituation, saisonale Effekte.
- Standortfaktoren belegen: Steuerfuss der Gemeinde, Schulangebot, ÖV-Güteklasse, Erreichbarkeit der Zentren, laufende Planungen und Bauvorhaben im Umfeld.
- Analyse mit Quellen und Abrufdatum dokumentieren; sie ist Bestandteil der Bewertung.

Aufgaben des Eigentümers

- Keine Mitwirkung; Hinweise auf bekannte Verkäufe in der Nachbarschaft sind willkommen, aber zu verifizieren.

Prüfungen

- Sind die Vergleichsobjekte wirklich vergleichbar in Segment, Lage, Fläche, Baujahr und Zustand? Abweichungen benennen und gewichten.
- Angebotspreise sind keine Abschlusspreise – Unterscheidung in der Dokumentation zwingend.
- Sind Preisänderungen der Vergleichsobjekte erfasst? Sie zeigen die tatsächliche Marktakzeptanz.
- Stehen im Umfeld Neubauprojekte kurz vor der Vermarktung, die das Angebot verändern?
- Ist die Datengrundlage ausreichend? Bei weniger als drei belastbaren Vergleichen ist die Vergleichswertmethode allein nicht tragfähig.

Entscheidungen

- Trägt die Datengrundlage eine Bewertung?
- Welche Vergleichsobjekte sind wirklich vergleichbar?
- Ist eine Schätzungsexpertise statt einer eigenen Bewertung nötig?

Entscheidungsträger

Zweite bewertende Person im Vier-Augen-Prinzip; Verkaufsleitung bei Expertisebedarf

Risiken

- Angebotspreise als Abschlusspreise verwendet – Bewertung systematisch zu hoch.
- Zu wenige Vergleiche, trotzdem punktgenaue Zahl – Scheingenauigkeit.
- Neubauprojekt im Umfeld nicht erkannt – Angebotsdruck unterschätzt.

Dokumentation

- Vergleichsobjektliste mit Quelle und Abrufdatum je Objekt
- Angebotsdruck, mittlere Angebotsdauer, Anteil mit Preisreduktion
- Standortfaktoren mit Quelle

Dokumente

08 Blatt Vergleichswert · 08 Blatt Grundlagen

Kommunikation Eigentümer

- Anfrage an die Gemeinde zu laufenden Planungen
- Intern: Plausibilisierung im Team

CRM

Status	Aktivität	Aufgabe	Frist	Priorität
Bewertung	Marktanalyse erstellt	Bewertung rechnen	4 Arbeitstage	mittel

Output

Marktanalyse mit dokumentierten Vergleichsobjekten, Angebotsdruck und Standortfaktoren liegt vor.

Quality Gate

GATE 3 – Bewertungsfähigkeit: Kriterien und Stop-Kriterien nach Abschnitt B1. Ohne Freigabe startet die nächste Phase nicht.

Stop-Kriterien

- Weniger als drei belastbare Vergleichsobjekte und keine tragfähige Realwertrechnung.
- Flächenangaben ohne belegte Quelle.

Eskalation

- Verkaufsleitung bei fehlender Vergleichsbasis: Expertise beantragen.

Phase 8 · Bewertung und Verkaufspreisempfehlung

Verantwortlich	Dauer	CRM-Status	Gate	Register
Makler	2–4 AT	Bewertung	—	R12, R22, R23, R27

Zweck

Eine nachvollziehbare Wertspanne und einen begründeten Angebotspreis herleiten, die jeder Dritte anhand der Unterlagen nachrechnen kann.

Ausgangslage

Gate 3 ist freigegeben; Marktanalyse und Aufnahme sind vollständig.

Beteiligte

Makler; zweite bewertende Person; Steuerberatung bzw. Steueramt für die Steuerschätzung

Inputs

- Objektaufnahme (Arbeitsmappe 07)
- Marktanalyse mit Vergleichsobjekten
- Grundbuchauszug, Zonenauskunft, Gebäudeversicherungsausweis
- Belege zu Sanierungen und Investitionen
- Bewertungsbericht (Arbeitsmappe 08, Vorlage Teil F)

Arbeitsschritte

- Bewertung nach dem Verfahren in Teil F des Handbuchs erstellen, Arbeitsmappe 08 verwenden.
- Vergleichswertmethode als Leitmethode für Einfamilienhäuser: Vergleichsobjekte mit begründeten Zu- und Abschlägen auf das Bewertungsobjekt umrechnen.
- Realwertmethode als Kontrollrechnung: Landwert plus Zeitbauwert des Gebäudes plus Umgebung und Nebenbauten, abzüglich Altersentwertung und aufgestautem Sanierungsbedarf.
- Ertragswertmethode nur bei relevanter Vermietung oder Renditeanteil, etwa Einliegerwohnung oder Mehrfamilienhaus.
- Sanierungsbedarf bauteilweise mit Kostenschätzung und Zeithorizont beziffern und als Abzug führen.

- Grundstücks- und Ausbaupotenzial nur bewerten, wenn die Gemeinde die Nutzungsreserve schriftlich bestätigt hat (R27).
- Wertspanne aus den Methoden ableiten, Gewichtung begründen und den empfohlenen Angebotspreis festlegen.
- Chancen und Risiken je Position benennen; Bericht unterschreiben und datieren.

Aufgaben des Eigentümers

- Ergänzende Auskünfte zu Rückfragen aus der Aufnahme.
- Bereitstellung fehlender Belege zu Investitionen.

Prüfungen

- Sind alle Eingangsgrössen belegt und mit Quelle versehen? Keine Zahl ohne Herkunft.
- Stimmen die Flächen mit dem Grundbuchauszug und den Plänen überein? (R12)
- Ist der Sanierungsbedarf vollständig abgebildet oder bleiben Bauteile unbewertet?
- Weichen Vergleichswert und Realwert um mehr als 15 Prozent voneinander ab? Dann Ursache benennen und Gewichtung begründen.
- Ist Potenzial behördlich bestätigt oder nur vermutet? Vermutetes Potenzial gehört nicht in die Zahl (R27).
- Ist die Bewertung intern im Vier-Augen-Prinzip geprüft?
- Ist der Eigentümer auf die Grundstückgewinnsteuer hingewiesen und zur Schätzung beim Steueramt aufgefordert worden? (R22, R23)

Entscheidungen

- Wie werden die Methoden gewichtet und warum?
- Wie breit ist die Wertspanne?
- Welcher Angebotspreis wird empfohlen?
- Welche Potenziale werden bewertet und welche nur benannt?

Entscheidungssträger

Makler erstellt, zweite bewertende Person gibt frei

Risiken

- Vergleichs- und Realwert weichen stark ab und werden gemittelt statt erklärt.
- Vermutetes Potenzial fliesst in die Zahl – Bewertung nicht haltbar (R27).
- Sanierungsbedarf pauschal abgezogen – gegenüber dem Eigentümer nicht begründbar.
- Bewertung als Schätzung missverstanden – Haftungsrisiko.

Dokumentation

- Bewertungsbericht mit Grundlagen, Annahmen, Vorbehalten, Gewichtung und Begründung
- Vier-Augen-Vermerk mit Namen und Datum
- Chancen und Risiken je Position

Dokumente

08 Bewertungsmappe · Bewertungsbericht · K6 Einladung Bewertungsbesprechung

Kommunikation Eigentümer

- Intern: Vier-Augen-Prüfung der Bewertung vor Versand
- K6 Einladung zur Bewertungsbesprechung mit Agenda

CRM

Status	Aktivität	Aufgabe	Frist	Priorität
Bewertung	Bewertung erstellt und geprüft	Bewertungsbesprechung ansetzen	5 Arbeitstage	hoch

Output

Unterschriebener Bewertungsbericht mit Wertspanne, empfohlenem Angebotspreis, Begründung sowie Chancen und Risiken.

Quality Gate

Kein Gate. Übergang nach Erreichen des Outputs.

Stop-Kriterien

- Vier-Augen-Prüfung ist nicht erfolgt.
- Eine Eingangsgrösse hat keine Quelle.

Eskalation

- Verkaufsleitung bei Abweichung über 15 Prozent zwischen den Methoden ohne erklärbare Ursache.

Phase 9 · Bewertungsbesprechung und Preisentscheid

Verantwortlich	Dauer	CRM-Status	Gate	Register
Makler	1–5 AT	Bewertung	—	R21, R22, R26, R41

Zweck

Den Eigentümer zu einem informierten Preisentscheid führen und die Verkaufsstrategie gemeinsam festlegen.

Ausgangslage

Unterschriebener Bewertungsbericht und Nettoerlösrechnung liegen vor; die Steuerschätzung ist eingeholt oder beauftragt.

Beteiligte

Makler; alle Eigentümer; Verkaufsleitung bei Abweichung von der Spanne

Inputs

- Bewertungsbericht
- Marktanalyse
- Nettoerlösrechnung
- Protokoll Preisentscheid und Verkaufsstrategie

Arbeitsschritte

- Bewertung persönlich präsentieren, nicht per E-Mail zustellen: erst Grundlagen, dann Vergleichsobjekte, dann Wertspanne, zuletzt Angebotspreis.
- Preisstrategie mit drei Varianten und ihren Konsequenzen darstellen: Angebot am unteren Rand der Spanne (schnelle Nachfrage, Bietsituation möglich), in der Mitte (Marktstandard), am oberen Rand (längere Angebotsdauer, Risiko der Preisreduktion).
- Wirkung der Angebotsdauer erklären: Objekte mit langer Standzeit und Preisreduktionen verlieren Verhandlungsposition.
- Nettoerlösrechnung für den Eigentümer aufstellen: Angebotspreis abzüglich Hypothekenablösung, Vorfälligkeitsentschädigung, Grundstückgewinnsteuer nach Schätzung des Steueramts, Handänderungs- und Notariatskosten nach Kantonsregelung, Maklerhonorar zuzüglich MWST (R21, R22, R26, R41).
- Strategie festlegen: Preis, Vermarktungsform (offen oder diskret), Zielgruppe, Kanäle, Zeitplan, Besichtigungsform, Umgang mit Angeboten.
- Mindestpreis des Eigentümers erfragen und ausschliesslich intern festhalten – nie gegenüber Interessenten.
- Entscheid und Strategie schriftlich protokollieren und vom Eigentümer bestätigen lassen.

Aufgaben des Eigentümers

- Entscheid über Angebotspreis und Mindestpreis.
- Entscheid über Vermarktungsform und Zeitplan.
- Einholen der Schätzung der Grundstückgewinnsteuer beim Steueramt bzw. der Steuerberatung.

- Entscheid über den Auftrag an den Makler.

Prüfungen

- Liegt der Entscheid des Eigentümers innerhalb der Wertspanne? Wenn nicht: Abweichung, Begründung und Konsequenz schriftlich festhalten.
- Ist der Eigentümer über die Folgen eines überhöhten Angebotspreises aufgeklärt und ist das dokumentiert?
- Ist die Nettoerlösrechnung mit Spannen und Quellenangabe versehen und als unverbindliche Orientierung gekennzeichnet?
- Ist die Steuerschätzung eingeholt oder wenigstens beauftragt? (R22)
- Ist der Mindestpreis als intern klassifiziert gekennzeichnet?

Entscheidungen

- Angebotspreis
- Mindestpreis
- Vermarktungsform offen oder diskret
- Vermarktungsstufe
- Auslösekriterien für die Preissteuerung
- Zeitplan

Entscheidungsträger

Ausschliesslich der Eigentümer; der Makler empfiehlt und dokumentiert

Risiken

- Angebotspreis über der Spanne – die wirksamste Vermarktungsphase verfällt.
- Keine Auslösekriterien vereinbart – jede spätere Preisdiskussion wird zur Grundsatzdebatte.
- Nettoerlösrechnung als verbindlich verstanden – Enttäuschung bei der Abrechnung.
- Mindestpreis gelangt nach aussen – Verhandlungsposition verloren.

Dokumentation

- Protokoll Preisentscheid mit Angebots- und Mindestpreis
- Strategieprotokoll mit Stufe, Kanälen, Zielgruppe, Zeitplan und Auslösekriterien
- Abweichung von der Wertspanne mit Begründung und Kenntnisnahme des Eigentümers
- Mindestpreis als intern klassifiziert

Dokumente

Nettoerlösrechnung 08 · Protokoll Preisentscheid und Verkaufsstrategie · V7 Verkaufsstrategie

Kommunikation Eigentümer

- Persönliche Bewertungsbesprechung, 60–90 Minuten
- K6 Einladung zur Bewertungsbesprechung
- Protokoll des Preisentscheids innerhalb von 24 Stunden

CRM

Status	Aktivität	Aufgabe	Frist	Priorität
Bewertung	Preisentscheid protokolliert	Mandat ausfertigen	5 Arbeitstage	hoch

Output

Angebotspreis, Mindestpreis und Verkaufsstrategie sind schriftlich festgelegt und vom Eigentümer bestätigt.

Quality Gate

Kein Gate. Übergang nach Erreichen des Outputs.

Stop-Kriterien

- Eigentümer entscheidet nicht schriftlich.
- Eigentümer verlangt einen Preis deutlich über der Spanne und lehnt jeden Anpassungsmechanismus ab.

Eskalation

- Verkaufsleitung bei Preisforderung über der Spanne: Testphase mit Mechanismus oder Mandatsverzicht.

Phase 10 · Maklermandat und Onboarding

Verantwortlich	Dauer	CRM-Status	Gate	Register
Makler	1–5 AT	Mandat	GATE 2	R10, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R37, R39

Zweck

Ein rechtlich geprüftes, unterzeichnetes Mandat sowie die vollständige Identifikation der Auftraggeber sicherstellen, bevor Vermarktungskosten entstehen.

Ausgangslage

Preisentscheid liegt schriftlich vor; Eigentümer will das Mandat erteilen.

Beteiligte

Makler; alle Verfügungsberechtigten; Verkaufsleitung; Compliance bei Pfad A; Rechtsberatung bei Abweichungen

Inputs

- Maklermandat, unterzeichnet von allen Verfügungsberechtigten
- Ausweiskopien und Adressnachweise aller Auftraggeber
- Handelsregistrauszug und Zeichnungsberechtigung bei juristischen Personen
- Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person
- Datenschutzerklärung mit Empfangsbestätigung
- Vom Eigentümer bestätigte Mängel- und Inventarliste
- Budgetfreigabe Vermarktung

Arbeitsschritte

- Mandat nach der Struktur in Teil G des Handbuchs ausfertigen – ausschliesslich mit der vom Unternehmen freigegebenen Vertragsvorlage.
- Alle Verfügungsberechtigten als Vertragsparteien aufnehmen; bei Erbengemeinschaft alle Erben oder die Erbenvertretung (R13).
- Leistungsumfang, Provision, Fälligkeit, Laufzeit, Kündigung und Exklusivität konkret und bezifferbar einsetzen; Provision zuzüglich MWST ausweisen (R18, R21).
- Mitwirkungspflichten des Eigentümers und die Offenlegungspflicht bei Mängeln vertraglich verankern (R10).
- Identifikation der Vertragsparteien nach GwG durchführen: Ausweiskopie, Adressnachweis, bei juristischen Personen Handelsregistrauszug, Zeichnungsberechtigung und Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person; Identifikationsdossier anlegen (R37).
- Datenschutzerklärung und Einwilligung zur Datenbearbeitung übergeben und dokumentieren (R39).
- Vertragsentwurf vor Versand durch die zuständige Stelle des Unternehmens freigegeben lassen.
- Nach Unterzeichnung: Objekt im CRM auf Status «mandatiert» setzen, Budget freigeben, Vermarktungsauftrag intern auslösen.

Aufgaben des Eigentümers

- Prüfung und Unterzeichnung des Mandats durch alle Verfügungsberechtigten.
- Vorlage der Ausweise und, bei juristischen Personen, der Zeichnungsberechtigung.
- Bestätigung der Mängelliste und der Inventarliste.
- Freigabe des Vermarktungsbudgets für Fotografie, Grundrisse, Portale, GEAK.

Prüfungen

- Haben alle Verfügungsberechtigten unterschrieben? Eine fehlende Unterschrift macht den Verkauf unmöglich (R13, R14).
- Genügen vorgelegte Vollmachten für Mandat und späteres Beurkundungsverfahren? (R16)
- Ist bei verbeiständeten Eigentümern die KESB-Zustimmung vorhanden? (R15)
- Ist die Provisionsregelung marktkonform und begründet? Risiko der richterlichen Herabsetzung beachten (R20).
- Ist eine allfällige Tätigkeit für die Käuferseite offengelegt und von beiden Seiten schriftlich genehmigt? (R19)
- Ist die Identifikation nach GwG vollständig und abgelegt, bevor die Vermarktung startet? (R37)
- Ist die Vertragsvorlage in der aktuellen, freigegebenen Fassung verwendet worden?

Entscheidungen

- Mandatsform: Allein- oder einfacher Auftrag
- Provisionssatz und Bemessungsgrundlage
- Laufzeit und Nachwirkung
- Ergebnis der GwG-Triage und daraus der Pflichtenpfad

Entscheidungsträger

Eigentümer unterzeichnet; Verkaufsleitung gibt die Ausfertigung frei; Compliance entscheidet über den Pfad bei Pfad A

Risiken

- Eine Unterschrift fehlt – der Verkauf scheitert später an der Beurkundung (R13).
- Vorlage ohne Freigabe verändert – Klausel nicht durchsetzbar.
- Provision unverhältnismässig – Herabsetzungsrisiko (R20).
- Käuferseitiges Honorar nicht offengelegt – Verwirkung (R19).
- GwG-Triage nicht dokumentiert – kein Nachweis der Beurteilung (R37).
- Nachwirkungsklausel zu weit – späterer Streit.

Dokumentation

- Mandat mit Unterschriftenkontrolle je Verfügungsberechtigtem
- Identifikationsdossier nach Triage-Ergebnis
- Triage-Protokoll mit Begründung und Datum
- Datenschutzerklärung mit Empfangsbestätigung
- Budgetfreigabe

Dokumente

Maklermandat · F-GwG Triage-Protokoll · Formular wirtschaftlich berechtigte Person · Datenschutzerklärung · K7
Versand Maklermandat

Kommunikation Eigentümer

- K7 Versand Maklermandat mit Erläuterung der wesentlichen Punkte
- Persönliche Besprechung des Mandats – nie nur per E-Mail
- K8 Vermarktungsfreigabe und Ankündigung der nächsten Schritte

CRM

Status	Aktivität	Aufgabe	Frist	Priorität
Mandat	Mandat unterzeichnet	Vermarktung vorbereiten	20 Arbeitstage	hoch

Output

Unterzeichnetes Mandat, vollständiges Identifikationsdossier, freigegebenes Vermarktungsbudget.

Quality Gate

GATE 2 – Mandatsfähigkeit: Kriterien und Stop-Kriterien nach Abschnitt B1. Ohne Freigabe startet die nächste Phase nicht.

Stop-Kriterien

- Eine Unterschrift fehlt.
- Vollmachtform genügt dem Notariat nicht.
- KESB-Zustimmung fehlt.
- Triage nicht durchgeführt oder bei Pfad A keine Compliance-Freigabe.

Eskalation

- Rechtsberatung bei jeder Vorlagenabweichung. Compliance bei Pfad A und jedem Verdachtsmoment.

Phase 11 · Vermarktungsvorbereitung

Verantwortlich	Dauer	CRM-Status	Gate	Register
Makler	10–20 AT	Vorbereitung	GATE 4, GATE 5	R5, R9, R10, R12, R26, R27, R29, R30, R33, R39

Zweck

Alle Vermarktungsmittel in verkaufsfertiger Qualität und rechtlich geprüft bereitstellen, bevor das Objekt an den Markt geht.

Ausgangslage

Gate 2 ist freigegeben; Budget ist frei; Mängel- und Inventarliste sind bestätigt.

Beteiligte

Makler; Eigentümer; Fotograf; Grundrissdienstleister; Notariat für die Kaufnebenkosten; zweite Person für die Vier-Augen-Prüfung

Inputs

- Fotografien in Web- und Druckauflösung
- Neu gezeichnete Grundrisse und Situationsplan
- Verkaufsdossier nach Teil H
- Inseratstexte je Kanal
- Kaufnebenkostenübersicht des Notariats
- GEAK, soweit vorhanden oder obligatorisch
- Schriftliche Freigabe des Eigentümers

Arbeitsschritte

- Aufnahmetermin für Fotografie planen: Jahreszeit, Tageszeit, Sonnenstand, Wetter; Vorbereitungsliste nach Teil J zwei Wochen vorher an den Eigentümer.
- Fotografie beauftragen und nach der Checkliste in Teil J begleiten; Bildauswahl und Reihenfolge selbst festlegen.
- Grundrisse neu zeichnen lassen: bereinigt, möbliert oder unmöbliert nach Standard, mit Flächenangaben, Nordpfeil und Massstabshinweis.
- Optional beauftragen und mit dem Eigentümer abrechnen: Drohnenaufnahmen, 360-Grad-Rundgang, Video, virtuelle Möblierung.
- Verkaufsdossier nach der Struktur in Teil H erstellen; jede Angabe gegen die Quelle prüfen.
- Inserats- und Kanaltex te nach Teil I erstellen: Portale, eigene Website, Social Media, Newsletter, Interessentenversand.
- Offenlegungsteil im Dossier ausformulieren: Mängel, Dienstbarkeiten, Sanierungsbedarf, Eintrag im Kataster belasteter Standorte, Naturgefahren (R5, R10, R29, R30).
- Kaufnebenkostenübersicht für den konkreten Kanton beim Notariat erfragen und als Spanne mit Datum ausweisen (R26).
- Vier-Augen-Prüfung von Dossier und Inserat gegen die Unterlagen; anschliessend Freigabe durch den Eigentümer einholen.

Aufgaben des Eigentümers

- Objekt für die Fotografie vorbereiten nach der übergebenen Liste.
- Freigabe von Bildauswahl, Grundrissen, Dossier und Inseratstext – schriftlich.
- Entscheid über Zusatzleistungen und deren Kosten.
- Entscheid über Veröffentlichung der Adresse und über Innenaufnahmen bei bewohntem Objekt.

Prüfungen

- Jede Zahl im Dossier gegen die Quelle geprüft: Grundstücksfläche gegen Grundbuchauszug, Wohnfläche gegen Plan, Kubatur und Versicherungswert gegen Gebäudeversicherungsausweis (R12).
- Keine Angabe ohne Beleg; jede Aussage im Inserat ist eine mögliche Zusicherung (R9).
- Sind bekannte Mängel im Dossier offengelegt? Verschweigen gefährdet die Freizeichnung (R10).
- Wird Ausbaupotenzial nur mit behördlicher Bestätigung beworben? (R27)
- Keine Werbung mit einem GEAK-Wert ohne vorliegenden GEAK (R33).
- Persönlichkeitsrechte und Datenschutz: keine identifizierbaren Personen, keine Nachbargrundstücke im Detail, keine persönlichen Gegenstände oder Dokumente auf Bildern (R39).
- Sind Bildrechte und Nutzungsdauer mit dem Fotografen schriftlich geregelt?
- Liegt die Freigabe des Eigentümers schriftlich vor?

Entscheidungen

- Welche Zusatzleistungen werden beauftragt und von wem getragen?
- Welche Bilder werden verwendet und in welcher Reihenfolge?
- Wird die Adresse veröffentlicht?
- Wie weit reicht die Offenlegung im Dossier?

Entscheidungssträger

Eigentümer für Kosten, Bildauswahl, Adressanzeige und Freigabe; Makler für Reihenfolge und Textführung

Risiken

- Nicht belegte Angabe im Dossier – gilt als Zusicherung (R9).
- Mangel nicht offengelegt – Freizeichnung trägt nicht, Abbruch nach Besichtigung (R10).
- Kaufnebenkosten aus einem anderen Kanton übernommen – falsche Angabe (R26).
- GEAK-Wert ohne vorliegenden GEAK beworben (R33).
- Persönlichkeitsrechte auf Bildern verletzt (R39).
- Bildrechte nicht geregelt – Nutzung nach Mandatsende unklar.

Dokumentation

- Release-Checkliste Verkaufsdossier, je Position abgezeichnet
- Quellennachweis je Zahl im Dossier
- Vier-Augen-Vermerk
- Schriftliche Eigentümerfreigabe
- Vertrag mit Fotograf zu Nutzungsrechten

Dokumente

04 Verkaufsdossier · Release-Checkliste · Vorbereitungsliste Fotografie · K8 Vermarktungsfreigabe

Kommunikation Eigentümer

- Vorbereitungsliste Fotografie an den Eigentümer, zwei Wochen vor dem Termin
- K8 Vermarktungsfreigabe mit Dossier, Bildauswahl und Inseratstext zur Freigabe
- Abstimmung mit Fotograf, Grundrisszeichner und Notariat

CRM

Status	Aktivität	Aufgabe	Frist	Priorität
Vorbereitung	Vermarktungsmittel erstellt	Gate 4 und Gate 5 vorlegen	3 Arbeitstage	hoch

Output

Dossier, Bilder, Grundrisse und Inseratstexte sind erstellt, geprüft und vom Eigentümer freigegeben.

Quality Gate

GATE 4 – Vermarktungsfreigabe und GATE 5 – Marktfreigabe: Kriterien und Stop-Kriterien nach Abschnitt B1. Ohne Freigabe startet die nächste Phase nicht.

Stop-Kriterien

- Eine Angabe im Dossier ist nicht belegt.
- Offenlegungsteil ist unvollständig.
- Schriftliche Eigentümerfreigabe fehlt.

Eskalation

- Rechtsberatung für Formulierungen zu Mängeln, Potenzial und rechtlichen Hinweisen.

Phase 12 · Markteinführung und Online-Vermarktung

Verantwortlich	Dauer	CRM-Status	Gate	Register
Makler	1–3 AT	Aktiv am Markt	—	R9, R39

Zweck

Das Objekt in der geplanten Reihenfolge und Qualität an den Markt bringen und die Reaktion messbar erfassen.

Ausgangslage

Gate 4 und Gate 5 sind freigegeben; Starttag und Vermarktungsstufe sind festgelegt.

Beteiligte

Makler; Eigentümer; Empfang und Telefondienst; Portale

Inputs

- Freigegebene Inserate je Kanal
- Kurzdossier und vollständiges Dossier
- Versandprotokoll Interessentendatenbank
- Kontrollausdrucke der Portalinserate

Arbeitsschritte

- Reihenfolge einhalten: erst eigene Interessentendatenbank und Newsletter, dann eigene Website, dann Portale, dann Social Media. So entsteht ein messbarer Nachfragestoss.
- Portalinserate erfassen und Darstellung auf Desktop und Mobilgerät kontrollieren: Titel, Bildreihenfolge, Flächenangaben, Preis, Pflichtfelder.
- Zielgerichteten Versand an passende Interessenten aus der Datenbank; Selektionskriterien dokumentieren (R39).
- Anfragekanäle einrichten: Telefonzeiten, E-Mail-Postfach, Reaktionszeitziel von vier Arbeitsstunden.
- Unterlagenversand vorbereiten: Kurzdossier offen, vollständiges Dossier erst nach Qualifizierung.
- Starttag im Controlling festhalten; Zählung der Tage am Markt beginnt.
- Nachbarschaftsbezogene Massnahmen nur mit Einverständnis des Eigentümers.

Aufgaben des Eigentümers

- Bestätigung des Starttermins.
- Entscheid über Nachbarschaftswerbung, Verkaufsschild und Adressveröffentlichung.
- Erreichbarkeit für Rückfragen während der ersten zwei Wochen.

Prüfungen

- Sind alle Pflichtfelder der Portale korrekt und konsistent mit dem Dossier ausgefüllt?
- Stimmen Flächen, Zimmerzahl und Baujahr in allen Kanälen überein? Abweichungen sind Reklamationsquellen (R9).

- Ist die Datenschutzerklärung auf allen Anfragewegen verlinkt? (R39)
- Ist der Newsletterversand auf eine zulässige Rechtsgrundlage gestützt? (R39)
- Ist bei bewohntem Objekt die Adresse nur nach Freigabe des Eigentümers sichtbar?

Entscheidungen

- Wird in der geplanten Stufe gestartet oder eine Stufe vorgezogen?
- Wird die Interessentendatenbank vor den Portalen bespielt?

Entscheidungssträger

Verkaufsleitung für den Stufenentscheid; Eigentümer für Starttermin und Nachbarschaftsmassnahmen

Risiken

- Abweichende Angaben zwischen den Kanälen – Reklamationsquelle (R9).
- Portalstart ohne Kontrolle der Mobilansicht – Bildreihenfolge und Titel falsch.
- Newsletterversand ohne zulässige Grundlage (R39).
- Adresse sichtbar, obwohl diskrete Vermarktung vereinbart war.
- Starttag nicht erfasst – Tage am Markt nicht messbar.

Dokumentation

- Kontrollausdrucke je Kanal mit Datum
- Versandprotokoll Interessentendatenbank mit Selektionskriterien
- Starttag im Controlling
- Objektstatus auf «aktiv am Markt»

Dokumente

Inseratstexte je Kanal · K9 Veröffentlichung Inserat · 06 Controlling

Kommunikation Eigentümer

- K9 Veröffentlichung Inserat an den Eigentümer mit allen Links
- Newsletter und Direktversand an vorselektierte Interessenten
- Interne Information an Empfang und Telefondienst mit Objektsteckbrief

CRM

Status	Aktivität	Aufgabe	Frist	Priorität
Aktiv am Markt	Veröffentlichung erfolgt	Anfragen bearbeiten, Wochenreport	laufend / wöchentlich	hoch

Output

Objekt ist auf allen vereinbarten Kanälen veröffentlicht; Starttag ist im Controlling erfasst.

Quality Gate

Kein Gate. Übergang nach Erreichen des Outputs.

Stop-Kriterien

- Gate 4 ist nicht freigegeben.
- Preisentscheid liegt nicht schriftlich vor.

Eskalation

- Verkaufsleitung, wenn der Eigentümer nach Freigabe den Preis oder die Stufe ändern will.

Phase 13 · Interessentenmanagement und Qualifizierung

Verantwortlich	Dauer	CRM-Status	Gate	Register
Makler	laufend	Besichtigungen	—	R34, R35, R36, R39

Zweck

Jede Anfrage strukturiert erfassen, qualifizieren und nur qualifizierte Interessenten zur Besichtigung führen.

Ausgangslage

Objekt ist veröffentlicht; Anfragebearbeitung ist organisiert.

Beteiligte

Makler; Interessenten; Eigentümer für Terminfreigaben

Inputs

- CRM-Eintrag je Interessent nach Teil K
- Interessentenformular F2
- Empfangsbestätigung Dossier
- Datenschutzhinweis

Arbeitsschritte

- Jede Anfrage innerhalb von vier Arbeitsstunden beantworten und im CRM nach der Struktur in Teil K erfassen.
- Qualifizierungsgespräch nach Formular F2 führen: Haushalt, aktuelle Wohnsituation, Kaufabsicht, Zeithorizont, Finanzierungsstand, Eigenmittel, Bank, Verkauf einer eigenen Liegenschaft als Bedingung.
- Erwerbsrechtliche Zulässigkeit abfragen: Staatsangehörigkeit, Wohnsitz, Ausländerstatus – vor Terminvergabe, nicht danach (R34).
- Kurzdossier nach Erstanfrage versenden; vollständiges Dossier erst nach Qualifizierung und gegen Empfangsbestätigung.
- Interessenten in drei Stufen führen: A finanziert und entscheidungsfähig, B interessiert mit offener Finanzierung, C nicht qualifiziert.
- Besichtigungen nur für Stufe A und begründete Ausnahmen der Stufe B.
- Datenschutz einhalten: Zweckbindung, keine Weitergabe an Dritte ohne Einwilligung, Löschfristen im CRM führen (R39).
- Wöchentliche Statusmeldung an den Eigentümer mit Zahlen statt Eindrücken.

Aufgaben des Eigentümers

- Kenntnisnahme der wöchentlichen Statusmeldung.
- Entscheid über Anpassungen, wenn die Nachfrage vom Plan abweicht.
- Verfügbarkeit für Besichtigungstermine.

Prüfungen

- Ist die Finanzierung glaubhaft? Selbstauskunft genügt für die Besichtigung, nicht für ein Angebot.
- Bestehen erwerbsrechtliche Beschränkungen: Lex Koller, Zweitwohnungsrecht, bäuerliches Bodenrecht? (R34, R35, R36)
- Ist der Interessent entscheidungsbefugt oder fehlt ein Mitentscheider?
- Ist ein bedingter Kauf geplant, etwa Verkauf der eigenen Liegenschaft? Bedingung früh erfassen und im Angebot abbilden.
- Sind Mitbewerber-Makler oder Bewertungsanfragen als angebliche Interessenten unterwegs? Plausibilität prüfen.
- Sind Löschfristen und Zweckbindung im CRM gesetzt? (R39)

Entscheidungen

- Welche Funnelstufe erhält der Interessent (Teil E)?
- Wer wird zur Besichtigung zugelassen?
- Ist die erwerbsrechtliche Zulässigkeit geklärt?
- Wird die GwG-Triage durch die Nutzungsabsicht beeinflusst?

Entscheidungsträger

Makler für die Einstufung; Compliance bei Auffälligkeiten

Risiken

- Unqualifizierte Besichtigungen binden Kapazität und belasten den Eigentümer.
- Bewilligungspflicht erst nach der Besichtigung erkannt (R34).
- Vollständiges Dossier ohne Qualifizierung versandt – Daten und Offenlegung unkontrolliert.
- Löschrufen nicht gesetzt – Datenschutzverstoss (R39).
- Sachliche Grenze bei CRM-Bemerkungen verletzt – auskunftspflichtig (R39).

Dokumentation

- Käuferprofil je Interessent nach Teil E
- Funnelstufe mit Datum und Begründung
- Empfangsbestätigung Dossier
- Nutzungsabsicht für die Triage
- Löschrufen als Pflichtfeld

Dokumente

F2 Käuferqualifikation · 06 CRM · K10 Besichtigungsbestätigung · Datenschutzerklärung

Kommunikation Eigentümer

- Antwort auf jede Anfrage innerhalb von vier Arbeitsstunden
- K10 Besichtigungsbestätigung mit Adresse, Ablauf und Hinweisen
- Wöchentliche Statusmeldung an den Eigentümer

CRM

Status	Aktivität	Aufgabe	Frist	Priorität
Besichtigungen	Anfrage qualifiziert	Besichtigung terminieren oder absagen	4 Arbeitsstunden für die Antwort	hoch

Output

Qualifizierte Interessentenliste mit Stufen A, B und C; Besichtigungen sind terminiert.

Quality Gate

Kein Gate. Übergang nach Erreichen des Outputs.

Stop-Kriterien

- Erwerbsrechtliche Zulässigkeit ist offen und die Behördenauskunft steht aus.
- Interessent verweigert die Angaben zur Finanzierung und verlangt dennoch Unterlagen.

Eskalation

- Compliance bei auffälligen Angaben zu Mittelherkunft oder Zahlungsweg. Behörde bei Bewilligungsfragen.

Phase 14 · Besichtigungen und Rückmeldung

Verantwortlich	Dauer	CRM-Status	Gate	Register
Makler	laufend	Besichtigungen	—	R9, R10, R47

Zweck

Das Objekt korrekt und vollständig zeigen, Rückmeldungen systematisch erheben und daraus Entscheidungen über Preis und Strategie ableiten.

Ausgangslage

Qualifizierte Interessenten liegen vor; Termine sind mit dem Eigentümer abgestimmt.

Beteiligte

Makler; Interessenten; Eigentümer (in der Regel nicht anwesend)

Inputs

- Besichtigungsscheckliste F3
- Interessentenformular F2 je Teilnehmer
- Besichtigungsprotokoll mit Offenlegungsvermerk
- Rückmeldungserfassung im CRM

Arbeitsschritte

- Besichtigung vorbereiten nach Checkliste F3: Schlüssel, Beleuchtung, Lüftung, Dossier, Grundrisse, Interessentenformular, Zugang zu Keller, Estrich, Technikraum und Garage.
- Einzelbesichtigungen von 45 bis 60 Minuten als Standard; Sammelbesichtigungen nur wenn strategisch begründet und mit dem Eigentümer abgestimmt.
- Bei vermietetem Objekt: Termine schriftlich und rechtzeitig beim Mieter ankündigen, zeitlich bündeln, Zahl begrenzen, auf das Notwendige beschränken. Der Mieter hat eine Duldungspflicht, der Vermieter aber kein freies Zutrittsrecht; keine Aufnahmen der Einrichtung des Mieters (R47).
- Führung in fester Reihenfolge: Aussenansicht, Eingang, Wohnbereich, Küche, Schlafbereich, Bäder, Nebenräume, Technik, Aussenbereich.
- Bekannte Mängel aktiv ansprechen und im Besichtigungsprotokoll festhalten, wem was gezeigt und gesagt wurde – dies ist der Nachweis der Offenlegung (R10).
- Keine Zusagen zu Bauzulässigkeit, Umbauten, Steuerfolgen oder Finanzierung; konsequent an die zuständige Stelle verweisen.
- Rückmeldung innerhalb von 48 Stunden strukturiert erheben: Preisempfinden, Objektpassung, Bedenken, nächster Schritt, Ablehnungsgrund.
- Bei bewohntem Objekt: Eigentümer während der Besichtigung nicht anwesend, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart.
- Rückmeldungen im Controlling verdichten: nach fünf Besichtigungen ohne Angebot Ablehnungsgründe auswerten.

Aufgaben des Eigentümers

- Objekt in besichtigungsfähigem Zustand bereitstellen.
- Abwesenheit während der Besichtigung, soweit vereinbart.
- Kenntnisnahme der Rückmeldungen und Entscheid über Massnahmen.

Prüfungen

- Sind alle bekannten Mängel angesprochen und ist dies dokumentiert? (R10)
- Ist das Interessentenformular vollständig ausgefüllt, insbesondere Finanzierung und Eigenmittel?
- Wurden Angaben gemacht, die nicht durch Unterlagen gedeckt sind? Korrektur schriftlich nachschieben (R9).
- Ist der Zugang zu allen Räumen tatsächlich gewährt worden? Nicht gezeigte Räume erzeugen Misstrauen und Haftungsrisiko.
- Bei vermietetem Objekt: Wurde der Termin rechtzeitig und schriftlich angekündigt? Ohne Ankündigung keine Besichtigung (R47).
- Häufen sich gleichlautende Ablehnungsgründe? Dann Strategieanpassung mit dem Eigentümer besprechen, nicht zuwarten.
- Ist die Absage an nicht weiterverfolgte Interessenten erfolgt?

Entscheidungen

- Einzel- oder Sammelbesichtigung?
- Wird ein Interessent weiterverfolgt oder abgesagt?
- Häufen sich Ablehnungsgründe so, dass die Strategie zu überprüfen ist (Teil C)?

Entscheidungsträger

Makler; Eigentümer bei Strategieanpassung

Risiken

- Mangel nicht angesprochen und nicht protokolliert – Offenlegung nicht nachweisbar (R10).
- Aussage zu Bauzulässigkeit, Steuern oder Finanzierung gemacht – Haftung (R9).
- Räume nicht gezeigt – Misstrauen und verdeckte Mängel.
- Rückmeldung nicht erhoben – keine Datenbasis für die Preissteuerung.
- Bei vermietetem Objekt: Besichtigung ohne rechtzeitige Ankündigung an den Mieter. Es besteht eine Duldungspflicht, aber kein freies Zutrittsrecht (R47).

Dokumentation

- Besichtigungsprotokoll mit Offenlegungsvermerk: wem wurde was gezeigt und gesagt
- Käuferprofil vervollständigt
- Rückmeldung mit Preisempfinden und Ablehnungsgrund
- Nicht beantwortete Fragen und Datum der schriftlichen Nachlieferung

Dokumente

F3 Besichtigungsscheckliste · F2 Käuferqualifikation · Besichtigungsprotokoll · K11 Rückmeldung

Kommunikation Eigentümer

- K10 Besichtigungsbestätigung
- K11 Rückmeldung nach Besichtigung, innerhalb von 48 Stunden
- Statusmeldung an den Eigentümer mit Zahlen und Ablehnungsgründen

CRM

Status	Aktivität	Aufgabe	Frist	Priorität
Besichtigungen	Besichtigung durchgeführt	Rückmeldung einholen	48 Stunden	hoch

Output

Durchgeführte Besichtigungen mit Protokoll, ausgefüllten Interessentenformularen und strukturierten Rückmeldungen.

Quality Gate

Kein Gate. Übergang nach Erreichen des Outputs.

Stop-Kriterien

- Eigentümer verweigert Besichtigungen in einem Umfang, der die Vermarktung verhindert.

Eskalation

- Verkaufsleitung, wenn nach zehn Besichtigungen kein Angebot vorliegt: Ursachenanalyse nach Teil C.

Phase 15 · Kaufangebote und Finanzierungsprüfung

Verantwortlich	Dauer	CRM-Status	Gate	Register
Makler	3–10 AT	Angebote	GATE 6	R1, R2, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40

Zweck

Kaufinteresse in ein schriftliches, vergleichbares Angebot überführen und die Finanzierung belegen lassen, bevor verhandelt wird.

Ausgangslage

Mindestens ein Interessent verfolgt ein Kaufinteresse; Formular Kaufangebot ist abgegeben.

Beteiligte

Makler; Interessent; Käuferbank; Compliance bei Pfad A; Eigentümer

Inputs

- Kaufangebot je Interessent (Formular F4)
- Schriftliche Finanzierungsbestätigung der Bank
- Eigenmittelnachweis
- Ausweiskopien der Käufer
- Angebotsvergleich (Formular F5)

Arbeitsschritte

- Kaufinteressenten das Formular «Kaufangebot Immobilie» (F4) abgeben und schriftliche Einreichung verlangen; mündliche Angebote werden nicht weiterverfolgt.
- Auf dem Formular klarstellen, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung ist und ein verbindlicher Kauf nur durch öffentliche Beurkundung zustande kommt (R1, R2).
- Finanzierungsnachweis verlangen: schriftliche Finanzierungsbestätigung der Bank für dieses Objekt und diesen Preis, mit Datum, Gültigkeit und allfälligen Vorbehalten.
- Eigenmittelnachweis verlangen: Herkunft und Verfügbarkeit, Anteil aus zweiter und dritter Säule kennzeichnen; Selbstregulierung der Banken als Plausibilitätsrahmen nutzen (R40).
- Erwerbsrechtliche Zulässigkeit abschliessend klären, bevor das Angebot dem Eigentümer vorgelegt wird (R34, R35, R36).
- Bedingungen und Vorbehalte je Angebot erfassen: Finanzierungsvorbehalt, Verkauf einer eigenen Liegenschaft, Baubewilligung, Gutachten, Termin.
- Angebotsvergleich nach Teil N erstellen: Preis, Finanzierungssicherheit, Bedingungen, Termin, Inventar, Abwicklungsrisiko.
- Angebote nicht bewerten, sondern vergleichbar machen; die Auswahl trifft der Eigentümer.
- Eingang jedes Angebots mit Datum und Uhrzeit protokollieren.

Aufgaben des Eigentümers

- Kenntnisnahme jedes eingegangenen Angebots.
- Entscheid über Annahme, Gegenangebot oder Ablehnung – ausschliesslich durch den Eigentümer.
- Angabe, welche Bedingungen und Termine für ihn tragbar sind.

Prüfungen

- Liegt eine objekt- und preisbezogene Finanzierungsbestätigung vor oder nur eine allgemeine Kreditfähigkeitsauskunft? Letztere genügt nicht.
- Ist die Bestätigung noch gültig und frei von Vorbehalten, die den Kauf verhindern können?
- Entspricht die Eigenmittelstruktur dem Rahmen der Selbstregulierung, insbesondere 10 Prozent harte Eigenmittel ohne Gelder der zweiten Säule? (R40)
- Bestehen erwerbsrechtliche Bewilligungspflichten und wurden sie behördlich geklärt? (R34, R35, R36)
- Ist das Angebot vollständig und vergleichbar: Preis, Termin, Inventar, Bedingungen, Gültigkeitsdauer, Unterschriften?
- Ist die Identifikation des Käufers nach GwG vorbereitet und die wirtschaftlich berechnete Person festgestellt? (R37)
- Sind Barzahlungen im Spiel? Grundsatz: keine Annahme, Abwicklung ausschliesslich über Notariat oder Bankkonto (R38).
- Werden Finanzierungsunterlagen nur zweckgebunden und mit Einwilligung weitergegeben? (R39)

Entscheidungen

- Ist das Angebot verhandlungsfähig?
- Ist die Finanzierung belegt oder nur behauptet?
- Ist das Triage-Ergebnis mit der Nutzungsabsicht abgeschlossen?

Entscheidungsträger

Verkaufsleitung für die Angebotsfähigkeit; Compliance für den Pfad; Eigentümer für den Umgang mit dem Angebot

Risiken

- Selbstauskunft als Finanzierungsnachweis akzeptiert – Reservation platzt (R40).
- Bedingungen nicht erfasst – Abschlussicherheit falsch beurteilt.
- Angebote unterschiedlich aufbereitet – Eigentümer entscheidet auf schiefer Grundlage.
- Angebotsbetrag eines Dritten offengelegt – Vertrauensbruch und Datenschutzverstoss (R39).
- Barzahlung angeboten und nicht eskaliert (R38).

Dokumentation

- Eingang mit Datum und Uhrzeit
- Angebot vollständig oder Nachforderung mit Frist
- Finanzierungsbestätigung mit Datum, Gültigkeit und Vorbehalten
- Eigenmittelstruktur mit hartem Anteil
- Angebotsvergleich mit offengelegten Annahmen
- Triage-Ergebnis abgeschlossen

Dokumente

F4 Angebotsformular · F5 Angebotsvergleich · F-GwG Triage-Protokoll · K12 Information Kaufangebot

Kommunikation Eigentümer

- K12 Information des Eigentümers über ein Kaufangebot mit Angebotsvergleich
- Anforderung des Finanzierungsnachweises beim Interessenten
- Rückfrage bei der finanzierenden Bank nur mit Einwilligung des Interessenten

CRM

Status	Aktivität	Aufgabe	Frist	Priorität
Angebote	Angebot eingegangen	Entscheidungsvorlage erstellen	2 Arbeitstage	hoch

Output

Mindestens ein schriftliches Angebot mit belegter Finanzierung liegt vor; Angebotsvergleich ist erstellt.

Quality Gate

GATE 6 – Angebotsfähigkeit: Kriterien und Stop-Kriterien nach Abschnitt B1. Ohne Freigabe startet die nächste Phase nicht.

Stop-Kriterien

- Keine objektbezogene Finanzierungsbestätigung.
- Erwerbsrechtliche Bewilligungspflicht ungeklärt.
- Bei Pfad A keine Compliance-Freigabe.

Eskalation

- Compliance bei Mittelherkunft, Zahlungsweg, Käuferwechsel. Verkaufsleitung bei mehreren gleichzeitigen Angeboten.

Phase 16 · Verhandlung und Entscheidungsvorlage

Verantwortlich	Dauer	CRM-Status	Gate	Register
Makler	3–10 AT	Verhandlung	GATE 7	R6, R19, R21, R22, R26, R39, R41

Zweck

Dem Eigentümer eine objektive Entscheidungsgrundlage liefern und seinen Entscheid verhandlungstechnisch umsetzen – ohne selbst über den Verkauf zu entscheiden.

Ausgangslage

Gate 6 ist freigegeben; Entscheidungsvorlage liegt vor.

Beteiligte

Makler; Eigentümer; Interessenten; Verkaufsleitung

Inputs

- Entscheidungsvorlage F5 mit Nettoerlösrechnung je Angebot
- Schriftlicher Verhandlungsauftrag des Eigentümers
- Verhandlungsprotokoll
- Angepasste Angebote

Arbeitsschritte

- Entscheidungsvorlage nach Formular F5 erstellen: alle Angebote nebeneinander, mit Preis, Nettoerlös, Finanzierungssicherheit, Bedingungen, Termin, Abwicklungsrisiko und einer sachlichen Einschätzung der Abschlusswahrscheinlichkeit.
- Nettoerlös je Angebot rechnen, damit nicht der höchste Preis, sondern das beste Gesamtergebnis sichtbar wird (R21, R22, R26, R41).
- Verhandlungsspielraum intern festlegen: Zielpreis, Rückzugslinie, Verhandlungsmasse neben dem Preis – Termin, Inventar, Sanierungsbeiträge, Modalitäten.
- Entscheid des Eigentümers schriftlich einholen: Annahme, Gegenangebot mit Konditionen, oder Ablehnung. Der Makler verhandelt nur im Rahmen dieses schriftlichen Auftrags.
- Gegenangebot nach Vorlage K13 kommunizieren: sachlich, befristet, mit vollständigen Konditionen.
- Bei mehreren gleichwertigen Angeboten ein transparentes, für alle gleiches Verfahren mit Frist festlegen und schriftlich kommunizieren; keine Weitergabe konkurrierender Angebotsbeträge.
- Verhandlungsverlauf lückenlos protokollieren: wer, wann, was, mit welchem Ergebnis.
- Mindestpreis des Eigentümers unter keinen Umständen offenlegen.

Aufgaben des Eigentümers

- Entscheid über Annahme, Gegenangebot oder Ablehnung – schriftlich.
- Festlegung der Rückzugslinie und der verhandelbaren Punkte.
- Entscheid über das Verfahren bei mehreren Angeboten.

Prüfungen

- Ist die Entscheidungsvorlage vollständig und wertungsfrei? Der Makler stellt dar, er entscheidet nicht.
- Ist der Nettoerlös je Angebot mit den gleichen Annahmen gerechnet?
- Liegt der Verhandlungsauftrag des Eigentümers schriftlich vor? Ohne ihn keine Verhandlung.
- Werden alle Interessenten gleich behandelt und ist das Verfahren dokumentiert?
- Bleiben Angebotsbeträge Dritter und der Mindestpreis vertraulich? (R39)
- Bestehen Vorkaufsrechte, die vor dem Abschluss zu bedienen sind? (R6)
- Ist bei käuferseitigem Zusatzhonorar die Doppelmäkelei offengelegt und genehmigt? (R19)

Entscheidungen

- Annahme, Gegenangebot, Ablehnung oder Fristverfahren?
- Welche Verhandlungsmasse neben dem Preis wird eingesetzt?
- Welche Rückzugslinie gilt?

Entscheidungsträger

Ausschliesslich der Eigentümer; schriftlich. Der Makler verhandelt nur innerhalb dieses Auftrags.

Risiken

- Ohne schriftlichen Auftrag verhandelt – Vollmachtüberschreitung und Haftung.
- Mindestpreis offengelegt – Verhandlungsposition verloren.
- Interessenten ungleich behandelt – Vorwurf der Manipulation.
- Zusage zur Gewährleistung gemacht – gehört ausschliesslich in den Vertrag (R10).

- Vorkaufsrecht nicht bedient (R6).

Dokumentation

- Entscheidungsvorlage mit gleichen Annahmen je Angebot
- Schriftlicher Verhandlungsauftrag des Eigentümers
- Verhandlungsprotokoll je Runde: Datum, Beteiligte, Aussage, Gegenposition, Instruktion, Ergebnis, nächste Aktion, Frist
- Verfahren und Fristen bei mehreren Angeboten

Dokumente

F5 Entscheidungsvorlage · F6 Verhandlungsprotokoll · K13 Gegenangebot

Kommunikation Eigentümer

- Persönliche Besprechung der Entscheidungsvorlage mit dem Eigentümer
- K13 Gegenangebot an den Interessenten, mit Frist
- Schriftliche Bestätigung des Verhandlungsergebnisses an beide Seiten

CRM

Status	Aktivität	Aufgabe	Frist	Priorität
Verhandlung	Verhandlungsrunde geführt	Ergebnis bestätigen, nächste Runde oder Reservation	je Frist	hoch

Output

Einigung über Preis, Termin, Inventar und Bedingungen; schriftlich festgehalten und von beiden Seiten bestätigt.

Quality Gate

GATE 7 – Verhandlungsfreigabe: Kriterien und Stop-Kriterien nach Abschnitt B1. Ohne Freigabe startet die nächste Phase nicht.

Stop-Kriterien

- Kein schriftlicher Verhandlungsauftrag.
- Der nächste Schritt würde den erteilten Rahmen überschreiten.
- Käuferseitiges Zusatzhonorar ist nicht offengelegt und genehmigt (R19).

Eskalation

- Verkaufsleitung bei Rahmenüberschreitung. Rechtsberatung bei jeder Zusage zu Vertragsinhalt.

Phase 17 · Reservation und Notariatsauftrag

Verantwortlich	Dauer	CRM-Status	Gate	Register
Makler	2–5 AT	Notariat	GATE 8	R1, R2, R6, R22, R25, R34, R35, R36, R37, R38, R41

Zweck

Die Einigung festhalten, die Vermarktung geordnet zurückstellen und das Notariat mit allen Angaben beauftragen.

Ausgangslage

Gate 7 ist freigegeben; Einigung über Preis, Termin, Inventar und Bedingungen liegt vor.

Beteiligte

Makler; Eigentümer; Käufer; Notariat; beide Banken; Steueramt; Compliance bei Pfad A

Inputs

- Reservationsbestätigung, von beiden Seiten unterzeichnet
- Notariatsauftrag mit Checkliste F6

- Finanzierungsbestätigung des Käufers
- Identifikationsdossier Käufer
- Schuldbriefangaben und Ablösebestätigung der Bank
- Provisorische Steuerberechnung

Arbeitsschritte

- Reservationsbestätigung nach Teil O ausfertigen – als Absichtserklärung, ohne Vorwegnahme des Kaufvertrags und ohne Konventionalstrafe (R2).
- Käufer und Eigentümer ausdrücklich darauf hinweisen, dass eine Bindung erst mit der öffentlichen Beurkundung entsteht (R1).
- Grundsatz des Unternehmens: keine Reservationszahlung entgegennehmen. Ist eine Anzahlung unvermeidlich, ausschliesslich auf ein Konto des Notariats und nach Freigabe der Rechtsabteilung; nie auf ein Konto des Maklers, nie in Bargeld (R2, R38).
- Notariat beauftragen und die Notariatscheckliste (Formular F6) vollständig übermitteln: Parteidaten, Objektdaten, Kaufpreis, Zahlungsmodalitäten, Übergabetermin, Nutzen- und Gefahrenübergang, Inventar, Dienstbarkeiten, Schuldbriefe, Finanzierungsbestätigung.
- Ablauf mit Notariat, Käuferbank und Verkäuferbank koordinieren: Schuldbriefe, Ablösung, Sicherstellung der Grundstückgewinnsteuer (R25, R41).
- Identifikation des Käufers nach GwG abschliessen und dokumentieren (R37).
- Vermarktung zurückstellen: Inserate auf «reserviert» setzen oder offline nehmen – nach Absprache mit dem Eigentümer. Zweitinteressenten nicht abschliessend absagen, sondern in Wartestellung halten und dies transparent kommunizieren.
- Zeitplan bis zur Beurkundung schriftlich an alle Beteiligten.

Aufgaben des Eigentümers

- Unterzeichnung der Reservationsbestätigung.
- Entscheid über das Zurückstellen der Vermarktung.
- Freigabe der Angaben an das Notariat.
- Beauftragung der Bank zur Vorbereitung der Hypothekenablösung (R41).
- Einholen der provisorischen Berechnung der Grundstückgewinnsteuer beim Steueramt (R22, R25).

Prüfungen

- Enthält die Reservationsbestätigung keine Verpflichtung zum Kauf, keine Konventionalstrafe und keinen Verfall einer Anzahlung? Andernfalls formungültiger Vorvertrag (R2).
- Ist die Reservation befristet und mit klaren Folgen bei Nichteinhaltung – nämlich Wiederaufnahme der Vermarktung – versehen?
- Ist die Notariatscheckliste vollständig? Jede fehlende Angabe verzögert die Beurkundung.
- Sind Art, Anzahl und Nominalbetrag der Schuldbriefe geklärt und die Ablösung veranlasst? (R41)
- Ist die Sicherstellung der Grundstückgewinnsteuer mit dem Notariat geregelt? (R25)
- Ist die Identifikation des Käufers nach GwG abgeschlossen, bevor das Geschäft weitergeführt wird? (R37)
- Bestehen Vorkaufsrechte, die vor der Beurkundung zu bedienen sind? (R6)
- Ist eine allfällige erwerbsrechtliche Bewilligung eingeleitet? (R34, R35, R36)

Entscheidungen

- Wird die Vermarktung zurückgestellt und wie werden Zweitinteressenten geführt?
- Welches Notariat wird beauftragt?
- Wie wird die Steuer sichergestellt?

Entscheidungsträger

Eigentümer für Zurückstellung und Notariatswahl; Notariat für die Abwicklungsform; Makler koordiniert

Risiken

- Reservationsvorlage um bindende Elemente ergänzt – formungültiger Vorvertrag (R2).
- Reservationszahlung auf ein Maklerkonto oder in Bargeld (R38).
- Notariatscheckliste unvollständig – wochenlange Verzögerung.
- Steuersicherstellung nicht geregelt – Käufer haftet für die Steuer des Verkäufers (R25).

- Zweitinteressenten endgültig abgesagt – bei Rücktritt beginnt die Vermarktung von neuem.
- Schuldbriefe nicht geklärt – Beurkundung verschiebt sich (R41).

Dokumentation

- Reservationsbestätigung in der freigegebenen Fassung, beidseitig unterzeichnet
- Notariatsauftrag mit vollständiger Checkliste und Bestätigung der Vollständigkeit
- Zeitplan bis zur Übergabe an alle Beteiligten
- Wartestellung der Zweitinteressenten
- Triage-Ergebnis und Identifikation Käufer abgeschlossen

Dokumente

F7 Reservationsbestätigung · F9 Notariatscheckliste · K14 Reservationsbestätigung · K15 Übergabe an das Notariat

Kommunikation Eigentümer

- K14 Reservationsbestätigung an Käufer und Eigentümer
- K15 Übergabe an das Notariat mit vollständiger Checkliste
- Information der Zweitinteressenten über die Wartestellung
- Abstimmung mit Käuferbank, Verkäuferbank und Steueramt

CRM

Status	Aktivität	Aufgabe	Frist	Priorität
Notariat	Reservation und Notariatsauftrag	Gate 8 vorlegen, Beurkundung terminieren	5 Arbeitstage	hoch

Output

Reservation ist unterzeichnet, Notariat ist vollständig beauftragt, Termin für die Beurkundung ist vereinbart.

Quality Gate

GATE 8 – Notariatsreife: Kriterien und Stop-Kriterien nach Abschnitt B1. Ohne Freigabe startet die nächste Phase nicht.

Stop-Kriterien

- Reservationsvorlage wurde verändert.
- Notariat meldet fehlende Unterlagen.
- Steuersicherstellung ist nicht geregelt.
- Zahlung ausserhalb des Bankwegs angeboten.

Eskalation

- Rechtsberatung bei jeder Vorlagenabweichung. Compliance bei Zahlungsweg. Notariat bei Formfragen.

Phase 18 · Kaufvertrag und öffentliche Beurkundung

Verantwortlich	Dauer	CRM-Status	Gate	Register
Notariat, begleitet durch den Makler	10–30 AT	Beurkundet	GATE 9	R1, R3, R4, R5, R8, R10, R12, R15, R16, R25, R34, R36

Zweck

Einen Kaufvertrag herbeiführen, der die Einigung vollständig abbildet, und die Beurkundung ohne offene Punkte durchführen.

Ausgangslage

Gate 8 ist freigegeben; das Notariat hat den Vertragsentwurf zugestellt.

Beteiligte

Notariat; Makler; Eigentümer; Käufer; Rechtsberatung bei Sonderfällen; Dolmetscher bei Bedarf

Inputs

- Vertragsentwurf und beurkundete Ausfertigung
- Ausweise und Vollmachten aller Parteien
- Grundbuchauszug und Belege
- Mängelliste und Inventarliste als Vertragsbeilagen
- Finanzierungsbestätigung
- Regelung der Steuersicherstellung
- Notariatscheckliste F6, abgearbeitet

Arbeitsschritte

- Vertragsentwurf des Notariats gegen die Einigung und gegen die Unterlagen prüfen: Parteien, Objekt und Parzelle, Kaufpreis, Zahlungsmodalitäten, Übergabetermin, Nutzen- und Gefahrenübergang, Inventar, Dienstbarkeiten, Freizeichnung, Sicherstellung der Steuer.
- Prüfen, ob die offengelegten Mängel und die Mängelliste im Vertrag abgebildet sind – Voraussetzung für eine tragfähige Freizeichnung (R10).
- Abweichungen und Unklarheiten schriftlich an das Notariat melden; keine eigene Vertragsredaktion und keine Rechtsauskunft an die Parteien.
- Entwurf beiden Parteien rechtzeitig vor dem Termin zustellen und sicherstellen, dass beide ihn gelesen haben.
- Beurkundungstermin organisieren: Ort, Zeit, Teilnehmer, Ausweise, Vollmachten, Dolmetscher bei fehlenden Sprachkenntnissen.
- Am Termin teilnehmen und protokollieren, welche Punkte besprochen und welche Unterlagen übergeben wurden.
- Nach der Beurkundung: Ausfertigung ablegen, Fristenplan für Zahlung, Eigentumsübertragung und Übergabe erstellen und an alle Beteiligten versenden.

Aufgaben des Eigentümers

- Prüfung und Freigabe des Vertragsentwurfs.
- Erscheinen zur Beurkundung mit gültigem Ausweis oder beurkundeter Vollmacht (R16).
- Bestätigung der Mängelliste und der Inventarliste als Vertragsbestandteil.
- Bereitstellung der Angaben zur Hypothekenablösung.

Prüfungen

- Ist der Vertrag öffentlich beurkundet? Ohne Beurkundung kein gültiger Kauf (R1).
- Stimmen Parzellennummer, Grundbuchblatt und Fläche mit dem Auszug überein? (R4, R12)
- Sind Nutzen- und Gefahrenübergang sowie der Übergabetermin eindeutig und vom Eigentumsübergang unterschieden? (R3)
- Ist die Zahlungsabwicklung eindeutig geregelt: Beträge, Termine, Konten, Bedingungen für die Grundbuchanmeldung?
- Ist die Sicherstellung der Grundstückgewinnsteuer im Vertrag geregelt? (R25)
- Sind Dienstbarkeiten, Grundlasten und Anmerkungen vollständig übernommen? (R5)
- Ist die Freizeichnung mit der vollständigen Offenlegung unterlegt? (R10)
- Ist das Inventar mit Preis und Positionen im Vertrag oder in einer Beilage erfasst?
- Sind Mietverhältnisse und deren Übergang geregelt? (R8)
- Liegen erforderliche Bewilligungen oder Zustimmungen vor: Lex Koller, KESB, bürgerliches Bodenrecht? (R15, R34, R36)

Entscheidungen

- Bildet der Entwurf die Einigung ab?
- Welche Abweichungen werden gemeldet?
- Ist der Termin durchführbar – Ausweise, Vollmachten, Sprache?

Entscheidungsträger

Parteien für den Vertragsinhalt; Notariat für die Redaktion; Makler meldet nur Abweichungen

Risiken

- Nutzen- und Gefahrenübergang mit Eigentumsübergang verwechselt – Streit über Kosten und Risiko (R3).
- Mängelliste nicht Vertragsbestandteil – Freizeichnung ohne Grundlage (R10).
- Makler erteilt Rechtsauskunft – Haftung und Rollenverstoss.
- Vollmacht genügt der kantonalen Form nicht – Termin platzt (R16).
- Inventar nicht beziffert – Streit bei der Übergabe.

Dokumentation

- Prüfvermerk zum Entwurf mit Liste der gemeldeten Punkte und deren Erledigung
- Zustellnachweis an beide Parteien mit Prüffrist
- Protokoll des Beurkundungstermins
- Fristenplan für Zahlung, Eintragung und Übergabe

Dokumente

F10 Vertragscheckliste · K16 Information Kaufvertragsentwurf · K17 Bestätigung Vertragsunterzeichnung

Kommunikation Eigentümer

- K16 Information über den Kaufvertragsentwurf mit Hinweis auf die Prüffrist
- Schriftliche Rückmeldung an das Notariat mit allen Abweichungen
- K17 Bestätigung der Vertragsunterzeichnung mit Fristenplan

CRM

Status	Aktivität	Aufgabe	Frist	Priorität
Beurkundet	Kaufvertrag beurkundet	Zahlung und Eintragung überwachen	je Fristenplan	hoch

Output

Kaufvertrag ist öffentlich beurkundet; Fristenplan für Zahlung, Eigentumsübertragung und Übergabe liegt allen Beteiligten vor.

Quality Gate

GATE 9 – Vertragsreife: Kriterien und Stop-Kriterien nach Abschnitt B1. Ohne Freigabe startet die nächste Phase nicht.

Stop-Kriterien

- Eine gemeldete Abweichung ist nicht erledigt.
- Mängelliste ist nicht Vertragsbestandteil.
- Erforderliche Bewilligung oder Zustimmung fehlt und ist nicht als Bedingung aufgenommen.

Eskalation

- Rechtsberatung bei Freizeichnung und Bedingungen. Notariat bei allem Übrigen.

Phase 19 · Zahlung und Eigentumsübertragung

Verantwortlich	Dauer	CRM-Status	Gate	Register
Notariat und Grundbuchamt	10–60 AT	Vollzug	GATE 10	R3, R25, R38, R41

Zweck

Die Kaufpreiszahlung und die Eintragung des Eigentumsübergangs im Grundbuch termingerecht und vollständig abwickeln.

Ausgangslage

Gate 9 ist freigegeben; der Vertrag ist beurkundet.

Beteiligte

Notariat; Grundbuchamt; beide Banken; Steueramt; Versorger; Versicherungen; Makler

Inputs

- Zahlungsbestätigung des Notariats
- Grundbuchanmeldung und Eintragungsbestätigung
- Bestätigung der Hypothekenablösung
- Bestätigung der Steuersicherstellung
- Zähler- und Versorgerliste

Arbeitsschritte

- Fristenplan überwachen: Zahlungseingang beim Notariat, Anmeldung beim Grundbuchamt, Eintragung, Freigabe an den Verkäufer.
- Verkäuferbank und Käuferbank begleiten: Ablösung der bestehenden Hypothek, Übertragung oder Neuerrichtung der Schuldbriefe (R41).
- Sicherstellung der Grundstückgewinnsteuer nachverfolgen: Rückbehalt, Überweisung an das Steueramt, Bestätigung (R25).
- Nebenkosten- und Versorgerwechsel vorbereiten: Strom, Wasser, Gas, Fernwärme, Kehrrecht, Kaminfeger, Serviceverträge, Gebäudeversicherung.
- Zählerstände und Übergabetermin koordinieren; Übergabeprotokoll nach Teil Q vorbereiten.
- Beide Parteien wöchentlich über den Stand informieren – Zahlung und Eintragung sind für Laien intransparent.
- Eintragungsbestätigung des Grundbuchamts einholen und ablegen.

Aufgaben des Eigentümers

- Angaben und Unterschriften für die Hypothekenablösung.
- Kündigung oder Übertragung von Versicherungen und Serviceverträgen.
- Räumung des Objekts bis zum vereinbarten Termin.
- Bereitstellung aller Schlüssel und technischen Unterlagen.

Prüfungen

- Ist der Eigentumsübergang im Grundbuch eingetragen? Erst damit ist der Käufer Eigentümer (R3).
- Ist der Kaufpreis vollständig und gemäss Vertrag eingegangen?
- Sind alle Grundpfandrechte entsprechend der Vereinbarung gelöscht, übertragen oder neu errichtet?
- Ist die Grundstückgewinnsteuer sichergestellt oder bezahlt und liegt eine Bestätigung vor? (R25)
- Sind Versorger und Versicherungen auf den Übergabetermin umgestellt?
- Stimmen Nutzen- und Gefahrenübergang, Übergabetermin und Versicherungswechsel zeitlich überein?
- Sind Barzahlungen ausgeschlossen geblieben? (R38)

Entscheidungen

- Sind Zahlung und Eintragung fristgerecht erfolgt?
- Welche Massnahmen sind bei Verzug zu treffen?

Entscheidungsträger

Notariat für die Abwicklung; Verkaufsleitung für Massnahmen bei Verzug

Risiken

- Übergabe vor bestätigter Eintragung – Käufer ist noch nicht Eigentümer (R3).
- Steuersicherstellung nicht abgewickelt – Pfandrecht der Gemeinde am Grundstück (R25).
- Versicherungswechsel und Gefahrenübergang fallen zeitlich auseinander – Deckungslücke.
- Ablösung der Hypothek nicht koordiniert – Verzugszinsen (R41).
- Parteien nicht informiert – Zahlung und Eintragung sind für Laien intransparent.

Dokumentation

- Fristenplan mit Ist-Ständen
- Zahlungsbestätigung
- Eintragungsbestätigung
- Bestätigung Hypothekenablösung und Steuersicherstellung
- Zähler- und Versorgerliste
- Wöchentlicher Statusstand an beide Parteien

Dokumente

F9 Notariatscheckliste, Teil «nach dem Notariat» · V12 Notariats- und Vertragsstatus

Kommunikation Eigentümer

- Wöchentlicher Statusstand an Verkäufer und Käufer
- Abstimmung mit Notariat, beiden Banken, Steueramt und Grundbuchamt
- Terminbestätigung Übergabe mit Zählerständen und Schlüsselliste

CRM

Status	Aktivität	Aufgabe	Frist	Priorität
Vollzug	Zahlung und Eintragung	Übergabe vorbereiten	je Fristenplan	hoch

Output

Kaufpreis ist bezahlt, Eigentumsübergang ist im Grundbuch eingetragen, Übergabetermin ist bestätigt.

Quality Gate

GATE 10 – Übergabereife: Kriterien und Stop-Kriterien nach Abschnitt B1. Ohne Freigabe startet die nächste Phase nicht.

Stop-Kriterien

- Eintragung ist nicht bestätigt – dann keine Übergabe.
- Kaufpreis ist nicht vollständig eingegangen.

Eskalation

- Notariat bei Verzug. Verkaufsleitung, wenn eine Partei Übergabe vor Eintragung verlangt.

Phase 20 · Übergabe, Abschluss und Nachbetreuung

Verantwortlich	Dauer	CRM-Status	Gate	Register
Makler	1–10 AT	Abgeschlossen	—	R11, R21, R22, R37, R39

Zweck

Das Objekt geordnet übergeben, das Mandat kaufmännisch abschliessen und die Beziehung zum Eigentümer erhalten.

Ausgangslage

Gate 10 ist freigegeben; Zahlung und Eintragung sind bestätigt.

Beteiligte

Makler; Eigentümer; Käufer; Verkaufsleitung für den Abschluss; Compliance für die Archivierung

Inputs

- Übergabeprotokoll, von beiden Parteien unterzeichnet
- Schlüssel- und Zählerliste
- Übergebene Dokumente mit Empfangsbestätigung
- Honorarrechnung

- Abschlussprotokoll und Kennzahlenblatt
- Vollständiges Objektdossier nach Teil S

Arbeitsschritte

- Übergabe vor Ort leiten und Übergabeprotokoll nach Teil Q vollständig ausfüllen: Schlüssel je Art und Anzahl, Fernbedienungen, Badge, Zählerstände mit Nummer, Inventar, Dokumente, Mängel, offene Punkte.
- Alle technischen Unterlagen an den Käufer übergeben: Pläne, Bedienungsanleitungen, Serviceverträge, Garantien, Baubewilligungen, GEAK.
- Protokoll von beiden Parteien unterzeichnen lassen und beiden eine Ausfertigung abgeben.
- Offene Punkte mit Verantwortlichkeit und Frist festhalten und nachverfolgen, bis sie erledigt sind.
- Honorar nach Mandat abrechnen, zuzüglich MWST 8,1 Prozent (R21).
- Objektdossier abschliessen: Ordnerstruktur nach Teil S vollständig, Aufbewahrungsfristen setzen, GwG-Dossier gesondert und vollständig archivieren (R37).
- Abschlussgespräch mit dem Eigentümer führen: Rückblick, Ergebnis gegen Bewertung und Zeitplan, Rückmeldung zur Zusammenarbeit.
- Controlling abschliessen: Kennzahlen nach Teil U erfassen und ins Objektcontrolling überführen.
- Nachbetreuung: Dankesnachricht, Hinweis auf die Belegsammlung für die Steuererklärung, Wiedervorlage nach zwölf Monaten, Einholen einer Referenz mit Einverständnis (R39).

Aufgaben des Eigentümers

- Teilnahme an der Übergabe oder Bevollmächtigung.
- Vollständige Übergabe aller Schlüssel und Unterlagen.
- Erledigung offener Punkte gemäss Protokoll.
- Einreichung der Steuererklärung zur Grundstückgewinnsteuer innerhalb der kantonalen Frist (R22).

Prüfungen

- Sind alle Schlüssel gezählt, beschrieben und quittiert? Fehlende Schlüssel sind im Protokoll zu vermerken.
- Sind alle Zählerstände mit Zählernummer und Datum erfasst und fotografiert?
- Ist das mitverkaufte Inventar vollständig vorhanden und entspricht es der Vertragsbeilage?
- Sind alle offenen Punkte mit Verantwortlichkeit und Frist erfasst?
- Ist das Protokoll von beiden Parteien unterzeichnet?
- Ist die Abschlusscheckliste nach Teil R vollständig abgearbeitet?
- Ist das GwG-Dossier vollständig und gemäss Weisung archiviert? (R37)
- Sind Löschfristen für Interessentendaten gesetzt und nicht mehr benötigte Daten gelöscht? (R39)
- Ist der Eigentümer auf die Fristen der Grundstückgewinnsteuer und die Fünfjahresfrist der Gewährleistung hingewiesen worden? (R11, R22)

Entscheidungen

- Sind offene Punkte aus der Übergabe erledigt?
- Ist das Dossier vollständig und archivierbar?
- Wird eine Referenz eingeholt?

Entscheidungsträger

Parteien für das Protokoll; Verkaufsleitung für den Mandatsabschluss

Risiken

- Schlüssel nicht gezählt – späterer Streit ohne Beweis.
- Zählerstände ohne Zählernummer – gegenüber dem Versorger nicht verwertbar.
- Offene Punkte nur mündlich vereinbart – nach zwei Wochen strittig.
- Interessentendaten nicht gelöscht – Datenschutzverstoss (R39).
- Compliance-Dossier unvollständig archiviert (R37).
- Eigentümer nicht auf Steuerfrist und Gewährleistungsfrist hingewiesen (R11, R22).

Dokumentation

- Übergabeprotokoll beidseitig unterzeichnet, je eine Ausfertigung
- Schlüssel-, Zähler- und Dokumentenliste mit Quittierung und Fotos
- Offene Punkte mit Zuständigkeit, Frist und Erledigung
- Kennzahlenblatt und Abschlussbericht
- Archivierungsvermerk mit Aufbewahrungsfrist je Kategorie
- Löschprotokoll Interessentendaten

Dokumente

F11 Übergabeprotokoll · F12 Schlüsselprotokoll · V14 Abschlussreport · F13 Archivcheckliste · K18 Übergabe · K19 Abschlussbericht · K20 Dankesnachricht

Kommunikation Eigentümer

- Terminbestätigung Übergabe an beide Parteien
- K18 Übergabeinformation mit Ablauf und mitzubringenden Unterlagen
- K19 Abschlussbericht an den Eigentümer mit Kennzahlen
- K20 Dankesnachricht nach Verkauf mit Hinweis auf Steuerfristen

CRM

Status	Aktivität	Aufgabe	Frist	Priorität
Abgeschlossen	Übergabe erfolgt, Mandat abgerechnet	Wiedervorlage in zwölf Monaten	12 Monate	tief

Output

Objekt ist übergeben, Honorar ist abgerechnet, Dossier ist abgeschlossen und archiviert, Abschlussgespräch ist geführt.

Quality Gate

Kein Gate. Übergang nach Erreichen des Outputs.

Stop-Kriterien

- Protokoll wird von einer Partei nicht unterzeichnet – dann Vermerk und Eskalation, keine stillschweigende Übergabe.

Eskalation

- Verkaufsleitung bei Streit über den Übergabezustand. Rechtsberatung bei Mängelrüge nach der Übergabe.

Teil C · Bewertung, Preisbegriffe und Preissteuerung

C1 · Die sechs Preisbegriffe

Version 1 kannte Wertspanne und Angebotspreis. Damit liessen sich zwei zentrale Gespräche nicht führen: weshalb ein Angebot unter dem Angebotspreis ein gutes Ergebnis sein kann, und die Trennung zwischen dem, was der Eigentümer braucht, und dem, was das Objekt wert ist.

- Die sechs Werte sind nicht identisch, weil sie verschiedene Fragen beantworten: Was ist das Objekt wert? Was ist heute absetzbar? Womit gehen wir an den Markt? Was wollen wir erreichen? Womit ist zu rechnen? Wo ist die Grenze?
- Version 1 dieses Handbuchs kannte nur Wertspanne und Angebotspreis. Damit liessen sich zwei häufige Gespräche nicht führen: erstens die Erklärung, weshalb ein Angebot unter dem Angebotspreis dennoch ein gutes Ergebnis sein kann, und zweitens die Trennung zwischen dem, was der Eigentümer braucht, und dem, was das Objekt wert ist.
- Operative Folge: In der Bewertungsbesprechung werden alle sechs Werte benannt und auseinandergehalten. Nach aussen geht ausschliesslich der strategische Angebotspreis.

Begriff	Definition	Wie bestimmt	Wer bestimmt	Abgrenzung
Marktwert	Der Wert, der bei einem Verkauf unter normalen Bedingungen zwischen unabhängigen Parteien mit üblicher Vermarktungsdauer am wahrscheinlichsten erzielt wird.	Aus der Bewertung: Vergleichs-, Real- und gegebenenfalls Ertragswert, gewichtet und begründet.	Makler bzw. Bewertung, im Vier-Augen-Prinzip	Objektbezogen und personenunabhängig. Er berücksichtigt nicht, wie schnell verkauft werden muss, und nicht, was der Eigentümer braucht.
Realistischer Vermarktungspreis	Die Spanne, in der das Objekt im aktuellen Marktumfeld tatsächlich absetzbar ist.	Marktwert korrigiert um aktuelle Nachfrage, Angebotsdruck, Zinsumfeld, Saison und Finanzierbarkeit im Zielpreisband.	Makler mit Marktanalyse	Kann bei angespanntem Angebot über, bei schwacher Nachfrage unter dem Marktwert liegen. Das ist kein Widerspruch, sondern der Unterschied zwischen Wert und Absetzbarkeit.
Strategischer Angebotspreis	Der Preis, mit dem das Objekt veröffentlicht wird.	Aus dem realistischen Vermarktungspreis und der gewählten Strategie: am unteren Rand zur Bündelung der Nachfrage, in der Mitte als Marktstandard, am oberen Rand bei Zeitreserve.	Eigentümer entscheidet, Makler empfiehlt und dokumentiert die Konsequenz	Ein Kommunikations- und Steuerungsinstrument, keine Wertaussage. Er ist die einzige dieser Zahlen, die nach aussen geht.
Zielpreis	Der Preis, den die Verkäuferschaft im Verhandlungsergebnis anstrebt.	Vom Eigentümer, in Kenntnis der Wertspanne und der Nettoerlösrechnung.	Eigentümer	Intern. Er steuert die Verhandlungsführung und wird nie genannt.
Erwartbarer Transaktionspreis	Der Preis, mit dem nach aktuellem Verhandlungsstand und Angebotslage zu rechnen ist.	Aus den vorliegenden Angeboten, ihrer Finanzierungssicherheit und den Bedingungen.	Makler, laufend aktualisiert im Eigentümerreport	Die einzige Zahl, die sich während der Vermarktung laufend ändert. Sie ist die Grundlage der Nettoerlösrechnung im Entscheidungszeitpunkt.
Mindestpreis / Eigentümergrenze	Der Betrag, unter dem die Verkäuferschaft nicht verkauft.	Ausschliesslich vom Eigentümer, regelmässig bestimmt durch Hypothekenablösung, Steuer und Ersatzobjekt.	Eigentümer	Streng intern klassifiziert. Wird keinem Interessenten, keinem Notariat und keinem Dritten genannt. Er ist keine Wertaussage: ein Mindestpreis über dem Marktwert macht das Objekt unverkäuflich, nicht wertvoller.

Regel für die Kommunikation

Nach aussen geht ausschliesslich der strategische Angebotspreis.

Zielpreis, erwartbarer Transaktionspreis und Mindestpreis sind intern; der Mindestpreis ist streng vertraulich.

In der Bewertungsbesprechung werden alle sechs Werte benannt und auseinandergehalten.

C2 · Bewertungsmethoden

Vergleichswertmethode

Einsatz: Leitmethode für Einfamilienhäuser in Gebieten mit ausreichender Transaktionsdichte.

Vorgehen: Mindestens drei, besser fünf Vergleichsobjekte erheben. Je Objekt die Abweichung zum Bewertungsobjekt in Lage, Wohnfläche, Grundstücksfläche, Baujahr, Zustand und Ausbaustandard bestimmen und als begründeten Zu- oder Abschlag rechnen. Ergebnis ist eine Spanne, nicht ein Punktwert.

Grenzen: Nicht tragfähig bei weniger als drei belastbaren Vergleichen, bei Sonderobjekten und in Gebieten mit sehr wenigen Transaktionen. Angebotspreise sind keine Abschlusspreise und entsprechend zu korrigieren.

Realwertmethode

Einsatz: Kontrollrechnung für jedes Einfamilienhaus; Leitmethode bei fehlenden Vergleichsobjekten und bei Sonderobjekten.

Vorgehen: Landwert aus Landpreisen der Gemeinde mal Grundstücksfläche. Zeitbauwert des Gebäudes aus Neuwert abzüglich Altersentwertung. Umgebung und Nebenbauten separat. Abzug des aufgestauten Sanierungsbedarfs bauteilweise. Der Gebäudeversicherungswert ist eine Kontrollgrösse für den Neuwert, kein Marktwert.

Grenzen: Gibt keine Marktnachfrage wieder. In gesuchten Lagen systematisch zu tief, in nachfrageschwachen Lagen zu hoch.

Ertragswertmethode

Einsatz: Nur bei relevantem Mietertrag: Einliegerwohnung, vermietete Garage, Mehrfamilienhaus, Renditeobjekt.

Vorgehen: Nachhaltig erzielbarer Bruttomietertag abzüglich nicht überwälzbarer Kosten, kapitalisiert mit einem marktgerechten Satz. Bei gemischter Nutzung anteilig neben der Vergleichswertrechnung führen.

Grenzen: Bei selbstgenutzten Einfamilienhäusern nicht massgebend. Ein kalkulatorischer Eigenmietwert ist keine Bewertungsgrundlage.

Rechtliche Prüfung durch Notariat / Rechtsberatung erforderlich

Diese Bewertung ist eine Verkaufspreisempfehlung im Rahmen eines Verkaufsmandats. Sie ist keine Schätzung im Rechtssinne und kein Gutachten für Steuer-, Erb- oder Gerichtszwecke. Wird eine solche verlangt, ist eine qualifizierte Schätzungsexpertise zu beauftragen. Dieser Hinweis gehört in jeden Bewertungsbericht.

C3 · Einflussfaktoren und ihre Quellen

Faktor	Wirkung auf den Wert	Quelle
Makrolage	Gemeinde, Steuerfuss, Erreichbarkeit der Zentren, Entwicklung der Nachfrage	Kantonale Statistik, Gemeindekennzahlen
Mikrolage	Quartier, Aussicht, Besonnung, Lärm, Verkehr, Nachbarbebauung, Immissionsrisiko	Begehung, Lärmkataster, Gemeindeauskunft zu Bauvorhaben
Grundstück	Fläche, Zuschnitt, Topografie, Ausrichtung, Erschliessung, Belastungen	Grundbuchauszug, Katasterplan, Zonenauskunft
Bauzustand	Zustand je Bauteil, Alter der Haustechnik, aufgestauter Sanierungsbedarf	Objektaufnahme, Renovationsnachweise
Wohnfläche und Raumangebot	Fläche, Zimmerzahl, Grundrissqualität, Belichtung	Baupläne, Flächenberechnung
Ausbaustandard	Küche, Nassräume, Böden, Haustechnik, Energiestandard	Objektaufnahme, GEAK sofern vorhanden
Nachfrage	Zahl aktiver Suchender im Segment, Finanzierbarkeit im Zielpreisband, Zinsniveau	Eigene Datenbank, Portalstatistiken, Marktanalyse
Angebotsdruck	Konkurrierende Angebote, mittlere Angebotsdauer, Anteil mit Preisreduktion	Marktanalyse
Sanierungsbedarf	Direkter Abzug, bauteilweise beziffert mit Zeithorizont	Objektaufnahme, Kostenschätzung, gegebenenfalls Fachperson
Ausbaupotenzial	Zuschlag nur mit schriftlicher Bestätigung der Nutzungsreserve durch die Gemeinde	Gemeindeauskunft mit Datum

Faktor	Wirkung auf den Wert	Quelle
Grundstückspotenzial	Abparzellierung oder Verdichtung; Zuschlag nur bei behördlich bestätigter Zulässigkeit	Gemeindeauskunft, Zonenordnung
Rechtliche Belastungen	Dienstbarkeiten, Baurecht mit Restlaufzeit, Nutzungsbeschränkungen, Eintrag im Kataster belasteter Standorte	Grundbuchauszug und Belege, Prüfbericht Recht

C4 · Ablauf der Bewertung

1. Eingangsrößen aus der Objektaufnahme und den beschafften Unterlagen übernehmen. Jede Zahl mit Quelle. Keine Bewertung auf Angaben, die nur mündlich vorliegen.
2. Flächen und Volumen gegen Grundbuchauszug, Baupläne und Gebäudeversicherungsausweis abgleichen. Abweichungen klären, bevor gerechnet wird.
3. Marktanalyse abschliessen: Vergleichsobjekte, Angebotsdruck, Standortfaktoren.
4. Vergleichswert rechnen: je Vergleichsobjekt begründete Zu- und Abschläge, daraus eine Spanne.
5. Realwert als Kontrollrechnung: Landwert, Zeitbauwert, Umgebung, abzüglich Sanierungsbedarf.
6. Ertragswert nur bei relevantem Mietertrag; bei gemischter Nutzung anteilig.
7. Sanierungsbedarf bauteilweise beziffern und als Abzug führen, nicht nur qualitativ beschreiben.
8. Potenziale prüfen: nur behördlich bestätigte Reserven bewerten.
9. Methoden gewichten und die Gewichtung begründen. Weichen Vergleichs- und Realwert um mehr als 15 Prozent ab, die Ursache benennen.
10. Wertspanne festlegen. Die Spanne ist das Ergebnis, nicht der Punktwert.
11. Angebotspreis empfehlen und im Verhältnis zur Spanne begründen.
12. Chancen und Risiken auflisten, je Position mit Wirkung auf Preis oder Angebotsdauer.
13. Vermarktungsstrategie ableiten: Preisstrategie, Zielgruppe, Kanäle, Besichtigungsform, Zeitplan.
14. Vier-Augen-Prüfung im Team. Erst danach unterschreiben und datieren.

Plausibilitätsprüfungen vor der Unterschrift

Preis pro Quadratmeter Wohnfläche gegen die Vergleichsobjekte: liegt er in der Spanne des Segments?

Landanteil am Gesamtwert: bei Einfamilienhäusern je nach Lage typischerweise 30 bis 60 Prozent. Starke Abweichungen sind zu erklären.

Neuwert Gebäude gegen Gebäudeversicherungswert: erhebliche Abweichungen deuten auf einen falschen Kubikmeterpreis oder eine veraltete Schätzung.

Sanierungsbedarf gegen Zeitbauwert: über 40 Prozent verlangt eine Zustandsanalyse durch eine Fachperson – Eskalation nach Gate 3.

Vergleichswert gegen Realwert: Abweichungen über 15 Prozent sind zu begründen, nicht zu mitteln.

C5 · Sonderfall Baurecht

Das Realwertschema ist beim Baurecht nicht unverändert anwendbar. Diese Anweisung wurde nach Falltest FT6 ergänzt (Lücke L2 im Begleitdokument).

Punkt	Anweisung
Kein Landwert	Beim selbständigen und dauernden Baurecht gehört der Boden nicht zur Verkaufssache. Die Position «Landwert» des Realwertschemas entfällt vollständig – sie darf nicht mit einem reduzierten Ansatz gefüllt werden.
Baurechtszins als Belastung	Der jährliche Baurechtszins wird kapitalisiert und als Belastung vom Zeitbauwert abgezogen. Kapitalisierungssatz und Anpassungsmechanismus des Vertrags sind zu begründen und offenzulegen.
Restlaufzeit	Die Restlaufzeit begrenzt die Nutzungsdauer und damit den Wert. Sie wird als eigener Abzug abgebildet, nicht in der Altersentwertung versteckt. Je kürzer die Restlaufzeit, desto stärker der Abzug – bei kurzen Restlaufzeiten dominiert dieser Effekt jede andere Wertkomponente.
Heimfall	Heimfallregelung und die Höhe einer allfälligen Heimfallentschädigung sind aus dem Vertrag zu entnehmen und in der Bewertung zu berücksichtigen.
Finanzierbarkeit	Die Restlaufzeit begrenzt die Amortisationsdauer und damit die Finanzierbarkeit. Vor der Preisfestlegung ist die Finanzierbarkeit mit mindestens zwei Banken abzuklären; sie bestimmt die erreichbare Zielgruppe stärker als der Preis.

Punkt	Anweisung
Zustimmung des Baurechtsgebers	Ist bei Handänderung eine Zustimmung erforderlich, ist sie vor der Vermarktung einzuholen. Ohne sie ist das Objekt nicht verkäuflich – Stop-Kriterium in Gate 1 (Sonderfall S9).
Vergleichswert	Vergleichsobjekte im Volleigentum sind nicht ohne Korrektur verwendbar. Entweder werden Baurechtsobjekte als Vergleich verwendet oder der Unterschied wird begründet als Abschlag gerechnet.

C6 · Bewertungsbericht

Der Bericht enthält die folgenden Abschnitte in dieser Reihenfolge. Nicht anwendbare Abschnitte werden mit Begründung als solche bezeichnet, nicht weggelassen.

Abschnitt	Inhalt
Objekt	Adresse, Gemeinde, Kanton, Parzellennummer, Grundbuchblatt, Objekttyp, Baujahr, Wohnfläche mit Norm, Nebenfläche, Grundstücksfläche, Volumen, Zimmer, Parkplätze.
Eigentümer	Namen aller Eigentümer, Eigentumsform und Quoten gemäss Grundbuchauszug, Auftraggeber der Bewertung.
Bewertungsdatum und Bearbeitung	Datum der Bewertung, Datum der Objektbesichtigung, bearbeitende Person, prüfende Person, Version.
Zweck und Umfang	Verkaufspreisempfehlung im Rahmen eines Verkaufsmandats. Ausdrücklich keine Schätzung im Rechtssinne, kein Gutachten für Steuer-, Erb- oder Gerichtszwecke. Beruht auf Besichtigung, Unterlagen und Behördenauskünften ohne bautechnische Untersuchung.
Grundlagen	Auflistung jeder verwendeten Unterlage mit Ausstellungsdatum und Bezugsquelle: Grundbuchauszug, Katasterplan, Zonenauskunft, Baupläne, Baubewilligungen, Gebäudeversicherungsausweis, Renovationsnachweise, Katasterauszug belastete Standorte, Naturgefahrenkarte, GEAK. Ebenso Datum der Objektaufnahme und Name der aufnehmenden Person.
Annahmen und Vorbehalte	Flächenquelle und Berechnungsnorm. Angaben des Eigentümers, die nicht überprüft wurden. Noch offene Punkte, etwa fehlende Baubewilligungen. Wirkung dieser Unsicherheiten auf das Ergebnis.
Vergleichsobjekte	Tabelle mit mindestens drei Objekten: Lage, Wohnfläche, Grundstücksfläche, Baujahr, Zustand, Preis, Preis pro Quadratmeter, Angebots- oder Abschlusspreis, Angebotsdauer, Quelle mit Abrufdatum, Abweichung zum Bewertungsobjekt und begründeter Zu- oder Abschlag.
Marktanalyse	Angebotssituation im Segment, Zahl konkurrierender Angebote, mittlere Angebotsdauer, Anteil mit Preisreduktion, Nachfrageeinschätzung, Zinsumfeld, saisonale Effekte, Standortfaktoren mit Quelle.
Rechnung Vergleichswert	Herleitung mit allen Zu- und Abschlägen, Ergebnisspanne.
Rechnung Realwert	Landwert, Zeitbauwert Gebäude, Umgebung und Nebenbauten, Zwischentotal, Abzug Sanierungsbedarf bauteilweise, Ergebnis.
Rechnung Ertragswert	Nur bei relevantem Mietertrag: Mietertrag, Kosten, Kapitalisierungssatz mit Begründung, Ergebnis. Sonst mit Begründung als nicht anwendbar bezeichnen.
Gewichtung	Anteil jeder Methode in Prozent mit Begründung; Erläuterung der Abweichungen zwischen den Methoden.
Wertspanne	Untere und obere Grenze in Franken sowie der Mittelwert. Zusätzlich der Preis pro Quadratmeter Wohnfläche als Plausibilitätsgrösse.
Empfohlener Angebotspreis	Ein Betrag in Franken, mit der Begründung, wo er innerhalb der Spanne liegt und warum.
Begründung	Zusammenhängender Text: welche Faktoren den Wert tragen, welche ihn dämpfen, wie die Methoden zusammenspielen.
Chancen	Je Position: Sachverhalt, Wirkung auf Preis oder Angebotsdauer, Voraussetzung für den Eintritt.
Risiken	Je Position: Sachverhalt, Wirkung, Gegenmassnahme. Sanierungsbedarf, rechtliche Belastungen, Lärm, Angebotsdruck, Finanzierbarkeit im Zielpreisband.
Vermarktungsstrategie	Preisstrategie mit Begründung, Zielgruppe, Kanäle, Besichtigungsform, Zeitplan, Umgang mit Angeboten, vorgesehene Massnahmen bei ausbleibender Nachfrage mit Auslösekriterium.
Nettoerlösrechnung	Angebotspreis abzüglich Hypothekenablösung, allfälliger Vorfälligkeitsentschädigung, geschätzter Grundstückgewinnsteuer nach Angabe des Steueramts, Notariats- und Grundbuchgebühren, Handänderungsabgabe nach kantonalen Regelungen sowie Honorar zuzüglich Mehrwertsteuer. Als unverbindliche Orientierung mit Spannen und Quellen kennzeichnen.
Unterschrift	Ort, Datum, bearbeitende und prüfende Person mit Funktion.

Rechenschema Realwert

Position	Einheit	Herkunft
Landfläche	m ²	Eingabe
Landpreis	CHF/m ²	Quelle und Datum in der Bemerkung
Landwert	CHF	Berechnet
Gebäudevolumen	m ³	Aus Gebäudeversicherungsausweis
Neuwert pro m ³	CHF/m ³	Eingabe
Neuwert Gebäude	CHF	Berechnet
Altersentwertung	%	Bauteilgewichtet, unter Berücksichtigung erfolgter Sanierungen
Zeitbauwert Gebäude	CHF	Berechnet
Umgebung und Nebenbauten	CHF	Eingabe
Baunebenkosten	CHF	Eingabe
Zwischentotal	CHF	Berechnet
Abzug aufgestauter Sanierungsbedarf	CHF	Summe aus dem Blatt Sanierungsbedarf
Realwert	CHF	Berechnet

Bauteile für den Sanierungsbedarf

Bauteilweise mit Kostenschätzung und Zeithorizont, nie als Pauschale. Nur so lässt sich der Abzug gegenüber Eigentümer und Käufer begründen.

- Dach und Spenglerarbeiten
- Fassade und Aussenwärmedämmung
- Fenster und Aussentüren
- Wärmeerzeuger
- Wärmeabgabe und Verteilung
- Warmwasseraufbereitung
- Lüftung
- Sanitärleitungen und Apparate
- Elektroinstallation
- Küche
- Badezimmer und Nassräume
- Bodenbeläge
- Innentüren und Innenausbau
- Umgebung, Zufahrt, Einfriedung
- Kanalisation und Entwässerung

C7 · Marktindikatoren

Grundlage jeder Aussage zur Marktreaktion und jeder Preisdiskussion. Erhebung im Controlling der Mappe 06.

- Kein Indikator wird allein interpretiert. «Tage am Markt» ohne Anfragezahlen und Absagegründe sagt nichts darüber, was zu tun ist.
- Eine Preisreduktion ist nie die erste Massnahme und niemals eine automatische Folge des Zeitablaufs. Sie ist die Massnahme, die bleibt, wenn Darstellung, Zielgruppe und Kanal ausgeschlossen sind.
- Jede Massnahme braucht eine dokumentierte Ursachenanalyse. Ohne Analyse keine Empfehlung, ohne Empfehlung kein Eigentümerentscheid.
- Der Eigentümer entscheidet über jede Preisänderung. Der Makler liefert Zahlen, Interpretation, Handlungsmöglichkeiten und Konsequenzen.

Indikator	Erhebung	Aussage
Anzahl Anfragen	CRM, je Kalenderwoche und kumuliert	Reichweite und Preisakzeptanz auf der ersten Stufe

Indikator	Erhebung	Aussage
Qualität der Anfragen	Anteil Anfragen, die die Qualifizierung erreichen	Trifft das Inserat die Zielgruppe?
Quote Anfrage zu Besichtigung	Besichtigungen geteilt durch Anfragen	Stimmen Inseratsversprechen und Objekt überein?
Anzahl Besichtigungen	Besichtigungsjournal	Tatsächliches Interesse
Anzahl qualifizierte Besichtigungen	Besichtigungen mit Funnelstufe 3 oder höher	Substanz der Nachfrage
Anzahl Zweitbesichtigungen	Besichtigungsjournal, Feld Art	Stärkster Frühindikator für ein Angebot
Quote Besichtigung zu Angebot	Angebote geteilt durch Besichtigungen	Preisakzeptanz nach Objektkennntnis
Anzahl Angebote	Angebotsjournal	Marktergebnis
Angebotshöhe und Abstand zum Angebotspreis	Angebotsjournal, Feld Abweichung	Höhe der Preiskorrektur, die der Markt vornimmt
Finanzierungssicherheit der Angebote	Anteil mit objektbezogener Bankbestätigung	Belastbarkeit der Angebote
Absagegründe	CRM, Verteilung nach Grund	Ursache der Nichtakzeptanz – der wichtigste Indikator
Konkurrenzangebote im Segment	Marktbeobachtung, monatlich	Angebotsdruck
Preisänderungen der Konkurrenz	Marktbeobachtung, monatlich	Marktrichtung im Segment
Tage am Markt	Ab Starttag, automatisch	Nur im Verhältnis zur segmentüblichen Dauer aussagekräftig, nie allein

C8 · Preissteuerung: Entscheidungslogik

Version 1 kannte die Regel «ab 90 Tagen Strategieüberprüfung». Der Zeitablauf ist kein Indikator für die Ursache: ein Objekt mit vielen Anfragen und wenigen Besichtigungen hat ein Darstellungsproblem, ein Objekt ohne Anfragen ein Positionierungsproblem. Beide sehen nach 90 Tagen gleich aus. Die folgenden acht Logiken ersetzen die Fristenregel.

P1 · Wenige Anfragen, kaum Besichtigungen – über die gesamte erste Marktphase

WENN Anfragen liegen deutlich unter dem, was vergleichbare Objekte im Segment auslösen, und die Quote Anfrage zu Besichtigung ist unauffällig.

Interpretation: Das Objekt wird in der Trefferliste nicht geöffnet. Ursache liegt vor der Besichtigung: Preispositionierung, Leitbild, Titel, Suchfilter oder Kanal.

DANN Zuerst Darstellung und Auffindbarkeit prüfen: Leitbild und Bildreihenfolge, Titel, Pflichtfelder und Suchfilter der Portale, Zimmerzahl und Flächenangaben, Kanalauswahl. Änderungen umsetzen und eine weitere Marktphase messen.

SONST Bleibt der Effekt nach der Korrektur aus, liegt die Ursache in der Preispositionierung. Dann Preisgespräch mit dokumentierter Analyse und Handlungsmöglichkeiten.

NIE: Keine Preisreduktion, solange Darstellung und Auffindbarkeit nicht geprüft sind. Eine Reduktion bei schlechtem Leitbild wirkt nicht und ist verloren.

P2 · Viele Anfragen, aber kaum Besichtigungen

WENN Anfragen sind zahlreich, die Quote Anfrage zu Besichtigung ist tief.

Interpretation: Das Inserat verspricht etwas anderes als das Objekt, oder die Unterlagen klären etwas, das abschreckt: Lage, Zustand, Sanierungsbedarf, Dienstbarkeit, Preis im Verhältnis zur Fläche.

DANN Absagegründe der Anfragenden strukturiert erheben. Häufigsten Grund gezielt adressieren: Angabe korrigieren, Sachverhalt im Inserat früher benennen, Zielgruppe anpassen.

SONST Zeigt sich als Hauptgrund durchgehend der Preis im Verhältnis zum Gebotenen, ist die Positionierung zu überprüfen.

NIE: Keine Beschönigung der Unterlagen, um die Quote zu heben. Das verlagert den Abbruch nur auf die Besichtigung und beschädigt die Glaubwürdigkeit.

P3 · Ausreichend Besichtigungen, keine Angebote

WENN Zehn oder mehr Besichtigungen ohne Angebot, keine Zweitbesichtigungen.

Interpretation: Das Objekt überzeugt in der Besichtigung nicht zum verlangten Preis. Ursache ist Zustand, Grundriss, Umfeld oder Preis-Leistungs-Empfinden.

DANN Absagegründe auswerten. Bei überwiegend objektbezogenen Gründen: gezielte Massnahmen prüfen – Zustandsanalyse beilegen, Sanierungsbedarf beziffern, Teilmassnahme ausführen, Inventar einbeziehen. Bei überwiegend preisbezogenen Gründen: Preisgespräch.

SONST Lehnt der Eigentümer sowohl Massnahme als auch Preisanpassung ab, ist das Ergebnis zu protokollieren und die Erwartung schriftlich anzupassen.

NIE: Keine Sammelbesichtigungen, um Aktivität zu zeigen. Das erzeugt Zahlen ohne Substanz.

P4 · Angebote kommen, aber deutlich unter dem Angebotspreis

WENN Mehrere unabhängige Angebote liegen in einem engen Band deutlich unter dem Angebotspreis.

Interpretation: Der Markt hat einen Preis gebildet. Mehrere unabhängige Angebote im gleichen Band sind die belastbarste Preisinformation, die überhaupt zu erhalten ist – belastbarer als jede Bewertung.

DANN Dem Eigentümer das Band, die Finanzierungssicherheit und den Nettoerlös je Angebot vorlegen. Prüfen, ob das Band innerhalb der bewerteten Spanne liegt.

SONST Liegt das Band unter der Spanne, ist die Bewertung gegen die tatsächliche Marktreaktion zu prüfen und die Abweichung zu erklären, nicht zu verteidigen.

NIE: Angebote nicht vorenthalten, weil sie zu tief erscheinen. Jedes Angebot wird vorgelegt.

P5 · Mehrere Angebote gleichzeitig, teilweise über dem Angebotspreis

WENN Zwei oder mehr verhandlungsfähige Angebote innerhalb kurzer Zeit.

Interpretation: Der Angebotspreis lag unter der Absetzbarkeit, oder die Nachfrage im Segment ist angespannt.

DANN Transparentes Verfahren mit gleicher Information und gleicher Frist für alle festlegen, vom Eigentümer beschliessen lassen und schriftlich kommunizieren. Nicht nur den Preis vergleichen, sondern die Abschlussicherheit.

SONST Ist der Eigentümer versucht, nachträglich den Angebotspreis zu erhöhen: Konsequenzen benennen – Vertrauensverlust, Abbruchrisiko bei allen Bietenden, Reputationsschaden. Entscheid dokumentieren.

NIE: Keine Auktionsmechanik ohne vorherige Offenlegung gegenüber allen Beteiligten. Keine Weitergabe konkurrierender Angebotsbeträge.

P6 · Ein Angebot, aber mit unsicherer Finanzierung

WENN Angebot liegt preislich im Zielbereich, die Finanzierung ist nur selbstdeklariert oder mit Vorbehalt bestätigt.

Interpretation: Ein Angebot ohne belegte Finanzierung ist kein Angebot, sondern eine Absicht. Das Hauptrisiko ist nicht der Preis, sondern der Zeitverlust bei einem Abbruch.

DANN Objektbezogene Bankbestätigung mit Frist verlangen. Vermarktung bis dahin nicht zurückstellen und Zweitinteressenten nicht absagen.

SONST Wird die Bestätigung nicht beigebracht, wird das Angebot nicht weiterverfolgt; Gate 6 ist nicht passiert.

NIE: Keine Reservation und keine Rückstellung der Vermarktung auf eine Selbstauskunft hin.

P7 · Nachfrage bricht nach einer Preisreduktion nicht an

WENN Nach einer umgesetzten Reduktion bleiben Anfragen und Besichtigungen auf dem Vorniveau.

Interpretation: Der Preis war nicht die bindende Ursache, oder die Reduktion war zu klein, um eine andere Suchfilterstufe zu erreichen.

DANN Keine zweite Reduktion in kurzem Abstand. Ursachenanalyse wiederholen und die Filterlogik der Portale prüfen: eine Reduktion, die keine Preisstufe überschreitet, wird von der Zielgruppe nicht gesehen.

SONST Grundsatzgespräch mit dem Eigentümer: Rückzug vom Markt mit Neuaufstellung nach Wartezeit oder Fortsetzung mit angepasster Erwartung.

NIE: Keine Reduktionskette in kurzen Abständen. Sie signalisiert Not und zerstört die Verhandlungsposition endgültig.

P8 · Marktumfeld verändert sich während der Vermarktung

WENN Zinsniveau, Angebotsdruck im Segment oder Konkurrenzpreise verändern sich deutlich.

Interpretation: Die Grundlage der Preisstrategie hat sich geändert, unabhängig vom Objekt.

DANN Marktanalyse aktualisieren und dem Eigentümer als eigenen Punkt vorlegen – getrennt von objektbezogenen Ursachen.

SONST Bei Verschlechterung und fehlender Anpassungsbereitschaft: Erwartung zur Vermarktungsdauer schriftlich anpassen.

NIE: Marktveränderung nicht als Begründung für eine Reduktion verwenden, ohne sie mit Zahlen zu belegen.

C9 · Ablauf einer Preisänderung

Acht Schritte. Der Eigentümer entscheidet; der Makler liefert die Grundlage. Ohne Schritt 2 gibt es keine Empfehlung, ohne Schritt 6 keine Änderung.

Nr.	Schritt	Inhalt
1	Indikatoren erheben	Vollständiger Indikatorensatz seit Marktstart, aus dem Controlling. Keine Auswahl einzelner Zahlen.
2	Ursachen analysieren	Die vier Ursachenfelder einzeln prüfen und ausschliessen: Preispositionierung, Darstellung, Zielgruppe und Kanal, Objektanforderungen. Ergebnis schriftlich.
3	Handlungsmöglichkeiten darstellen	Je Möglichkeit die erwartete Wirkung, der Aufwand und das Risiko. Mindestens eine Möglichkeit ohne Preisänderung.
4	Nettoerlös rechnen	Je Variante der Nettoerlös mit identischen Annahmen. Bei einer Reduktion auch die Alternative «unverändert weiter» mit Zeitkosten.
5	Vier-Augen-Prüfung	Verkaufsleitung prüft Analyse und Vorlage, bevor sie zum Eigentümer geht (Kontrollpunkt K3).
6	Eigentümerentscheid einholen	Schriftlich, mit neuem Preis, Wirkungsdatum und Kenntnisnahme der Konsequenzen. Ohne Entscheid keine Änderung.
7	Umsetzen	Alle Kanäle gleichzeitig ändern, Preisstufe der Suchfilter beachten, Kontrollausdrucke erstellen.
8	Dokumentieren und messen	Änderung mit Datum, Höhe, Begründung und Entscheidungsträger im Controlling erfassen. Wirkung über eine definierte Messperiode beobachten, bevor weitere Schritte erwogen werden.

Auslösekriterien

Die Kriterien, bei deren Erreichen ein Massnahmengespräch angesetzt wird, werden in Phase 9 vorab mit dem Eigentümer vereinbart und im Strategieprotokoll festgehalten.

Damit knüpft die spätere Diskussion an Kriterien an und nicht an Stimmungen. Das ist der wesentliche Unterschied zu einer Frist.

Erreichte Kriterien werden angewendet, nicht neu verhandelt.

Teil D · Eigentümer

D1 · Erstgesprächsleitfaden

Gehört zu Phase 3, ausfüllbar als Formular F1. Reihenfolge einhalten: sie führt von der sachlichen Ausgangslage über das Motiv zum Preis. Wer mit dem Preis beginnt, erfährt den Rest nicht mehr.

Drei Regeln

Erst zuhören, dann erklären. Der Eigentümer soll in der ersten Hälfte sprechen.

Keine Preisnennung und keine Bandbreite vor Objektaufnahme und Bewertung. Eine im Erstgespräch genannte Zahl lässt sich nicht mehr zurücknehmen.

Antworten wörtlich notieren, besonders zur Frage, was der Eigentümer an der Liegenschaft schätzt. Das sind die glaubwürdigsten Verkaufsargumente und sie stehen in keinem Dossier, das aus Unterlagen entsteht.

1 · Eigentümer und Verfügungsbefugnis

Frage	Weshalb	Was die Antwort bedeutet
Wer ist im Grundbuch als Eigentümer eingetragen?	Nur eingetragene Eigentümer können verkaufen.	Abweichung zur auftretenden Person zwingend klären, bevor weitergearbeitet wird.
Gibt es mehrere Eigentümer? In welcher Form – Mit- oder Gesamteigentum?	Bestimmt, wer unterschreiben muss.	Bei Gesamteigentum können nur alle gemeinsam verfügen.
Wer entscheidet über den Verkauf? Wer muss zustimmen?	Entscheidungsträger und Eigentümer sind nicht immer identisch.	Alle Entscheidungsträger in den Prozess einbeziehen, sonst scheitert das Mandat später.
Sind Sie verheiratet oder in eingetragener Partnerschaft? Welcher Güterstand?	Über die Wohnung der Familie kann nur mit Zustimmung des anderen verfügt werden.	Zustimmung schriftlich einholen.
Ist die Liegenschaft die Wohnung der Familie?	Löst besondere Zustimmungserfordernisse aus.	Zustimmung dokumentieren.
Handelt es sich um einen Erbgang? Wenn ja: Wer sind alle Erben?	Erben bilden Gesamteigentum und verfügen gemeinsam.	Erbescheinigung und Ausweise aller Erben; oder Erbenvertretung.
Besteht eine Beistandschaft oder eine Vorsorgevollmacht?	Für Grundstücksgeschäfte einer verbeiständeten Person ist die Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde erforderlich.	Zustimmung vor Vermarktungsstart beschaffen.
Ist eine Trennung oder Scheidung im Gang?	Preis- und Terminentscheide werden dadurch oft blockiert.	Vereinbarung beschaffen; Zustimmung beider klären.
Ist die Eigentümerschaft eine juristische Person?	Zeichnungsberechtigung und wirtschaftlich berechnete Person sind festzustellen.	Handelsregisterauszug und Formular zur wirtschaftlich berechtigten Person.

2 · Verkaufsgrund und Dringlichkeit

Frage	Weshalb	Was die Antwort bedeutet
Warum möchten Sie verkaufen?	Der Grund bestimmt Preisflexibilität, Terminspielraum und Verhandlungsverhalten.	Offen formulieren und zuhören, nicht bewerten.
Warum jetzt und nicht in einem Jahr?	Deckt auf, ob ein Auslöser besteht oder eine allgemeine Absicht.	Ohne Auslöser ist der Zeithorizont unzuverlässig – im CRM als Wertneugier markieren.
Gibt es einen zeitlichen Druck? Woraus ergibt er sich konkret?	Echter Druck lässt sich an einem Ereignis festmachen: Kaufvertrag eines Ersatzobjekts, Kündigung, Erbteilung, Finanzierungsablauf.	Ohne benennbares Ereignis ist der Druck verhandlungstaktisch.
Ist der Verkauf zwingend oder eine Option?	Bestimmt, ob ein Verkauf zu einem Marktpreis überhaupt akzeptiert wird.	Bei blosser Option Abbruchrisiko im CRM festhalten.
Was passiert, wenn die Liegenschaft nicht verkauft wird?	Zeigt die tatsächliche Alternative des Eigentümers.	Bestimmt die realistische Preisuntergrenze.

Frage	Weshalb	Was die Antwort bedeutet
Haben Sie schon einmal versucht zu verkaufen?	Vorgeschichte, frühere Angebotspreise und Marktreaktionen sind wertvoll.	Frühere Inserate recherchieren; ein Objekt mit Vorgeschichte braucht eine andere Strategie.

3 · Zeitplan

Frage	Weshalb	Was die Antwort bedeutet
Wann soll der Verkauf abgeschlossen sein?	Bestimmt Vermarktungsform und Preisstrategie.	Realistische Dauer gegenüberstellen: Vorbereitung, Vermarktung, Beurkundung, Eintragung.
Wann soll die Liegenschaft frei werden?	Der Übergabetermin ist ein zentrales Verhandlungselement.	Spielraum ausloten; Flexibilität ist oft mehr wert als Preisnachlass.
Haben Sie schon ein Ersatzobjekt? Bis wann brauchen Sie es?	Verkettete Termine sind das häufigste Zeitrisko.	Bei gekoppelten Geschäften Reihenfolge und Zwischenfinanzierung mit der Bank klären.
Gibt es Zeiträume, in denen keine Besichtigungen möglich sind?	Vermarktungsplanung.	Im Zeitplan berücksichtigen.
Wann läuft Ihre Hypothek ab?	Der Ablauftermin kann die Vorfälligkeitsentschädigung vermeiden oder verursachen.	Ablösebedingungen bei der Bank einholen, bevor der Verkaufstermin fixiert wird.

4 · Objekt

Frage	Weshalb	Was die Antwort bedeutet
In welchem Zustand ist die Liegenschaft aus Ihrer Sicht?	Die Selbsteinschätzung zeigt, wie weit Erwartung und Zustand auseinanderliegen.	Mit der eigenen Aufnahme abgleichen; grosse Abweichungen früh ansprechen.
Welche Renovationen haben Sie durchgeführt? In welchem Jahr, mit welchen Kosten?	Grundlage für Bewertung und Grundstückgewinnsteuer.	Belege einfordern – ohne Rechnung keine steuerliche Anrechnung.
Welche Mängel und bekannten Probleme gibt es?	Offenlegungspflicht; die Freizeichnung im Kaufvertrag schützt nur bei vollständiger Offenlegung.	Mängelliste eröffnen und vom Eigentümer unterzeichnen lassen.
Gibt es Wasserschäden, Feuchtigkeit oder Schimmel – auch früher behoben?	Häufigster Streitpunkt nach dem Verkauf.	In die Mängelliste, auch wenn behoben.
Sind alle Umbauten bewilligt?	Nicht bewilligte Bauten sind ein erhebliches Risiko.	Bewilligungen beschaffen oder Bestand im Gemeindearchiv klären.
Gibt es laufende Projekte, Bewilligungen oder Verpflichtungen?	Offene Vorhaben binden den Käufer oder eröffnen Chancen.	Unterlagen und Geltungsdauer beschaffen.
Bestehen Dienstbarkeiten, Wegrechte oder Nutzungsvereinbarungen mit Nachbarn?	Belasten das Grundstück dinglich und gehen auf den Erwerber über.	Grundbuchbelege beschaffen; gelebte Praxis erfragen und festhalten.
Gibt es Streitigkeiten mit Nachbarn oder Behörden?	Offenlegungspflichtig und preisrelevant.	Unterlagen beschaffen und Rechtsberatung einbeziehen.
Ist ein Teil vermietet – Einliegerwohnung, Garage, Parkplatz?	Mietverhältnisse gehen auf den Erwerber über.	Mietverträge, Depots und Nebenkostenabrechnungen beschaffen.
War auf dem Grundstück früher ein Gewerbe, ein Öltank oder eine Auffüllung?	Hinweis auf einen belasteten Standort.	Katasterauszug einholen.
Was schätzen Sie an dieser Liegenschaft am meisten?	Liefert die glaubwürdigsten Verkaufsargumente.	Wörtlich notieren und in die Dossiertexte übernehmen.
Was würden Sie ändern, wenn Sie bleiben würden?	Deckt Schwächen auf, die der Eigentümer sonst nicht nennt.	In die Mängel- und Sanierungsliste übernehmen.

5 · Preis und Erwartungen

Frage	Weshalb	Was die Antwort bedeutet
Welche Preisvorstellung haben Sie?	Ausgangspunkt jedes weiteren Gesprächs.	Notieren, nicht kommentieren und keine Gegenzahl nennen.
Wie sind Sie zu dieser Vorstellung gekommen?	Unterscheidet begründete Erwartung von Wunschdenken.	Bei Online-Schätzung oder Nachbarschaftsgerücht auf die Bewertung verweisen.

Frage	Weshalb	Was die Antwort bedeutet
Liegen andere Bewertungen oder Schätzungen vor?	Konkurrierende Zahlen prägen die Erwartung.	Einsicht erbitten; Methode und Datum prüfen.
Welchen Betrag müssen Sie mindestens erzielen? Woraus ergibt sich dieser?	Meist bestimmt durch Hypothekenablösung und Ersatzobjekt.	Intern festhalten, niemals gegenüber Interessenten nennen.
Wissen Sie, was nach Abzug aller Kosten bei Ihnen bleibt?	Die meisten Eigentümer rechnen brutto und unterschätzen Steuer und Ablösekosten.	Nettoerlösrechnung für die Bewertungsbesprechung vorbereiten.
Haben Sie die Grundstücksgewinnsteuer berücksichtigt?	Kantonal geregelt und oft erheblich.	Eigentümer zur Schätzung beim Steueramt auffordern; der Makler rechnet nicht.
Was erwarten Sie von uns als Makler?	Deckt unausgesprochene Erwartungen auf.	Leistungsumfang abgrenzen; nicht Geschuldetes klar benennen.
Sprechen Sie mit weiteren Maklern?	Bestimmt Vorgehen und Mandatsform.	Bei bestehendem Exklusivmandat kein paralleles Mandat.
Wie möchten Sie vermarkten – offen oder diskret?	Diskretion reduziert die Reichweite und damit meist den Preis.	Konsequenz offen benennen und Entscheid protokollieren.

6 · Prozess und nächste Schritte

Frage	Weshalb	Was die Antwort bedeutet
Kennen Sie den Ablauf eines Hausverkaufs in der Schweiz?	Fehlende Kenntnis der Beurkundungspflicht führt zu falschen Erwartungen.	Prozessübersicht erklären: Unterlagen, Bewertung, Vermarktung, Notariat, Grundbuch, Übergabe.
Ist Ihnen bewusst, dass Sie nach dem Verkauf für Mängel weiter haften?	Bei Gebäuden gilt eine Frist von fünf Jahren seit Eigentumserwerb.	Begründet die Notwendigkeit der vollständigen Mängelliste.
Können Sie die Unterlagen bis [Datum] bereitstellen?	Fehlende Unterlagen sind der häufigste Grund für Verzögerungen.	Unterlagenliste mit Fristen und Zuständigkeiten übergeben.
Wann passt Ihnen die Objektaufnahme? Sie dauert zwei bis drei Stunden.	Konkreter nächster Schritt statt unverbindlichem Abschluss.	Termin im Gespräch fixieren.

Sonderfallerkennung im Erstgespräch

Neun der dreissig Sonderfälle in Teil J werden hier erkannt: S1 bis S7 zur Verfügungsbefugnis, S27 zur Vorgeschichte, S29 zu Konkurrenzmandaten. Wird einer erkannt, gilt dessen Abklärungsliste vor jedem weiteren Schritt.

D2 · Ableitung der Verkaufsstrategie

Aus Erstgespräch und Bewertung folgt die Strategie. Sie wird in Phase 9 festgelegt und protokolliert. Die acht Ausgangslagen decken die Regelfälle ab; Mischformen werden begründet zusammengesetzt.

Ausgangslage 1 · Hoher, an ein Ereignis gebundener Zeitdruck; Ersatzobjekt bereits gekauft

Empfehlung: Angebotspreis am unteren Rand der Wertspanne, offene Vermarktung auf allen Kanälen, Sammelbesichtigungen, Angebotsfrist mit festem Termin.

Begründung: Nachfrage wird bewusst gebündelt, um in kurzer Zeit mehrere Angebote zu erhalten. Der tiefere Angebotspreis wird häufig durch die Bietsituation aufgeholt; entscheidend ist die Terminsicherheit.

Ausgangslage 2 · Kein Zeitdruck, Preis hat Vorrang, Objekt in gutem Zustand

Empfehlung: Angebotspreis in der oberen Hälfte der Spanne, Einzelbesichtigungen, längerer Vermarktungshorizont, keine Preisreduktion vor Ablauf von zwölf Wochen.

Begründung: Ohne Termindruck kann auf den passenden Käufer gewartet werden. Voraussetzung ist die schriftliche Zusage des Eigentümers, Preisreduktionen nicht vorzeitig zu verlangen – eine frühe Reduktion signalisiert dem Markt Schwäche.

Ausgangslage 3 · Erheblicher Sanierungsbedarf, Objekt nicht bezugsfertig

Empfehlung: Angebotspreis mit ausgewiesenem Sanierungsabzug, Zielgruppe Umbauwillige und Handwerkerkäufer, Sanierungsbedarf im Dossier bauteilweise offenlegen, gegebenenfalls Zustandsanalyse beilegen.

Begründung: Verschwiegener Sanierungsbedarf führt zu überhöhten Erwartungen, Abbrüchen nach der Besichtigung und Preisabschlägen aus Misstrauen. Eine belegte Kostenschätzung begrenzt den Abschlag auf das sachlich Begründete.

Ausgangslage 4 · Erbgemeinschaft mit mehreren Beteiligten

Empfehlung: Vor Vermarktungsstart eine Ansprechperson und eine schriftliche Entscheidungsregel festlegen; Angebotspreis in der Mitte der Spanne; sämtliche Informationen gleichzeitig an alle Erben.

Begründung: Verkäufe in Erbgemeinschaften scheitern häufiger an der internen Entscheidungsfindung als am Markt. Gleichbehandlung aller Erben und eine vorab definierte Entscheidungsregel verhindern Blockaden bei Angebotseingang.

Ausgangslage 5 · Preisvorstellung deutlich über der Wertspanne, Eigentümer nicht beweglich

Empfehlung: Mandat nur mit befristeter Testphase von sechs bis acht Wochen zum Wunschpreis und schriftlich vereinbartem Anpassungsmechanismus bei definierten Auslösekriterien – oder Mandat ablehnen.

Begründung: Ein überhöhter Angebotspreis verbrennt die wichtigste Vermarktungsphase und erzeugt eine Standzeit, die später Preisabschläge erzwingt. Ein vorab vereinbarter Anpassungsmechanismus macht den Entscheid an Kriterien fest statt an Stimmungen.

Ausgangslage 6 · Diskretion gewünscht, etwa wegen Nachbarschaft, Trennung oder Geschäftslage

Empfehlung: Vermarktung ausschliesslich über die eigene Interessentendatenbank und ausgewählten Direktversand, kein Portal, kein Schild, Adresse nicht veröffentlicht, Objekt nur nach Vertraulichkeitszusage zeigen.

Begründung: Diskretion kostet Reichweite und damit in der Regel Preis oder Zeit. Der Eigentümer muss diesen Zusammenhang schriftlich zur Kenntnis nehmen, damit die Erwartung später nicht am Ergebnis scheitert.

Ausgangslage 7 · Objekt mit Vorgeschichte: bereits erfolglos am Markt gewesen

Empfehlung: Vollständige Neuaufstellung – neue Fotografie, neue Grundrisse, neue Texte, Wartezeit von mindestens drei Monaten seit der letzten Veröffentlichung; Angebotspreis nach aktueller Bewertung, nicht am alten Preis orientiert.

Begründung: Wiedererkennbare Inserate reaktivieren die alten Ablehnungsgründe. Suchende erkennen dieselben Bilder und schliessen auf ein unverkäufliches Objekt; nur ein sichtbar neuer Auftritt stellt die Ausgangslage wieder her.

Ausgangslage 8 · Rechtliche Unklarheit: fehlende Bewilligung, ungeklärte Dienstbarkeit, Eintrag im Kataster belasteter Standorte

Empfehlung: Vermarktung erst nach Klärung; bis dahin kein Inserat. Ist eine Klärung nicht möglich, Sachverhalt im Dossier offenlegen und im Preis abbilden.

Begründung: Ungeklärte Rechtslagen führen zum Abbruch in der Beurkundungsphase – dem teuersten Zeitpunkt für alle Beteiligten. Frühe Klärung ist günstiger als eine gescheiterte Beurkundung.

Was in jedem Strategieprotokoll steht

Angebotspreis und Mindestpreis, letzterer als streng vertraulich klassifiziert.

Vermarktungsstufe nach Teil F und Vermarktungsform offen oder diskret, mit zur Kenntnis genommenen Konsequenzen.

Kanäle, Zielgruppe, Besichtigungsform, Zeitplan mit Starttag.

Auslösekriterien für die Preissteuerung nach Teil C, Abschnitt C9.

Vorgehen bei mehreren gleichzeitigen Angeboten (S23).

Datum und Unterschrift aller Verfügungsberechtigten.

D3 · Maklermandat

Rechtliche Prüfung durch Notariat / Rechtsberatung erforderlich

Strukturvorgabe, kein Vertragstext. Verwendet wird ausschliesslich die freigegebene Vorlage des Unternehmens; jede Abweichung ist erneut vorzulegen.

Die mit [RP] gekennzeichneten Ziffern sind in jedem Fall zu prüfen.

Zi.	Gegenstand	Was zu regeln ist	Prüfung	Reg.
1	Vertragsparteien	Sämtliche Verfügungsberechtigten mit vollem Namen, Geburtsdatum, Zivilstand und Adresse; bei juristischen Personen Firma, Sitz, UID und die zeichnungsberechtigten Personen. Bei Erbgemeinschaft alle Erben oder die bestellte Erbenvertretung mit Nachweis. Auftragnehmer mit Firma, Sitz, UID und verantwortlicher Person.	[RP]	R13 R14 R15 R16

Zi.	Gegenstand	Was zu regeln ist	Prüfung	Reg.
2	Objekt	Gemeinde, Grundbuchblatt, Parzellennummer, Adresse, Grundstücksfläche gemäss Grundbuchauszug, Gebäudebezeichnung. Bei Verkauf mehrerer Parzellen oder Teilflächen genaue Umschreibung und Hinweis auf eine allfällig erforderliche Mutation.	—	R4
3	Auftrag und Art der Mäkelei	Klare Bezeichnung, ob Vermittlungs- oder Nachweismäkelei geschuldet ist, und wann der Anspruch entsteht. Die Unterscheidung bestimmt die Voraussetzungen des Honorars.	[RP]	R17 R18
4	Verkaufsumfang	Liegenschaft mit oder ohne Inventar; Auflistung des mitverkauften Inventars als Beilage; Ausschluss bestimmter Gegenstände; Regelung zu vermieteten Teilen und bestehenden Mietverhältnissen.	—	R8
5	Leistungen des Auftragnehmers	Abschliessende Aufzählung: Objektaufnahme, Unterlagenbeschaffung, Bewertung und Preisempfehlung, Erstellung von Fotografie, Grundrissen, Dossier und Inseraten, Vermarktung auf definierten Kanälen, Interessentenqualifizierung, Besichtigungen, Verhandlungsführung im Rahmen des Auftrags, Begleitung bis Beurkundung, Übergabe und Abschluss. Ausdrücklich nicht geschuldet: Rechts-, Steuer- und Finanzierungsberatung sowie Bauexpertisen.	—	—
6	Vermarktung und Budget	Kanäle namentlich; Umfang von Fotografie, Grundrissen und optionalen Leistungen wie Drohne, Video, 360-Grad-Rundgang und virtuelle Möblierung; Kostenträger und Budgetobergrenze; Regelung, wer die Kosten trägt, wenn das Mandat vor einem Verkauf endet.	[RP]	—
7	Besichtigungen	Zugangsregelung, Schlüsselübergabe und Aufbewahrung, Anwesenheit des Eigentümers, Umgang mit Sammelbesichtigungen, Vorlaufzeit für Terminanfragen, Regelung bei bewohntem Objekt.	—	—
8	Kommunikation und Berichterstattung	Rhythmus und Form der Statusmeldung, festgelegter Kennzahlensatz, Ansprechpersonen beider Seiten, Grundsatz, dass Interessentenanfragen ausschliesslich über den Auftragnehmer laufen.	—	—
9	Angebotspreis und Mindestpreis	Angebotspreis in Franken; Mindestpreis als intern klassifizierte Angabe mit ausdrücklicher Abrede, dass er keinem Interessenten genannt wird; Verfahren für eine Preisanpassung, insbesondere wer sie beschliesst und in welcher Form.	—	—
10	Honorar	Satz in Prozent des beurkundeten Kaufpreises oder Pauschale, ausdrücklich zuzüglich Mehrwertsteuer zum Normalsatz von 8,1 Prozent. Bemessungsgrundlage definieren, insbesondere ob der Inventarpreis einbezogen wird. Marktkonformität beachten: ein unverhältnismässig hoher Mäklerlohn kann bei Grundstückkäufen richterlich herabgesetzt werden.	[RP]	R18 R20 R21
11	Entstehung und Fälligkeit des Anspruchs	Anknüpfung an das Zustandekommen des öffentlich beurkundeten Kaufvertrags; Fälligkeit und Zahlungsfrist; Regelung, ob der Anspruch bei Rückabwicklung oder bei Nichterfüllung durch den Käufer entfällt; Abrechnung über das Notariat, soweit vorgesehen.	[RP]	R18
12	Aufwandersatz	Nur soweit ausdrücklich vereinbart; Aufzählung der ersatzfähigen Positionen, Obergrenze und Nachweispflicht. Ohne Vereinbarung besteht kein Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen.	[RP]	R18
13	Laufzeit	Beginn, feste Dauer und Regelung, ob und wie sich das Mandat verlängert. Eine automatische Verlängerung ohne ausdrückliche Zustimmung ist zu vermeiden.	[RP]	—
14	Kündigung	Form, Frist und Folgen; Umgang mit laufenden Verhandlungen und mit Interessenten, die während der Laufzeit nachgewiesen wurden; Abgrenzung zum Nachwirkungsanspruch.	[RP]	R17 R18
15	Exklusivität	Ob Alleinauftrag oder einfacher Auftrag; ob der Eigentümer selbst verkaufen darf und welche Folgen ein Eigenverkauf hat; Regelung zur Zusammenarbeit mit anderen Maklern und zur Provisionsteilung.	[RP]	R17
16	Mitwirkungspflichten des Eigentümers	Fristgerechte Bereitstellung der Unterlagen; vollständige und wahrheitsgemässe Auskunft; Pflicht zur Offenlegung bekannter Mängel mit Verweis auf die unterzeichnete Mängelliste; Zugang für Besichtigungen; unverzügliche Mitteilung eigener Kontakte zu Kaufinteressenten; Unterlassen paralleler Eigenvermarktung, soweit Exklusivität vereinbart ist.	[RP]	R9 R10
17	Umgang mit Interessenten	Qualifizierungskriterien; Grundsatz, dass Kaufangebote ausschliesslich schriftlich weitergeleitet werden; Vorlagepflicht jedes Angebots an den Eigentümer; Entscheidungskompetenz allein beim Eigentümer; Gleichbehandlung bei mehreren Angeboten; Vertraulichkeit konkurrierender Angebotsbeträge.	—	—
18	Nachweis und Vermittlung, Nachwirkung	Dokumentation nachgewiesener Interessenten; Dauer und Umfang eines Anspruchs, wenn der Verkauf nach Mandatsende mit einem nachgewiesenen Interessenten zustande kommt. Diese Klausel ist häufig Streitgegenstand und eng zu fassen.	[RP]	R17 R18

Zi.	Gegenstand	Was zu regeln ist	Prüfung	Reg.
19	Doppelmäkelei und Interessenkonflikte	Offenlegung jeder Tätigkeit für die Käuferseite und Erfordernis der schriftlichen Zustimmung beider Parteien. Ohne Offenlegung und Zustimmung kann der Lohnanspruch verwirken.	[RP]	R19
20	Reservationen	Befugnis zur Ausstellung einer Reservationsbestätigung als unverbindliche Absichtserklärung; ausdrückliches Verbot, Reservationszahlungen auf Konten des Auftragnehmers oder in Bargeld entgegenzunehmen; Hinweis, dass eine Bindung erst mit der öffentlichen Beurkundung entsteht.	[RP]	R1 R2 R38
21	Geldwäschereirechtliche Sorgfaltspflichten	Pflicht des Eigentümers zur Mitwirkung bei Identifikation und Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person; Hinweis auf Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten; Vorbehalt, das Mandat nicht zu beginnen oder zu beenden, wenn die Mitwirkung ausbleibt.	[RP]	R37 R38
22	Datenschutz	Zweck und Umfang der Datenbearbeitung; Weitergabe an Notariat, Banken, Behörden und Dienstleister; Aufbewahrungs- und Löschfristen; Rechte der betroffenen Personen; Verweis auf die Datenschutzerklärung als Beilage.	[RP]	R39
23	Haftung	Umfang und Grenzen der Haftung des Auftragnehmers; Klarstellung, dass Angaben des Eigentümers und Auskünfte Dritter ungeprüft übernommen werden, soweit keine Prüfpflicht besteht; Ausschluss der Haftung für Rechts-, Steuer- und Finanzierungsfragen.	[RP]	—
24	Schlussbestimmungen	Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Schriftformerfordernis für Änderungen, Salvatorische Klausel, Aufzählung der Beilagen, Ausfertigungen und Unterschriften aller Vertragsparteien mit Ort und Datum.	[RP]	—

Drei Klauseln, die am häufigsten Streit auslösen

Nachwirkung (Ziffer 18): Kommt der Verkauf nach Mandatsende mit einem während der Laufzeit nachgewiesenen Interessenten zustande, entsteht die Honorarfrage. Eng fassen und nachgewiesene Interessenten laufend dokumentieren.

Exklusivität (Ziffer 15): Ob und mit welcher Folge der Eigentümer selbst verkaufen darf, muss ausdrücklich geregelt sein. Schweigen führt zum Streit.

Aufwandersatz (Ziffer 12): Ohne ausdrückliche Vereinbarung besteht kein Anspruch. Wer Vermarktungskosten ersetzt haben will, muss das vereinbaren und begrenzen – siehe auch Teil G, Kostenfolgen bei Abbruch.

D4 · Die sechs Fragen jedes Reports

Der Eigentümer soll jederzeit sechs Fragen beantworten können. Ein Report, der eine davon offenlässt, ist unvollständig.

1. Wo stehen wir? – Phase, Gate-Stand, Tage am Markt.
2. Was wurde gemacht? – Massnahmen der Periode, mit Zahlen.
3. Was ist passiert? – Reaktion des Markts: Anfragen, Besichtigungen, Rückmeldungen, Angebote.
4. Was bedeutet es? – Interpretation des Maklers, nicht nur die Zahlen.
5. Was muss entschieden werden? – Offene Entscheidungen mit Frist und Konsequenz je Variante.
6. Was passiert als Nächstes? – Nächste Schritte mit Verantwortlichem und Termin.

D5 · Eigentümersdokumente V1 bis V14

Nr.	Dokument	Anlass	Zweck	Inhalt	Einzuholender Entscheid
V1	Erstgesprächsprotokoll	Nach Phase 3, innert 24 Stunden	Verstandene Ausgangslage spiegeln und korrigierbar machen; Beweissicherung zur Verfügungsbefugnis und zu genannten Mängeln.	Ausgangslage, Verkaufsanlass, Zeitplan, Preisvorstellung mit Herleitung, genannte Mängel, Sonderfälle, nächste Schritte mit Terminen.	Auftrag zur Bewertung.
V2	Bewertungsbericht	Phase 8, persönlich übergeben	Nachvollziehbare Wertspanne mit Grundlagen, Annahmen und Vorbehalten.	Nach Teil C: Grundlagen, Vergleichsobjekte, Methoden, Gewichtung, Wertspanne, Chancen, Risiken.	Keiner – dient der Vorbereitung von V3.

Nr.	Dokument	Anlass	Zweck	Inhalt	Einzuholender Entscheid
V3	Preis- und Strategievorlage	Phase 9, Bewertungsbesprechung	Preisentscheid und Strategie auf einer Grundlage treffen, die alle sechs Preisbegriffe auseinanderhält.	Sechs Preisbegriffe für dieses Objekt; drei Preisstrategien mit Konsequenz für Dauer und Verhandlungsposition; Nettoerlösrechnung je Variante; Vermarktungsstufe; Auslösekriterien der Preissteuerung.	Angebotspreis, Mindestpreis, Vermarktungsform, Zeitplan, Auslösekriterien – schriftlich.
V4	Vermarktungsfreigabe	Phase 11, vor Gate 4	Inhaltliche und rechtliche Richtigkeit der Vermarktungsmittel durch den Eigentümer bestätigen lassen.	Dossier, Bildauswahl, Grundrisse, Inseratstexte, Offenlegungsteil, Kaufnebenkosten, Adressanzeige.	Schriftliche Freigabe; Entscheid zu Zusatzleistungen und Adressanzeige.
V5	Wöchentlicher Verkaufsreport	Ab Marktstart, fester Wochentag	Marktreaktion in Zahlen statt in Eindrücken; Grundlage jeder späteren Preisdiskussion.	Die sechs Fragen; Indikatorensatz Woche und kumuliert; Verteilung der Absagegründe; Stand der Auslösekriterien; offene Entscheidungen.	In der Regel keiner; bei erreichtem Auslösekriterium Terminvorschlag für das Massnahmengespräch.
V6	Besichtigungsreport	Nach jeder Besichtigung bzw. gesammelt wöchentlich	Rückmeldungen ungefiltert weitergeben, auch die unangenehmen.	Je Termin: Interessent anonymisiert, Funnelstufe, Preisempfinden, Bedenken, nächster Schritt, Absagegrund.	Keiner; Grundlage für V8.
V7	Marktfeedback und Ursachenanalyse	Bei Erreichen eines Auslösekriteriums	Ursache der Nichtakzeptanz bestimmen, bevor über Massnahmen gesprochen wird.	Indikatoren seit Marktstart; Ausschluss der vier Ursachenfelder Preis, Darstellung, Zielgruppe, Objekt; Handlungsmöglichkeiten mit Wirkung, Aufwand und Risiko; mindestens eine Möglichkeit ohne Preisänderung; Nettoerlös je Variante.	Massnahme – mit oder ohne Preisänderung – schriftlich.
V8	Angebotsvergleich und Entscheidungs vorlage	Phase 16, nach Gate 6	Ungleiche Angebote vergleichbar machen und den Entscheid beim Eigentümer belassen.	Matrix nach Teil E; Nettoerlös je Angebot mit offengelegten Annahmen; Abschlussicherheit begründet; Handlungsmöglichkeiten mit Konsequenzen; Entscheidungsfelder.	Annahme, Gegenangebot mit Konditionen, Ablehnung oder Fristverfahren – schriftlich. Dieser Entscheid ist zugleich der Verhandlungsauftrag.
V9	Verhandlungsstand	Nach jeder wesentlichen Runde	Verhandlungsverlauf nachvollziehbar halten und die nächste Instruktion einholen.	Auszug aus dem Verhandlungsprotokoll; erreichter Stand gegen den Auftrag; verbleibender Spielraum; nächster Schritt.	Fortsetzung, Anpassung des Rahmens oder Abbruch.
V10	Reservations- und Notariatsstatus	Phase 17, nach Gate 8	Klarheit über die rechtliche Unverbindlichkeit der Reservation und über den Zeitplan.	Einigung; ausdrückliche Erläuterung, dass Bindung erst mit der Beurkundung entsteht; Zeitplan bis zur Übergabe; beizubringende Unterlagen je Partei; Stand der Zweitinteressenten.	Zurückstellung der Vermarktung; Wahl des Notariats.
V11	Vertragsstatus	Phase 18, mit dem Entwurf	Prüfung des Entwurfs durch den Eigentümer ermöglichen und die Rollen klarstellen.	Entwurf; Prüfpunkte in einfacher Sprache; die drei Zeitpunkte Beurkundung, Nutzen- und Gefahrenübergang, Eigentumsübergang; vom Makler gemeldete Abweichungen und deren Stand; Hinweis, dass Rechtsauskunft dem Notariat oder einer eigenen Rechtsberatung zusteht.	Freigabe des Entwurfs; Terminbestätigung.
V12	Vollzugsstatus	Phase 19, wöchentlich	Die für Laien intransparente Phase zwischen Beurkundung und Übergabe begleiten.	Fristenplan mit Ist-Stand: Zahlungseingang, Grundbuchanmeldung, Eintragung, Hypothekenablösung, Steuersicherstellung, Versorger- und Versicherungswechsel.	Nur bei Verzug: Massnahmen.

Nr.	Dokument	Anlass	Zweck	Inhalt	Einzuholender Entscheid
V13	Übergabeplanung	Vor Phase 20, nach Gate 10	Übergabe ohne offene Punkte durchführen.	Termin und Ablauf; Schlüssel-, Zähler- und Dokumentenliste; Räumungs- und Reinigungsstand; mitzubringende Unterlagen; Umgang mit offenen Punkten.	Terminbestätigung.
V14	Abschlussreport	Phase 20, mit Abschlussgespräch	Ergebnis gegen Erwartung spiegeln, Pflichten nach dem Verkauf benennen, Mandat kaufmännisch schliessen.	Bewertete Spanne, Angebotspreis, erzielter Preis, Abweichung; Kennzahlen der Vermarktung; Verlauf; Hinweis auf die kantonale Frist der Grundstückgewinnsteuer und auf die Gewährleistungsfrist von fünf Jahren bei Gebäuden (R11, R22); Unterlagenzusammenstellung für die Steuererklärung; Honorarabrechnung.	Kenntnisnahme; Rückmeldung zur Zusammenarbeit; Einwilligung für eine Referenz.

Regeln für die Eigentümerkommunikation

Zahlen statt Eindrücke. «Es läuft gut» ist kein Report.

Jeder Report endet mit offenen Entscheidungen und nächsten Schritten – auch wenn beide leer sind; dann steht das dort.

Unangenehme Rückmeldungen werden ungefiltert weitergegeben. Ein Eigentümer, der erst nach drei Monaten erfährt, dass der Preis nicht getragen wird, verliert das Vertrauen zu Recht.

Reports gehen an alle Verfügungsberechtigten gleichzeitig und gleichlautend. Bei Erbengemeinschaften ist das nicht Höflichkeit, sondern Konfliktprävention.

Kein Report enthält den Mindestpreis, die absolute Grenze oder Angebotsbeträge Dritter in einer Form, die nach aussen gelangen dürfte.

Teil E · Käufer

E1 · Der neunstufige Funnel

Version 1 kannte drei Stufen und liess für die höchste eine «plausible Selbstauskunft» zur Finanzierung genügen. Zwischen «interessiert» und «Vertragskandidat» liegen mehrere Zustände mit unterschiedlichem Handlungsbedarf.

St.	Stufe	Definition	Übergangskriterium	Aktion	Abbruchgrund
1	Lead	Kontakt ist bekannt, es liegt keine Äusserung zu diesem Objekt vor.	Kontaktdaten und Quelle erfasst.	Kurzdossier zustellen, Qualifizierungsgespräch anbieten.	Keine Reaktion nach zwei Kontaktversuchen.
2	Interessent	Hat sich zu diesem Objekt gemeldet, Kaufabsicht unbestimmt.	Anfrage zu diesem Objekt liegt vor.	Qualifizierungsgespräch nach Käuferprofil führen.	Reine Wertneugier oder Marktbeobachtung.
3	Qualifizierter Interessent	Kaufabsicht ist plausibel, Finanzierung selbstdeklariert, erwerbsrechtlich zulässig.	Käuferprofil vollständig; Staatsangehörigkeit, Wohnsitz und Nutzungsabsicht erfasst; Eigenmittel plausibel (R34).	Vollständiges Dossier gegen Empfangsbestätigung; Besichtigung terminieren.	Erwerbsrechtlich unzulässig; Eigenmittel offensichtlich nicht ausreichend; kein Entscheidungsträger erreichbar.
4	Besichtigung	Hat das Objekt besichtigt.	Besichtigung durchgeführt und protokolliert; Offenlegung der Mängel vermerkt (R10).	Rückmeldung innerhalb von 48 Stunden strukturiert erheben.	Absage mit erfasstem Grund.
5	Qualifizierter Käufer	Verfolgt den Kauf weiter und hat die Finanzierung in Abklärung oder bestätigt.	Zweitbesichtigung oder ausdrückliche Kaufabsicht mit Terminvorstellung; Finanzierungsabklärung nachweislich eingeleitet.	Angebotsformular abgeben und erläutern; objektbezogene Bankbestätigung verlangen.	Finanzierungsabklärung wird nicht eingeleitet.
6	Angebot	Hat ein schriftliches Angebot eingereicht.	Angebot schriftlich, unterzeichnet, mit Eingangsvermerk (Datum und Uhrzeit).	Vollständigkeit prüfen, fehlende Angaben mit Frist nachfordern.	Angebot wird zurückgezogen oder läuft ab.
7	Verhandlungsfähiges Angebot	Angebot ist vollständig und finanziell belegt.	Gate 6 ist passiert: objektbezogene Finanzierungsbestätigung, Eigenmittelnachweis mit hartem Anteil, erwerbsrechtliche Zulässigkeit geklärt, GwG-Triage abgeschlossen (R37, R40).	In den Angebotsvergleich aufnehmen; Entscheidungsvorlage für den Eigentümer.	Finanzierungsbestätigung wird nicht beigebracht; Bewilligung wird verweigert.
8	Vertragskandidat	Einigung erzielt, Reservation ausgestellt, Notariat beauftragt.	Gate 8 ist passiert; Reservationsbestätigung unterzeichnet; Identifikation abgeschlossen.	Notariat begleiten; Zweitinteressenten in Wartestellung halten.	Rücktritt vor Beurkundung – bis dahin sind beide Seiten frei (R1, R2).
9	Käufer	Kaufvertrag ist beurkundet.	Öffentliche Beurkundung erfolgt (R1). Eigentümer wird die Person erst mit dem Grundbucheintrag (R3).	Vollzug und Übergabe begleiten.	Rückabwicklung – nur über Notariat und Rechtsberatung.

Funnelregeln

Eine Stufe wird nur erreicht, wenn ihr Kriterium belegt ist. Die Stufe wird im CRM mit Datum und Begründung gesetzt. Rückstufungen sind normal und werden dokumentiert: eine geplatzte Finanzierung stuft von 7 auf 5 zurück, nicht auf «verloren».

Ab Stufe 3 wird das vollständige Dossier abgegeben, nicht vorher. Ab Stufe 7 wird der Eigentümer mit Namen informiert.

Die Stufen 1 bis 4 sind Mengengeschäft und werden über Quoten gesteuert. Die Stufen 5 bis 9 sind Einzelfallführung. Zweitinteressenten auf Stufe 7 werden bis zur Beurkundung gehalten, nicht abgesagt. Reservationen platzen; eine gehaltene Alternative spart Wochen.

E2 · Käuferprofil

Erhoben nach Formular F2, geführt in Mappe 06. Die Spalte «ab Stufe» sagt, wann ein Feld vorliegen muss – nicht alles wird beim ersten Kontakt gefragt.

Identifikation

Feld	Zweck	Pflicht
Name und Vorname aller Kaufinteressenten	Vertragsparteien; alle müssen unterschreiben	ab Stufe 2
Kontaktdaten: Telefon, E-Mail, Adresse	Erreichbarkeit und Korrespondenz	ab Stufe 1
Geburtsdatum	Vorbereitung der Notariatsangaben	ab Stufe 6
Staatsangehörigkeit, Wohnsitz, Ausländerstatus	Bewilligungspflicht nach BewG (R34)	ab Stufe 3, vor Terminvergabe

Nutzung und Haushalt

Feld	Zweck	Pflicht
Anzahl Personen, die einziehen; Kinder mit Alter	Objektpassung	ab Stufe 2
Gewünschte Nutzung: Erstwohnsitz, Zweitwohnsitz, Vermietung, Anlage	Objektpassung; bestimmt die GwG-Ausnahme X1 (R37)	ab Stufe 3
Aktuelle Wohnsituation: Miete oder Eigentum	Zeithorizont und Abhängigkeiten	ab Stufe 2
Kündigungsfrist bzw. frühestmöglicher Auszug	Übergabetermin	ab Stufe 3

Finanzierung

Feld	Zweck	Pflicht
Finanzierungsstand: nein / in Abklärung / Selbstauskunft / Bankbestätigung	Funnelstufe und Gate 6	ab Stufe 3
Finanzierende Bank und Ansprechperson	Verifikation, nur mit Einwilligung (R39)	ab Stufe 5
Eigenmittel total	Plausibilisierung	ab Stufe 3
davon harte Eigenmittel, nicht aus der zweiten Säule	Rahmen der Selbstregulierung: mindestens 10 Prozent (R40)	ab Stufe 5
Herkunft der Eigenmittel	Plausibilität; bei Pfad A der Triage Pflicht (R37)	ab Stufe 5
Objektbezogene Finanzierungsbestätigung mit Datum, Betrag, Gültigkeit, Vorbehalten	Gate 6; ohne sie kein verhandlungsfähiges Angebot	ab Stufe 7

Abhängigkeiten und Entscheidungsfähigkeit

Feld	Zweck	Pflicht
Bestehende Immobilie im Eigentum	Abhängigkeitsrisiko	ab Stufe 2
Verkauf der bestehenden Immobilie erforderlich? Stand des Verkaufs	Häufigste Ursache geplatzter Reservationen	ab Stufe 3
Entscheidungsbefugnis: entscheidet die Person allein?	Verhandlungsfähigkeit	ab Stufe 3
Weitere Entscheidungsperson mit Rolle	Einbindung vor dem Angebot	ab Stufe 3

Kauf und Termin

Feld	Zweck	Pflicht
Kaufpreisrahmen von / bis	Passung zum Angebotspreis	ab Stufe 3
Gewünschter Kaufzeitpunkt	Terminplanung	ab Stufe 3
Gewünschter Übergabetermin; frühestens / spätestens	Verhandlungsmasse neben dem Preis	ab Stufe 5

Feld	Zweck	Pflicht
Bedingungen und Vorbehalte	Abschlussicherheit	ab Stufe 5
Interesse am Inventar	Verhandlungsmasse	ab Stufe 5

Prozessstand

Feld	Zweck	Pflicht
Unterlagenstatus: Kurzdossier / Dossier / Empfang bestätigt	Nachweis der Offenlegung	ab Stufe 2
Besichtigungsstatus und Datum	Funnelstufe	ab Stufe 4
Zweitbesichtigung mit Datum	Stärkster Frühindikator	ab Stufe 5
Erkannte Risiken	Steuerung der Abschlussicherheit	ab Stufe 5
Nächste Aktion und Frist	Pflichtfeld; kein Interessent ohne nächste Aktion	ab Stufe 1
Funnelstufe mit Datum und Begründung	Steuerung und Auswertung	ab Stufe 1
Datenschutz: Löschfrist	Pflichtfeld (R39)	ab Stufe 1

E3 · Besichtigung

Checkliste F3, fünf Blöcke von der Vorbereitung am Vortag bis zur Nachbereitung am gleichen Tag. Die vollständige Liste steht in Dokument 03; hier die Punkte, die am häufigsten übergangen werden.

- ☐ Alle Räume aufgeschlossen, auch Keller, Estrich, Technikraum und Garage – nicht gezeigte Räume erzeugen Misstrauen und Haftungsrisiko
- ☐ Bekannte Mängel aktiv ansprechen, nicht abwarten, ob sie auffallen
- ☐ Offenlegungsvermerk im Protokoll: wem wurde was gezeigt und gesagt
- ☐ Keine Aussagen zu Bauzulässigkeit, Steuerfolgen oder Finanzierung – konsequent an die zuständige Stelle verweisen
- ☐ Nicht sicher beantwortbare Fragen notieren und schriftlich nachliefern
- ☐ Bei vermietetem Objekt: Termin rechtzeitig schriftlich beim Mieter angekündigt, Zahl begrenzt, gebündelt (R47)
- ☐ Interessentenformular vor Ort vollständig ausfüllen lassen
- ☐ Rückmeldung innerhalb von 48 Stunden strukturiert erheben

Rechtliche Prüfung durch Notariat / Rechtsberatung erforderlich

Der Offenlegungsvermerk im Besichtigungsprotokoll ist der Nachweis der Offenlegung. Er trägt die Wegbedingung der Gewährleistung im Kaufvertrag; diese ist ungültig, soweit Mängel arglistig verschwiegen wurden (R10).

Bei vermieteten Objekten besteht eine Duldungspflicht des Mieters, aber kein freies Zutrittsrecht des Vermieters. Besichtigungen sind rechtzeitig anzukündigen und auf das Notwendige zu beschränken (Art. 257h OR, R47).

E4 · Kaufangebot

Rechtliche Prüfung durch Notariat / Rechtsberatung erforderlich

Das Formular «Kaufangebot Immobilie» ist eine unverbindliche Absichtserklärung. Ein Kaufvertrag über ein Grundstück kommt ausschliesslich durch öffentliche Beurkundung zustande (Art. 216 Abs. 1 OR, R1).

Auch ein Vorvertrag bedarf der öffentlichen Beurkundung (Art. 216 Abs. 2 OR, R2). Enthält das Formular eine Kaufverpflichtung, eine Konventionalstrafe oder eine Verfallsklausel, ist es ein formungültiger Vorvertrag und nicht durchsetzbar.

Vor der Verwendung durch die Rechtsberatung freigeben und danach unverändert einsetzen.

Block	Rechtliche Wirkung	Inhalt
1 · Kaufinteressent	Angabe	Name und Vorname aller Kaufinteressenten · Geburtsdatum · Zivilstand · Adresse · Telefon und E-Mail · Staatsangehörigkeit · Wohnsitz in der Schweiz und Ausländerstatus · Vorgesehene Eigentumsform und Quoten

Block	Rechtliche Wirkung	Inhalt
2 · Objekt	Angabe	Adresse · Gemeinde und Kanton · Grundbuchblatt · Parzellennummer · Grundstücksfläche gemäss Grundbuchauszug · Objektbezeichnung
3 · Angebotspreis	unverbindlich	Angebotspreis für die Liegenschaft in CHF · Angebot für das Inventar in CHF · Total in CHF · Angebotspreis in Worten
4 · Übergabe	unverbindlich	Gewünschter Übergabetermin · Frühestmöglicher Übergabetermin · Spätestmöglicher Übergabetermin · Gewünschter Nutzen- und Gefahrenübergang
5 · Finanzierung	Angabe	Finanzierende Bank · Eigenmittel total in CHF · davon aus Vorsorgeguthaben in CHF · Hypothekarbetrag in CHF · Liegt eine objektbezogene Finanzierungsbestätigung bei – ja oder nein · Datum und Gültigkeit der Bestätigung · Vorbehalte der Bank
6 · Bedingungen und Vorbehalte	unverbindlich	Finanzierungsvorbehalt – ja oder nein, bis wann geklärt · Verkauf einer eigenen Liegenschaft als Bedingung – ja oder nein · Vorbehalt einer Bauexpertise oder eines Gutachtens – bis wann · Vorbehalt einer behördlichen Bewilligung – welche · Weitere Bedingungen · Gewünschte Regelungen im Kaufvertrag
7 · Gültigkeit	unverbindlich	Dieses Angebot gilt bis einschliesslich [Datum], [Zeit] · Danach erlischt es ohne weitere Mitteilung
8 · Kenntnisnahme durch den Kaufinteressenten	Erklärung	Ich habe das Verkaufsdossier und die Mängelliste erhalten und zur Kenntnis genommen. · Ich habe die Liegenschaft am [Datum] besichtigt. · Mir ist bekannt, dass ein Kaufvertrag über eine Liegenschaft in der Schweiz nur durch öffentliche Beurkundung zustande kommt und dass dieses Angebot keine Verpflichtung zum Kauf begründet. · Mir ist bekannt, dass auch die Verkäuferschaft durch dieses Angebot und dessen Annahme nicht zum Verkauf verpflichtet wird. · Ich habe die Datenschutzerklärung erhalten und bin mit der Bearbeitung meiner Angaben zur Abwicklung dieses Kaufinteresses einverstanden. · Meine Angaben sind vollständig und wahrheitsgemäss.
9 · Unterschriften	Angabe	Ort und Datum · Unterschrift aller Kaufinteressenten · Eingang beim Makler am [Datum], [Zeit] · Weitergeleitet an die Verkäuferschaft am [Datum]

Was der Makler beim Angebotseingang tut

Eingang mit Datum und Uhrzeit protokollieren – bei mehreren Angeboten ist die Reihenfolge relevant.
 Vollständigkeit prüfen und fehlende Angaben mit Frist nachfordern, bevor das Angebot vorgelegt wird.
 Objektbezogene Finanzierungsbestätigung verlangen; eine allgemeine Kreditfähigkeitsauskunft genügt nicht (R40).
 Erwerbsrechtliche Zulässigkeit abschliessend klären (R34–R36).
 GWG-Triage mit der Nutzungsabsicht abschliessen (R37).
 Jedes Angebot dem Eigentümer vorlegen – auch solche, die der Makler für aussichtslos hält. Die Auswahl ist nicht seine Aufgabe.

E5 · Angebotsvergleichsmatrix

Neunzehn Kriterien. Die Matrix erzeugt keine Rangliste, sondern macht ungleiche Angebote vergleichbar.

Kriterium	Art	Bedeutung für die Entscheidung
Angebotspreis Liegenschaft	Betrag	Ausgangsgrösse, nicht Entscheidungsgrösse
Angebot Inventar	Betrag	Getrennt ausweisen; steuerlich und vertraglich eigenständig
Total	Betrag	Vergleichbarkeit über unterschiedliche Inventarregelungen hinweg
Geschätzter Nettoerlös	Betrag	Die Zahl, die für den Eigentümer zählt. Identische Annahmen je Angebot, Annahmen offenlegen
Finanzierungsstatus	fehlt / Selbstauskunft / Bankbestätigung objektbezogen	Nur die dritte Stufe erfüllt Gate 6 (R40)
Eigenmittel total und harter Anteil	Betrag	Belastbarkeit der Finanzierung
Finanzierungsvorbehalt	ja / nein, mit Frist	Grösstes Abbruchrisiko
Verkauf einer bestehenden Immobilie erforderlich	ja / nein, mit Stand	Zweitgrösstes Abbruchrisiko; Kette von Terminen
Weitere Bedingungen und Vorbehalte	Text	Gutachten, Bewilligung, Zustimmung Dritter
Gewünschter Übergabetermin	Datum	Abweichung zum Wunsch des Eigentümers ausweisen

Kriterium	Art	Bedeutung für die Entscheidung
Zahlungsmodalitäten	Text	Anzahlung, Fristen, Zahlungsweg; Barzahlung ausgeschlossen (R38)
Nebenabreden	Text	Alles, was nicht in den Vertrag gehört, aber verlangt wird
Erwerbsrechtliche Bewilligung erforderlich	ja / nein, mit Verfahrensstand	Zeit- und Abbruchrisiko (R34–R36)
Identifikation nach Triage	offen / erfasst / vollständig	Gate 6 und Gate 8 (R37)
Notariatsbereitschaft	Text	Ist der Käufer terminlich und formell bereit – Ausweise, Vollmachten, Sprache
Gültigkeit des Angebots	Datum und Uhrzeit	Reihenfolge und Entscheidungsdruck
Vertragsrisiken	Text	Erkennbare Streitpunkte für die Vertragsphase
Weitere Unsicherheiten	Text	Alles, was die Abwicklung verzögern kann
Abschlusswahrscheinlichkeit	hoch / mittel / gering mit Begründung	Sachliche Einschätzung, kein Werturteil über Personen

Regeln des Angebotsvergleichs

Die Matrix erzeugt keine Rangliste und keine Empfehlung. Sie stellt her, dass ungleiche Angebote vergleichbar werden.

Alle Angebote werden nach denselben Kriterien und mit denselben Annahmen aufbereitet. Eine Annahme, die bei einem Angebot getroffen wird, gilt für alle.

Die Abschlusswahrscheinlichkeit wird begründet, nicht behauptet, und stützt sich auf Finanzierungsnachweis, Bedingungen und Termine – nicht auf Sympathie.

Angebotsbeträge werden zwischen den Interessenten nicht offengelegt. Zulässig ist der wahrheitsgemässe Hinweis, dass weitere Angebote vorliegen.

Die Entscheidung trifft der Eigentümer. Die Vorlage enthält Handlungsmöglichkeiten mit Konsequenzen, keine Empfehlung, die den Entscheid vorwegnimmt.

E6 · Verhandlung

Vor jeder Verhandlung sind elf Punkte bestimmt. Fehlt einer, wird nicht verhandelt.

Punkt	Inhalt
Zielpreis	Vom Eigentümer bestimmt, intern klassifiziert. Steuert die Verhandlungsführung.
Wunschpreis	Der Preis, mit dem die Verhandlung eröffnet wird – in der Regel über dem Zielpreis, aber begründbar.
Verhandlungsspielraum	Die vom Eigentümer freigegebene Bandbreite zwischen Eröffnung und Rückzugslinie.
Absolute Eigentümergenze	Sofern vom Eigentümer vorgegeben. Streng intern. Wird nie genannt, auch nicht angedeutet.
Nicht verhandelbare Punkte	Ausdrücklich benannt, etwa Übergabetermin, Verbleib bestimmter Einbauten, Zahlungsweg.
Verhandlungsmasse neben dem Preis	Termin, Inventar, Sanierungsbeitrag, Zahlungsmodalitäten, Nutzen- und Gefahrenübergang. In dieser Reihenfolge prüfen, bevor über den Preis verhandelt wird.
Mögliche Alternativen	Zweitplatzierte Angebote und ihr Stand. Eine Verhandlung ohne Alternative ist eine Bitte.
Gegenleistungen	Was der Eigentümer für ein Zugeständnis erhält. Kein Zugeständnis ohne Gegenleistung.
Fristen	Jede Aussage nach aussen ist befristet. Unbefristete Angebote verlieren ihre Wirkung.
Eigentümerfreigaben	Schriftlicher Verhandlungsauftrag nach Gate 7. Ohne ihn wird nicht verhandelt.
Kommunikationsstrategie	Wer sagt was, in welcher Reihenfolge, über welchen Kanal. Wer beim Eigentümer und beim Käufer Ansprechperson ist.

Verhandlungsmasse neben dem Preis

In dieser Reihenfolge prüfen, bevor über den Preis verhandelt wird. Der Preis ist selten die wirksamste Verhandlungsmasse.

Masse	Wirkung	Wann einsetzen
Übergabetermin	Für Käufer mit Kündigungsfrist oder auslaufender Festhypothek häufig mehr wert als ein Preisnachlass	Wenn der Eigentümer zeitlich flexibel ist
Inventar	Küchengeräte, Gartenmöbel, Storen, Einbauten lassen sich beziffern und ersparen Anschaffungen	Wenn der Eigentümer Gegenstände ohnehin nicht mitnimmt
Sanierungsbeitrag	Ein bezifferter Beitrag an eine konkrete Massnahme wirkt sachlicher als ein allgemeiner Nachlass	Bei unbestrittenem, preisrelevantem Sanierungsbedarf
Zahlungsmodalitäten	Früherer Beurkundungstermin oder kürzere Zahlungsfrist senken das Abwicklungsrisiko	Wenn der Eigentümer Termsicherheit braucht
Nutzen- und Gefahrenübergang	Verschiebung verteilt Kosten und Risiken sinnvoll	Bei Auseinanderfallen von Beurkundung und Umzug
Wegbedingung der Gewährleistung	Kein Verhandlungsgegenstand für den Makler	Nie – ausschliesslich über das Notariat [RP]

Verhandlungsprotokoll

Je wesentliche Runde, am gleichen Tag. Was nicht protokolliert ist, ist im Streitfall nicht geschehen.

- Datum und Uhrzeit
- Beteiligte mit Rolle
- Kanal: persönlich, telefonisch, schriftlich
- Aussage der Käuferschaft, möglichst wörtlich bei Zahlen und Bedingungen
- Gegenposition der Verkäuferschaft
- Aussage des Maklers – was zugesagt und was ausdrücklich nicht zugesagt wurde
- Instruktion des Eigentümers, auf die sich der Schritt stützt, mit Datum
- Ergebnis der Runde
- Offene Punkte
- Nächste Aktion mit Verantwortlichem und Frist

Verhandlungsregeln

- Der Makler verhandelt ausschliesslich innerhalb des schriftlichen Auftrags. Überschreitet ein Schritt den Rahmen, wird die Verhandlung unterbrochen und der Eigentümer eingeholt – auch wenn das Momentum kostet.
- Keine Zusage zu Gewährleistung, Freizeichnung, Bauzulässigkeit, Steuerfolgen oder Finanzierung. Solche Punkte gehören in den Vertrag und zum Notariat.
- Mindestpreis und absolute Grenze werden nie genannt, nie angedeutet und nie durch ein Verhandlungsverhalten erkennbar gemacht.
- Bei mehreren Interessenten gilt Gleichbehandlung: gleiche Information, gleiche Frist, dokumentiertes Verfahren.
- Jede wesentliche Runde wird am gleichen Tag protokolliert. Was nicht protokolliert ist, ist im Streitfall nicht geschehen.
- Erhält der Makler von der Käuferseite ein Honorar, liegt Doppelmäkelei vor: ohne Offenlegung und Zustimmung beider Seiten kann der Lohnanspruch verwirken (R19).

Verfahren bei mehreren Angeboten

- Verfahren vor der ersten Rückmeldung festlegen und dem Eigentümer zum Entscheid vorlegen (S23).
- Allen Interessenten dieselbe Information und dieselbe Frist geben; das Vorgehen schriftlich mitteilen.
- Angebotsbeträge Dritter nicht offenlegen. Zulässig ist der wahrheitsgemässe Hinweis, dass weitere Angebote vorliegen.
- Keine Auktionsmechanik ohne vorherige Offenlegung gegenüber allen Beteiligten.
- Verfahren, Fristen und Mitteilungen lückenlos protokollieren.
- Zweitplatzierte nicht endgültig absagen, sondern transparent in Wartestellung halten – Reservationen platzten.

Teil F · Vermarktung

F1 · Die acht Vermarktungsstufen

Version 1 ordnete die Kanäle, kannte aber keine Stufen. Pre-Marketing, Off-Market, Soft Launch, Remarketing und Rückzug sind eigene Entscheidungen mit eigenen Folgen.

Stufe 1 · Vorbereitungsphase

Zeitpunkt	Zweck	Zielgruppe
Phase 11, vor jeder Aussenwirkung	Vermarktungsmittel erstellen und freigeben. Keine Marktwirkung.	—
Erfolgsmessung		
Release-Checkliste abgearbeitet; Gate 4 freigegeben	Fotografie, Grundrisse, GEAK, Zusatzleistungen nach Budgetfreigabe	Makler; Freigabe Eigentümer

Regel: Keine Erwähnung des Objekts gegenüber Dritten, auch nicht informell. Ein «vorab erzähltes» Objekt ist bei offiziellem Start bereits gebraucht.

Stufe 2 · Pre-Marketing

Zeitpunkt	Zweck	Zielgruppe
Nach Gate 4, wenige Tage vor dem Start	Nachfrage bündeln, ohne das Objekt sichtbar zu machen. Vorankündigung ohne Adresse und ohne Bilder.	Vorselektierte Interessenten der eigenen Datenbank mit passendem Suchprofil
Erfolgsmessung		
Rückmeldungen auf die Vorankündigung; daraus die erwartete Nachfrage am Starttag	Keine externen Kosten	Makler

Regel: Selektionskriterien dokumentieren (R39). Keine Preisnennung ohne freigegebenen Angebotspreis. Keine Terminzusagen vor dem Start.

Stufe 3 · Off-Market

Zeitpunkt	Zweck	Zielgruppe
Alternative zu Stufe 4 und 5, auf Entscheid des Eigentümers	Verkauf ohne öffentliche Sichtbarkeit, wenn Diskretion Vorrang hat.	Eigene Datenbank, Netzwerk, gezielte Direktansprache
Erfolgsmessung		
Anzahl angesprochener qualifizierter Interessenten; Rückmeldequote	Keine Portalkosten	Makler; Entscheid Eigentümer

Regel: Reichweitenverlust und seine Folge für Preis oder Dauer sind dem Eigentümer schriftlich zur Kenntnis zu bringen. Off-Market ist eine Entscheidung gegen Marktbreite, nicht eine Vermarktungsvariante ohne Nachteil.

Stufe 4 · Soft Launch

Zeitpunkt	Zweck	Zielgruppe
Optional, eine bis zwei Wochen vor dem offiziellen Start	Marktreaktion auf Preis und Darstellung testen, bevor die volle Reichweite verbraucht ist.	Eigene Website und Datenbank; ein Kanal, nicht alle
Erfolgsmessung		
Anfragen je Tag, Quote Anfrage zu Besichtigung, erste Preisrückmeldungen	Gering	Makler; Entscheid Verkaufsleitung

Regel: Sinnvoll bei unsicherer Preispositionierung und bei Sonderobjekten. Erkenntnisse führen zu Korrekturen vor dem Start – danach ist eine Korrektur teuer.

Stufe 5 · Offizieller Marktstart

Zeitpunkt	Zweck	Zielgruppe
Starttag nach Gate 5	Volle Reichweite in kurzer Zeit. Die ersten zwei Wochen entscheiden.	Alle aktiven Suchenden im Segment

Erfolgsmessung	Kosten	Verantwortlich
Vollständiger Indikatorensatz ab Starttag	Portalkosten nach Budget	Makler

Regel: Reihenfolge am Starttag: eigene Datenbank und Newsletter, eigene Website, Portale, Social Media. So entsteht ein messbarer Nachfragestoss statt eines verteilten Rinnsals.

Stufe 6 · Laufende Vermarktung

Zeitpunkt	Zweck	Zielgruppe
Ab Woche drei	Nachfrage halten und qualifizieren.	Neu in den Markt eintretende Suchende

Erfolgsmessung	Kosten	Verantwortlich
Wöchentlicher Indikatorensatz; Stand der Auslösekriterien	Laufende Portalkosten	Makler

Regel: Wöchentlicher Report an den Eigentümer, auch wenn nichts passiert ist. Besonders dann.

Stufe 7 · Remarketing und Marktanpassung

Zeitpunkt	Zweck	Zielgruppe
Bei Erreichen eines Auslösekriteriums	Aufmerksamkeit erneuern, nachdem die erste Welle durch ist – vor jeder Preisdiskussion.	Bestehender Markt mit veränderter Ansprache

Erfolgsmessung	Kosten	Verantwortlich
Wirkung der Massnahme über eine definierte Messperiode	Neue Bilder, neue Texte, gegebenenfalls neue Kanäle	Makler; Entscheid Eigentümer nach V7

Regel: Massnahmen ohne Preisänderung zuerst: Leitbild und Bildreihenfolge, Titel, Zielgruppe, Kanal, Jahreszeitbezug. Eine Preisänderung folgt dem Ablauf in Teil C, nie dem Kalender.

Stufe 8 · Rückzug und Neuaufstellung

Zeitpunkt	Zweck	Zielgruppe
Wenn Stufe 7 wirkungslos bleibt	Vorgeschichte abbauen, statt sie zu verlängern.	—

Erfolgsmessung	Kosten	Verantwortlich
Wartezeit; Vollständigkeit der Neuaufstellung	Neue Fotografie und neue Texte	Verkaufsleitung; Entscheid Eigentümer

Regel: Objekt vom Markt nehmen, Wartezeit von mindestens drei Monaten, dann vollständig neu aufstellen: neue Bilder, neue Grundrissdarstellung, neue Texte, Preis nach aktualisierter Bewertung. Wiedererkennbare Inserate reaktivieren die alten Ablehnungsgründe.

F2 · Kanäle

Kanal	Zielgruppe	Zweck	Zeitpunkt	Kosten	Verantw.	Erfolgsmessung
Eigene Interessentendatenbank	Vorqualifizierte Suchende mit passendem Profil	Schnellste Reaktion, höchste Qualität, keine Kosten	Pre-Marketing und Starttag	keine	Makler	Rückmeldequote je Versand
Newsletter	Abonnenten mit zulässiger Rechtsgrundlage	Reichweite im eigenen Bestand	Starttag	gering	Makler	Öffnungs- und Klickrate, Anfragen
Eigene Website	Direktbesucher und Suchmaschinenverkehr	Vollständigste Darstellung, Kontrolle über Unterlagenabgabe	Soft Launch und Starttag	keine	Makler	Seitenaufrufe, Anfragen, Dossieranforderungen

Kanal	Zielgruppe	Zweck	Zeitpunkt	Kosten	Verantw.	Erfolgsmessung
Immobilienportale	Aktive Suchende im Segment	Breite Reichweite; wichtigster Kanal für die Menge	Starttag	nach Budget	Makler	Aufrufe, Anfragen, Quote Anfrage zu Besichtigung
Direktansprache	Namentlich bekannte Interessenten mit exaktem Profil	Gezielte Ansprache bei Sonderobjekten und Off-Market	Pre-Marketing, Off-Market, Remarketing	keine	Makler	Anzahl Ansprachen, Rückmeldequote
Netzwerk	Kollegen, Banken, Treuhänder, Architekten	Zugang zu nicht suchenden, aber kaufbereiten Käufern	Off-Market und laufend	keine; allfällige Provisionsteilung regeln	Makler	Herkunft der Anfragen im CRM
Social Media	Breites, nicht vorqualifiziertes Publikum	Sichtbarkeit und Reichweite; selten direkte Abschlüsse	Nach dem Starttag	gering bis mittel	Makler	Reichweite, Anfragen aus dem Kanal
Print	Lokales, älteres oder nicht online suchendes Publikum	Nur bei erkennbarer Zielgruppe oder Objekten mit lokalem Bezug	Fallweise	hoch	Verkaufsleitung entscheidet	Anfragen mit Quellenangabe Print
Verkaufsschild am Objekt	Nachbarschaft und Passanten	Lokale Nachfrage; oft unterschätzt	Nach dem Starttag	gering	Makler; Zustimmung Eigentümer zwingend	Anfragen mit Quellenangabe Schild

F3 · Verkaufsdossier

Dreiundzwanzig Abschnitte in der Lesereihenfolge eines Kaufinteressenten. Die Vorlage steht in Dokument 04.

Nr.	Abschnitt	Inhalt
1	Titelblatt	Aussenaufnahme als Leitbild, Objektbezeichnung, Ort, Angebotspreis oder «Preis auf Anfrage», Firmenlogo, Ausgabedatum und Versionsnummer.
2	Kurzbeschreibung	Fünf bis acht Sätze: Was ist das Objekt, für wen ist es, was macht es besonders. Keine Superlative, keine Adjektivketten.
3	Verkaufsargumente	Fünf bis sieben belegbare Punkte, je eine Zeile. Jeder Punkt muss an einer Zahl oder einem Beleg im Dossier festgemacht werden können.
4	Objektübersicht	Bildseite mit vier bis sechs Aufnahmen: Aussenansicht, Wohnbereich, Küche, Aussenbereich.
5	Eckdaten	Tabelle: Objekttyp, Baujahr, letzte Sanierung, Wohnfläche mit Norm, Nebenfläche, Grundstücksfläche, Volumen, Zimmer, Nassräume, Geschosse, Parkplätze, Heizsystem, Energieträger, GEAK-Klasse wenn vorhanden, Verfügbarkeit, Angebotspreis. Je Zeile die Quelle im Anhang nachweisbar.
6	Lage	Gemeinde und Quartier, Charakter, Erreichbarkeit mit Distanzen und Fahrzeiten, ÖV mit Haltestelle und Gehminuten, Einkauf, Schulen, Ärzte, Freizeit, Steuerfuss mit Jahr. Karte mit Objektmarkierung.
7	Grundstück	Fläche gemäss Grundbuchauszug, Parzellennummer, Zone, Nutzungskennzahlen mit Datum der Gemeindeauskunft, Topografie, Ausrichtung, Erschliessung. Dienstbarkeiten und Anmerkungen in Klartext mit ihrer praktischen Bedeutung.
8	Gebäude	Bauweise, Geschossaufbau, Volumen, Gebäudeversicherungswert mit Schätzungsdatum, Zustand der Gebäudehülle je Bauteil mit Jahr der letzten Erneuerung.
9	Wohnräume	Beschreibung je Geschoss mit Flächen, Belichtung, Ausrichtung und Bodenbelägen. Nüchtern und nachprüfbar.
10	Küche	Jahr, Ausführung, Arbeitsflächen, Geräte mit Fabrikat und Baujahr, Anordnung, Anbindung an den Essbereich.
11	Badezimmer	Je Nassraum: Geschoss, Jahr, Ausstattung, Belüftung, Bodenheizung.
12	Aussenbereich	Garten mit Fläche und Gestaltung, Terrasse, Balkon, Sitzplätze mit Ausrichtung, Einfriedung, Pool oder Teich mit Technik und Unterhalt.
13	Nebenräume	Keller, Estrich mit Ausbaustatus, Technikraum, Waschraum, Reduit, Nebengebäude mit Bewilligungsstatus.
14	Parkierung	Art und Anzahl, Tor und Antrieb, Ladeinfrastruktur, Eigentums- oder Mietverhältnis.
15	Grundrisse	Alle Geschosse, neu gezeichnet, mit Flächenangaben, Nordpfeil, Massstabshinweis und Legende. Möblierungsstandard über alle Geschosse gleich.

Nr.	Abschnitt	Inhalt
16	Situationsplan	Parzellengrenzen, Gebäudeumriss, Zufahrt, Nachbarparzellen, Nordpfeil. Quelle und Datum angeben.
17	Technische Informationen	Heizung mit System, Energieträger, Fabrikat und Baujahr, Warmwasser, Lüftung, Photovoltaik mit Leistung und Inbetriebnahme, Speicher, Elektroinstallation mit Datum der letzten Kontrolle, Sanitärleitungen, Smart-Home- und Sicherheitseinrichtungen.
18	Renovationen	Tabelle nach Jahr: Bauteil, Massnahme, Umfang. Nur belegte Massnahmen aufführen. Anschliessend offener Sanierungsbedarf mit Zeithorizont – diese Offenheit schafft Vertrauen und verhindert Preisabschläge aus Unsicherheit.
19	Energie	GEAK-Klassen für Gebäudehülle und Gesamtenergieeffizienz, sofern ein GEAK vorliegt, mit Ausstellungsdatum und Nummer. Ohne GEAK: Heizsystem, Energieträger und bekannte Verbrauchswerte mit Quelle und Bezugsjahr. Keine Effizienzangabe ohne Nachweis.
20	Preis	Angebotspreis, Inventarpreis wenn separat, Verfügbarkeit und frühestmöglicher Übergabetermin.
21	Kaufnebenkosten	Handänderungsabgabe, Beurkundungs- und Grundbuchgebühren als Spanne für den konkreten Kanton, mit Quelle, Datum und dem Hinweis, dass die Aufteilung zwischen den Parteien im Kaufvertrag geregelt wird und die Angaben unverbindlich sind. Keine Zahlen aus anderen Kantonen übernehmen.
22	Kontakt	Zuständige Person mit Funktion, Direktnummer, E-Mail, Telefonzeiten und Firmenangaben.
23	Rechtliche Hinweise	Angaben nach bestem Wissen auf Basis von Unterlagen und Auskünften des Eigentümers und der Behörden, ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit. Kein Angebot und keine Zusicherung im Rechtssinne. Ein Kaufvertrag über eine Liegenschaft kommt in der Schweiz erst durch öffentliche Beurkundung zustande. Flächenangaben mit Norm und Quelle. Verweis auf die Mängelliste als separates Dokument. Bilder können virtuelle Möblierung enthalten; solche Bilder sind als solche bezeichnet. Urheber- und Nutzungsrechte, Datenschutzhinweis, Ausgabedatum und Version.

Die beiden Abschnitte, die über die Qualität entscheiden

Abschnitt 18, Renovationen und offener Sanierungsbedarf: Die Versuchung ist gross, den Sanierungsbedarf weglassen zu wollen. Das Gegenteil ist richtig. Ein offen benannter, bezifferter Bedarf begrenzt den Abschlag auf das Sachliche; ein verschwiegener erzeugt Misstrauen gegenüber allen übrigen Angaben und führt zum Abbruch nach der Besichtigung.

Abschnitt 23, rechtliche Hinweise: Jede Angabe kann als Zusicherung gelten. Der Hinweisabschnitt ersetzt keine Sorgfalt, aber er grenzt ab, worauf die Angaben beruhen, und nennt Norm und Quelle der Flächen.

F4 · Release-Checkliste

Wird vor jeder Veröffentlichung vollständig abgearbeitet und abgezeichnet (Kontrollpunkt K2, Gate 4). Eine offene Position verhindert die Veröffentlichung.

- ☐ Eigentümerdaten und Eigentumsverhältnisse stimmen mit dem Grundbuchauszug überein
- ☐ Grundbuchauszug nicht älter als drei Monate; alle Belege bezogen
- ☐ Grundstücksfläche aus dem Grundbuchauszug; Parzellennummer auf allen Unterlagen identisch
- ☐ Wohn- und Nebenflächen mit Berechnungsnorm und belegter Quelle
- ☐ Baujahr aus amtlicher Quelle; Sanierungsjahre je Bauteil belegt
- ☐ Renovationen nur belegte Massnahmen; offener Sanierungsbedarf bauteilweise beziffert
- ☐ Bewilligungsstatus aller Umbauten geklärt; keine nicht bewilligte Fläche als Wohnfläche ausgewiesen (R44)
- ☐ Energieangaben nur bei vorliegendem GEAK, mit Nummer und Datum (R33)
- ☐ Heizsystem, Energieträger, Baujahr des Wärmeerzeugers belegt
- ☐ Parkierung: Art, Anzahl, Eigentums- oder Mietverhältnis
- ☐ Dienstbarkeiten, Grundlasten, Anmerkungen in Klartext mit praktischer Bedeutung (R5)
- ☐ Baurecht: Restlaufzeit, Zins, Heimfall, Zustimmungserfordernis (S9)
- ☐ Mietverhältnisse offengelegt; Übergang auf den Erwerber erläutert (R8)
- ☐ Pläne und Grundrisse neu gezeichnet, mit Flächen, Nordpfeil, Massstabshinweis
- ☐ Situationsplan mit Quelle und Datum
- ☐ Bilder gegen die Ausschlussliste geprüft; virtuelle Möblierung gekennzeichnet
- ☐ Texte je Kanal konsistent: Flächen, Zimmerzahl, Baujahr identisch
- ☐ Preis entspricht dem schriftlichen Preisentscheid

- ☐ Vermarktungsstufe und Kanäle entsprechen dem Strategieprotokoll
- ☐ Kaufnebenkosten für den zutreffenden Kanton, als Spanne mit Quelle und Datum (R26)
- ☐ Rechtliche Hinweise in der freigegebenen Fassung
- ☐ Datenschutzhinweis auf allen Anfragewegen verlinkt (R39)
- ☐ Bildrechte und Nutzungsdauer schriftlich geregelt
- ☐ Schriftliche Freigabe des Eigentümers liegt vor
- ☐ Vier-Augen-Prüfung K2 abgezeichnet

F5 · Inserat

Abschnitt	Inhalt und Anforderung
Titel	Objekttyp, Kernmerkmal und Ort in maximal 60 Zeichen. Beispielmuster: «Einfamilienhaus mit Südgarten in [Ort]». Keine Ausrufezeichen, keine Superlative, keine Grossbuchstabenwörter.
Kurzbeschreibung	Zwei bis drei Sätze für die Trefferliste. Was es ist, für wen, was auffällt.
Highlights	Vier bis sechs Stichpunkte, je maximal acht Wörter, alle belegbar. Beispiele: Baujahr und letzte Sanierung, Grundstücksfläche, Ausrichtung, Heizsystem, Parkierung, Verfügbarkeit.
Objektbeschreibung	Rundgang in der Reihenfolge der Besichtigung: Ankunft und Aussenansicht, Eingang, Wohn- und Essbereich, Küche, Schlafbereich, Nassräume, Nebenräume, Technik. Flächen nennen, Zustand benennen, Sanierungsbedarf nicht verschweigen.
Lagebeschreibung	Quartier und Charakter, Erreichbarkeit mit Distanzen und Fahrzeiten, ÖV mit Gehminuten, Einkauf, Schulen, Naherholung. Konkrete Angaben statt «zentral und ruhig».
Ausstattung	Küche, Nassräume, Böden, Fenster, Heizung, Lüftung, Photovoltaik, Smart Home, Sonnenschutz – mit Jahr, wo relevant.
Aussenbereich	Garten, Terrasse, Balkon, Sitzplätze mit Ausrichtung, Einfriedung, besondere Anlagen.
Parkierung	Art, Anzahl, Ladeinfrastruktur.
Besonderheiten	Was das Objekt wirklich unterscheidet, einschliesslich offenzulegender Punkte wie Dienstbarkeiten, Sanierungsbedarf oder Nutzungsbeschränkungen in sachlicher Formulierung.
Preis	Angebotspreis oder «Preis auf Anfrage» nach Strategie; Inventar separat, wenn zutreffend; Verfügbarkeit.
Kontakt	Zuständige Person, Direktnummer, E-Mail, Telefonzeiten. Hinweis auf Unterlagen nach Anfrage.
Pflichthinweise	Angaben ohne Gewähr, Flächen mit Norm und Quelle, virtuelle Möblierung als solche bezeichnet, Datenschutzhinweis verlinkt.

Sprachregeln

- Keine Superlative und keine Ausrufezeichen: nicht «einmalige Traumlage», sondern «Südlage am Hang, Sicht auf [Objekt] gemäss Zonenplan».
- Keine Behauptungen ohne Beleg. «Ruhige Lage» ist eine Behauptung; «Sackgasse, kein Durchgangsverkehr, Tempo 30» ist eine Angabe.
- Zahlen statt Adjektive: Baujahr, Sanierungsjahr, Fläche, Gehminuten, Leistung in kWp.
- Ausbaupotenzial nur mit behördlicher Bestätigung und mit Quellenangabe (R27).
- Energieangaben nur bei vorliegendem GEAK; ohne GEAK das Heizsystem beschreiben, nicht die Effizienz behaupten (R33).
- Keine Zielgruppenansprache mit diskriminierendem Bezug. Das Objekt beschreiben, nicht die erwünschten Käufer.
- Einheitliche Schreibweise über alle Kanäle – Abweichungen sind die häufigste Reklamationsquelle.

F6 · Fotografie

Die Bildqualität entscheidet über die Klickrate und damit über die Anzahl Anfragen. Vollständige Listen in Dokument 03 und Mappe 02.

Vorbereitung durch den Eigentümer

Geht zwei Wochen vor dem Aufnahmetermin an den Eigentümer.

- ☐ Fenster geputzt, Storen und Rollläden einheitlich hochgezogen
- ☐ Alle Räume aufgeräumt, Flächen geleert, persönliche Gegenstände weggeräumt
- ☐ Küche vollständig abgeräumt, keine Geräte und keine Tücher sichtbar

- ☐ Nassräume geleert: keine Hygieneartikel, keine Tücher, WC-Deckel geschlossen
- ☐ Betten gemacht, einheitliche Wäsche, Teppiche gerade
- ☐ Alle Lampen funktionstüchtig, gleiche Lichtfarbe, Leuchtmittel ersetzt
- ☐ Fahrzeuge aus der Einfahrt und vor dem Haus entfernt
- ☐ Garten gemäht, Laub entfernt, Gartenmöbel gestellt und gereinigt
- ☐ Abfall- und Recyclingbehälter aus dem Sichtfeld
- ☐ Haustiere und Tierzubehör während der Aufnahme nicht im Haus
- ☐ Heizung so eingestellt, dass keine Kondensation an den Fenstern entsteht
- ☐ Bei Aussenaufnahmen: Wetter- und Sonnenstand am Vortag prüfen, Termin notfalls verschieben

Zwingende Aufnahmen

Fehlt eine, entstehen Rückfragen und unnötige Besichtigungen. Interessenten misstrauen Objekten, deren Keller, Technik oder Nebenräume nicht gezeigt werden.

- Aussenaufnahme Hauptfassade, Hochformat und Querformat
- Aussenaufnahme aus zweiter Perspektive, die Grundstück und Umgebung zeigt
- Eingangsbereich von aussen
- Eingangsbereich von innen
- Wohnzimmer, zwei Perspektiven aus gegenüberliegenden Ecken
- Essbereich
- Küche, Gesamtansicht
- Küche, Detail Arbeitsfläche und Geräte
- Jedes Schlafzimmer, eine Aufnahme
- Jedes Badezimmer, eine Aufnahme
- Treppenhaus oder Verbindungsbereich
- Keller, Übersicht
- Technikraum mit Wärmeerzeuger
- Waschraum
- Estrich
- Garage oder Einstellhalle
- Garten, Gesamtansicht
- Terrasse oder Sitzplatz
- Balkon
- Aussicht aus dem Hauptwohnraum
- Umgebung und Quartierbild
- Photovoltaikanlage, sofern vorhanden

Zu vermeiden

- Personen, Haustiere, Kennzeichen von Fahrzeugen
- Persönliche Gegenstände: Fotografien, Dokumente, Post, Medikamente, Kleidung, Hygieneartikel
- Unaufgeräumte Flächen, offene Abfalleimer, Wäscheständer, Kabelsalat, Putzmaterial
- Aufnahmen gegen das Licht, Spiegelungen mit sichtbarem Fotografen, Blitzlicht in Wohnräumen
- Extreme Weitwinkelverzerrungen, die Räume grösser erscheinen lassen als sie sind
- Detailaufnahmen ohne Aussagewert, etwa einzelne Steckdosen oder Türgriffe
- Nachbargrundstücke und Nachbarfenster als Bildmotiv
- Toiletten als Bildmittelpunkt; Nassräume mit geschlossenem WC-Deckel aufnehmen
- Räume bei laufender Renovation oder mit Umzugskartons
- Jahreszeitliche Widersprüche, etwa Schnee im Sommerinserat

Bildreihenfolge im Inserat

Die ersten drei Bilder bestimmen, ob das Inserat geöffnet wird. Reihenfolge über alle Kanäle identisch.

1. Aussenaufnahme Hauptfassade – das Leitbild, bestimmt die Klickrate
2. Wohnzimmer oder der beeindruckendste Wohnraum
3. Küche, Gesamtansicht

4. Essbereich
5. Garten, Terrasse oder Sitzplatz
6. Hauptschlafzimmer
7. Hauptbadezimmer
8. Weitere Schlafzimmer
9. Weitere Nassräume
10. Aussicht
11. Nebenräume, Keller, Technik, Garage
12. Aussenansicht aus zweiter Perspektive und Quartierbild
13. Grundrisse je Geschoss
14. Situationsplan

Zusatzleistungen

Leistung	Wann sinnvoll	Worauf zu achten ist
Drohnenaufnahmen	Grosse oder ungewöhnlich geformte Grundstücke, Hanglagen, Aussichtslagen, Objekte, deren Umgebung das Hauptargument ist.	Bewilligungs- und Zonenvorschriften für den Flugbetrieb sowie Persönlichkeitsrechte der Nachbarn beachten; Einverständnis des Eigentümers einholen.
Grundrisse	Immer, ohne Ausnahme.	Neu zeichnen lassen, nicht Baupläne scannen. Möblierungsstandard über alle Geschosse gleich. Flächen, Nordpfeil, Massstabshinweis, Legende.
360-Grad-Rundgang	Objekte im oberen Preissegment, auswärtige oder internationale Zielgruppen, bewohnte Objekte zur Reduktion unnötiger Besichtigungen.	Ersetzt keine Besichtigung. Reduziert erfahrungsgemäss die Zahl unqualifizierter Termine deutlich.
Virtuelle Möblierung	Leerstehende Objekte und Räume, deren Nutzung sich nicht erklärt.	Jedes Bild sichtbar als «virtuell möbliert» kennzeichnen. Bausubstanz und Ausbau nie verändern – das wäre eine unzutreffende Zusicherung.
Video	Objekte mit erzählbarem Weg durch Haus und Umgebung; Social-Media-Vermarktung.	60 bis 120 Sekunden, ohne Musik mit Lizenzrisiko, mit stabiler Kameraführung.
Verkaufsschild am Objekt	Offene Vermarktung in gut frequentierter Lage.	Nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Eigentümers; bei diskreter Vermarktung ausgeschlossen.

Rechtliche Prüfung durch Notariat / Rechtsberatung erforderlich

Bildrechte und Nutzungsdauer sind mit dem Fotografen schriftlich zu regeln, einschliesslich der Nutzung nach Mandatsende.

Keine identifizierbaren Personen, keine Nachbarfenster, keine Kennzeichen. Bei Drohnenaufnahmen zusätzlich die Vorschriften des Flugbetriebs und die Rechte der Nachbarn beachten (R39).

Virtuelle Möblierung darf Bausubstanz und Ausbau nicht verändern – das wäre eine unzutreffende Zusicherung (R9).

Teil G · Recht und Compliance

G1 · Quellengüte und Rechtsstand

Rechtliche Prüfung durch Notariat / Rechtsberatung erforderlich

Dieser Teil beruht auf Fachpublikationen, nicht auf dem Verordnungstext. Die Primärquellen – Fedlex, Bundesamt für Justiz, die revidierte Geldwäschereiverordnung und die Weisungen der zuständigen Selbstregulierungsorganisation – waren bei der Erstellung nicht zugänglich.

Die Fachpublikationen widersprechen sich in einem zentralen Punkt: Compliance-Dienstleister stellen die Unterstellung der Immobilienvermittlung pauschal dar, anwaltliche Analysen betonen die tätigkeitsbezogene Anknüpfung und die Ausnahmen. Dieser Widerspruch ist nicht aus Sekundärquellen auflösbar.

Konsequenz für die Praxis: Das Unternehmen klärt die Unterstellungsfrage einmal grundsätzlich mit Rechtsberatung und Selbstregulierungsorganisation ab und hinterlegt das Ergebnis als interne Weisung. Bis dahin gilt die Triage in C2 als vorsorgliche Arbeitsregel, nicht als Rechtsauskunft.

G2 · Normebenen

Jede Registerposition in Teil K nennt ihre Normebene. Die Unterscheidung ist praktisch entscheidend: Bundesrecht gilt überall gleich, kantonales und kommunales Recht ist je Objekt zu klären, Praxis und Selbstregulierung sind veränderlich und interne Vorgaben sind vom Unternehmen zu setzen.

Normebene	Bedeutung für die Arbeit
Bundesrecht	Gilt in der ganzen Schweiz. Direkt anwendbar, Artikel zitierbar.
Kantonales Recht	Je Kanton unterschiedlich. Vor jedem Mandat über die Klärungsliste A7 abzuklären.
Kommunales Recht	Je Gemeinde unterschiedlich, insbesondere Bau- und Zonenordnung. Schriftliche Auskunft mit Datum.
Grundbuchpraxis	Verfahren, Fristen und Formen des zuständigen Grundbuchamts. Nicht verallgemeinerbar.
Notariatspraxis	Abhängig vom Notariatssystem des Kantons; insbesondere Formerfordernisse für Vollmachten.
Steuerrecht	Rahmen im Bundesrecht, Ausgestaltung kantonal. Keine Berechnung durch den Makler.
Selbstregulierung	Branchenstandard, von der Aufsicht anerkannt. Verbindlich für die Beteiligten, aber kein Gesetz.
Interne Vorgabe	Vom Unternehmen zu definieren: Provisionssätze, Löschrufen, Budgetgrenzen, Weisungswesen.
Best Practice	Fachlich empfohlen, rechtlich nicht vorgeschrieben. Abweichung möglich, aber zu begründen.

G3 · Geldwäschereirecht: Anknüpfung

Punkt	Inhalt
Norm	Art. 2 Abs. 3bis und 3ter des revidierten GwG (SR 955.0). Ausführungsbestimmungen in der revidierten Geldwäschereiverordnung.
Inkrafttreten	1. Oktober 2026.
Anknüpfung	Nicht die Berufsbezeichnung, sondern die konkrete Tätigkeit. Unterstellt ist, wer berufsmässig für Dritte an Finanztransaktionen im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Grundstücken mitwirkt, einschliesslich der Beschaffung von Mitteln.
Erfasste Geschäfte	Kauf und Verkauf von Grundstücken einschliesslich Kaufversprechen und Kaufvertrag; wirtschaftlich gleichwirkende Geschäfte, insbesondere die Übertragung von Anteilen an Immobiliengesellschaften (Share Deal); nach einzelnen Darstellungen auch Geschäfte im Zusammenhang mit Zwangsverwertungen.
Mehrfachunterstellung	Weil an die konkrete Mitwirkung angeknüpft wird, können in einer Transaktion mehrere Personen unterstellt sein – etwa Makler, Treuhänder und Anwalt gleichzeitig.
Offene Abgrenzung	Ob eine reine Vermittlungstätigkeit ohne Mitwirkung an der Finanztransaktion die Unterstellung auslöst, wird in den Fachpublikationen unterschiedlich beurteilt. Diese Frage ist für das Unternehmen verbindlich zu klären, weil sie über den gesamten Pflichtenumfang entscheidet.
Kernpflichten bei Unterstellung	Identifikation der Vertragspartei; Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person; Dokumentation der Geschäftsbeziehung; Meldung bei begründetem Verdacht; Anschluss an eine von der FINMA anerkannte Selbstregulierungsorganisation nach Art. 14 GwG; internes Weisungswesen, Risikoanalyse, Schulung und Kontrollen.

Punkt	Inhalt
Anschlussfrist	Eine Fachpublikation nennt den 1. Dezember 2026 als Frist für das Anschlussgesuch bei bereits ausgeübter Tätigkeit. Die Frist ist mit der Selbstregulierungsorganisation zu bestätigen.

G4 · Ausnahmen

Version 1 nahm die Unterstellung pauschal an und baute in vier Phasen eine ausnahmslose Identifikationspflicht ein. Das war in zwei Richtungen falsch: es erhob Daten ohne Rechtsgrundlage und prüfte zugleich am falschen Zeitpunkt. Die folgenden Ausnahmen sind die Grundlage der Triage.

Nr.	Ausnahme	Inhalt	Folge für die Praxis	Vorbehalt
X1	Kauf einer in der Schweiz selbst bewohnten Wohnliegenschaft	Nach den vorliegenden Darstellungen löst das Geschäft rund um das selbstgenutzte Eigenheim keine Unterstellung aus. Diese Ausnahme wird ohne Schwellenwert und ohne Erfordernis der Abwicklung über einen schweizerischen Finanzintermediär beschrieben.	Das ist der Regelfall dieses Handbuchs. Trifft die Ausnahme zu, entfallen die geldwäschereirechtlichen Sorgfaltspflichten aus dieser Unterstellung. Die Prüfung, ob sie zutrifft, hängt von der Nutzung durch die Käuferschaft ab und ist deshalb Teil der Käuferqualifikation, nicht des Mandatsbeginns.	Wortlaut und Reichweite sind gegen die Verordnung zu prüfen. Compliance bestätigt.
X2	Ersatzliegenschaft im Sinne von Art. 12 Abs. 3 Bst. e StHG	Der Kauf einer Wohnliegenschaft, die in der Schweiz als Ersatzliegenschaft dient, wird in denselben Darstellungen als Ausnahme genannt.	Praktisch relevant, wenn die Käuferschaft aus einem Verkauf einer selbstgenutzten Liegenschaft ersatzbeschafft.	Wortlaut gegen die Verordnung prüfen. Compliance bestätigt.
X3	Bagatellschwelle unter CHF 5 Mio. bei Abwicklung über einen unterstellten Finanzintermediär	Übertragungen von Grundstücken und Rechtseinheiten mit einem Wert unter CHF 5 Mio. werden als ausgenommen beschrieben, soweit der Kaufpreis ausschliesslich über einen dem GwG unterstellten Finanzintermediär geleistet und empfangen wird.	Greift zusätzlich zu X1. Setzt voraus, dass tatsächlich keine Zahlung ausserhalb des Bankwegs erfolgt – also keine Barzahlung, keine Direktzahlung, keine Verrechnung. Die Zahlungsabwicklung über das Notariat ist deshalb auch compliance-seitig zu dokumentieren.	Schwellenwert, Bemessung und Nachweisanforderungen gegen die Verordnung prüfen. Compliance bestätigt.
X4	Keine Mitwirkung an einer Finanztransaktion	Wird ausschliesslich vermittelt, ohne Mitwirkung an der Finanztransaktion und ohne Beschaffung von Mitteln, ist nach den anwaltlichen Analysen die Anknüpfung nicht erfüllt.	Diese Ausnahme ist die unsicherste. Sie darf nicht als Gestaltungsmittel verwendet werden, um Pflichten zu vermeiden.	Streitig. Verbindliche Klärung durch Rechtsberatung und SRO erforderlich, bevor darauf abgestellt wird.

G5 · Triage in sechs Schritten

Wird je Mandat durchgeführt und abgeschlossen, sobald die Nutzungsabsicht der Käuferschaft bekannt ist – also in Phase 15, nicht bei der Mandatsannahme. Zwischenergebnis wird bei Gate 2 festgehalten, Endergebnis bei Gate 6.

Schritt 1

Frage: Hat das Unternehmen die Unterstellungsfrage grundsätzlich geklärt und als Weisung hinterlegt?

JA > Weiter mit Schritt 2 nach der internen Weisung.

NEIN > STOP für die Compliance-Beurteilung, nicht für das Mandat. Vorsorglich Pfad B anwenden und die Klärung bei der Verkaufsleitung anstossen. Ohne interne Weisung darf niemand die Unterstellung im Einzelfall selbst verneinen.

Schritt 2

Frage: Ist das Geschäft ein Share Deal, also Übertragung von Anteilen an einer Immobiliengesellschaft?

JA > Pfad A: vollständige Sorgfaltspflichten annehmen. Compliance vor der Mandatsannahme beiziehen. Keine Ausnahme unterstellen.

NEIN > Weiter mit Schritt 3.

Schritt 3

Frage: Ist die Verkäuferschaft oder die Käuferschaft eine juristische Person, eine Personengesellschaft, ein Trust oder eine Struktur mit nicht offensichtlicher Eigentümerschaft?

JA > Pfad A. Zusätzlich TJPG-Bezug prüfen (Abschnitt C3).

NEIN > Weiter mit Schritt 4.

Schritt 4

Frage: Erwirbt die Käuferschaft die Liegenschaft zur eigenen Wohnnutzung in der Schweiz – oder als Ersatzliegenschaft im Sinne von Art. 12 Abs. 3 Bst. e StHG?

JA > Ausnahme X1 bzw. X2 kommt in Betracht. Nutzung im Käuferprofil dokumentieren und durch die Käuferschaft schriftlich bestätigen lassen. Danach Pfad B.

NEIN > Erwerb zu Anlage-, Vermietungs- oder gewerblichen Zwecken: Ausnahme X1 greift nicht. Weiter mit Schritt 5.

Schritt 5

Frage: Liegt der Transaktionswert unter CHF 5 Mio. UND wird der Kaufpreis ausschliesslich über einen dem GwG unterstellten Finanzintermediär geleistet und empfangen?

JA > Ausnahme X3 kommt in Betracht. Zahlungsweg im Dossier belegen. Danach Pfad B.

NEIN > Pfad A: vollständige Sorgfaltspflichten annehmen, Compliance beiziehen.

Schritt 6

Frage: Wird eine Zahlung ausserhalb des Bankwegs angeboten oder geleistet – Bargeld, Direktzahlung, Verrechnung, Zahlung durch einen Dritten?

JA > Unabhängig von jeder Ausnahme: Zahlung nicht annehmen, Vorgang sofort an Compliance, Mandat bis zur Klärung anhalten. Art. 8a GwG beachten.

NEIN > Triage abgeschlossen. Ergebnis mit Datum, Begründung und prüfender Person im Dossier ablegen.

Die drei Pfade

Pfad	Pflichtenumfang	Verantwortung
Pfad A – unterstellt oder unklar	Identifikation von Verkäufer- und Käuferschaft anhand amtlicher Ausweise mit Kopie; bei juristischen Personen Handelsregisterauszug und Zeichnungsberechtigung; Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person mit Formular; Abklärung von Herkunft der Mittel; Risikobeurteilung des Geschäfts; Abklärung PEP- und Sanktionsbezug nach interner Weisung; Dokumentation im gesonderten Compliance-Dossier; Meldung bei begründetem Verdacht ausschliesslich über die Meldestelle des Unternehmens.	Makler erhebt, Compliance beurteilt und gibt frei. Ohne Freigabe kein Vermarktungsstart und keine Reservation.
Pfad B – Ausnahme greift voraussichtlich	Reduzierter, aber nicht entfallender Umfang: Identifikation der Auftraggeber für die Vertragsabwicklung – das verlangt ohnehin das Notariat; Dokumentation des Triage-Ergebnisses mit Begründung; schriftliche Bestätigung der Nutzungsabsicht durch die Käuferschaft; Grundsatz keine Barzahlung; Beobachtungspflicht: ändert sich die Nutzungsabsicht oder der Zahlungsweg, ist die Triage zu wiederholen.	Makler führt und dokumentiert. Verkaufsleitung prüft im Vier-Augen-Prinzip vor Gate 8.
Pfad C – Verdachtsfall	Auffälligkeiten nach der internen Weisung: Zahlungsangebote ausserhalb des Bankwegs, unerklärliche Mittelherkunft, Unwille zur Identifikation, wechselnde Käuferidentitäten, auffällige Preisgestaltung, Druck auf schnellen Abschluss ohne wirtschaftlichen Grund, Einschaltung nicht erklärter Dritter. Keine eigene Ermittlung, keine Information der betroffenen Person über eine allfällige Meldung.	Makler informiert unverzüglich Compliance und dokumentiert nur Tatsachen. Entscheid über eine Meldung liegt ausschliesslich bei der Meldestelle des Unternehmens.

G6 · Transparenzregister TJPG

Punkt	Inhalt
Norm und Inkrafttreten	Bundesgesetz über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen (TJPG), in Kraft ab 1. Oktober 2026.
Gegenstand	Zentrales, nicht öffentliches Register der wirtschaftlich berechtigten Personen juristischer Personen. Zugriff ist nach den vorliegenden Darstellungen der Kontrollstelle, bestimmten Behörden und Finanzintermediären vorbehalten.
Meldepflichtig	Nach den vorliegenden Darstellungen schweizerische Kapitalgesellschaften und weitere Rechtseinheiten, ausländische juristische Personen mit tatsächlicher Verwaltung oder Grundeigentum in der Schweiz sowie Trustees mit Wohnsitz oder Sitz in der Schweiz.
Schwelle	Wirtschaftlich berechtigt ist, wer direkt oder indirekt, allein oder in Absprache, mindestens 25 Prozent des Kapitals oder der Stimmen hält oder die Gesellschaft auf andere Weise kontrolliert; subsidiär das oberste Mitglied des leitenden Organs.
Fristen	Nach den vorliegenden Darstellungen Übergangsfristen von bis zu zwei Jahren für bestehende Gesellschaften, kürzer bei komplexeren Strukturen; für nach dem 1. Oktober 2026 gegründete Gesellschaften Meldung innert eines Monats nach Handelsregistereintrag.

Punkt	Inhalt
Relevanz für den Hausverkauf	Zwei Berührungspunkte. Erstens: Ist die Verkäufer- oder Käuferschaft eine juristische Person, gehört die eigene Meldepflicht dieser Partei nicht zum Mandat – wohl aber die Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person für die Transaktion. Zweitens: Ist das eigene Unternehmen eine betroffene Rechtseinheit, besteht eine eigene Meldepflicht, die nichts mit dem Mandat zu tun hat und von der Geschäftsleitung zu erfüllen ist.
Was der Makler nicht tut	Keine Beratung der Gegenpartei zu ihren TJPG-Pflichten, keine Registerabfrage im Namen Dritter, keine Zusage zur Registrierung. Hinweis auf die eigene Prüfpflicht der Partei und Verweis an deren Rechtsberatung.

G7 · Politisch exponierte Personen und Sanktionen

Punkt	Inhalt
Ausgangslage	Abklärungen zu politisch exponierten Personen und zu Sanktionslisten sind Pflichten unterstellter Finanzintermediäre. Ob und in welchem Umfang sie für dieses Unternehmen gelten, richtet sich nach der Unterstellung und der Weisung der Selbstregulierungsorganisation.
Arbeitsregel bis zur Klärung	Bei Pfad A wird der Name der Vertragsparteien und der wirtschaftlich berechtigten Personen nach interner Weisung abgeglichen. Bei Pfad B erfolgt kein systematischer Abgleich; auffällige Hinweise werden gleichwohl an Compliance gemeldet.
Kennzeichnung	Abhängig von Unternehmensstruktur, GwG-Unterstellung und SRO-Zugehörigkeit – intern zu prüfen. Dieses Handbuch legt keinen Umfang fest.
Was nie geschieht	Kein eigenmächtiger Abgleich über beliebige Internetquellen, keine Ablage von Treffern ohne Compliance-Beurteilung, keine Mitteilung an die betroffene Person.

G8 · Datenschutz und Bildrechte

Punkt	Inhalt
Rechtsgrundlage	DSG (SR 235.1), revidierte Fassung, in Kraft seit 1. September 2023. Bearbeitung nur rechtmässig, verhältnismässig und zweckgebunden; Informations- und Auskunftspflichten.
Rollen	Das Unternehmen ist Verantwortlicher für Eigentümer- und Interessentendaten. Fotograf, Grundrissdienstleister, CRM-Anbieter und Portale sind Auftragsbearbeiter; der Vertrag mit ihnen muss die Bearbeitung regeln.
Rechtsgrundlage je Datenkategorie	Eigentümerdaten: Vertragserfüllung (Mandat). Interessentendaten: Vertragsanbahnung und Einwilligung. Finanzierungsnachweise: Einwilligung mit klarem Zweck. Newsletter: Einwilligung mit jederzeitiger Abmeldung.
Weitergabe	An Notariat, Banken, Behörden und Dienstleister nur soweit für die Abwicklung erforderlich. Finanzierungsnachweise nur mit Einwilligung des Interessenten; eine Rückfrage bei dessen Bank setzt die Einwilligung voraus.
Auskunftsrecht	Jeder Interessent kann Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten verlangen. Deshalb sind CRM-Bemerkungen sachlich zu halten: was nicht in einer Auskunft stehen darf, gehört nicht ins Feld.
Löschfristen	Das Feld «Löschfrist» im CRM ist Pflichtfeld. Nicht weiterverfolgte Interessenten werden nach der intern festgelegten Frist gelöscht. Vertrags- und Abwicklungsunterlagen unterliegen davon abweichend den Aufbewahrungspflichten.
Bildrechte	Nutzungsrechte, Nutzungsdauer und Nutzung nach Mandatsende sind mit dem Fotografen schriftlich zu regeln. Keine identifizierbaren Personen, keine Nachbarfenster, keine Kennzeichen. Virtuelle Möblierung ist zu kennzeichnen; sie darf Bausubstanz und Ausbau nicht verändern.
Datenpanne	Verlust, Fehlversand oder unbefugter Zugriff auf Personendaten wird unverzüglich der internen Stelle gemeldet. Ob eine Meldung an den Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten erforderlich ist, beurteilt nicht der Makler. Vorgehen siehe Störfall S15 in Teil J.

G9 · Aufbewahrung

Version 1 verlangte, Aufbewahrungsfristen zu setzen, ohne sie zu benennen. Die Untergrenze für Geschäftsunterlagen sind zehn Jahre (Art. 958f OR, R46); für Offenlegungsnachweise gilt die längere Beweisvorsorge, weil die Gewährleistung bei Gebäuden fünf Jahre nach Eigentumserwerb verjährt (R11).

Kategorie	Dauer	Grund	Stufe
-----------	-------	-------	-------

Kategorie	Dauer	Grund	Stufe
Maklermandat und Nachträge	Nach interner Vorgabe, mindestens bis zum Ablauf der Verjährung allfälliger Ansprüche aus dem Mandat	Nachweis des Auftrags und der Provision	intern
Mängelliste, Offenlegungsnachweise, Besichtigungsprotokolle	Mindestens zehn Jahre ab Eigentumsübergang	Gewährleistung bei Gebäuden verjährt fünf Jahre nach Eigentumserwerb (Art. 219 Abs. 3 OR); Beweisvorsorge darüber hinaus	vertraulich
Bewertungsbericht und Grundlagen	Nach interner Vorgabe	Nachvollziehbarkeit der Preisempfehlung	vertraulich
Compliance-Dossier: Identifikation, wirtschaftlich Berechtigte, Triage	Nach GwG und SRO-Weisung – intern festzulegen	Gesetzliche Aufbewahrungspflicht bei Unterstellung	streng vertraulich
Interessentendaten ohne Abschluss	Interne Löschrfrist, kurz zu halten	Zweckbindung nach DSGVO	vertraulich
Finanzierungsnachweise nicht berücksichtigter Interessenten	Löschung nach Abschluss des Verkaufs	Zweck entfallen	streng vertraulich
Vertrags- und Notariatsunterlagen	Nach interner Vorgabe, lange Frist	Abwicklungs- und Beweisunterlagen	vertraulich
Übergabeprotokoll und Zählerstände	Mindestens zehn Jahre	Beweisvorsorge Übergabezustand	vertraulich
Buchhaltungsunterlagen, Honorarrechnung	Zehn Jahre nach OR-Buchführungsvorschriften	Handelsrechtliche Aufbewahrung	intern

G10 · Kostenfolgen bei Abbruch

Ergänzt nach Falltest FT10 (Lücke L3). Die Frage stellt sich immer im ungünstigsten Moment – unmittelbar nach einem gescheiterten Abschluss. Sie ist deshalb vorher zu klären.

Position	Regelung
Maklerhonorar	Der Maklerlohn wird nur fällig, wenn der Vertrag infolge des Nachweises oder der Vermittlung zustande kommt (Art. 413 Abs. 1 OR, R18). Scheitert der Verkauf vor der Beurkundung, besteht kein Honoraranspruch – unabhängig vom bereits geleisteten Aufwand.
Aufwandersatz	Ein Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen besteht nur, wenn er im Mandat ausdrücklich vereinbart ist (Ziffer 12 der Mandatsstruktur). Ohne Vereinbarung trägt der Auftragnehmer den Aufwand. Deshalb sind ersatzfähige Positionen, Obergrenze und Nachweispflicht bei der Mandatsausfertigung zu regeln, nicht im Streitfall.
Vermarktungskosten	Fotografie, Grundrisse, GEAK und Portalkosten folgen der im Mandat vereinbarten Kostenträgerschaft und der Budgetfreigabe. Ist geregelt, wer sie bei einem Abbruch trägt, entsteht hier kein Streit.
Notariatskosten	Die Kostenfolge bei einem Abbruch richtet sich nach dem Auftragsverhältnis zum Notariat und nach kantonalem Gebührenrecht. Sie ist bei der Auftragserteilung vorab zu klären und zu dokumentieren, nicht nach dem Scheitern. Die Notariatscheckliste fragt dies ab.
Reservationszahlung	Es wird keine entgegengenommen. Wurde im Einzelfall eine Zahlung auf ein Notariatskonto geleistet, ist sie vollumfänglich zurückzuerstatten; eine Verfallsklausel wäre in einer nicht beurkundeten Reservationsvereinbarung nicht durchsetzbar (R2, R38).
Konventionalstrafe	Keine. Eine Konventionalstrafe in einem nicht öffentlich beurkundeten Vorvertrag zum Grundstückskauf ist nicht durchsetzbar (R2). Wird sie von der Gegenseite behauptet, geht der Fall an die Rechtsberatung.
Kosten der Käuferseite	Aufwendungen der Käuferschaft – Bankgebühren, Gutachten, Reisekosten – trägt diese selbst, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist. Keine Zusage dazu ohne Rechtsberatung.
Dokumentation	Bei jedem Abbruch werden die angefallenen Kosten je Position, ihre Grundlage und die Kostenträgerschaft festgehalten. Das ist Teil des Störfalls T7 bzw. T8.

Teil H · Notariat, Vertragsphase und Übergabe

Die Phasen 17 bis 20. Der Vertrag wird vom Notariat redigiert und beurkundet. Der Makler beauftragt vollständig, prüft gegen die Einigung und koordiniert – er redigiert nicht und erteilt keine Rechtsauskunft.

Rechtliche Prüfung durch Notariat / Rechtsberatung erforderlich

Das Notariatssystem ist kantonal unterschiedlich: Amtsnotariat, freies Notariat oder Mischform. Zuständigkeit, Terminvorlauf, Gebührentarif, Kostenfolge bei Abbruch und Formerfordernisse für Vollmachten sind für den betroffenen Kanton abzuklären (R1, R16, R26).

H1 · Reservation

Rechtliche Prüfung durch Notariat / Rechtsberatung erforderlich

Der rechtlich heikelste Baustein des ganzen Prozesses. Eine Reservationsvereinbarung über ein Grundstück mit im Voraus bestimmtem Kaufpreis ist ein Vorvertrag im Sinne von Art. 216 Abs. 2 OR und bedarf der öffentlichen Beurkundung. In der Praxis wird sie nicht beurkundet – sie ist damit formungültig (R2).

Folge: Konventionalstrafen und Verfallsklauseln sind nicht durchsetzbar, geleistete Reservationszahlungen grundsätzlich zurückzuerstatten.

Unternehmensgrundsatz: Die Reservationsbestätigung ist ausschliesslich eine unverbindliche Absichtserklärung ohne Kaufverpflichtung, Konventionalstrafe und Verfallsklausel. Reservationszahlungen werden nicht entgegengenommen – weder in Bargeld noch auf ein Konto des Maklers (R38).

Ist im Einzelfall eine Anzahlung unvermeidlich, erfolgt sie ausschliesslich auf ein Konto des beauftragten Notariats, ist jederzeit vollumfänglich rückforderbar und bedarf der Freigabe der Rechtsberatung.

Zi.	Gegenstand	Inhalt
1	Parteien	Verkäuferschaft und Kaufinteressent mit vollem Namen, Geburtsdatum und Adresse; Makler als ausstellende Stelle.
2	Objekt	Adresse, Gemeinde, Grundbuchblatt, Parzellennummer, Grundstücksfläche gemäss Grundbuchauszug.
3	Einigung	Kaufpreis, Inventarpreis, vorgesehener Übergabetermin, Nutzen- und Gefahrenübergang, weitere vereinbarte Punkte.
4	Rechtlicher Charakter	Ausdrückliche Feststellung: Diese Reservationsbestätigung hält die erzielte Einigung fest und dokumentiert, dass die Vermarktung zurückgestellt wird. Sie begründet weder eine Verpflichtung zum Kauf noch zum Verkauf. Ein Kaufvertrag über eine Liegenschaft kommt in der Schweiz ausschliesslich durch öffentliche Beurkundung zustande. Beide Parteien können bis zur Beurkundung zurücktreten, ohne eine Entschädigung oder Strafe zu schulden.
5	Keine Reservationszahlung	Es wird keine Reservationszahlung geleistet. Sollte im Einzelfall und nach Freigabe durch die Rechtsberatung eine Zahlung vorgesehen werden, erfolgt sie ausschliesslich auf ein Konto des beauftragten Notariats, ist jederzeit und vollumfänglich rückforderbar und nie in Bargeld.
6	Dauer	Die Reservation gilt bis [Datum]. Kommt bis dahin keine Beurkundung zustande und wird die Frist nicht schriftlich verlängert, wird die Vermarktung ohne weitere Mitteilung wieder aufgenommen.
7	Vorgehen bis zur Beurkundung	Zeitplan mit Beauftragung des Notariats, Zustellung des Vertragsentwurfs, Beurkundungstermin, Zahlung, Eintragung und Übergabe. Aufzählung der von jeder Partei beizubringenden Unterlagen mit Frist.
8	Kosten	Feststellung, dass durch diese Bestätigung keine Kosten für den Kaufinteressenten entstehen, und Hinweis darauf, wie die Kosten von Notariat, Grundbuch und Handänderung nach kantonomer Regelung getragen werden.
9	Datenschutz	Zweck der Datenbearbeitung, Weitergabe an Notariat und Banken, Aufbewahrung und Löschung.
10	Unterschriften	Ort, Datum, Unterschriften der Verkäuferschaft, des Kaufinteressenten und des Maklers; je eine Ausfertigung für jede Partei.

Was die Reservation trotz ihrer Unverbindlichkeit leistet

Sie hält die Einigung über Preis, Termin, Inventar und Bedingungen schriftlich fest.

Sie dokumentiert gegenüber dem Eigentümer, weshalb die Vermarktung zurückgestellt wird.

Sie legt den Zeitplan bis zur Beurkundung und die beizubringenden Unterlagen fest.

Sie befristet die Zurückstellung: läuft die Frist ohne Beurkundung ab, läuft die Vermarktung ohne weitere Mitteilung wieder an.

Die verhaltenssteuernde Wirkung entsteht aus Befristung und Transparenz, nicht aus einer Strafe – die ohnehin nicht durchsetzbar wäre.

H2 · Vor dem Notariat

Vollständigkeit entscheidet über die Dauer bis zur Beurkundung. Jede fehlende Angabe kostet typischerweise eine Woche. Gate 8 verlangt die Vollständigkeitsbestätigung des Notariats – nicht die eigene Einschätzung.

Position	Was zu übermitteln ist
Käuferdaten	Vollständige Namen, Geburtsdaten, Heimorte, Zivilstand, Güterstand, Adressen, Staatsangehörigkeit, Ausländerstatus, vorgesehene Eigentumsform und Quoten; Ausweiskopien.
Verkäuferdaten	Wie beim Käufer; zusätzlich Nachweis der Verfügungsbefugnis, Vollmachten, Erbbescheinigung und KESB-Zustimmung, soweit erforderlich.
Grundbuch	Aktueller Auszug mit allen Belegen; Bestätigung, dass der eingetragene Eigentümer mit der Verkäuferschaft übereinstimmt.
Schuldbriefe	Art (Register- oder Papier-Schuldbrief), Anzahl, Nominalbetrag, Rang, Inhaber, Verwahrort; Bestätigung der Bank über Ablösung, Übertragung oder Neuerrichtung.
Kaufpreis	Kaufpreis Liegenschaft und Inventarpreis getrennt, in Zahlen und Worten.
Zahlungsmodalitäten	Beträge, Termine, Konten, Bedingungen für die Anmeldung beim Grundbuchamt, Behandlung einer Anzahlung, Verzugsfolgen.
Übergabetermin	Datum der Übergabe sowie – davon zu unterscheiden – Zeitpunkt des Nutzen- und Gefahrenübergangs.
Inventar	Liste des mitverkauften Inventars mit Wertansatz als Vertragsbeilage.
Dienstbarkeiten	Alle zu übernehmenden Dienstbarkeiten, Grundlasten, Anmerkungen und Vormerkungen mit Belegverweis.
Mietverhältnisse	Bestehende Mietverträge mit Angaben zu Mietzins, Nebenkosten und Depot; Regelung des Übergangs.
Gewährleistung und Mängelliste	Vom Eigentümer unterzeichnete Mängelliste mit Nachweis der Übergabe an den Käufer als Vertragsbeilage; vorgesehene Freizeichnungsklausel.
Grundstückgewinnsteuer	Provisorische Berechnung des Steueramts; vorgesehene Sicherstellung durch Rückbehalt oder Sperrkonto.
Finanzierungsbestätigung	Objektbezogene Bestätigung der Käuferbank mit Datum, Betrag und allfälligen Vorbehalten.
Bewilligungen	Erforderliche Bewilligungen oder Zustimmungen: Lex Koller, bürgerliches Bodenrecht, Erwachsenenschutzbehörde, Zweitwohnungsrecht.
Offene Punkte	Liste aller ungeklärten Fragen mit Verantwortlichkeit und Frist; Bestätigung des Notariats, dass die Unterlagen vollständig sind.
Sprache und Vertretung	Bedarf an Übersetzung; Vertretung durch Vollmacht und deren Formerfordernis.
Kostenregelung und Kostenfolge bei Abbruch	Wer trägt Beurkundungs-, Grundbuch- und Handänderungskosten und in welchem Verhältnis. Zusätzlich vorab zu klären: welche Kosten entstehen, wenn der Vertrag nicht zustande kommt, und wer sie trägt. Antwort schriftlich vom Notariat einholen und im Dossier ablegen – nach einem Abbruch ist diese Frage nicht mehr neutral verhandelbar.

H3 · Nach dem Notariat

Position	Was zu erledigen und zu kontrollieren ist
Vertragsunterzeichnung	Beurkundete Ausfertigung erhalten, geprüft und abgelegt; Fristenplan an alle Beteiligten versandt.
Zahlungsabwicklung	Zahlungseingang beim Notariat bestätigt; Ablösung der bestehenden Hypothek veranlasst; Restbetrag an die Verkäuferschaft überwiesen.
Steuersicherstellung	Rückbehalt überwiesen und Bestätigung des Steueramts erhalten.

Position	Was zu erledigen und zu kontrollieren ist
Eigentumsübertragung	Anmeldung beim Grundbuchamt erfolgt; Eintragung bestätigt. Erst mit der Eintragung wird der Käufer Eigentümer.
Grundbuch	Neuer Auszug mit dem Käufer als Eigentümer zur Ablage; Löschung, Übertragung oder Neuerrichtung der Pfandrechte kontrolliert.
Versicherungen und Versorger	Gebäudeversicherung, Haftpflicht, Strom, Wasser, Abwasser, Kehrrecht, Kaminfeger und Serviceverträge auf den Übergabetermin umgestellt.
Übergabe	Termin bestätigt; Übergabeprotokoll vorbereitet; beide Parteien über den Ablauf informiert.
Schlüssel	Alle Schlüssel, Fernbedienungen und Badges gezählt, im Protokoll erfasst und quittiert.
Zählerstände	Strom, Wasser, Gas, Wärme und Öltankstand mit Zählernummer, Datum und Foto erfasst; an die Versorger gemeldet.
Dokumentenübergabe	Pläne, Bewilligungen, Bedienungsanleitungen, Serviceverträge, Garantien und GEAK übergeben; Empfang bestätigt.
Honorar	Honorarrechnung gestellt, Mehrwertsteuer ausgewiesen, Zahlungseingang kontrolliert.
Abschluss	Abschlusscheckliste abgearbeitet, Kennzahlen erfasst, Dossier archiviert, Abschlussgespräch geführt.

Drei Zeitpunkte, die nicht zu verwechseln sind

Beurkundung: Der Kaufvertrag wird gültig. Ab hier sind beide Parteien gebunden (R1).

Nutzen- und Gefahrenübergang: Der im Vertrag vereinbarte Zeitpunkt, ab dem Nutzen, Kosten und Risiko übergehen. Er bestimmt auch den Versicherungswechsel.

Eigentumsübergang: Die Eintragung im Grundbuch. Erst damit wird der Käufer Eigentümer (Art. 656 Abs. 1 ZGB, R3).

Diese drei fallen in der Regel nicht zusammen. Beide Parteien sind ausdrücklich darauf hinzuweisen; Vorlage K17 enthält die Erklärung.

H4 · Übergabe

Erst nach bestätigter Eintragung im Grundbuch und vollständigem Zahlungseingang – Gate 10. Das Protokoll ist Formular F11, die ausfüllbare Fassung steht in Dokument 03.

Block	Gegenstand
1 · Angaben zur Übergabe	Datum und Uhrzeit der Übergabe · Ort · Anwesende Personen mit Funktion · Protokollführung durch
2 · Parteien	Verkäuferchaft: Namen und Adressen · Käuferchaft: Namen und Adressen · Vertretung durch Vollmacht – ja oder nein
3 · Objekt	Adresse · Gemeinde · Grundbuchblatt und Parzellennummer · Datum der Beurkundung ...
4 · Schlüssel und Zugangsmittel	Haustür: Anzahl · Nebeneingang: Anzahl · Keller: Anzahl · Estrich: Anzahl ...
5 · Zählerstände	Strom: Zählernummer, Stand, Datum · Strom Niedertarif: Zählernummer, Stand · Wasser: Zählernummer, Stand · Gas: Zählernummer, Stand ...
6 · Übergebenes Inventar	Position, Anzahl, Zustand – je Zeile · Übereinstimmung mit der Inventarliste des Kaufvertrags – ja oder nein · Abweichungen und Vereinbarung dazu
7 · Übergebene Dokumente	Baupläne und Grundrisse · Baubewilligungen · Bedienungsanleitungen · Serviceverträge und Garantieunterlagen ...
8 · Zustand und Mängel	Zustand der Liegenschaft gemäss gemeinsamer Begehung · Bei der Übergabe festgestellte Mängel – je Zeile Raum, Mangel, Feststellung · Bereits im Kaufvertrag und in der Mängelliste erfasste Mängel – Verweis · Reinigungszustand ...
9 · Offene Punkte	Punkt, Verantwortlichkeit, Frist, Erledigungsvermerk – je Zeile · Vereinbarte Nachverfolgung durch
10 · Bemerkungen	Bemerkungen der Verkäuferchaft · Bemerkungen der Käuferchaft · Bemerkungen des Maklers
11 · Unterschriften	Die Parteien bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Protokolls. · Ort und Datum · Unterschrift Verkäuferchaft · Unterschrift Käuferchaft ...

Die vier häufigsten Fehler bei der Übergabe

Schlüssel werden nicht gezählt. Anzahl je Art festhalten und quittieren; fehlende Schlüssel ausdrücklich vermerken samt Vereinbarung.

Zählerstände ohne Zählernummer notiert. Ohne Nummer ist der Stand gegenüber dem Versorger nicht verwertbar. Zusätzlich fotografieren.

Offene Punkte mündlich vereinbart. Sie gehören mit Verantwortlichkeit und Frist ins Protokoll, sonst sind sie nach zwei Wochen strittig.

Protokoll nicht unterzeichnet oder nur in einem Exemplar. Beide Parteien unterzeichnen, beide erhalten eine Ausfertigung, eine bleibt im Dossier.

Teil I · CRM, Dokumente und Qualitätssicherung

I1 · Objektpipeline

Version 1 führte nur Interessentenstatus; der Objektfortschritt war nicht abbildbar. Siebzehn Status mit Pflichtfeldern.

Status	Phase	Bedeutung	Pflichtfelder
Lead	1	Verkaufsanlass erkannt, Eigentümer noch nicht kontaktiert	Quelle, Objektadresse, nächste Aktion
Erstkontakt	2	Kontakt aufgenommen, Qualifizierung läuft	Qualifizierungsergebnis, Termin
Eigentümergehörigkeit	3	Erstgespräch geführt, Bewertungsauftrag erteilt	Erstgesprächsprotokoll, Verfügungsbefugnis
Bewertung	4–9	Aufnahme, Unterlagen, Rechtsprüfung, Bewertung, Preisentscheid	Gate 1 und Gate 3 Stand, Preisentscheid
Mandat	10	Mandat unterzeichnet, Onboarding abgeschlossen	Gate 2 Stand, Triage-Ergebnis, Budget
Vorbereitung	11	Vermarktungsmittel in Erstellung	Release-Checkliste, Eigentümerfreigabe
Vermarktungsfreigabe	11	Gate 4 und Gate 5 in Prüfung	Gate-Protokolle, Starttag
Aktiv am Markt	12	Veröffentlicht, Anfragen laufen	Starttag, Indikatoren, Wochenreport
Besichtigungen	13–14	Qualifizierung und Besichtigungen laufen	Funnelverteilung, Absagegründe
Angebote	15	Mindestens ein Angebot eingegangen	Angebotsjournal, Gate 6 Stand
Verhandlung	16	Verhandlungsauftrag erteilt, Runden laufen	Verhandlungsauftrag, Protokoll, Gate 7
Notariat	17	Reservation ausgestellt, Notariat beauftragt	Gate 8 Stand, Beurkundungstermin
Beurkundet	18	Kaufvertrag öffentlich beurkundet	Gate 9 Stand, Fristenplan
Vollzug	19	Zahlung und Grundbucheintragung laufen	Zahlungs- und Eintragsstand
Übergabe	20	Eintragung bestätigt, Übergabe terminiert	Gate 10 Stand, Übergabetermin
Abgeschlossen	20	Übergeben, abgerechnet, archiviert	Abschlusscheckliste, Archivvermerk, Wiedervorlage
Verloren	—	Mandat nicht erteilt, gekündigt oder Objekt zurückgezogen	Verlustgrund, Zeitpunkt, Wiedervorlage

Verlustgründe

Bei Status «Verloren» ist der Grund zu erfassen. Die Verteilung ist die wichtigste Kennzahl für die Akquisequalität.

- Preisvorstellung nicht überbrückbar
- Mandat an Mitbewerber
- Eigentümer verschiebt den Verkauf
- Eigentümer zieht zurück
- Verfügungsbefugnis nicht herstellbar
- Rechtliche Hindernisse (Gate 1)
- Sonderfall ohne Freigabe
- Interessenkonflikt
- Mandat gekündigt
- anderes

I2 · Aktivitätsmodell

Feld	Vorgabe
Verantwortlicher	Eine Person, nicht ein Team. Vertretung wird benannt.
Datum	Zeitpunkt der Aktivität.
Art	Telefonat, E-Mail, Termin, Besichtigung, Dokumentversand, Gate-Prüfung, Kontrolle, Störfall.
Aufgabe	Konkrete Handlung. «Nachfassen» ist keine Aufgabe; «Finanzierungsbestätigung bei Meier bis 12.03. einfordern» ist eine.

Feld	Vorgabe
Priorität	hoch, mittel, tief. Alles am Gate ist hoch.
Frist	Datum. Pflichtfeld: keine Aufgabe ohne Frist.
Status	offen, in Arbeit, erledigt, entfällt, blockiert. Bei «blockiert» ist der Grund zu erfassen.
Nächster Schritt	Was nach Erledigung folgt. Verhindert, dass ein Vorgang nach einer erledigten Aufgabe stillsteht.
Dokument	Verweis auf die Ablage nach der Dokumentenarchitektur.
Kommunikationsnotiz	Sachlich. Der Eintrag ist gegenüber der betroffenen Person auskunftspflichtig (R39).
Gate-Bezug	Welches Gate die Aktivität vorbereitet oder betrifft.

13 · Was heute nicht vergessen werden darf

Die Tagesliste wird aus dem CRM erzeugt und in dieser Reihenfolge abgearbeitet.

Kategorie	Auswahlkriterium	Priorität
Überfällige Aufgaben	Frist überschritten, Status nicht erledigt	zuerst, ohne Ausnahme
Gate-Vorlagen	Gate-Prüfung angefordert oder mit Bedingung freigegeben	hoch – ein blockiertes Gate hält den ganzen Vorgang
Unbeantwortete Anfragen	Eingang älter als vier Arbeitsstunden ohne Antwort	hoch – Reaktionszeit ist ein Indikator
Rückmeldungen nach Besichtigung	Besichtigung älter als 48 Stunden ohne erfasste Rückmeldung	hoch
Ablaufende Angebotsfristen	Gültigkeit läuft in 48 Stunden ab	hoch
Ablaufende Reservationsfristen	Reservation läuft in fünf Arbeitstagen ab	hoch
Offene Bedingungen aus Gate-Freigaben	Bedingt freigegeben, Bedingung nicht erledigt	hoch
Fällige Eigentümerreports	Wochenreport nicht versandt	mittel – aber nie überspringen
Offene Dokumentenpositionen	Pflichtposition der Checkliste länger als zwei Wochen offen	mittel
Fällige Löschfristen	Löschfrist erreicht	mittel – Datenschutzpflicht (R39)
Interessenten ohne nächste Aktion	Funnelstufe ab 3, Feld «nächste Aktion» leer	mittel
Wiedervorlagen	Wiedervorlagdatum erreicht	tief

14 · Vertraulichkeitsstufen

Stufe	Bedeutung	Beispiele	Regel
öffentlich	Für die Vermarktung bestimmt	Inseratstexte, Verkaufsdossier, Bilder, Grundrisse	Freigegeben durch Gate 4; nur in der freigegebenen Version im Umlauf.
intern	Nur im Unternehmen	Strategieprotokoll, Kalkulationen, Marktanalyse, Kontrollvermerke	Nicht an Interessenten, nicht an das Notariat, nicht in den Datenraum.
vertraulich	Nur an bestimmte Empfänger mit Grund	Bewertungsbericht, Mängelliste, Grundbuchbelege, Verträge, Mietverträge	Empfängerkreis je Dokument festgelegt; Weitergabe protokolliert.
streng vertraulich	Engster Kreis, gesonderte Ablage	Mindestpreis und Rückzugslinie, Finanzierungsnachweise Dritter, Compliance-Dossier, Ausweiskopien	Kein Sammelversand, keine Ablage im allgemeinen Objektordner, Zugriff dokumentiert.

15 · Dokumentenkategorien

Kategorie	Inhalt	Stufe	Freigabe	Aufbewahrung
01 Eigentümersdokumente	Eigentümerangaben, Ausweise, Adressnachweise, Vollmachten, Erbbescheinigung, KESB-Zustimmung, Zustimmung Ehegatte	streng vertraulich	Makler erfasst, Verkaufsleitung prüft bei Gate 2	Nach interner Vorgabe; Ausweiskopien nach Compliance-Weisung

Kategorie	Inhalt	Stufe	Freigabe	Aufbewahrung
02 Objektunterlagen	Objektaufnahme, Raumlste, Baupläne, Baubewilligungen, Renovationsnachweise, Gebäudeversicherungsausweis, Haustechnik, GEAK	vertraulich	Makler	Bis Mandatsabschluss, danach nach interner Vorgabe
03 Rechtliche Unterlagen	Grundbuchauszug und Belege, Katasterplan, Zonenauskunft, Katasterauszug belastete Standorte, Gefahrenkarte, Prüfbericht Recht, Behördenauskünfte	vertraulich	Verkaufsleitung bei Gate 1	Lange Frist; Behördenauskünfte mit Datum
04 Bewertungsunterlagen	Vergleichsobjekte mit Quellen, Bewertungsmappe, Bewertungsbericht, Nettoerlösrechnung, Grundlagenblatt	vertraulich	Zweite bewertende Person bei Kontrollpunkt K1	Nach interner Vorgabe
05 Mandat und Strategie	Maklermandat mit Beilagen, Mängelliste, Inventarliste, Preisentscheid, Strategieprotokoll, Mindestpreis	streng vertraulich für Mindestpreis, sonst vertraulich	Verkaufsleitung bei Gate 2	Mindestens zehn Jahre für Mängelliste (R11, R46)
06 Marketingunterlagen	Bilder in Web- und Druckauflösung, Grundrisse, Video, Rundgang, Inseratstexte je Kanal, Kontrollausdrucke, Fotografenvertrag	öffentlich; Fotografenvertrag intern	Gate 4 und Eigentümerfreigabe	Nach Nutzungsrechtvereinbarung
07 Verkaufsdossier	Dossier je Version, Kurzdossier, Release-Checkliste, Versandprotokoll je Version	öffentlich; Versandprotokoll intern	Gate 4	Alle Versionen aufbewahren – Nachweis, wann kommuniziert wurde
08 Käuferunterlagen	Käuferprofile, Interessentenformulare, Empfangsbestätigungen, Besichtigungsprotokolle, Rückmeldungen, Absagen	vertraulich	Makler	Löschfrist je Interessent; Besichtigungsprotokolle mit Offenlegungsvermerk mindestens zehn Jahre
09 Finanzierungsunterlagen	Finanzierungsbestätigungen, Eigenmittelnachweise, Bankkorrespondenz	streng vertraulich	Makler; Kontrollpunkt K4 vor jeder Weitergabe	Löschung nach Verkaufsabschluss für nicht berücksichtigte Interessenten (R39)
10 Angebotsunterlagen	Kaufangebote mit Eingangsvermerk, Angebotsvergleich, Entscheidungsvorlagen, Eigentümerentscheide, Verhandlungsprotokolle	streng vertraulich	Verkaufsleitung bei Gate 6 und Gate 7	Lange Frist – Nachweis der Gleichbehandlung
11 Compliance-Dossier	Triage-Protokoll, Identifikationsunterlagen, Formular wirtschaftlich berechtigte Person, Risikobeurteilung, Compliance-Freigaben	streng vertraulich	Compliance	Nach GwG und SRO-Weisung – gesonderte Ablage (R37)
12 Vertrags- und Notariatsunterlagen	Reservationsbestätigung, Notariatsauftrag und Checkliste, Vertragsentwürfe je Version, Prüfvermerke, beurkundete Ausfertigung, Grundbuchanmeldung, Eintragungsbestätigung	vertraulich	Verkaufsleitung bei Gate 8 und Gate 9	Lange Frist
13 Übergabeunterlagen	Übergabeprotokoll, Schlüssel-, Zähler- und Dokumentenliste, Fotos der Zählerstände, Empfangsbestätigungen, offene Punkte	vertraulich	Beide Parteien mit Unterschrift	Mindestens zehn Jahre – Beweisvorsorge Übergabezustand
14 Finanzen	Hypothekarunterlagen, Ablösebedingungen, Schuldbriefübersicht, Steuerberechnung, Sicherstellung, Honorarrechnung, Vermarktungskosten	vertraulich	Makler; Verkaufsleitung für die Honorarabrechnung	Zehn Jahre für Buchungsbelege (R46)
15 Abschluss und Archiv	Abschlusscheckliste, Kennzahlenblatt, Abschlussreport, Protokoll Abschlussgespräch, Referenz mit Einwilligung, Archivierungsvermerk, Löschartokoll	intern	Verkaufsleitung bei Kontrollpunkt K10	Nach Kategorie; Archivvermerk hält die Frist je Kategorie fest

I6 · Metadaten je Dokument

Metadatum	Vorgabe
Dateiname	[JJJJ-MM-TT]_[Dokumentart]_[Präzisierung]_[Version].[Endung] – ohne Umlaute, Leerzeichen und Sonderzeichen
Version	_v1, _v2, ... und _final für die freigegebene Fassung. Keine Dateinamen wie «neu» oder «aktuell». Alte Versionen werden nicht gelöscht.
Datum	Datum des Dokuments, nicht des Ablegens
Verantwortlicher	Person, die das Dokument erstellt hat – im Dokument selbst oder im Register
Freigabestatus	Entwurf, in Prüfung, freigegeben, überholt. Nur «freigegeben» geht nach aussen.
Freigebende Person	Name und Datum. Bei Dokumenten mit Kontrollpunkt zwingend.
Ablage	Kategorie nach dieser Architektur; ein Dokument liegt an genau einer Stelle
Vertraulichkeitsstufe	öffentlich, intern, vertraulich, streng vertraulich
Aufbewahrung	Frist nach Kategorie; im Archivierungsvermerk beim Abschluss festgehalten
Verteiler	Bei Dokumenten, die nach aussen gehen: wer hat welche Version wann erhalten. Voraussetzung für Störfall T6.

I7 · Datenraum

- Der Datenraum ist die geordnete Abgabe der Objektunterlagen an qualifizierte Interessenten ab Funnelstufe 3. Er ersetzt den ungesteuerten E-Mail-Versand.
- Er enthält nur Dokumente der Stufe «öffentlich» und ausgewählte «vertrauliche» Objektunterlagen: Grundbuchauszug, Katasterplan, Baupläne, Baubewilligungen, Gebäudeversicherungsausweis, GEAK, Mängelliste, Inventarliste, Kaufnebenkostenübersicht.
- Er enthält nie: Bewertungsbericht, Strategieprotokoll, Mindestpreis, Nettoerlösrechnung, Angebote oder Finanzierungsnachweise Dritter, Ausweiskopien, Compliance-Dossier.
- Je Interessent wird festgehalten, welche Dokumente in welcher Version wann abgegeben wurden. Das ist der Nachweis der Offenlegung (R10) und die Grundlage für eine Korrektur nach Störfall T6.
- Der Index des Datenraums ist ein eigenes Dokument und wird mit dem Dossier freigegeben.

I8 · Ordnerstruktur und Dateibenennung

Nr.	Ordner	Inhalt
01	Eigentümer	Eigentümerangaben, Ausweise, Adressnachweise, Vollmachten, Erbbescheinigung, KESB-Zustimmung, Identifikationsdossier GwG, Datenschutzerklärung mit Empfangsbestätigung
02	Grundbuch und Recht	Grundbuchauszug, Belege zu Dienstbarkeiten, Grundlasten, Anmerkungen und Vormerkungen, Baurechtsvertrag, Prüfbericht Recht, Korrespondenz mit Grundbuchamt und Rechtsberatung
03	Grundstück	Katasterplan, Situationsplan, Zonenauskunft, Nutzungskennzahlen, Baulinien, Katasterauszug belastete Standorte, Naturgefahrenkarte, Erschliessungsnachweise, Auskünfte der Gemeinde
04	Gebäude und Technik	Baupläne, Baubewilligungen, Renovationsnachweise, Gebäudeversicherungsausweis, Heizungs- und Haustechnikunterlagen, GEAK, Photovoltaik, Sicherheitsnachweis Elektro, Schadstoffabklärung
05	Bewertung	Objektaufnahme, Marktanalyse, Vergleichsobjekte mit Quellen, Bewertungsbericht, Nettoerlösrechnung, Protokoll Preisentscheid
06	Maklervertrag	Mandat mit Beilagen, Mängelliste, Inventarliste, Budgetfreigabe, Nachträge, Korrespondenz zum Mandat
07	Vermarktung	Fotografien in Web- und Druckauflösung, Grundrisse, Videos, 360-Grad-Rundgang, Inseratstexte je Kanal, Kontrollausdrucke, Freigaben des Eigentümers
08	Verkaufsdossier	Dossier je Version, Kurzdossier, Kaufnebenkostenübersicht des Notariats
09	Interessenten	CRM-Auszüge, Interessentenformulare, Versandprotokolle, Empfangsbestätigungen Dossier, Absagen
10	Besichtigungen	Terminplanung, Besichtigungsprotokolle mit Offenlegungsvermerk, Rückmeldungen
11	Angebote	Kaufangebote, Finanzierungsbestätigungen, Eigenmittelnachweise, Identifikationsdossiers Käufer, Angebotsvergleich

Nr.	Ordner	Inhalt
12	Verhandlungen	Entscheidungsvorlagen, schriftliche Verhandlungsaufträge des Eigentümers, Verhandlungsprotokolle, Gegenangebote
13	Notariat	Notariatsauftrag, Notariatscheckliste, Korrespondenz, Terminbestätigungen, Gebührenaufstellung
14	Kaufvertrag	Entwürfe mit Versionsstand, Prüfbemerkungen, beurkundete Ausfertigung, Vertragsbeilagen, Grundbuchanmeldung, Eintragungsbestätigung
15	Übergabe	Übergabeprotokoll, Schlüssel- und Zählerliste, Fotos der Zählerstände, Empfangsbestätigung übergebener Dokumente, Nachverfolgung offener Punkte
16	Finanzen	Hypothekarunterlagen, Ablösebedingungen, Schuldbriefübersicht, Zahlungsbestätigungen, Steuerberechnung, Sicherstellung, Honorarrechnung, Vermarktungskosten
17	Abschluss	Abschlusscheckliste, Kennzahlenblatt, Abschlussbericht, Protokoll Abschlussgespräch, Referenz mit Einwilligung, Archivierungsvermerk mit Aufbewahrungsfrist

Benennungsregeln

Regel	Vorgabe
Aufbau	[JJJJ-MM-TT]_[Dokumentart]_[Präzisierung].[Endung]
Datum	Datum des Dokuments, nicht des Ablegens. Format JJJJ-MM-TT, damit die Sortierung chronologisch bleibt.
Dokumentart	Aus einer festen Liste, in Grossschreibung am Wortanfang: Grundbuchauszug, Katasterplan, Zonenauskunft, Baubewilligung, Bewertungsbericht, Maklermandat, Kaufangebot, Kaufvertrag, Uebergabeprotokoll.
Präzisierung	Parzelle, Bauteil, Name oder Version. Mit Bindestrich verbunden.
Zeichen	Nur Buchstaben, Zahlen, Bindestrich und Unterstrich. Keine Umlaute, keine Leerzeichen, keine Sonderzeichen – Umlaute werden umschrieben: ae, oe, ue.
Versionen	Endung _v1, _v2; die finale Fassung _final. Keine Dateinamen wie «neu» oder «aktuell».
Personenbezug	Bei Interessentendokumenten Nachname und Interessentennummer, damit die Löschung nach Frist zuordenbar bleibt.

Beispiele

2026-09-18_Grundbuchauszug_Parzelle-1234.pdf
 2026-09-18_Katasterplan_Parzelle-1234.pdf
 2026-09-22_Zonenauskunft_Gemeinde-Musterwil.pdf
 2026-09-25_Objektaufnahme_Musterstrasse-12_v1.xlsx
 2026-10-02_Bewertungsbericht_Musterstrasse-12_final.pdf
 2026-10-08_Maklermandat_Muster-Anna-und-Beat_signiert.pdf
 2026-10-20_Verkaufsdossier_Musterstrasse-12_v2.pdf
 2026-11-14_Kaufangebot_Meier-I-0042.pdf
 2026-11-14_Finanzierungsbestaetigung_Meier-I-0042.pdf
 2026-11-28_Kaufvertrag_Entwurf_v3.pdf
 2026-12-15_Kaufvertrag_beurkundet.pdf
 2027-01-31_Uebergabeprotokoll_Musterstrasse-12_signiert.pdf

19 · Vier-Augen-Prinzip

Version 1 verlangte an mehreren Stellen eine Vier-Augen-Prüfung, ohne festzulegen, wer prüft, was geprüft wird und wie die Prüfung nachgewiesen wird. Eine Kontrolle ohne Prüfgegenstand und ohne Nachweis ist eine Absichtserklärung.

- Der Kontrollierende ist nie der Erstellende. Bei Einzelbesetzung übernimmt die Verkaufsleitung oder eine benannte Stellvertretung.
- Kontrolliert wird gegen die Quelle, nicht gegen die Plausibilität. «Sieht richtig aus» ist keine Kontrolle.
- Die Kontrolle wird mit Name, Datum und Ergebnis dokumentiert. Ohne Vermerk gilt sie als nicht erfolgt.
- Eine Kontrolle kann drei Ergebnisse haben: freigegeben, freigegeben mit Auflage, zurückgewiesen. Eine Zurückweisung wird begründet.

Nr.	Kontrollpunkt	Phase	Gate	Erstellt	Kontrolliert
K1	Bewertung	8	GATE 3	Makler	Zweite bewertende Person; bei Sonderobjekten die Verkaufsleitung
K2	Veröffentlichung	11	GATE 4	Makler	Zweite Person im Team

Nr.	Kontrollpunkt	Phase	Gate	Erstellt	Kontrolliert
K3	Preisänderung	12	—	Makler mit Ursachenanalyse	Verkaufsleitung
K4	Versand sensibler Unterlagen	13	—	Makler	Zweite Person bei Sammelversand; bei Einzelversand Selbstkontrolle nach Prüfliste
K5	Annahme und Weiterleitung eines Angebots	15	GATE 6	Makler	Verkaufsleitung
K6	Wesentliche Verhandlung	16	GATE 7	Makler	Verkaufsleitung vor der Runde
K7	Vertragsunterlagen	18	GATE 9	Makler prüft den Entwurf gegen die Einigung	Verkaufsleitung; Rechtsberatung bei Sonderfällen
K8	Notariatsfreigabe	17	GATE 8	Makler	Verkaufsleitung; Vollständigkeitsbestätigung durch das Notariat
K9	Übergabe	20	GATE 10	Makler	Verkaufsleitung prüft die Nachweise vor dem Termin
K10	Mandatsabschluss und Archivierung	20	—	Makler	Verkaufsleitung; Compliance für das Compliance-Dossier

K1 · Bewertung

Prüfgegenstand: Jede Eingangsgrösse gegen ihre Quelle: Flächen gegen Grundbuchauszug und Plan, Volumen und Versicherungswert gegen den Gebäudeversicherungsausweis, Baujahr gegen amtliche Quelle. Vergleichbarkeit der Vergleichsobjekte und Begründung der Zu- und Abschläge. Plausibilitätsprüfungen nach Teil C. Vollständigkeit des Sanierungsbedarfs. Ob Potenziale behördlich bestätigt sind.

Nachweis: Vier-Augen-Vermerk auf dem Bewertungsbericht mit Name, Datum und Ergebnis; Blatt «Grundlagen» der Bewertungsmappe vollständig

Folge: Ohne Vermerk wird der Bericht nicht an den Eigentümer abgegeben.

K2 · Veröffentlichung

Prüfgegenstand: Release-Checkliste Position für Position. Jede Zahl im Dossier und in jedem Kanaltext gegen die Quelle. Konsistenz aller Angaben über alle Kanäle. Vollständigkeit des Offenlegungsteils. Kaufnebenkosten für den zutreffenden Kanton. Energieangaben nur mit GEAK. Bildauswahl gegen die Ausschlussliste. Kennzeichnung virtueller Möblierung. Rechtliche Hinweise in der freigegebenen Fassung.

Nachweis: Abgezeichnete Release-Checkliste; Kontrollausdrucke je Kanal

Folge: Ohne Abzeichnung keine Veröffentlichung.

K3 · Preisänderung

Prüfgegenstand: Vollständigkeit des Indikatorensatzes. Ob alle vier Ursachenfelder geprüft und ausgeschlossen wurden. Ob mindestens eine Handlungsmöglichkeit ohne Preisänderung dargestellt ist. Ob die Nettoerlösrechnung je Variante identische Annahmen verwendet. Ob die Vorlage entscheidungsfähig ist, ohne den Entscheid vorwegzunehmen.

Nachweis: Abzeichnung auf der Vorlage V7 vor Versand an den Eigentümer

Folge: Keine Preisänderungsvorlage geht ohne Abzeichnung an den Eigentümer.

K4 · Versand sensibler Unterlagen

Prüfgegenstand: Empfängerliste gegen die Funnelstufe: vollständiges Dossier erst ab Stufe 3. Keine fremden Personendaten im Anhang. Keine internen Dokumente im Versand: Bewertungsbericht, Mindestpreis, Strategieprotokoll, Nettoerlösrechnung, Angebote Dritter. Datenschutzerklärung beigelegt. Bei Sammelversand: verdeckte Empfängerliste.

Nachweis: Versandprotokoll mit Empfängern, Anhängen und Datum

Folge: Fehlversand ist Störfall T16 und wird gemeldet.

K5 · Annahme und Weiterleitung eines Angebots

Prüfgegenstand: Vollständigkeit und Eingangsvermerk. Objektbezogene Finanzierungsbestätigung, nicht Selbstauskunft. Eigenmittel mit hartem Anteil. Erwerbsrechtliche Zulässigkeit. Abschluss der GwG-Triage. Gleiche Aufbereitung und gleiche Annahmen bei mehreren Angeboten. Dass kein Angebotsbetrag eines Dritten offengelegt wird.

Nachweis: Abzeichnung auf dem Angebotsvergleich; Gate-6-Protokoll

Folge: Ohne Abzeichnung wird das Angebot nicht dem Eigentümer vorgelegt.

K6 · Wesentliche Verhandlung

Prüfgegenstand: Ob ein schriftlicher Verhandlungsauftrag vorliegt und ob der geplante Schritt davon gedeckt ist. Ob Rückzugslinie und nicht verhandelbare Punkte bestimmt sind. Ob die Aussage nach aussen befristet ist. Ob bei mehreren Interessenten Gleichbehandlung gewährleistet ist. Ob keine Zusage zu Gewährleistung oder Vertragsinhalt geplant ist.

Nachweis: Abzeichnung im Verhandlungsprotokoll vor der Runde; Verweis auf die Instruktion mit Datum

Folge: Ohne gedeckten Auftrag findet die Runde nicht statt.

K7 · Vertragsunterlagen

Prüfgegenstand: Parteien, Objektbezeichnung, Parzelle, Fläche. Preis und Inventarpreis. Zahlungsmodalitäten. Die drei Zeitpunkte Beurkundung, Nutzen- und Gefahrenübergang, Eigentumsübergang. Mängel- und Inventarliste als Beilage. Dienstbarkeiten und Anmerkungen. Steuersicherstellung. Mietverhältnisse. Bedingungen und Bewilligungen. Ob alle gemeldeten Abweichungen erledigt sind.

Nachweis: Prüfvermerk mit Liste der gemeldeten Punkte und deren Erledigungsstand

Folge: Offene gemeldete Abweichung verhindert Gate 9.

K8 · Notariatsfreigabe

Prüfgegenstand: Notariatscheckliste Position für Position. Reservationsbestätigung in der freigegebenen Fassung, ohne bindende Elemente. Schuldbriefe und Ablösung. Steuersicherstellung. Identifikation nach Triage. Eingeleitete Bewilligungen. Dass keine Zahlung an den Makler oder in Bargeld erfolgt ist.

Nachweis: Abgearbeitete Notariatscheckliste mit Bestätigung des Notariats

Folge: Ohne Bestätigung des Notariats wird kein Beurkundungstermin kommuniziert.

K9 · Übergabe

Prüfgegenstand: Zahlungsbestätigung und Eintragungsbestätigung liegen vor. Steuersicherstellung bestätigt. Versorger- und Versicherungswechsel auf den Termin. Übergabeprotokoll, Schlüssel-, Zähler- und Dokumentenliste vorbereitet. Inventar gegen die Vertragsbeilage.

Nachweis: Gate-10-Protokoll mit den beiden Bestätigungen

Folge: Ohne bestätigte Eintragung findet keine Übergabe statt.

K10 · Mandatsabschluss und Archivierung

Prüfgegenstand: Abschlusscheckliste vollständig. Übergabeprotokoll beidseitig unterzeichnet. Offene Punkte erledigt. Honorar abgerechnet mit Mehrwertsteuer. Ordnerstruktur vollständig und Dateien benannt. Compliance-Dossier gesondert archiviert. Löschrufen für Interessentendaten gesetzt und umgesetzt. Aufbewahrungsfrist je Kategorie vermerkt.

Nachweis: Abgezeichnete Abschlusscheckliste; Archivierungsvermerk

Folge: Das Mandat gilt erst mit Abzeichnung als abgeschlossen.

I10 · Controlling

Wöchentlich aktualisiert im Dashboard der Mappe 06. Zweck ist die rechtzeitige Erkennung von Fehlentwicklungen, nicht die Berichterstattung. Die Handlungsauslöser verweisen auf die Entscheidungslogiken in Teil C.

Kennzahl	Definition	Orientierung
Tage am Markt	Kalendertage seit der Veröffentlichung	Segmentabhängig; ab 90 Tagen Strategieüberprüfung
Anzahl Anfragen	Alle eingegangenen Kontaktaufnahmen	In den ersten 14 Tagen der grösste Teil
Anfragen pro Woche	Anfragen der Kalenderwoche	Rückgang unter 20 Prozent des Startwerts ist ein Warnsignal
Reaktionszeit	Stunden von der Anfrage bis zur ersten Antwort	Unter 4 Arbeitsstunden
Anzahl Interessenten	Im CRM erfasste Personen oder Haushalte	—
Anzahl qualifizierte Interessenten	Stufe A: finanziert und entscheidungsfähig	Mindestens 20 Prozent der Anfragen
Anzahl verhandlungsfähige Interessenten	Funnelstufe 7 und höher: Angebot vollständig und finanziell belegt	Der Indikator, der Abschlussnähe tatsächlich abbildet
Anzahl Besichtigungen	Durchgeführte Termine	—

Kennzahl	Definition	Orientierung
Quote Anfrage zu Besichtigung	Besichtigungen geteilt durch Anfragen	Tiefe Quote deutet auf Preis- oder Erwartungsproblem
Anzahl Zweitbesichtigungen	Termine mit demselben Interessenten	Stärkster Frühindikator für ein Angebot
Anzahl Absagen	Interessenten mit Status abgesagt	—
Gründe für Absagen	Verteilung nach Absagegrund	Häufung bei «Preis» ab 5 Nennungen erfordert Preisgespräch
Anzahl Angebote	Schriftlich eingegangene Kaufangebote	—
Angebotspreise	Einzelwerte aller Angebote	—
Durchschnittlicher Angebotspreis	Mittel aller eingegangenen Angebote	—
Höchstes Angebot	Grösster Angebotswert	—
Abweichung zum Angebotspreis	Höchstes Angebot geteilt durch Angebotspreis, minus 1	Abweichung über 10 Prozent nach unten: Preisstrategie prüfen
Abweichung zur Bewertung	Erzielter Preis im Verhältnis zur bewerteten Spanne	Innerhalb der Spanne
Preisreduktionen	Anzahl und Höhe der Anpassungen mit Datum	Möglichst keine; jede Reduktion schwächt die Verhandlungsposition
Quote Besichtigung zu Angebot	Angebote geteilt durch Besichtigungen	Unter 10 Prozent nach 10 Besichtigungen: Ursache klären
Dauer Einigung bis Beurkundung	Kalendertage	Verzögerungen meist durch fehlende Unterlagen beim Notariat
Dauer Beurkundung bis Eintragung	Kalendertage	Kantonal unterschiedlich
Aktueller Status	Phase 1 bis 20 gemäss Teil B	Wöchentlich aktualisieren
Vermarktungskosten	Aufgelaufene Kosten gegen Budget	Innerhalb der Budgetfreigabe

Teil J · Sonderfälle und Störfälle

J1 · Sonderfallkatalog

Dreissig Fälle. Die Erkennung erfolgt spätestens in der angegebenen Phase, in neun Fällen bereits im Erstgespräch. Wird ein Fall erkannt, gilt dessen Abklärungsliste vor jedem weiteren Schritt.

Nr.	Sonderfall	Phase	Erkennung
S1	Erbengemeinschaft	3	Eigentümer verstorben; im Grundbuch mehrere Personen oder noch der Erblasser; Gespräch mit «wir Geschwister».
S2	Mehrere Eigentümer im Mit- oder Gesamteigentum	3	Grundbuchauszug weist mehrere Eigentümer mit oder ohne Quoten aus.
S3	Scheidung oder Trennung	3	Getrennte Adressen der Eigentümer; Gespräche laufen über Anwälte; Terminfragen bleiben unbeantwortet.
S4	Wohnung der Familie	3	Objekt ist der Wohnsitz der Familie; nur ein Ehegatte ist Eigentümer.
S5	Beistandschaft oder Vorsorgevollmacht	3	Eigentümer wird vertreten; Hinweis auf Beistand, Betreuung oder Vorsorgeauftrag.
S6	Minderjährige Miteigentümer	3	Grundbuchauszug nennt eine minderjährige Person, häufig aus einem Erbgang.
S7	Juristische Person als Eigentümerin	3	Grundbuchauszug nennt eine AG, GmbH, Stiftung, Genossenschaft oder einen Verein.
S8	Stockwerkeigentum	4	Grundbuchauszug weist Sonderrecht und Quoten aus; Doppel- oder Reihenhaushaus als Stockwerkeinheit.
S9	Baurecht	4	Grundbuchauszug weist ein selbständiges und dauerndes Baurecht aus.
S10	Vermietetes Einfamilienhaus oder Einliegerwohnung	4	Mietverhältnis am Objekt oder an Teilen: Wohnung, Garage, Parkplatz.
S11	Mehrfamilienhaus oder Renditeanteil	4	Mehrere Wohneinheiten mit Mietertrag.
S12	Landwirtschaftliches Grundstück oder Gewerbe	1	Objekt ausserhalb der Bauzone; Bauernhaus; Hofparzelle; Wohnhaus mit Landanteil.
S13	Grundstück mit Eintrag im Kataster belasteter Standorte	5	Katasterauszug weist einen Eintrag aus; Hinweise auf ehemaliges Gewerbe, Öltank, Auffüllung.
S14	Denkmalschutz, Inventareintrag, Ortsbildschutz	5	Kantonales oder kommunales Inventar; Schutzzone; auffällig historische Bausubstanz.
S15	Illegale Umbauten	4	Abweichung zwischen Bauplänen und Bauzustand; ausgebautes Dachgeschoss oder Keller ohne Bewilligung; nachträglich erstellte Nebenbauten.
S16	Fehlende Baubewilligungen für Bestandsbauten	5	Bauakten unvollständig; Eigentümer kann Bewilligungen nicht beibringen.
S17	Naturgefahren	5	Gefahrenkarte weist eine Gefährdung aus: Hochwasser, Rutschung, Sturz, Lawine.
S18	Ausländischer Käufer	13	Käuferprofil weist ausländische Staatsangehörigkeit oder Wohnsitz im Ausland aus.
S19	Bewilligungspflicht nach Lex Koller	13	Abklärung nach S18 ergibt Bewilligungspflicht.
S20	Zweitwohnung	5	Gemeinde mit Zweitwohnungsanteil über 20 Prozent; Anmerkung im Grundbuch.
S21	Käufer ohne gesicherte Finanzierung	15	Nur Selbstauskunft; keine objektbezogene Bankbestätigung; Eigenmittel nicht belegt.
S22	Kauf abhängig vom Verkauf einer anderen Immobilie	15	Käuferprofil weist Eigentum mit Verkaufsbedarf aus.
S23	Mehrere Kaufinteressenten gleichzeitig	16	Zwei oder mehr verhandlungsfähige Angebote in kurzer Zeit.
S24	Diskreter Verkauf	9	Eigentümer verlangt Diskretion: Nachbarschaft, Trennung, Geschäftslage, Prominenz.
S25	Off-Market-Verkauf	9	Verkauf ausschliesslich über Datenbank und Netzwerk, ohne öffentliche Sichtbarkeit.
S26	Zeitkritischer Verkauf	9	An ein Ereignis gebundener Termin: gekauftes Ersatzobjekt, auslaufende Finanzierung, Erbteilung, behördliche Frist.

Nr.	Sonderfall	Phase	Erkennung
S27	Gescheiterter Verkaufsversuch in der Vorgeschichte	3	Objekt war bereits am Markt: frühere Inserate, Eigentümer nennt früheren Makler.
S28	Eigentümer mit unrealistischer Preisvorstellung	9	Preisvorstellung liegt deutlich über der Wertspanne; Herleitung stützt sich auf Online-Schätzung, Nachbarschaftsgerücht oder Finanzbedarf.
S29	Mehrere Makler oder Konkurrenzmandat	2	Eigentümer nennt weitere Makler; Objekt erscheint bei einem Mitbewerber.
S30	Interessenkonflikt	2	Eigene Kaufabsicht, Kauf durch nahestehende Person oder Mitarbeitende; Honorar auch von der Käuferseite; Doppelmandat auf beiden Seiten; Beteiligung an einer Partei.

Eigentum und Verfügungsbefugnis

S1 · Erbengemeinschaft

Feld	Inhalt
Erkennung	Eigentümer verstorben; im Grundbuch mehrere Personen oder noch der Erblasser; Gespräch mit «wir Geschwister».
Risiko	Erben bilden Gesamteigentum und verfügen nur gemeinsam. Eine fehlende Unterschrift lässt den Verkauf kurz vor der Beurkundung scheitern. Interne Konflikte blockieren Preis- und Terminentscheide.
Notwendige Abklärungen	Vollständige Erbenliste; Erbbescheinigung; Vertretungsregelung; Ausweise aller Erben; Einigkeit über Verkauf, Preisuntergrenze und Erlösverteilung.
Zuständige Stelle	Zuständige Behörde für die Erbbescheinigung; Rechtsberatung; Notariat
Dokumente	Erbbescheinigung, Ausweise aller Erben, gegebenenfalls Bestellung einer Erbenvertretung, Teilungsvereinbarung
Stop-Kriterium	Nicht alle Erben wirken mit und es besteht keine Erbenvertretung.
Eskalation	Rechtsberatung vor Mandatsausfertigung. Bei Uneinigkeit Mandat erst nach schriftlicher Entscheidungsregel.
Register	R13

S2 · Mehrere Eigentümer im Mit- oder Gesamteigentum

Feld	Inhalt
Erkennung	Grundbuchauszug weist mehrere Eigentümer mit oder ohne Quoten aus.
Risiko	Verfügung nur gemeinsam; bei Miteigentum bestehen gesetzliche Vorkaufsrechte der Miteigentümer.
Notwendige Abklärungen	Eigentumsform und Quoten; Zustimmung aller; Bestehen und Behandlung von Vorkaufsrechten.
Zuständige Stelle	Grundbuchamt; Rechtsberatung
Dokumente	Grundbuchauszug, Zustimmungserklärungen, Verzicht oder Bedienung des Vorkaufsrechts
Stop-Kriterium	Vorkaufsrecht besteht und der Ablauf ist nicht festgelegt.
Eskalation	Rechtsberatung zur Behandlung des Vorkaufsrechts.
Register	R2 R6 R13

S3 · Scheidung oder Trennung

Feld	Inhalt
Erkennung	Getrennte Adressen der Eigentümer; Gespräche laufen über Anwälte; Terminfragen bleiben unbeantwortet.
Risiko	Preis- und Terminentscheide werden blockiert; Zustimmungserfordernisse bei der Wohnung der Familie; Erlösverteilung streitig.
Notwendige Abklärungen	Güterstand; Zustimmung beider; bestehende Trennungs- oder Scheidungsvereinbarung; wer ist Ansprechperson; wie werden Entscheide gefällt.
Zuständige Stelle	Rechtsberatung; gegebenenfalls Gericht; Notariat
Dokumente	Trennungs- oder Scheidungsvereinbarung, Zustimmungserklärungen, Vollmachten

Feld	Inhalt
Stop-Kriterium	Keine gemeinsame Entscheidungsfähigkeit und keine gerichtliche Regelung.
Eskalation	Rechtsberatung. Kommunikation strikt gleichlautend an beide Seiten.
Register	R14

S4 · Wohnung der Familie

Feld	Inhalt
Erkennung	Objekt ist der Wohnsitz der Familie; nur ein Ehegatte ist Eigentümer.
Risiko	Verfügung nur mit ausdrücklicher Zustimmung des anderen Ehegatten.
Notwendige Abklärungen	Ist das Objekt die Wohnung der Familie? Liegt die Zustimmung schriftlich vor?
Zuständige Stelle	Rechtsberatung; Notariat
Dokumente	Zustimmungserklärung des Ehegatten
Stop-Kriterium	Zustimmung fehlt.
Eskalation	Notariat zur Form der Zustimmung.
Register	R14

S5 · Beistandschaft oder Vorsorgevollmacht

Feld	Inhalt
Erkennung	Eigentümer wird vertreten; Hinweis auf Beistand, Betreuung oder Vorsorgeauftrag.
Risiko	Für Grundstücksgeschäfte einer verbeiständeten Person ist die Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde erforderlich; ohne sie ist das Geschäft nicht vollziehbar.
Notwendige Abklärungen	Beistandsurkunde; Umfang der Vertretungsbefugnis; Zustimmung der Behörde – vor Vermarktungsstart, nicht vor der Beurkundung.
Zuständige Stelle	Erwachsenenschutzbehörde; Rechtsberatung
Dokumente	Beistandsurkunde, Behördenzustimmung
Stop-Kriterium	Zustimmung der Behörde fehlt.
Eskalation	Rechtsberatung; Behörde direkt.
Register	R15

S6 · Minderjährige Miteigentümer

Feld	Inhalt
Erkennung	Grundbuchauszug nennt eine minderjährige Person, häufig aus einem Erbgang.
Risiko	Vertretung und behördliche Zustimmung sind erforderlich; Verfahren dauert.
Notwendige Abklärungen	Vertretungsverhältnis; erforderliche Zustimmung; Zeitbedarf des Verfahrens.
Zuständige Stelle	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde; Rechtsberatung
Dokumente	Vertretungsnachweis, Behördenzustimmung
Stop-Kriterium	Erforderliche Zustimmung liegt nicht vor.
Eskalation	Rechtsberatung vor jeder Vermarktungsmassnahme.
Register	R15

S7 · Juristische Person als Eigentümerin

Feld	Inhalt
Erkennung	Grundbuchauszug nennt eine AG, GmbH, Stiftung, Genossenschaft oder einen Verein.
Risiko	Zeichnungsberechtigung unklar; wirtschaftlich berechtigte Person festzustellen; allfällige Zustimmungserfordernisse von Organen; steuerliche Behandlung weicht ab.
Notwendige Abklärungen	Handelsregisterauszug; Zeichnungsberechtigung; Organbeschluss, soweit erforderlich; wirtschaftlich berechtigte Person; TJPG-Bezug.

Feld	Inhalt
Zuständige Stelle	Handelsregister; Rechtsberatung; Compliance; Steuerberatung der Gesellschaft
Dokumente	Handelsregisterauszug, Unterschriftenregelung, Organbeschluss, Formular wirtschaftlich berechtigte Person
Stop-Kriterium	Zeichnungsberechtigung ist nicht nachgewiesen.
Eskalation	Compliance zwingend (Pfad A der Triage). Rechtsberatung bei Organbeschlüssen.
Register	R37 R42

Objektart und Rechtsform des Objekts

S8 · Stockwerkeigentum

Feld	Inhalt
Erkennung	Grundbuchauszug weist Sonderrecht und Quoten aus; Doppel- oder Reihenhaushaus als Stockwerkeinheit.
Risiko	Reglement beschränkt Nutzung und Umbau; Erneuerungsfonds und beschlossene Sanierungen wirken auf den Preis; Protokolle offenbaren Konflikte.
Notwendige Abklärungen	Reglement; Nutzungs- und Verwaltungsordnung; Protokolle der letzten drei Jahre; Fondsstand; Budget; beschlossene Sanierungen.
Zuständige Stelle	Verwaltung; Rechtsberatung bei Reglementsfragen
Dokumente	Reglement, Protokolle, Jahresabrechnungen, Fondsstand
Stop-Kriterium	Beschlossene, aber nicht finanzierte Grosssanierung ist nicht offengelegt.
Eskalation	Rechtsberatung bei Reglementsbeschränkungen, die den Verkauf betreffen.
Register	R7

S9 · Baurecht

Feld	Inhalt
Erkennung	Grundbuchauszug weist ein selbständiges und dauerndes Baurecht aus.
Risiko	Restlaufzeit bestimmt den Wert massgeblich; Heimfallregelung, Baurechtszins und Anpassungsklauseln sind wertbildend; Finanzierbarkeit ist bei kurzer Restlaufzeit eingeschränkt.
Notwendige Abklärungen	Baurechtsvertrag; Restlaufzeit; Zins und Anpassungsmechanismus; Heimfallentschädigung; Zustimmungserfordernis des Baurechtsgebers bei Handänderung.
Zuständige Stelle	Grundbuchamt; Baurechtsgeber; Rechtsberatung; Käuferbank zur Finanzierbarkeit
Dokumente	Baurechtsvertrag, Zinsabrechnung, Zustimmung des Baurechtsgebers
Stop-Kriterium	Zustimmung des Baurechtsgebers ist erforderlich und nicht geklärt.
Eskalation	Rechtsberatung. Finanzierbarkeit früh mit Banken klären.
Register	R5

S10 · Vermietetes Einfamilienhaus oder Einliegerwohnung

Feld	Inhalt
Erkennung	Mietverhältnis am Objekt oder an Teilen: Wohnung, Garage, Parkplatz.
Risiko	Kauf bricht Miete nicht: das Mietverhältnis geht auf den Erwerber über. Eigenbedarfskäufer fallen aus; Depot und Nebenkostenabrechnung müssen übergeben werden.
Notwendige Abklärungen	Alle Mietverträge; Mietzinse; Nebenkosten; Depots; letzte Anpassung; Kündigungsfristen; Zustand der Mietsache. Zusätzlich das Besichtigungsregime: der Mieter hat eine Duldungspflicht, aber der Vermieter kein freies Zutrittsrecht – Besichtigungen sind rechtzeitig anzukündigen und auf das Notwendige zu beschränken (R47).
Zuständige Stelle	Rechtsberatung; Verwaltung; Mieter für die Terminabstimmung
Dokumente	Mietverträge, Depotnachweise, Nebenkostenabrechnungen, Mietzinsaufstellung, Ankündigungsschreiben an den Mieter
Stop-Kriterium	Mietverträge sind nicht vollständig auffindbar. Oder: Besichtigungen sollen ohne Ankündigung oder gegen den Willen des Mieters durchgeführt werden.

Feld	Inhalt
Eskalation	Rechtsberatung zur Übergangsregelung im Kaufvertrag und bei Weigerung des Mieters. Mieter vor dem Inserat informieren, nicht danach.
Register	R8 R47

S11 · Mehrfamilienhaus oder Renditeanteil

Feld	Inhalt
Erkennung	Mehrere Wohneinheiten mit Mietertrag.
Risiko	Bewertung verlangt zusätzlich eine Ertragswertrechnung; Zielgruppe wechselt zu Investoren; die GwG-Ausnahme für selbstgenutztes Wohneigentum greift nicht.
Notwendige Abklärungen	Mietzinsaufstellung; Leerstände; nicht überwälzbare Kosten; Unterhaltsstau; Ertragspotenzial; steuerliche Behandlung.
Zuständige Stelle	Bewertung; Steuerberatung; Compliance für die Triage
Dokumente	Mietzinsaufstellung, Jahresabrechnungen, Ertragswertrechnung
Stop-Kriterium	Keine belastbare Mietzinsaufstellung.
Eskalation	Bewertung im Vier-Augen-Prinzip mit Ertragswert. Compliance wegen Pfad A.
Register	R8 R37

S12 · Landwirtschaftliches Grundstück oder Gewerbe

Feld	Inhalt
Erkennung	Objekt ausserhalb der Bauzone; Bauernhaus; Hofparzelle; Wohnhaus mit Landanteil.
Risiko	Erwerbsbewilligung, Realteilungs- und Zerstückelungsverbot, Preisschranke und besondere Vorkaufsrechte können den Verkauf in der geplanten Form ausschliessen.
Notwendige Abklärungen	Landwirtschaftsrechtliche Einordnung; Bewilligungspflicht; Selbstbewirtschaftererfordernis; Preisschranke; Vorkaufsrechte.
Zuständige Stelle	Kantonale Landwirtschaftsbehörde; Rechtsberatung
Dokumente	Behördliche Einordnung, Bewilligungsentscheid
Stop-Kriterium	Einordnung ist offen – keine Vermarktungsmassnahme.
Eskalation	Rechtsberatung und Behörde vor jeder Vermarktungsmassnahme. Mandat nur mit Freigabe.
Register	R36

Objektzustand und öffentliches Recht

S13 · Grundstück mit Eintrag im Kataster belasteter Standorte

Feld	Inhalt
Erkennung	Katasterauszug weist einen Eintrag aus; Hinweise auf ehemaliges Gewerbe, Öltank, Auffüllung.
Risiko	Pflichten bei Veräusserung und Überbauung; Finanzierung kann erschwert sein; Käufer verlangt Preisabschlag oder Sicherheiten.
Notwendige Abklärungen	Art des Eintrags; Untersuchungs- und Sanierungsbedarf; Kostenträgerschaft; Auswirkung auf Bauvorhaben.
Zuständige Stelle	Kantonale Umweltfachstelle; Rechtsberatung; Fachfirma
Dokumente	Katasterauszug, technische Berichte, Vereinbarung zur Kostentragung im Kaufvertrag
Stop-Kriterium	Pflichten aus dem Eintrag sind ungeklärt.
Eskalation	Rechtsberatung und Fachstelle. Kein Vermarktungsstart mit ungeklärten Pflichten.
Register	R29

S14 · Denkmalschutz, Inventareintrag, Ortsbildschutz

Feld	Inhalt
Erkennung	Kantonales oder kommunales Inventar; Schutzzone; auffällig historische Bausubstanz.
Risiko	Umbau, Ersatzneubau, Fenster- und Fassadensanierung sowie energetische Massnahmen können eingeschränkt sein; das verengt die Zielgruppe und wirkt wertbildend in beide Richtungen.
Notwendige Abklärungen	Schutzumfang; konkrete Auflagen; bewilligungsfähige Massnahmen; Beitragsregelungen.
Zuständige Stelle	Kantonale Denkmalpflege; Gemeinde
Dokumente	Schriftliche Auskunft zum Schutzumfang, Inventarblatt
Stop-Kriterium	Schutzumfang ist unbekannt und wird trotzdem beworben.
Eskalation	Fachstelle. Bei Werbung mit Umbaupotenzial zwingend schriftliche Auskunft.
Register	R45

S15 · Illegale Umbauten

Feld	Inhalt
Erkennung	Abweichung zwischen Bauplänen und Bauzustand; ausgebautes Dachgeschoss oder Keller ohne Bewilligung; nachträglich erstellte Nebenbauten.
Risiko	Wiederherstellungs- oder Anpassungsverfügung; Fläche darf nicht als Wohnfläche ausgewiesen werden; Finanzierung und Versicherung können betroffen sein; Offenlegungspflicht.
Notwendige Abklärungen	Bewilligungsstatus im Gemeindearchiv; Bestandesschutz; Verwirkungsfristen; Legalisierbarkeit und deren Kosten.
Zuständige Stelle	Gemeinde bzw. Baubehörde; Rechtsberatung
Dokumente	Baubewilligungen, Archivrecherche, schriftliche Auskunft der Baubehörde
Stop-Kriterium	Bewilligungsstatus ist ungeklärt – kein Vermarktungsstart.
Eskalation	Rechtsberatung und Baubehörde. Nie als Wohnfläche oder Potenzial ausweisen.
Register	R44 R10 R12

S16 · Fehlende Baubewilligungen für Bestandsbauten

Feld	Inhalt
Erkennung	Bauakten unvollständig; Eigentümer kann Bewilligungen nicht beibringen.
Risiko	Unklarer Rechtszustand; Käufer und Bank verlangen Klarheit; Risiko einer späteren Verfügung.
Notwendige Abklärungen	Archivrecherche; Bestandesschutz nach kantonalem Recht; schriftliche Bestätigung der Baubehörde zum Bestand.
Zuständige Stelle	Gemeinde bzw. Baubehörde; Rechtsberatung
Dokumente	Archivauszug, Bestätigung der Baubehörde
Stop-Kriterium	Behörde bestätigt den Bestand nicht und ein Risiko ist erkennbar.
Eskalation	Rechtsberatung. Offenlegung im Dossier und Regelung im Vertrag.
Register	R44

S17 · Naturgefahren

Feld	Inhalt
Erkennung	Gefahrenkarte weist eine Gefährdung aus: Hochwasser, Rutschung, Sturz, Lawine.
Risiko	Auflagen bei Umbau; Versicherbarkeit und Prämien; Finanzierung kann erschwert sein; Offenlegungspflicht.
Notwendige Abklärungen	Gefährdungsstufe; bauliche Auflagen; Versicherungsdeckung; erfolgte Schutzmassnahmen.
Zuständige Stelle	Kantonale Fachstelle; Gebäudeversicherung
Dokumente	Gefahrenkartenauszug, Versicherungspolice, Nachweise von Schutzmassnahmen
Stop-Kriterium	Gefährdung wird nicht offengelegt.
Eskalation	Fachstelle bei erheblicher Gefährdung. Offenlegung im Dossier ist zwingend.
Register	R30

Käuferseite

S18 · Ausländischer Käufer

Feld	Inhalt
Erkennung	Käuferprofil weist ausländische Staatsangehörigkeit oder Wohnsitz im Ausland aus.
Risiko	Bewilligungspflicht nach BewG kann bestehen; Verfahren dauert; ohne Bewilligung ist der Erwerb nicht vollziehbar.
Notwendige Abklärungen	Staatsangehörigkeit; Wohnsitz; Ausländerstatus und Ausweiskategorie; vorgesehene Nutzung.
Zuständige Stelle	Kantonale Bewilligungsbehörde; Rechtsberatung
Dokumente	Ausweiskopien, Wohnsitznachweis, Bewilligungsentscheid
Stop-Kriterium	Bewilligungspflicht besteht und das Verfahren ist nicht eingeleitet – keine Reservation.
Eskalation	Rechtsberatung und Bewilligungsbehörde vor der Reservation.
Register	R34

S19 · Bewilligungspflicht nach Lex Koller

Feld	Inhalt
Erkennung	Abklärung nach S18 ergibt Bewilligungspflicht.
Risiko	Verfahrensdauer verzögert die Beurkundung; Ausgang ist nicht garantiert; Kontingente können erschöpft sein.
Notwendige Abklärungen	Zuständige Behörde; Verfahrensdauer; Erfolgsaussichten; Bedingung im Kaufvertrag.
Zuständige Stelle	Kantonale Bewilligungsbehörde; Notariat; Rechtsberatung
Dokumente	Bewilligungsgesuch, Behördenentscheid, Vertragsbedingung
Stop-Kriterium	Beurkundung ohne Bewilligung oder ohne entsprechende Bedingung.
Eskalation	Notariat und Rechtsberatung zur Vertragsgestaltung.
Register	R34

S20 · Zweitwohnung

Feld	Inhalt
Erkennung	Gemeinde mit Zweitwohnungsanteil über 20 Prozent; Anmerkung im Grundbuch.
Risiko	Nutzungsbeschränkungen wirken auf Zielgruppe und Wert; falsche Bezeichnung im Inserat ist eine unzutreffende Angabe.
Notwendige Abklärungen	Nutzungsart aus Anmerkung und Baubewilligung: Erstwohnung, bewirtschaftete oder altrechtliche Wohnung; zulässige Nutzung durch den Erwerber.
Zuständige Stelle	Gemeinde; Grundbuchamt; Rechtsberatung
Dokumente	Grundbuchanmerkung, Baubewilligung, Gemeindeauskunft
Stop-Kriterium	Nutzungsart ist unklar und wird trotzdem beworben.
Eskalation	Gemeinde und Rechtsberatung vor dem Inserat.
Register	R35

S21 · Käufer ohne gesicherte Finanzierung

Feld	Inhalt
Erkennung	Nur Selbstauskunft; keine objektbezogene Bankbestätigung; Eigenmittel nicht belegt.
Risiko	Reservation platzt; Vermarktung war wochenlang zurückgestellt; Zweitinteressenten sind abgewandert.
Notwendige Abklärungen	Objektbezogene Finanzierungsbestätigung mit Frist; Eigenmittel und harter Anteil; Vorbehalte der Bank.
Zuständige Stelle	Käuferbank, nur mit Einwilligung des Interessenten
Dokumente	Finanzierungsbestätigung, Eigenmittelnachweis
Stop-Kriterium	Gate 6 ist nicht passiert – keine Reservation, keine Rückstellung der Vermarktung.

Feld	Inhalt
Eskalation	Verkaufsleitung, wenn der Eigentümer trotzdem reservieren will.
Register	R40 R39

S22 · Kauf abhängig vom Verkauf einer anderen Immobilie

Feld	Inhalt
Erkennung	Käuferprofil weist Eigentum mit Verkaufsbedarf aus.
Risiko	Terminkette: der Kauf hängt an einem Verkauf, den weder Makler noch Eigentümer steuern. Häufigste Ursache geplatzter Abschlüsse neben der Finanzierung.
Notwendige Abklärungen	Stand des eigenen Verkaufs; Vermarktungsdauer; Zwischenfinanzierung durch die Bank; Auswechlösung.
Zuständige Stelle	Käuferbank; gegebenenfalls Makler des Zweitobjekts
Dokumente	Nachweis der Zwischenfinanzierung oder des bereits beurkundeten Verkaufs
Stop-Kriterium	Bedingung ist unbefristet oder nicht im Angebot abgebildet.
Eskalation	Verkaufsleitung zur Bewertung des Abbruchrisikos; Zweitinteressenten halten.
Register	R40

Vermarktungssituation

S23 · Mehrere Kaufinteressenten gleichzeitig

Feld	Inhalt
Erkennung	Zwei oder mehr verhandlungsfähige Angebote in kurzer Zeit.
Risiko	Vorwurf der Manipulation; Datenschutzverstoss bei Offenlegung von Angebotsbeträgen; Vertrauensverlust bei allen Beteiligten, wenn das Verfahren unklar bleibt.
Notwendige Abklärungen	Verfahren und Frist vor der ersten Rückmeldung festlegen und vom Eigentümer beschliessen lassen; Gleichbehandlung sicherstellen.
Zuständige Stelle	Verkaufsleitung; Eigentümer
Dokumente	Verfahrensmitteilung an alle, Angebotsvergleich, Protokoll
Stop-Kriterium	Verfahren ist nicht festgelegt oder wird nicht allen gleich mitgeteilt.
Eskalation	Verkaufsleitung zwingend vor der ersten Rückmeldung.
Register	R39

S24 · Diskreter Verkauf

Feld	Inhalt
Erkennung	Eigentümer verlangt Diskretion: Nachbarschaft, Trennung, Geschäftslage, Prominenz.
Risiko	Reichweitenverlust wirkt auf Preis oder Dauer. Wird die Folge nicht schriftlich zur Kenntnis gebracht, wird sie später dem Makler zugerechnet.
Notwendige Abklärungen	Umfang der Diskretion; zulässige Kanäle; Adressanzeige; Vertraulichkeitszusage der Interessenten.
Zuständige Stelle	Eigentümer; Verkaufsleitung
Dokumente	Strategieprotokoll mit Kenntnisnahme der Reichweitenfolge
Stop-Kriterium	Eigentümer erwartet Marktpreis und Marktggeschwindigkeit bei gleichzeitigem Reichweitenverzicht.
Eskalation	Verkaufsleitung; Erwartung schriftlich anpassen.
Register	—

S25 · Off-Market-Verkauf

Feld	Inhalt
Erkennung	Verkauf ausschliesslich über Datenbank und Netzwerk, ohne öffentliche Sichtbarkeit.

Feld	Inhalt
Risiko	Keine Marktpreisbildung; das Ergebnis lässt sich später nicht gegen den Markt belegen; Vorwurf, nicht alle Interessenten erreicht zu haben.
Notwendige Abklärungen	Begründung des Eigentümers; Anzahl angesprochener qualifizierter Interessenten; Dokumentation der Ansprache.
Zuständige Stelle	Eigentümer; Verkaufsleitung
Dokumente	Strategieprotokoll, Ansprachedokumentation
Stop-Kriterium	Off-Market ohne schriftlichen Entscheid des Eigentümers.
Eskalation	Verkaufsleitung. Bei Erbengemeinschaften: Entscheid aller Erben einholen.
Register	—

S26 · Zeitkritischer Verkauf

Feld	Inhalt
Erkennung	An ein Ereignis gebundener Termin: gekauftes Ersatzobjekt, auslaufende Finanzierung, Erbteilung, behördliche Frist.
Risiko	Zeitdruck kostet Preis. Wird er nicht offen adressiert, entstehen unrealistische Erwartungen an Preis und Dauer gleichzeitig.
Notwendige Abklärungen	Auslösendes Ereignis und sein Datum; Konsequenz bei Nichteinhaltung; Preisflexibilität; Zwischenlösungen wie Zwischenfinanzierung oder Mietrückbehalt.
Zuständige Stelle	Eigentümer; Verkaufsleitung; Bank des Eigentümers
Dokumente	Strategieprotokoll mit Zieltermin und Rückfallebene
Stop-Kriterium	Termin ist nicht erreichbar und der Eigentümer lehnt jede Anpassung ab.
Eskalation	Verkaufsleitung; Preisstrategie am unteren Rand der Spanne mit Bietverfahren.
Register	—

S27 · Gescheiterter Verkaufsversuch in der Vorgeschichte

Feld	Inhalt
Erkennung	Objekt war bereits am Markt: frühere Inserate, Eigentümer nennt früheren Makler.
Risiko	Wiedererkennbare Inserate reaktivieren die alten Ablehnungsgründe; Suchende schliessen auf ein unverkäufliches Objekt.
Notwendige Abklärungen	Frühere Angebotspreise und Standzeiten; Ablehnungsgründe; Zeitpunkt der letzten Veröffentlichung; frühere Mandatsbedingungen und deren Ende.
Zuständige Stelle	Marktrecherche; Eigentümer; Rechtsberatung bei Nachwirkungsansprüchen des Vormaklers
Dokumente	Frühere Inserate, Mandatsbeendigung des Vormaklers
Stop-Kriterium	Nachwirkungsanspruch eines Vormaklers ist ungeklärt.
Eskalation	Rechtsberatung bei möglicher Doppelprovision. Vollständige Neuaufstellung nach Wartezeit.
Register	R17 R18

S28 · Eigentümer mit unrealistischer Preisvorstellung

Feld	Inhalt
Erkennung	Preisvorstellung liegt deutlich über der Wertspanne; Herleitung stützt sich auf Online-Schätzung, Nachbarschaftsgerücht oder Finanzbedarf.
Risiko	Die wirksamste Vermarktungsphase verfällt; die Standzeit erzwingt später Reduktionen unter den ursprünglich erreichbaren Preis.
Notwendige Abklärungen	Herleitung der Vorstellung; Nettoerlösbedarf; Bereitschaft zu einem Anpassungsmechanismus mit Auslösekriterien.
Zuständige Stelle	Verkaufsleitung
Dokumente	Bewertungsbericht, Nettoerlösrechnung, Strategieprotokoll mit Testphase und Mechanismus
Stop-Kriterium	Eigentümer lehnt jeden Anpassungsmechanismus ab und verlangt einen Preis deutlich über der Spanne.

Feld	Inhalt
Eskalation	Verkaufsleitung entscheidet über Testphase oder Mandatsverzicht. Ein Mandat ohne Mechanismus wird nicht angenommen.
Register	—

S29 · Mehrere Makler oder Konkurrenzmandat

Feld	Inhalt
Erkennung	Eigentümer nennt weitere Makler; Objekt erscheint bei einem Mitbewerber.
Risiko	Doppelbearbeitung schadet der Wahrnehmung des Objekts; Provisionsstreit bei mehrfachem Nachweis desselben Interessenten.
Notwendige Abklärungen	Bestehende Mandate und ihre Form; Exklusivität; Nachweisdokumentation der eigenen Interessenten.
Zuständige Stelle	Eigentümer; Rechtsberatung
Dokumente	Mandatsform, Nachweisdokumentation je Interessent
Stop-Kriterium	Laufendes Exklusivmandat eines Dritten.
Eskalation	Rechtsberatung bei Provisionskonkurrenz. Nachweise ab dem ersten Kontakt dokumentieren.
Register	R17 R18

S30 · Interessenkonflikt

Feld	Inhalt
Erkennung	Eigene Kaufabsicht, Kauf durch nahestehende Person oder Mitarbeitende; Honorar auch von der Käuferseite; Doppelmandat auf beiden Seiten; Beteiligung an einer Partei.
Risiko	Lohnanspruch kann verwirken; Treuepflicht wird verletzt; Reputations- und Haftungsrisiko; Anfechtbarkeit des Geschäfts.
Notwendige Abklärungen	Art des Konflikts; betroffene Personen; Offenlegung gegenüber beiden Parteien; schriftliche Zustimmung beider; interne Freigabe.
Zuständige Stelle	Verkaufsleitung; Rechtsberatung; Compliance
Dokumente	Offenlegungserklärung, Zustimmung beider Parteien, interne Freigabe
Stop-Kriterium	Konflikt ist nicht offengelegt oder eine Partei stimmt nicht zu.
Eskalation	Verkaufsleitung und Rechtsberatung zwingend vor jeder weiteren Handlung. Bei eigener Kaufabsicht: Mandat abgeben.
Register	R19 R43

J2 · Störfälle

Siebzehn Fälle mit festgelegtem Ablauf. Version 1 kannte kein Fehlermanagement – dabei ist es der häufigste operative Bedarf überhaupt.

Grundsätze

Ein Fehler wird gemeldet, nicht verwaltet. Die Meldung an die Verkaufsleitung erfolgt am gleichen Tag, unabhängig davon, ob eine Lösung schon gefunden ist.

Korrigieren, nicht stillschweigend ändern. Eine veröffentlichte falsche Angabe wird korrigiert und der Vorgang wird dokumentiert; die betroffenen Interessenten werden aktiv informiert.

Keine Schuldzuweisung im Kundenkontakt, keine Beschönigung gegenüber dem Eigentümer. Der Eigentümer erfährt, was passiert ist, welche Wirkung es hat und was unternommen wird.

Bei jedem Störfall mit Rechtsbezug wird die Rechtsberatung beigezogen, bevor gegenüber Dritten Stellung genommen wird.

Nichts wird rückdatiert, überschrieben oder aus dem CRM entfernt. Korrekturen werden als Korrekturen erfasst.

Nr.	Störfall	Sofortmassnahme	Verantwortlich
T1	Falscher Preis veröffentlicht	Inserat auf allen Kanälen innerhalb einer Stunde offline nehmen oder korrigieren. Keine Zusage an Interessenten, die auf dem falschen Preis aufbauen.	Makler; Verkaufsleitung informiert

Nr.	Störfall	Sofortmassnahme	Verantwortlich
T2	Falsche Fläche veröffentlicht	Angabe auf allen Kanälen und im Dossier korrigieren. Quelle und Berechnungsnorm prüfen und nachziehen.	Makler; Verkaufsleitung
T3	Falsche Eigentümerangabe	Angabe korrigieren; prüfen, ob daraus eine falsche Aussage zur Verfügungsbefugnis entstanden ist.	Makler; Verkaufsleitung
T4	Falsches Foto veröffentlicht	Bild unverzüglich entfernen. Bei fremdem Objekt oder erkennbaren Personen: sofort offline, nicht nur ersetzen.	Makler
T5	Falsche Information im Inserat oder Dossier	Angabe korrigieren; prüfen, ob sie zusicherungsrelevant ist: Baujahr, Sanierung, Energie, Bewilligung, Dienstbarkeit, Potenzial.	Makler; Verkaufsleitung
T6	Bereits veröffentlichte Information muss korrigiert werden	Umfang der Verbreitung feststellen: Kanäle, Dossiersversand, Newsletter, Screenshots bei Interessenten.	Verkaufsleitung führt
T7	Käufer zieht sich zurück	Rückzug schriftlich bestätigen lassen, mit Datum und Begründung. Vermarktung unverzüglich wieder aufnehmen.	Makler
T8	Finanzierung des Käufers scheitert	Schriftliche Bestätigung der Bank oder des Käufers einholen. Frist für eine Alternativfinanzierung setzen oder das Geschäft beenden.	Makler; Verkaufsleitung
T9	Zwei Käufer machen gleichzeitig Angebote	Keine Rückmeldung an einen der beiden, bevor das Verfahren festgelegt ist. Eingangszeitpunkte protokollieren.	Verkaufsleitung entscheidet über das Verfahren; Eigentümer beschliesst
T10	Eigentümer ändert seine Meinung	Änderungswunsch schriftlich erfassen: Preis, Termin, Verkaufsabsicht, Vermarktungsform. Keine mündliche Umsetzung.	Makler; Verkaufsleitung bei Rückzug
T11	Streit zwischen Eigentümern	Kommunikation strikt gleichlautend an alle; keine Partei ergreifen; keine Entscheide von einer Teilgruppe annehmen.	Verkaufsleitung übernimmt die Führung
T12	Notariatstermin platzt	Grund feststellen: Person, Unterlage, Finanzierung, Bewilligung, Form der Vollmacht. Neuen Termin nur nach behobener Ursache vereinbaren.	Makler koordiniert; Notariat führt
T13	Unterlagen fehlen kurz vor der Beurkundung	Fehlende Unterlage benennen und die schnellste Bezugsquelle aktivieren; Notariat über den Stand informieren, bevor es nachfragt.	Makler
T14	Unbekannte Dienstbarkeit wird entdeckt	Beleg beim Grundbuchamt beziehen; Inhalt, Berechtigten und praktische Auswirkung bestimmen. Vermarktungsaussagen prüfen, die ihr widersprechen.	Makler; Rechtsberatung
T15	Mangel wird nach Vermarktungsstart bekannt	Mangel in die Mängelliste aufnehmen und vom Eigentümer bestätigen lassen. Dossier ergänzen, bevor weitere Besichtigungen stattfinden.	Makler; Verkaufsleitung
T16	Datenschutzverletzung	Vorgang stoppen: Fehlversand zurückziehen, Zugriff sperren, Datei entfernen. Umfang feststellen: welche Daten, welche Personen, welcher Empfänger.	Makler meldet unverzüglich der internen Stelle; diese führt
T17	Falsche Kommunikation durch den Makler	Aussage nicht wiederholen und nicht verteidigen. Umfang feststellen: was wurde wem gesagt oder geschrieben. Schriftliche Richtigstellung vorbereiten, nicht aus dem Stand korrigieren.	Makler meldet sofort der Verkaufsleitung; diese führt

Fehler in veröffentlichten Angaben

T1 · Falscher Preis veröffentlicht

Schritt	Inhalt
1 Sofortmassnahme	Inserat auf allen Kanälen innerhalb einer Stunde offline nehmen oder korrigieren. Keine Zusage an Interessenten, die auf dem falschen Preis aufbauen.
2 Verantwortlicher	Makler; Verkaufsleitung informiert
3 Information	Eigentümer unverzüglich; alle Interessenten, die den falschen Preis gesehen haben, aktiv und schriftlich.
4 Dokumentation	Zeitpunkt der Veröffentlichung, Zeitpunkt der Entdeckung, betroffene Kanäle, Zahl der Anfragen im Zeitraum, Korrekturzeitpunkt.
5 Rechtliche Prüfung	Rechtsberatung, wenn auf Basis des falschen Preises ein Angebot eingegangen ist oder eine Zusage gemacht wurde.

Schritt	Inhalt
6 Eigentümerentscheid	Eigentümer entscheidet über das Vorgehen gegenüber Interessenten, die auf dem falschen Preis aufbauen.
7 Wiederaufnahme	Korrigiertes Inserat online; Information versandt; Vermerk im Controlling, damit die Indikatoren der Periode richtig gelesen werden.
Prävention	Vier-Augen-Prüfung vor Veröffentlichung (Kontrollpunkt K2); Preis nur aus dem schriftlichen Preisentscheid übernehmen.

T2 · Falsche Fläche veröffentlicht

Schritt	Inhalt
1 Sofortmassnahme	Angabe auf allen Kanälen und im Dossier korrigieren. Quelle und Berechnungsnorm prüfen und nachziehen.
2 Verantwortlicher	Makler; Verkaufsleitung
3 Information	Eigentümer; alle Interessenten, die das Dossier erhalten haben, mit korrigierter Fassung und ausdrücklichem Hinweis auf die Änderung.
4 Dokumentation	Ursprüngliche Angabe, Quelle, korrekte Angabe, Quelle, Verteilerliste des alten Dossiers, Versanddatum der Korrektur.
5 Rechtliche Prüfung	Rechtsberatung zwingend: Flächenangaben sind zusicherungsrelevant (R9, R12). Bei bereits erfolgter Beurkundung sofort Notariat und Rechtsberatung.
6 Eigentümerentscheid	Eigentümer entscheidet über eine allfällige Preisanpassung, wenn die korrigierte Fläche erheblich abweicht.
7 Wiederaufnahme	Korrigiertes Dossier in neuer Version mit Änderungsvermerk; alte Version aus dem Umlauf ziehen.
Prävention	Flächen nur aus belegter Quelle mit Norm; Quellennachweis je Zahl in der Release-Checkliste.

T3 · Falsche Eigentümerangabe

Schritt	Inhalt
1 Sofortmassnahme	Angabe korrigieren; prüfen, ob daraus eine falsche Aussage zur Verfügungsbefugnis entstanden ist.
2 Verantwortlicher	Makler; Verkaufsleitung
3 Information	Eigentümer; Notariat, falls die Angabe dort verwendet wurde.
4 Dokumentation	Falsche und richtige Angabe, Quelle, wo die Angabe verwendet wurde.
5 Rechtliche Prüfung	Rechtsberatung, wenn Vertragsentwürfe oder Reservationen die falsche Angabe enthalten.
6 Eigentümerentscheid	Eigentümer bestätigt die korrekte Angabe schriftlich.
7 Wiederaufnahme	Korrigierte Unterlagen; Grundbuchauszug als Belegquelle nachgezogen.
Prävention	Eigentümerangaben ausschliesslich aus dem Grundbuchauszug übernehmen (R4).

T4 · Falsches Foto veröffentlicht

Schritt	Inhalt
1 Sofortmassnahme	Bild unverzüglich entfernen. Bei fremdem Objekt oder erkennbaren Personen: sofort offline, nicht nur ersetzen.
2 Verantwortlicher	Makler
3 Information	Eigentümer; bei Persönlichkeits- oder Urheberrechtsbezug zusätzlich Verkaufsleitung und Rechtsberatung; betroffene Person, soweit nach Weisung erforderlich.
4 Dokumentation	Betroffenes Bild, Kanäle, Veröffentlichungszeitraum, Entfernungszeitpunkt.
5 Rechtliche Prüfung	Rechtsberatung bei erkennbaren Personen, Nachbargrundstücken, Kennzeichen oder fremden Bildrechten (R39).
6 Eigentümerentscheid	Eigentümer entscheidet über Ersatzbild oder Verzicht.
7 Wiederaufnahme	Bereinigte Bildauswahl; Kontrollausdruck.
Prävention	Bildauswahl in der Vier-Augen-Prüfung gegen die Ausschlussliste in Teil F.

T5 · Falsche Information im Inserat oder Dossier

Schritt	Inhalt
1 Sofortmassnahme	Angabe korrigieren; prüfen, ob sie zusicherungsrelevant ist: Baujahr, Sanierung, Energie, Bewilligung, Dienstbarkeit, Potenzial.
2 Verantwortlicher	Makler; Verkaufsleitung
3 Information	Eigentümer; alle Empfänger des Dossiers mit korrigierter Fassung.
4 Dokumentation	Angabe, Quelle des Fehlers, Verteilerliste, Korrekturversand.
5 Rechtliche Prüfung	Rechtsberatung bei jeder zusicherungsrelevanten Angabe (R9, R10).
6 Eigentümerentscheid	Eigentümer nimmt die Korrektur zur Kenntnis und entscheidet bei wertrelevanter Abweichung.
7 Wiederaufnahme	Neue Dossierversion mit Versionsnummer und Änderungsvermerk.
Prävention	Keine Angabe ohne Beleg; Quellennachweis je Zahl (Gate 4).

T6 · Bereits veröffentlichte Information muss korrigiert werden

Schritt	Inhalt
1 Sofortmassnahme	Umfang der Verbreitung feststellen: Kanäle, Dossiersversand, Newsletter, Screenshots bei Interessenten.
2 Verantwortlicher	Verkaufsleitung führt
3 Information	Eigentümer zuerst; danach alle Empfänger gleichzeitig und gleichlautend.
4 Dokumentation	Vollständige Verteilerliste, Korrekturtext, Versandnachweis je Empfänger.
5 Rechtliche Prüfung	Rechtsberatung gibt den Korrekturtext frei, wenn die Angabe zusicherungsrelevant war.
6 Eigentümerentscheid	Eigentümer gibt den Korrekturtext frei.
7 Wiederaufnahme	Bestätigter Versand an alle Empfänger; Vermerk in der Dossierversionshistorie.
Prävention	Versandprotokoll je Dossierversion führen, damit der Verteiler jederzeit bekannt ist.

Ausfall auf der Käuferseite

T7 · Käufer zieht sich zurück

Schritt	Inhalt
1 Sofortmassnahme	Rückzug schriftlich bestätigen lassen, mit Datum und Begründung. Vermarktung unverzüglich wieder aufnehmen.
2 Verantwortlicher	Makler
3 Information	Eigentümer am gleichen Tag, mit Stand der Zweitinteressenten; Notariat, falls beauftragt.
4 Dokumentation	Rückzugsdatum, Begründung, Stand der Reservation, entstandene Kosten, Dauer der Rückstellung.
5 Rechtliche Prüfung	Rechtsberatung nur, wenn eine Anzahlung geleistet wurde oder eine Konventionalstrafe behauptet wird. Vor der Beurkundung sind beide Seiten frei (R1, R2).
6 Eigentümerentscheid	Eigentümer entscheidet über Wiederaufnahme, Ansprache der Zweitinteressenten und allfällige Strategiewanpassung.
7 Wiederaufnahme	Inserate von «reserviert» zurücksetzen; Zweitinteressenten ansprechen; Objektstatus im CRM zurückstufen.
Prävention	Zweitinteressenten bis zur Beurkundung halten, nicht absagen (Funnelstufe 7).

T8 · Finanzierung des Käufers scheitert

Schritt	Inhalt
1 Sofortmassnahme	Schriftliche Bestätigung der Bank oder des Käufers einholen. Frist für eine Alternativfinanzierung setzen oder das Geschäft beenden.
2 Verantwortlicher	Makler; Verkaufsleitung
3 Information	Eigentümer unverzüglich; Notariat, falls beauftragt.
4 Dokumentation	Zeitpunkt, Grund des Scheiterns, ursprünglicher Nachweisstand, gesetzte Frist.

Schritt	Inhalt
5 Rechtliche Prüfung	Rechtsberatung, wenn der Vertrag bereits beurkundet ist – dann ist der Käufer gebunden und es geht um Verzug, nicht um Rücktritt.
6 Eigentümerentscheid	Eigentümer entscheidet über Frist, Alternativkäufer oder Abbruch.
7 Wiederaufnahme	Vermarktung wieder aufnehmen oder Alternativkäufer aufrufen; Gate 6 erneut durchlaufen.
Prävention	Objektbezogene Bankbestätigung als Gate-6-Kriterium; Selbstauskunft genügt nie (R40).

T9 · Zwei Käufer machen gleichzeitig Angebote

Schritt	Inhalt
1 Sofortmassnahme	Keine Rückmeldung an einen der beiden, bevor das Verfahren festgelegt ist. Eingangszeitpunkte protokollieren.
2 Verantwortlicher	Verkaufsleitung entscheidet über das Verfahren; Eigentümer beschliesst
3 Information	Beide Interessenten gleichzeitig und gleichlautend über Verfahren und Frist; Eigentümer vorher.
4 Dokumentation	Eingangszeitpunkte, Verfahrensentscheid, Mitteilungstext, Fristen, Rückmeldungen.
5 Rechtliche Prüfung	Rechtsberatung, wenn ein Bietverfahren durchgeführt wird oder Gleichbehandlung bestritten wird.
6 Eigentümerentscheid	Eigentümer entscheidet über Verfahren und danach über den Zuschlag.
7 Wiederaufnahme	Verfahren durchführen, Ergebnis dokumentieren, Zweitplatzierten in Wartestellung halten.
Prävention	Verfahren für mehrere Angebote vorab im Strategieprotokoll festlegen (Sonderfall S23).

Ausfall auf der Eigentümerseite

T10 · Eigentümer ändert seine Meinung

Schritt	Inhalt
1 Sofortmassnahme	Änderungswunsch schriftlich erfassen: Preis, Termin, Verkaufsabsicht, Vermarktungsform. Keine mündliche Umsetzung.
2 Verantwortlicher	Makler; Verkaufsleitung bei Rückzug
3 Information	Verkaufsleitung; Interessenten erst nach Entscheid und nur im festgelegten Wortlaut; Notariat, falls beauftragt.
4 Dokumentation	Änderungswunsch mit Datum, betroffene Zusagen gegenüber Dritten, Stand der Vermarktung, entstandene Kosten.
5 Rechtliche Prüfung	Rechtsberatung, wenn bereits Zusagen gegenüber Interessenten bestehen oder eine Reservation ausgestellt ist.
6 Eigentümerentscheid	Eigentümer bestätigt die Änderung schriftlich und nimmt die Folgen zur Kenntnis.
7 Wiederaufnahme	Strategieprotokoll fortschreiben; Interessenten informieren; bei Rückzug Mandat nach den Mandatsbestimmungen abwickeln.
Prävention	Auslösekriterien und Anpassungsmechanismus in Phase 9 vereinbaren, damit Änderungen geordnet erfolgen.

T11 · Streit zwischen Eigentümern

Schritt	Inhalt
1 Sofortmassnahme	Kommunikation strikt gleichlautend an alle; keine Partei ergreifen; keine Entscheide von einer Teilgruppe annehmen.
2 Verantwortlicher	Verkaufsleitung übernimmt die Führung
3 Information	Alle Verfügungsberechtigten gleichzeitig; Rechtsberatung.
4 Dokumentation	Streitgegenstand, betroffene Entscheide, Blockadewirkung auf den Prozess, gesetzte Fristen.
5 Rechtliche Prüfung	Rechtsberatung zwingend. Prüfung, ob eine Vertretung oder ein gerichtlicher Schritt nötig ist.
6 Eigentümerentscheid	Entscheide nur einstimmig oder über die vereinbarte Entscheidungsregel bzw. die Vertretung.
7 Wiederaufnahme	Prozess angehalten, bis eine Entscheidungsfähigkeit hergestellt ist; Stand schriftlich an alle.
Prävention	Bei Erbengemeinschaften vor Mandatsbeginn eine Ansprechperson und eine schriftliche Entscheidungsregel festlegen (S1).

Abwicklung und Unterlagen

T12 · Notariatstermin platzt

Schritt	Inhalt
1 Sofortmassnahme	Grund feststellen: Person, Unterlage, Finanzierung, Bewilligung, Form der Vollmacht. Neuen Termin nur nach behobener Ursache vereinbaren.
2 Verantwortlicher	Makler koordiniert; Notariat führt
3 Information	Beide Parteien am gleichen Tag mit Grund und neuem Zeitplan; Banken, wenn Zahlungstermine betroffen sind.
4 Dokumentation	Ursache, betroffene Fristen, Folgen für Ablösung, Steuersicherstellung und Übergabetermin.
5 Rechtliche Prüfung	Rechtsberatung, wenn Fristen aus dem Vertrag oder der Reservation betroffen sind.
6 Eigentümerentscheid	Eigentümer entscheidet über den neuen Termin und über eine allfällige Verlängerung der Reservation.
7 Wiederaufnahme	Neuer Fristenplan an alle Beteiligten; Gate 8 erneut prüfen.
Prävention	Gate 8 verlangt die Vollständigkeitsbestätigung des Notariats – nicht die eigene Einschätzung.

T13 · Unterlagen fehlen kurz vor der Beurkundung

Schritt	Inhalt
1 Sofortmassnahme	Fehlende Unterlage benennen und die schnellste Bezugsquelle aktivieren; Notariat über den Stand informieren, bevor es nachfragt.
2 Verantwortlicher	Makler
3 Information	Notariat; beide Parteien, wenn der Termin gefährdet ist; Eigentümer in jedem Fall.
4 Dokumentation	Fehlende Unterlage, Ursache, Bestelldatum, erwarteter Eingang, Auswirkung auf den Termin.
5 Rechtliche Prüfung	Rechtsberatung nur, wenn die Unterlage eine Voraussetzung der Verfügungsbefugnis betrifft.
6 Eigentümerentscheid	Eigentümer entscheidet über Verschiebung oder Beurkundung mit Bedingung, soweit das Notariat dies zulässt.
7 Wiederaufnahme	Unterlage im Dossier; Notariatscheckliste nachgeführt.
Prävention	Dokumenten-Checkliste ab Phase 5 wöchentlich nachverfolgen; Gate 1 und Gate 8 prüfen die Vollständigkeit.

T14 · Unbekannte Dienstbarkeit wird entdeckt

Schritt	Inhalt
1 Sofortmassnahme	Beleg beim Grundbuchamt beziehen; Inhalt, Berechtigten und praktische Auswirkung bestimmen. Vermarktungsaussagen prüfen, die ihr widersprechen.
2 Verantwortlicher	Makler; Rechtsberatung
3 Information	Eigentümer; alle Interessenten, die das Dossier erhalten haben; Notariat, falls beauftragt.
4 Dokumentation	Beleg, Inhalt, Auswirkung auf Nutzung und Wert, betroffene Dossieraussagen, Verteilerliste.
5 Rechtliche Prüfung	Rechtsberatung zwingend. Bei bereits beurkundetem Vertrag sofort Notariat: Offenlegungspflicht und Gewährleistung sind betroffen (R5, R10).
6 Eigentümerentscheid	Eigentümer entscheidet über Offenlegung, allfällige Preisanpassung und Vorgehen gegenüber dem Käufer.
7 Wiederaufnahme	Korrigiertes Dossier mit neuer Version; Offenlegung dokumentiert; Vertragsanpassung über das Notariat.
Prävention	Gate 1 verlangt, dass jeder im Auszug erwähnte Beleg einzeln bezogen wird – nicht nur der Auszug.

T15 · Mangel wird nach Vermarktungsstart bekannt

Schritt	Inhalt
1 Sofortmassnahme	Mangel in die Mängelliste aufnehmen und vom Eigentümer bestätigen lassen. Dossier ergänzen, bevor weitere Besichtigungen stattfinden.
2 Verantwortlicher	Makler; Verkaufsleitung

Schritt	Inhalt
3 Information	Eigentümer; alle Interessenten ab Funnelstufe 3, aktiv und schriftlich; bei laufender Reservation der Käufer unverzüglich.
4 Dokumentation	Mangel, Zeitpunkt der Kenntnis, Quelle, ergänzte Mängelliste, Verteilerliste, Versanddatum.
5 Rechtliche Prüfung	Rechtsberatung zwingend. Verschweigen nach Kenntnis gefährdet die Freizeichnung und kann arglistiges Verschweigen begründen (R10).
6 Eigentümerentscheid	Eigentümer entscheidet über Offenlegungsform und allfällige Preisanpassung – nicht über das Ob der Offenlegung.
7 Wiederaufnahme	Ergänzte Mängelliste als Vertragsbeilage; Dossier in neuer Version; Offenlegung je Interessent dokumentiert.
Prävention	Mängelliste ist ein laufendes Dokument, kein Einmalprodukt aus Phase 4.

Compliance und Verhalten

T16 · Datenschutzverletzung

Schritt	Inhalt
1 Sofortmassnahme	Vorgang stoppen: Fehlversand zurückziehen, Zugriff sperren, Datei entfernen. Umfang feststellen: welche Daten, welche Personen, welcher Empfänger.
2 Verantwortlicher	Makler meldet unverzüglich der internen Stelle; diese führt
3 Information	Interne Stelle zuerst; betroffene Personen und Behörde nur nach deren Beurteilung.
4 Dokumentation	Zeitpunkt, betroffene Daten und Personen, Empfänger, Ursache, getroffene Sofortmassnahme.
5 Rechtliche Prüfung	Beurteilung durch die interne Stelle, ob eine Meldung an den Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten erforderlich ist. Der Makler beurteilt das nicht (R39).
6 Eigentümerentscheid	Nicht der Eigentümer: Datenschutzentscheide liegen bei der internen Stelle. Der Eigentümer wird informiert, wenn seine Daten betroffen sind.
7 Wiederaufnahme	Nach Freigabe der internen Stelle; Ursache abgestellt; gegebenenfalls Schulung.
Prävention	Finanzierungsnachweise nur zweckgebunden; Verteiler vor jedem Sammelversand prüfen; Löschfristen führen.

T17 · Falsche Kommunikation durch den Makler

Schritt	Inhalt
1 Sofortmassnahme	Aussage nicht wiederholen und nicht verteidigen. Umfang feststellen: was wurde wem gesagt oder geschrieben. Schriftliche Richtigstellung vorbereiten, nicht aus dem Stand korrigieren.
2 Verantwortlicher	Makler meldet sofort der Verkaufsleitung; diese führt
3 Information	Verkaufsleitung; Eigentümer; Empfänger der Aussage nach freigegebenem Wortlaut.
4 Dokumentation	Wortlaut der Aussage, Empfänger, Zeitpunkt, Kontext, freigegebene Richtigstellung.
5 Rechtliche Prüfung	Rechtsberatung, wenn die Aussage eine Zusicherung, eine Rechtsauskunft oder eine Aussage zu Steuern, Bauzulässigkeit oder Finanzierung enthielt (R9).
6 Eigentümerentscheid	Eigentümer nimmt die Richtigstellung zur Kenntnis und gibt sie frei, soweit er betroffen ist.
7 Wiederaufnahme	Richtigstellung versandt und dokumentiert; Aussage im Protokoll korrigiert, nicht gelöscht.
Prävention	Keine Aussagen zu Recht, Steuern, Bauzulässigkeit und Finanzierung; konsequenter Verweis an die zuständige Stelle.

Teil K · Vorlagen, Checklisten und Register

K1 · Formulare

Nr.	Formular	Phase	Fundstelle
F1	Erstgesprächsprotokoll und Gesprächsleitfaden	3	Teil D1
F2	Käuferqualifikation und Käuferprofil	13–14	Teil E2
F3	Besichtigungsscheckliste	14	Teil E3
F4	Kaufangebot Immobilie	15	Teil E4
F5	Angebotsvergleich und Entscheidungsvorlage	16	Teil E5
F6	Verhandlungsprotokoll	16	Teil E6
F7	Reservationsbestätigung	17	Teil H1
F8	Inventarliste	4 und 18	Dokument 03
F9	Notariatscheckliste vor und nach der Beurkundung	17–19	Teil H2 und H3
F10	Vertragscheckliste	18	Kontrollpunkt K7
F11	Übergabeprotokoll	20	Teil H4
F12	Schlüssel- und Zählerprotokoll	20	Mappe 09
F13	Archivcheckliste	20	Kontrollpunkt K10
F-GwG	Triage-Protokoll Geldwäschereirecht	10, 13, 15	Teil G5

K2 · Kommunikationsvorlagen

Volltexte in Dokument 05. Platzhalter in eckigen Klammern werden je Vorgang ersetzt; jede Vorlage wird gelesen und angepasst, nicht bloss ausgefüllt.

Nr.	Vorlage	Phase	Kanal und Zeitpunkt
K1	Erstkontakt Eigentümer	2	E-Mail nach zwei erfolglosen Telefonversuchen
K2	Terminvereinbarung Erstgespräch	2	E-Mail nach telefonischer Zusage
K3	Unterlagenanforderung	5	E-Mail mit nummerierter Liste
K4	Bestätigung Erstgespräch	3	E-Mail innerhalb von 24 Stunden
K5	Bestätigung Objektaufnahme	4	E-Mail innerhalb von 24 Stunden
K6	Einladung zur Bewertungsbesprechung	9	E-Mail
K7	Versand Maklermandat	10	E-Mail, mit anschliessender persönlicher Besprechung
K8	Vermarktungsfreigabe	11	E-Mail
K9	Veröffentlichung Inserat	12	E-Mail am Starttag
K10	Besichtigungsbestätigung	13	E-Mail an den Interessenten
K11	Rückmeldung nach Besichtigung	14	E-Mail oder Telefon innerhalb von 48 Stunden
K12	Information über ein Kaufangebot	15	Telefon, danach E-Mail mit Unterlagen
K13	Gegenangebot	16	E-Mail an den Interessenten
K14	Reservationsbestätigung	17	E-Mail an Käufer und Eigentümer
K15	Übergabe an das Notariat	17	E-Mail an das Notariat
K16	Information über den Kaufvertragsentwurf	18	E-Mail an Eigentümer und Käufer
K17	Bestätigung der Vertragsunterzeichnung	18	E-Mail an beide Parteien
K18	Übergabe	20	E-Mail an beide Parteien
K19	Abschlussbericht an den Eigentümer	20	E-Mail mit anschliessendem Gespräch
K20	Dankesnachricht nach dem Verkauf	20	E-Mail oder Brief, zwei bis vier Wochen nach der Übergabe

K3 · Dokumenten-Checkliste

Zweihundneunzig Positionen in fünf Gruppen. Wird je Objekt eröffnet und in Mappe 02 geführt. Zu jeder Unterlage werden Quelle, Ausstellungsdatum und Bezugsdatum festgehalten.

Stufe	Bedeutung
Pflicht	Ohne diese Unterlage wird nicht vermarktet. Fehlt sie bei Vermarktungsstart, ist der Grund zu begründen und von der Verkaufsleitung freizugeben.
empfehlenswert	Verbessert Bewertung, Vertrauen oder Abwicklung deutlich. Fehlen ist zu begründen.
situationsabhängig	Nur bei Vorliegen des Sachverhalts. Ob er vorliegt, ist aktiv zu prüfen; auch «nicht zutreffend» ist ein Ergebnis.

A · Eigentümer und Rechtliches

Nr.	Unterlage	Stufe	Durch	Bezugsquelle	Hinweis	Reg.
A1	Eigentümerangaben	Pflicht	Eigentümer	Eigentümer	Vollständige Namen, Geburtsdaten, Zivilstand, Adressen, Telefon, E-Mail, Korrespondenzsprache aller Eigentümer.	—
A2	Ausweiskopie je Eigentümer	Pflicht	Makler	Eigentümer	Pass oder Identitätskarte. Grundlage der Identifikation nach GwG; vor Mandatsbeginn erforderlich.	R37
A3	Adressnachweis je Eigentümer	Pflicht	Makler	Eigentümer	Wohnsitzbestätigung oder aktuelle Rechnung eines Versorgers. Teil des Identifikationsdossiers.	R37
A4	Grundbuchauszug, aktuell	Pflicht	Makler	Grundbuchamt	Direkt beim Grundbuchamt bestellen, nicht vom Eigentümer übernehmen. Bei Vermarktungsstart nicht älter als drei Monate.	R4
A5	Grundstücks- und Parzellennummer, Grundbuchblatt	Pflicht	Makler	Grundbuchauszug	Auf allen Unterlagen auf Übereinstimmung prüfen. Massgebend ist der Auszug.	R4
A6	Eigentumsverhältnisse und Quoten	Pflicht	Makler	Grundbuchauszug	Alleineigentum, Miteigentum mit Quoten oder Gesamteigentum. Bestimmt, wer unterschreiben muss.	R13 R14
A7	Vollmachten	situationsabhängig	Eigentümer	Eigentümer bzw. Notariat	Erforderlich, wenn nicht alle Eigentümer selbst handeln. Formerfordernis für die Beurkundung beim zuständigen Notariat erfragen.	R16
A8	Erbbescheinigung und Ausweise aller Erben	situationsabhängig	Eigentümer	Bezirksgericht bzw. zuständige Behörde	Bei Erbengemeinschaft. Verfügung nur gemeinsam; ohne vollständige Erbenliste kein Mandat.	R13
A9	Bestellung einer Erbenvertretung	situationsabhängig	Eigentümer	Zuständige Behörde	Alternative, wenn nicht alle Erben mitwirken. Umfang der Vertretungsbefugnis prüfen.	R13
A10	Testament, Erbvertrag, Teilungsvereinbarung	situationsabhängig	Eigentümer	Eigentümer bzw. Notariat	Soweit für die Verfügungsbefugnis oder die Verteilung des Erlöses relevant.	R13
A11	Nachweis Güterstand, Zustimmung des Ehegatten	situationsabhängig	Eigentümer	Eigentümer bzw. Notariat	Bei der Wohnung der Familie ist die Zustimmung des anderen Ehegatten erforderlich; bei Miteigentum unterschreiben beide.	R14
A12	Ehevertrag, Trennungs- oder Scheidungsvereinbarung	situationsabhängig	Eigentümer	Eigentümer	Bei Trennung oder Scheidung: Regelung zu Liegenschaft und Erlösverteilung; Zustimmungen beider klären.	R14
A13	Beistandsurkunde und Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde	situationsabhängig	Eigentümer	KESB	Bei verbeiständeten Eigentümern zwingend vor Vermarktungsstart, nicht erst vor der Beurkundung.	R15
A14	Handelsregisterauszug und Zeichnungsberechtigung	situationsabhängig	Makler	Handelsregister	Bei juristischen Personen als Eigentümer. Zusammen mit der Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person.	R37
A15	Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person	Pflicht	Makler	Eigentümer bzw. Käufer	Nach GwG für Auftraggeber und Käufer. Formular und Aufbewahrung gemäss Weisung des Unternehmens.	R37

Nr.	Unterlage	Stufe	Durch	Bezugsquelle	Hinweis	Reg.
A16	Belege zu Dienstbarkeiten und Grundlasten	Pflicht	Makler	Grundbuchamt	Jeder im Auszug erwähnte Beleg einzeln beziehen: Wegrecht, Leitungsrecht, Näherbaurecht, Benützungsrecht, Unterhaltspflicht.	R5
A17	Belege zu Grundpfandrechten und Schuldbriefen	Pflicht	Makler	Grundbuchamt bzw. Bank	Art (Register- oder Papier-Schuldbrief), Anzahl, Nominalbetrag, Rang, Inhaber. Grundlage der Ablöseplanung.	R41
A18	Anmerkungen und Vormerkungen	Pflicht	Makler	Grundbuchamt	Nutzungsbeschränkungen, Zweitwohnungsanmerkungen, vorgemerkte Miet- oder Kaufrechte. Offenlegung im Dossier.	R5 R35
A19	Nachweis zu bestehenden Vorkaufsrechten	situationsabhängig	Makler	Grundbuchamt bzw. Rechtsberatung	Gesetzliche und vertragliche Vorkaufsrechte vor Vermarktungsstart klären und Ablauf festlegen.	R6
A20	Baurechtsvertrag	situationsabhängig	Makler	Grundbuchamt	Bei Baurecht: Dauer, Restlaufzeit, Baurechtszins, Heimfallregelung, Anpassungsklauseln. Wertbestimmend.	R5
A21	Reglement, Protokolle und Fondsstand	situationsabhängig	Makler	Verwaltung	Bei Stockwerkeigentum: Reglement, Nutzungs- und Verwaltungsordnung, Protokolle der letzten drei Jahre, Erneuerungsfonds, Budget.	R7
A22	Mietverträge, Depotnachweise, Nebenkostenabrechnungen	situationsabhängig	Eigentümer	Eigentümer	Bei Einliegerwohnung, vermieteter Garage oder Parkplatz. Mietverhältnisse gehen auf den Erwerber über.	R8
A23	Unterlagen zu laufenden Verfahren und Streitigkeiten	situationsabhängig	Eigentümer	Eigentümer	Baueinsprachen, Nachbarstreitigkeiten, Gewährleistungsfälle, behördliche Verfügungen. Offenlegungspflichtig.	R10
A24	Mängelliste, vom Eigentümer bestätigt	Pflicht	Makler	Eigentümer	Schriftliche Erfassung aller bekannten Mängel, unterzeichnet. Voraussetzung einer tragfähigen Freizeichnung.	R10
A25	Datenschutzerklärung mit Empfangsbestätigung	Pflicht	Makler	Unternehmen	An Eigentümer und Interessenten. Zweckbindung und Löschfristen im CRM führen.	R39

B • Grundstück

Nr.	Unterlage	Stufe	Durch	Bezugsquelle	Hinweis	Reg.
B1	Grundbuchauszug	Pflicht	Makler	Grundbuchamt	Siehe A4. Massgebende Quelle für Fläche, Eigentum und Belastungen.	R4
B2	Katasterplan der amtlichen Vermessung	Pflicht	Makler	Amtliche Vermessung bzw. Geoportal	Mit Parzellengrenzen, Gebäudeumriss und Nachbarparzellen; aktuell und mit Datum.	—
B3	Situationsplan	Pflicht	Makler	Geoportal bzw. Architekt	Für das Verkaufsdossier; mit Nordpfeil, Massstabhinweis und Erschliessung.	—
B4	Grundstücksfläche	Pflicht	Makler	Grundbuchauszug	Ausschliesslich aus dem Grundbuchauszug übernehmen. Haftung für das Mass nur bei ausdrücklicher Zusicherung.	R12
B5	Zonenzuordnung und Bauordnung	Pflicht	Makler	Gemeinde bzw. Bauverwaltung	Schriftliche Auskunft mit Datum verlangen. Zone, anwendbare Bau- und Zonenordnung, Sondervorschriften.	R27
B6	Nutzungskennzahlen	Pflicht	Makler	Gemeinde bzw. Bauverwaltung	Ausnützungs- bzw. Überbauungs- und Grünflächenziffer, Geschosszahl, Gebäudehöhe, ausgeschöpfte und verbleibende Reserve. Definitionen sind kantonal unterschiedlich.	R27
B7	Grenz- und Gebäudeabstände, Baulinien	Pflicht	Makler	Gemeinde bzw. Bauverwaltung	Relevant für Ausbaupotenzial und Bestandesschutz. Baulinien schriftlich bestätigen lassen.	R27
B8	Bestätigung des Ausbaupotenzials	situationsabhängig	Makler	Gemeinde bzw. Bauverwaltung	Nur mit schriftlicher behördlicher Bestätigung im Dossier bewerben. Vermutetes Potenzial gehört nicht in die Bewertung.	R27

Nr.	Unterlage	Stufe	Durch	Bezugsquelle	Hinweis	Reg.
B9	Auszug aus dem Kataster der belasteten Standorte	Pflicht	Makler	Kantonale Fachstelle	Für jedes Objekt einholen, auch ohne Verdacht. Ein Eintrag ist kein Verkaufshindernis, aber offenzulegen.	R29
B10	Auszug aus der Naturgefahrenkarte	Pflicht	Makler	Kantonale Fachstelle bzw. Geoportal	Hochwasser, Rutschung, Sturz, Lawine. Gefährdungsstufe im Dossier offenlegen.	R30
B11	Hinweis Radonvorsorgegebiet	empfehlenswert	Makler	Radonkarte des BAG	Referenzwert 300 Bq/m ³ im Jahresmittel. Auf Messmöglichkeit hinweisen, keine eigene Beurteilung abgeben.	R31
B12	Gewässerschutz-, Grundwasser- und Schutzzonen	situationsabhängig	Makler	Kantonale Fachstelle	Relevant für Wärmenutzung, Erdsonden, Untergeschossnutzung und Bauvorhaben.	—
B13	Erschliessungsnachweis	Pflicht	Makler	Gemeinde bzw. Werke	Wasser, Abwasser, Strom, Kommunikation, Gas oder Fernwärme, Zufahrt. Offene Erschliessungsbeiträge abklären.	—
B14	Offene Anschluss- und Erschliessungsbeiträge	Pflicht	Makler	Gemeinde	Schriftliche Bestätigung, dass keine offenen Beiträge bestehen, oder Bezifferung.	—
B15	Mehrwertabgabe bei Ein- oder Umzonung	situationsabhängig	Makler	Kanton bzw. Gemeinde	Bei kürzlich ein- oder umgezonten Parzellen und Landreserven offene Abgaben klären.	R28
B16	Nachweis Zweitwohnungsstatus	situationsabhängig	Makler	Gemeinde bzw. Grundbuchamt	In Gemeinden mit Zweitwohnungsanteil über 20 Prozent: Nutzungsart aus Anmerkung und Baubewilligung klären.	R35
B17	Landwirtschaftsrechtliche Einordnung	situationsabhängig	Makler	Kantonale Landwirtschaftsbehörde	Bei Bauernhäusern, Hofparzellen und Objekten ausserhalb der Bauzone vor jeder Vermarktungsmassnahme.	R36
B18	Denkmalschutz, Inventareintrag, Ortsbildschutz	situationsabhängig	Makler	Kantonale Denkmalpflege bzw. Gemeinde	Schutzumfang und Auflagen schriftlich klären; bestimmt Umbaumöglichkeiten massgeblich.	—

C · Gebäude und Technik

Nr.	Unterlage	Stufe	Durch	Bezugsquelle	Hinweis	Reg.
C1	Baupläne: Grundrisse, Schnitte, Fassaden	Pflicht	Eigentümer	Eigentümer bzw. Gemeindearchiv	Bewilligte Fassung. Bei Fehlen im Bauarchiv der Gemeinde recherchieren.	—
C2	Neu gezeichnete Verkaufsgrundrisse	Pflicht	Makler	Grundrissdienstleister	Bereinigt, mit Flächenangaben, Nordpfeil und Massstabshinweis; Möblierungsstandard einheitlich.	—
C3	Baubewilligungen	Pflicht	Eigentümer	Eigentümer bzw. Gemeinde	Für Neubau und alle Umbauten. Fehlende Bewilligungen sind ein wesentliches Risiko und offenzulegen.	R10
C4	Umbauesuche und Bewilligungen laufender Projekte	situationsabhängig	Eigentümer	Gemeinde	Laufende oder nicht umgesetzte Bewilligungen mit Geltungsdauer erfassen.	—
C5	Baubeschrieb und Ausbaustandard	empfehlenswert	Eigentümer	Eigentümer bzw. Architekt	Ursprünglicher Baubeschrieb hilft bei Zustandsbeurteilung und Bewertung.	—
C6	Renovations- und Sanierungsnachweise	Pflicht	Eigentümer	Eigentümer	Je Massnahme: Jahr, Umfang, Kosten, ausführende Firma, Rechnung. Doppelt relevant für Bewertung und Grundstückgewinnsteuer.	R23
C7	Gebäudeversicherungspolice und Schätzungsanzeige	Pflicht	Eigentümer	Gebäudeversicherung	Versicherungswert, Kubatur, Schätzungsdatum, Prämie. Wichtige Kontrollgrösse für die Realwertrechnung.	R30
C8	Kubatur und Gebäudevolumen	Pflicht	Makler	Gebäudeversicherungsausweis bzw. Plan	Mit Berechnungsnorm angeben. Nie aus der Wohnfläche ableiten.	—
C9	Baujahr und Umbaujahre	Pflicht	Makler	Gebäuderegister bzw. Baubewilligung	Baujahr aus amtlicher Quelle. Umbaujahre je Bauteil separat.	—

Nr.	Unterlage	Stufe	Durch	Bezugsquelle	Hinweis	Reg.
C10	Wohnflächenberechnung	Pflicht	Makler	Baupläne bzw. Fachperson	Mit Norm und Quelle deklarieren; Nebenflächen getrennt ausweisen. Keine Schätzwerte.	R12
C11	Heizungsunterlagen	Pflicht	Eigentümer	Eigentümer bzw. Installateur	System, Energieträger, Fabrikat, Baujahr, Wärmeerzeuger, Leistung, Serviceverträge, letzte Wartung, Kaminfegerprotokoll.	—
C12	Unterlagen Tankanlage	situationsabhängig	Eigentümer	Eigentümer bzw. Fachfirma	Bei Öltank: Standort, Volumen, letzte Revision, Stilllegungsnachweis bei ausser Betrieb gesetzten Tanks.	R29
C13	GEAK oder GEAK Plus	situationsabhängig	Makler	GEAK-Experte	Beim Verkauf obligatorisch in FR, VD, NE und JU; in den übrigen Kantonen freiwillig und zunehmend erwartet. Pflicht bei der kantonalen Energiefachstelle bestätigen. Erstellung zwei bis vier Wochen.	R33
C14	Unterlagen Photovoltaikanlage	situationsabhängig	Eigentümer	Eigentümer bzw. Installateur	Leistung in kWp, Inbetriebnahme, Eigenverbrauchsanteil, Einspeisevergütung, Förderzusagen, Garantien, Speicher.	—
C15	Unterlagen Wärmepumpe	situationsabhängig	Eigentümer	Eigentümer bzw. Installateur	Typ (Luft, Erdsonde, Wasser), Bewilligung für Erdsonde, Baujahr, Leistung, Serviceverträge, Schallnachweis.	—
C16	Haustechnikunterlagen	empfehlenswert	Eigentümer	Eigentümer	Lüftung, Wasserenthärtung, Klima, Sonnenschutz, Alarm, Smart-Home, Ladeinfrastruktur; Bedienungsanleitungen und Garantien.	—
C17	Elektroinstallation: Sicherheitsnachweis	empfehlenswert	Eigentümer	Eigentümer bzw. Netzbetreiber	Datum der letzten periodischen Kontrolle und Sicherheitsnachweis. Fällige Kontrolle vor Verkauf klären.	—
C18	Nachweise Dach, Fassade, Fenster	Pflicht	Eigentümer	Eigentümer	Je Bauteil Jahr, Umfang und Ausführende. Bestimmt Altersentwertung und Sanierungsbedarf.	—
C19	Nachweise Leitungen und Steigzonen	empfehlenswert	Eigentümer	Eigentümer	Sanitär- und Elektroleitungen, Jahr der letzten Erneuerung, Kanalisationszustand.	—
C20	Nachweise Küchen- und Badrenovationen	Pflicht	Eigentümer	Eigentümer	Jahr, Umfang, Kosten, Geräte mit Baujahr und Garantien.	R23
C21	Bodenbeläge	empfehlenswert	Eigentümer	Eigentümer	Art je Raum, Jahr, Zustand; Restmaterial und Pflegehinweise.	—
C22	Gebäudeschadstoffabklärung	situationsabhängig	Eigentümer	Fachfirma	Bei Baujahr bis 1990 und geplanten Umbauten. Bekannte Befunde und Sanierungen offenlegen; keine allgemeine Untersuchungspflicht.	R32
C23	Zustandsanalyse oder Sanierungsstudie	empfehlenswert	Eigentümer	Fachperson	Bei erheblichem Sanierungsbedarf: schafft Klarheit und verhindert Preisabschläge aus Unsicherheit.	—
C24	Inventarliste	Pflicht	Makler	Eigentümer	Was bleibt, was geht, was ist verhandelbar; mit Wertansatz. Wird Vertragsbeilage.	—

D · Finanzielle Unterlagen

Nr.	Unterlage	Stufe	Durch	Bezugsquelle	Hinweis	Reg.
D1	Hypothekarverträge	Pflicht	Eigentümer	Bank	Alle Tranchen mit Betrag, Zinssatz, Laufzeit, Ablaufdatum, Produkt.	R41
D2	Schuldbriefübersicht	Pflicht	Makler	Grundbuchamt bzw. Bank	Register- oder Papier-Schuldbrief, Anzahl, Nominalbetrag, Rang, Inhaber, Verwahrort.	R41
D3	Bestätigung der Grundpfandschuld	Pflicht	Eigentümer	Bank	Aktueller Saldo je Tranche auf ein Stichdatum, mit Zinsabgrenzung.	R41
D4	Ablösebedingungen	Pflicht	Eigentümer	Bank	Schriftliche Bestätigung, bevor der Verkaufstermin fixiert wird. Bestimmt Nettoerlös und Terminwahl.	R41
D5	Berechnung der Vorfälligkeitsentschädigung	situationsabhängig	Eigentümer	Bank	Bei Festhypotheken mit Restlaufzeit. Kann den Nettoerlös erheblich verändern.	R41

Nr.	Unterlage	Stufe	Durch	Bezugsquelle	Hinweis	Reg.
D6	Bestätigung der Übertragbarkeit der Hypothek	situationsabhängig	Eigentümer	Bank	Wenn eine Übernahme durch den Käufer geprüft wird. Entscheid der Bank, nicht des Verkäufers.	R41
D7	Laufende Kosten und Nebenkosten	Pflicht	Eigentümer	Eigentümer	Jahreswerte der letzten drei Jahre: Heizung und Warmwasser, Strom, Wasser und Abwasser, Kehrrecht, Kaminfeger, Serviceverträge, Umgebungspflege, Gebühren.	—
D8	Versicherungspolice	Pflicht	Eigentümer	Versicherung	Gebäudeversicherung, Gebäudewasser, Haftpflicht als Grundeigentümer, Elementarschaden, Photovoltaik; Prämien und Laufzeiten.	R30
D9	Unterhaltskosten der letzten fünf Jahre	empfehlenswert	Eigentümer	Eigentümer	Werterhaltender Unterhalt getrennt von wertvermehrenden Investitionen erfassen – Unterscheidung zählt steuerlich.	R23
D10	Aufstellung anstehender Renovationskosten	empfehlenswert	Makler	Eigentümer bzw. Fachperson	Bauteilweise mit Kostenschätzung und Zeithorizont; fliesst als Abzug in die Bewertung ein.	—
D11	Mietzinsaufstellung und Depotnachweise	situationsabhängig	Eigentümer	Eigentümer	Bei vermieteten Teilen: Nettomietzins, Nebenkosten, Depot, letzte Anpassung, Referenzzinssatz.	R8
D12	Baurechtszinsabrechnung	situationsabhängig	Eigentümer	Baurechtsgeber	Bei Baurecht: aktueller Zins, Anpassungsmechanismus, Restlaufzeit.	—
D13	Abrechnungen und Erneuerungsfonds	situationsabhängig	Makler	Verwaltung	Bei Stockwerkeigentum: Jahresabrechnungen, Budget, Fondsstand, beschlossene Sanierungen.	R7

E · Steuerliche Unterlagen

Nr.	Unterlage	Stufe	Durch	Bezugsquelle	Hinweis	Reg.
E1	Kaufvertrag des eigenen Erwerbs	Pflicht	Eigentümer	Eigentümer bzw. Notariat	Erwerbspreis und Erwerbsdatum sind die Basis der Anlagekosten. Bei Erbgang: Steuerwert bzw. massgebender Wert nach kantonaler Regelung.	R22 R23
E2	Erwerbsdatum und Besitzesdauer	Pflicht	Makler	Grundbuchauszug bzw. Kaufvertrag	Bestimmt Zuschläge und Ermässigungen nach kantonalem Recht.	R22
E3	Belege wertvermehrender Investitionen	Pflicht	Eigentümer	Eigentümer	Rechnungen und Zahlungsnachweise. Ohne Beleg keine Anrechnung. Sammlung so früh wie möglich starten.	R23
E4	Abgrenzung Unterhalt gegen Wertvermehrung	Pflicht	Eigentümer	Steuerberatung bzw. Steueramt	Werterhaltender Unterhalt ist nicht anrechenbar. Abgrenzung folgt kantonaler Praxis.	R23
E5	Nachweis Handänderungskosten des eigenen Erwerbs	empfehlenswert	Eigentümer	Eigentümer	Damalige Notariats-, Grundbuch- und Handänderungskosten; regelmässig Teil der Anlagekosten.	R23 R26
E6	Nachweis Maklerkosten	Pflicht	Makler	Unternehmen	Honorarrechnung dieses Verkaufs. In den meisten Kantonen als Aufwendung abziehbar; kantonale Praxis prüfen.	R23
E7	Nachweis Notariats- und Grundbuchkosten dieses Verkaufs	Pflicht	Eigentümer	Notariat	Rechnungen aufbewahren und in der Steuererklärung geltend machen.	R23 R26
E8	Provisorische Berechnung der Grundstückgewinnsteuer	Pflicht	Eigentümer	Gemeinde- bzw. kantonales Steueramt	Vor der Preisfestlegung einholen. Grundlage der Nettoerlösrechnung und der Sicherstellung.	R22 R25
E9	Regelung der Steuersicherstellung	Pflicht	Makler	Notariat	Rückbehalt vom Kaufpreis, Überweisung über Notariat oder Sperrkonto. Vorgehen vor der Beurkundung festlegen und im Vertrag regeln.	R25
E10	Unterlagen zur Ersatzbeschaffung	situationsabhängig	Eigentümer	Steueramt bzw. Steuerberatung	Bei Erwerb einer selbstgenutzten Ersatzliegenschaft in der Schweiz. Fristen und Verfahren sind kantonal geregelt; frühzeitig abklären.	R24

Nr.	Unterlage	Stufe	Durch	Bezugsquelle	Hinweis	Reg.
E11	Auskunft zur Handänderungssteuer	Pflicht	Makler	Notariat bzw. Kanton	Höhe und Kostenträger sind kantonal geregelt. Für die Kaufnebenkostenübersicht im Dossier.	R26
E12	Letzte Steuererklärung und Steuerwert der Liegenschaft	empfehlenswert	Eigentümer	Eigentümer	Amtlicher Steuer- bzw. Vermögenssteuerwert als Orientierung; kein Marktwert.	—

K4 · Objektaufnahme

Sechzehn Blöcke mit 182 Feldern. Die Feldliste steht in Mappe 07 – dort wird gearbeitet. Hier die Blockstruktur und die Erfassungsregeln.

Erfassungsregeln

Raum für Raum, nichts auslassen – auch Keller, Estrich, Technikraum und Nebengebäude.

Flächen nicht schätzen: Wohnflächen aus den Bauplänen mit Berechnungsnorm, Grundstücksflächen aus dem Grundbuchauszug (R12).

Jedes Feld ausfüllen. Ein offenes Feld wird mit «zu klären» markiert und in die Liste offener Punkte übernommen – ein leeres Feld ist kein Ergebnis.

Zustandsbewertungen in einer Skala: neu, gut, gebraucht, sanierungsbedürftig, nicht vorhanden.

Arbeitsfotos zu jedem Raum; sie dienen der Dokumentation, nicht der Vermarktung.

Abweichung zwischen Plan und Bauzustand ist zwingend weiterzuverfolgen (R44, S15).

Block	Felder	Kritische Felder
1 · Objektidentifikation	12	—
2 · Grundstück	21	Grundstücksfläche · Bauzone · Verbleibende Nutzungsreserve
3 · Gebäude	12	Alle Umbauten bewilligt
4 · Flächen	11	Wohnfläche
5 · Räume, Raum für Raum	10	—
6 · Küche	8	—
7 · Badezimmer und Nassräume	7	—
8 · Nebenräume	9	Estrich: Ausbaupotenzial
9 · Parkierung	7	—
10 · Aussenbereich	11	—
11 · Heizung, Energie und Haustechnik	19	GEAK vorhanden
12 · Gebäudehülle	15	—
13 · Leitungen und Böden	6	—
14 · Renovationen, Mängel und Besonderheiten	10	Wertvermehrende Investitionen total · Bekannte Mängel · Gebäudeschadstoffe: bekannte Befunde
15 · Mikrolage und Umgebung	18	—
16 · Abschluss der Aufnahme	6	—

K5 · Abschlusscheckliste

Fünfundsechzig Positionen, geführt in Mappe 09. Achtundzwanzig stammen aus der Auftragsvorgabe, siebenunddreissig sind ergänzt. Die Spalte «Gate» verbindet die Position mit dem Prüfpunkt, an dem sie durchgesetzt wird.

Mandat und Auftraggeber

☐	Position	Phase	Zuständig	Nachweis	Reg.
☐	Maklervvertrag von allen Verfügungsberechtigten unterzeichnet	10	Makler	Mandat, unterzeichnet	R13 R14
☐	Eigentümer geprüft: Identität und Verfügungsbefugnis nachgewiesen	3	Makler	Ausweise, Grundbuchauszug	R13 R14 R15
☐	Vollmachten liegen in der für die Beurkundung nötigen Form vor	10	Makler	Vollmachten	R16
☐	Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde vorhanden, soweit erforderlich	10	Eigentümer	KESB-Zustimmung	R15
☐	Identifikation nach GwG abgeschlossen: Eigentümer und wirtschaftlich Berechtigte	10	Makler	Identifikationsdossier	R37
☐	Datenschutzklärung übergeben und Empfang dokumentiert	10	Makler	Empfangsbestätigung	R39

Prüfung und Unterlagen

☐	Position	Phase	Zuständig	Nachweis	Reg.
☐	Grundbuch geprüft: Eigentum, Dienstbarkeiten, Pfandrechte, Anmerkungen	6	Makler	Prüfbericht Recht	R4 R5
☐	Vorkaufsrechte geklärt und, soweit bestehend, korrekt bedient	6	Makler mit Rechtsberatung	Prüfbericht, Korrespondenz	R6
☐	Objektunterlagen vollständig gemäss Dokumenten-Checkliste A bis E	5	Makler	Dokumenten-Checkliste	—
☐	Katasterauszug belastete Standorte eingeholt und ausgewertet	5	Makler	Katasterauszug	R29
☐	Naturgefahren geprüft und Gebäudeversicherung erfasst	5	Makler	Gefahrenkartenauszug, Police	R30
☐	GEAK-Pflicht für den Kanton geklärt und Nachweis beschafft, soweit nötig	5	Makler	Auskunft Energiefachstelle, GEAK	R33
☐	Bewilligungsstatus aller Umbauten geklärt	4	Makler	Baubewilligungen, Archivrecherche	R10
☐	Mängelliste erstellt und vom Eigentümer unterzeichnet	4	Makler	Mängelliste, unterzeichnet	R10
☐	Inventarliste erstellt und mit dem Eigentümer bestätigt	4	Makler	Inventarliste	—

Bewertung und Strategie

☐	Position	Phase	Zuständig	Nachweis	Reg.
☐	Bewertung erstellt und im Vier-Augen-Prinzip geprüft	8	Makler	Bewertungsbericht, unterschrieben	—
☐	Schätzung der Grundstückgewinnsteuer eingeholt	9	Eigentümer	Berechnung des Steueramts	R22
☐	Ablösebedingungen der Hypothek schriftlich eingeholt	5	Eigentümer	Bestätigung der Bank	R41
☐	Nettoerlösrechnung erstellt und mit dem Eigentümer besprochen	9	Makler	Nettoerlösrechnung	R21 R22 R26
☐	Verkaufspreis festgelegt und schriftlich bestätigt	9	Eigentümer	Protokoll Preisentscheid	—
☐	Verkaufsstrategie definiert: Preis, Kanäle, Zielgruppe, Zeitplan	9	Makler	Protokoll Verkaufsstrategie	—

Vermarktung

☐	Position	Phase	Zuständig	Nachweis	Reg.
☐	Fotos erstellt und Bildauswahl getroffen	11	Makler	Bilddateien, Bildauswahl	—
☐	Grundrisse neu gezeichnet und gegen die Baupläne geprüft	11	Makler	Grundrissdateien	—

☐	Position	Phase	Zuständig	Nachweis	Reg.
☐	Verkaufsdossier erstellt und gegen die Quellen geprüft	11	Makler	Dossier, Prüfvermerk	R9 R12
☐	Kaufnebenkosten für den Kanton beim Notariat erfragt	11	Makler	Auskunft des Notariats mit Datum	R26
☐	Schriftliche Freigabe des Eigentümers für die Vermarktung eingeholt	11	Eigentümer	Freigabe-E-Mail oder Formular	—
☐	Inserat online auf allen vereinbarten Kanälen und kontrolliert	12	Makler	Kontrollausdrucke, Links	—

Interessenten und Angebote

☐	Position	Phase	Zuständig	Nachweis	Reg.
☐	Interessenten im CRM erfasst und eingestuft	13	Makler	CRM-Auszug	—
☐	Erwerbsrechtliche Zulässigkeit der Interessenten geprüft	13	Makler	CRM-Eintrag, Behördenauskunft	R34 R35 R36
☐	Besichtigungen durchgeführt und protokolliert	14	Makler	Besichtigungsprotokolle	—
☐	Offenlegung bekannter Mängel gegenüber Interessenten dokumentiert	14	Makler	Besichtigungsprotokoll	R10
☐	Finanzierungen geprüft: objektbezogene Bankbestätigung liegt vor	15	Makler	Finanzierungsbestätigung	R40
☐	Identifikation des Käufers nach GwG abgeschlossen	17	Makler	Identifikationsdossier Käufer	R37
☐	Kaufangebot schriftlich erhalten und protokolliert	15	Makler	Kaufangebot mit Eingangsvermerk	—
☐	Eigentümer über jedes Angebot informiert	15	Makler	Versandnachweis, Entscheidungsvorlage	—
☐	Verhandlungsauftrag des Eigentümers schriftlich eingeholt	16	Eigentümer	Schriftlicher Auftrag	—
☐	Verhandlung abgeschlossen und Einigung schriftlich festgehalten	16	Makler	Verhandlungsprotokoll	—

Abschluss beim Notariat

☐	Position	Phase	Zuständig	Nachweis	Reg.
☐	Reservation erfolgt, ohne Konventionalstrafe und ohne Anzahlung beim Makler	17	Makler	Reservationsbestätigung	R2 R38
☐	Zweitinteressenten über die Wartestellung informiert	17	Makler	Korrespondenz	—
☐	Notariat beauftragt und Unterlagen vollständig übermittelt	17	Makler	Notariatsauftrag, Checkliste F6	—
☐	Sicherstellung der Grundstückgewinnsteuer geregelt	17	Makler mit Notariat	Vertragsbestimmung, Bestätigung	R25
☐	Schuldbriefe und Hypothekenablösung geregelt	17	Eigentümer mit Bank	Ablösebestätigung	R41
☐	Kaufvertrag erstellt und gegen die Einigung geprüft	18	Notariat, Prüfung Makler	Entwurf mit Prüfbemerkungen	—
☐	Kaufvertrag öffentlich beurkundet	18	Notariat	Beurkundete Ausfertigung	R1
☐	Mängelliste und Inventarliste als Vertragsbeilagen aufgenommen	18	Makler	Vertragsbeilagen	R10
☐	Zahlung geregelt und Zahlungseingang bestätigt	19	Notariat	Zahlungsbestätigung	—
☐	Eigentumsübertragung im Grundbuch eingetragen	19	Grundbuchamt	Eintragungsbestätigung	R3

Übergabe

☐	Position	Phase	Zuständig	Nachweis	Reg.
☐	Versorger und Versicherungen auf den Übergabetermin umgestellt	19	Eigentümer und Käufer	Bestätigungen	—
☐	Übergabe erfolgt und Übergabeprotokoll von beiden Parteien unterzeichnet	20	Makler	Übergabeprotokoll	—
☐	Schlüssel übergeben und im Protokoll je Art und Anzahl quittiert	20	Makler	Schlüsselliste im Protokoll	—
☐	Zählerstände mit Zählernummer erfasst und fotografiert	20	Makler	Zählerliste, Fotos	—
☐	Technische Unterlagen an den Käufer übergeben	20	Makler	Empfangsbestätigung	—
☐	Offene Punkte aus der Übergabe erledigt und abgeschlossen	20	Makler	Nachverfolgung im Protokoll	—

Kaufmännischer und organisatorischer Abschluss

☐	Position	Phase	Zuständig	Nachweis	Reg.
☐	Inserate offline genommen und Portale bereinigt	20	Makler	Kontrollausdrucke	—
☐	Absagen an alle nicht berücksichtigten Interessenten versandt	20	Makler	Korrespondenz, CRM	—
☐	Maklerprovision abgerechnet, Mehrwertsteuer ausgewiesen	20	Makler	Honorarrechnung	R21
☐	Kennzahlen im Controlling erfasst und abgeschlossen	20	Makler	Kennzahlenblatt	—
☐	Dossier abgeschlossen: Ordnerstruktur vollständig, Dateien benannt	20	Makler	Objektordner nach Teil S	—
☐	GwG-Dossier gesondert und vollständig archiviert	20	Makler	Archivvermerk	R37
☐	Löschfristen für Interessentendaten gesetzt, Daten bereinigt	20	Makler	CRM-Protokoll	R39
☐	Aufbewahrungsfrist des Objektdossiers gesetzt und vermerkt	20	Makler	Archivierungsvermerk	—
☐	Eigentümerabschlussgespräch durchgeführt	20	Makler	Protokoll Abschlussgespräch	—
☐	Eigentümer auf Steuerfristen und Gewährleistungsfrist hingewiesen	20	Makler	Abschlussbericht	R11 R22
☐	Referenz oder Rückmeldung eingeholt, Einwilligung dokumentiert	20	Makler	Einwilligung	R39
☐	Wiedervorlage im CRM auf zwölf Monate gesetzt	20	Makler	CRM-Eintrag	—

K6 · Rechtsgrundlagen-Register

Rechtliche Prüfung durch Notariat / Rechtsberatung erforderlich

Siebenundvierzig Positionen. Das Register ist eine Arbeitshilfe und keine Rechtsauskunft.

Rechtsstand: 18. September 2026. Vor jeder Mandatsausfertigung auf Aktualität zu prüfen; die Verantwortung liegt bei der Rechtsberatung des Unternehmens.

Die Positionen R37, R38 und R42 tragen einen Quellenvorbehalt: sie beruhen auf Fachpublikationen und nicht auf dem Verordnungstext (Teil G1).

Kantonale Regelungen sind nur dem Grundsatz nach erfasst. Für das konkrete Objekt gilt die Klärungsliste A7.

Vertrag und Eigentumsübergang

Nr.	Thema	Normebene	Rechtsgrundlage	Kerninhalt	Praxis	Kz.
R1	Form des Grundstückkaufvertrags	Bundesrecht	Art. 216 Abs. 1 OR (SR 220)	Kaufverträge über Grundstücke bedürfen zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung.	Kein Verkauf ohne Notariat. Privat unterzeichnete «Kaufverträge» sind ungültig.	[RP]
R2	Vorvertrag, Kaufrecht, Vorkaufsrecht	Bundesrecht	Art. 216 Abs. 2 und 3 OR	Vorverträge sowie Verträge, die ein Kaufs-, Vorkaufs- oder Rückkaufsrecht begründen, bedürfen ebenfalls der öffentlichen Beurkundung.	Eine Reservationsvereinbarung mit im Voraus bestimmtem Kaufpreis ist ein Vorvertrag. Ohne Beurkundung ist sie formungültig; daran geknüpfte Konventionalstrafen und Verfallsklauseln sind nicht durchsetzbar und Reservationszahlungen grundsätzlich zurückzuerstatten. Reservation daher ausschliesslich als unverbindliche Absichtserklärung einsetzen.	[RP]
R3	Eigentumserwerb	Bundesrecht	Art. 656 Abs. 1 ZGB (SR 210)	Zum Erwerb von Grundeigentum bedarf es der Eintragung in das Grundbuch.	Beurkundung ist nicht Eigentumsübergang. Massgebend für Nutzen und Gefahr ist der im Vertrag vereinbarte Termin, für das Eigentum der Grundbucheintrag.	—
R4	Grundbuch, Einsicht und Auszug	Bundesrecht · Grundbuchpraxis kantonal	Art. 942 ff. und Art. 970 ZGB	Das Grundbuch ist öffentlich, soweit ein Interesse glaubhaft gemacht wird; Hauptbuchdaten sind ohne Interessennachweis zugänglich.	Aktuellen Auszug immer beim Grundbuchamt bestellen, nie eine Kopie des Eigentümers als Grundlage nehmen. Auszug bei Vermarktungsstart nicht älter als drei Monate.	[KA]
R5	Dienstbarkeiten, Grundlasten, Anmerkungen	Bundesrecht	Art. 730 ff. und Art. 782 ff. ZGB	Dienstbarkeiten und Grundlasten belasten das Grundstück dinglich und gehen auf den Erwerber über.	Jeden Beleg im Auszug einzeln beim Grundbuchamt beziehen und im Verkaufsdossier offenlegen: Wegrechte, Leitungsrechte, Näherbaurechte, Benützungsrechte, Unterhaltspflichten.	[RP]
R6	Gesetzliche Vorkaufsrechte	Bundesrecht	Art. 681–682a ZGB	Miteigentümer und Baurechtsberechtigte haben ein gesetzliches Vorkaufsrecht; für landwirtschaftliche Grundstücke gilt Sonderrecht.	Vor Vermarktungsstart klären, ob Vorkaufsberechtigte bestehen. Wird das Recht nicht korrekt bedient, ist der Verkauf gefährdet.	[RP]
R7	Stockwerkeigentum	Bundesrecht	Art. 712a ff. ZGB	Beim Stockwerkeigentum bestehen Sonderrecht und gemeinschaftliche Teile mit Reglement, Verwaltung und Erneuerungsfonds.	Nur relevant, wenn das Objekt Teil einer Gemeinschaft ist, z. B. Doppel- oder Reiheneinfamilienhaus als Stockwerkeinheit. Dann zusätzlich Reglement, Protokolle der letzten drei Jahre, Fondsstand, Budget beschaffen.	[RP]
R8	Miete geht auf den Erwerber über	Bundesrecht	Art. 261 OR	Veräussert der Vermieter die Sache, geht das Mietverhältnis mit dem Eigentum auf den Erwerber über.	Bei Einliegerwohnung, vermieteter Garage oder vermietetem Parkplatz sämtliche Mietverträge, Depotnachweise und Nebenkostenabrechnungen offenlegen.	[RP]

Gewährleistung und Aufklärung

Nr.	Thema	Normebene	Rechtsgrundlage	Kerninhalt	Praxis	Kz.
R9	Sachmängelhaftung	Bundesrecht	Art. 197 ff. OR	Der Verkäufer haftet für zugesicherte Eigenschaften und für Mängel, die den Wert oder die Tauglichkeit erheblich mindern.	Jede Angabe im Inserat und im Dossier ist eine potenzielle Zusicherung. Nur belegte Angaben veröffentlichen, Quelle im Dossier nennen.	[RP]
R10	Wegbedingung der Gewährleistung	Bundesrecht	Art. 199 OR	Eine Abrede über Aufhebung oder Beschränkung der Gewährspflicht ist ungültig, wenn der Verkäufer dem Käufer die Mängel arglistig verschwiegen hat.	Die im Kaufvertrag übliche Freizeichnung schützt nur bei vollständiger Offenlegung. Bekannte Mängel deshalb schriftlich in einer Mängelliste erfassen, vom Eigentümer unterzeichnen lassen und dem Käufer vor Beurkundung übergeben.	[RP]
R11	Verjährung bei Gebäuden	Bundesrecht	Art. 219 Abs. 3 OR	Die Klage auf Gewährleistung wegen Mängel eines Gebäudes verjährt fünf Jahre nach Erwerb des Eigentums.	Dem Eigentümer erklären, dass die Haftung mit der Beurkundung nicht endet. Dokumentation der Offenlegung mindestens zehn Jahre archivieren.	[RP]
R12	Flächenangaben Grundstück	Bundesrecht	Art. 219 Abs. 1 OR	Für das im Grundbuch aufgenommene Mass haftet der Verkäufer nur, wenn er es ausdrücklich zugesichert hat.	Grundstücksfläche ausschliesslich aus dem Grundbuchauszug übernehmen. Wohnflächen mit Berechnungsnorm und Quelle deklarieren, nie schätzen.	[RP]

Verfügungsbefugnis

Nr.	Thema	Normebene	Rechtsgrundlage	Kerninhalt	Praxis	Kz.
R13	Erbengemeinschaft	Bundesrecht	Art. 602 ZGB	Erben bilden Gesamteigentum; sie verfügen über die Erbschaftsgegenstände gemeinsam. Auf Antrag kann eine Erbenvertretung bestellt werden (Art. 602 Abs. 3 ZGB).	Ohne Unterschrift aller Erben oder eine Erbenvertretung kein Mandat und kein Verkauf. Erbenschein oder Erbbescheinigung sowie Ausweise aller Erben einholen.	[RP]
R14	Zustimmung des Ehegatten	Bundesrecht	Art. 169 ZGB, Art. 201 Abs. 2 ZGB	Über die Wohnung der Familie kann ein Ehegatte nur mit ausdrücklicher Zustimmung des anderen verfügen; über Miteigentum verfügen Miteigentümer gemeinsam.	Güterstand und Wohnsituation im Erstgespräch erfassen. Bei Trennung oder Scheidung Trennungs- bzw. Scheidungsvereinbarung und Zustimmung beider beschaffen.	[RP]
R15	Verbeiständete Eigentümer	Bundesrecht	Art. 416 Abs. 1 Ziff. 4 ZGB	Für den Erwerb, die Veräusserung und die Belastung von Grundstücken einer verbeiständeten Person ist die Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde erforderlich.	Beistandsurkunde und KESB-Zustimmung vor Vermarktungsstart verlangen, nicht erst vor der Beurkundung.	[RP]
R16	Vertretung und Vollmacht	Bundesrecht · Notariatspraxis kantonal	Art. 32 ff. OR	Rechtsgeschäfte können durch Vertreter abgeschlossen werden; die Vollmacht muss den Umfang abdecken.	Für die Beurkundung verlangen Notariate regelmässig eine beglaubigte oder öffentlich beurkundete Vollmacht. Anforderung frühzeitig beim zuständigen Notariat erfragen.	[RP] [KA]

Mäklerrecht

Nr.	Thema	Normebene	Rechtsgrundlage	Kerninhalt	Praxis	Kz.
R17	Mäklervvertrag	Bundesrecht	Art. 412–418 OR	Durch den Mäklervvertrag verpflichtet sich der Mäkler, gegen Lohn Gelegenheit zum Abschluss nachzuweisen oder einen Vertrag zu vermitteln.	Nachweis- und Vermittlungsmäkelei im Mandat klar unterscheiden und definieren, wann welcher Anspruch entsteht.	[RP]
R18	Lohn nur bei Erfolg	Bundesrecht	Art. 413 Abs. 1 OR	Der Mäklerlohn wird fällig, sobald der Vertrag infolge des Nachweises oder der Vermittlung zustande gekommen ist.	Provision an das Zustandekommen des beurkundeten Kaufvertrags knüpfen. Aufwandersatz nur, wenn im Mandat ausdrücklich vereinbart (Art. 413 Abs. 3 OR).	[RP]
R19	Verwirkung bei Doppelmäkelei	Bundesrecht	Art. 415 OR	Der Mäkler verwirkt seinen Lohn, wenn er vertragswidrig auch für die Gegenpartei tätig war oder sich von ihr Lohn versprechen liess.	Keine Doppelprovision ohne ausdrückliche, schriftliche Offenlegung und Zustimmung beider Parteien. Käuferseitige Zusatzhonorare nur nach interner Freigabe.	[RP]
R20	Herabsetzung übermässigen Lohns	Bundesrecht	Art. 417 OR	Ist für den Nachweis oder die Vermittlung eines Grundstückkaufs ein unverhältnismässig hoher Lohn vereinbart, kann ihn der Richter auf einen angemessenen Betrag herabsetzen.	Provisionssatz marktkonform halten und im Mandat begründen. Sehr hohe Erfolgsbeteiligungen bergen ein Herabsetzungsrisiko.	[RP]
R21	Mehrwertsteuer auf dem Honorar	Steuerrecht Bund	MWSTG (SR 641.20); Normalsatz 8,1 % seit 1. Januar 2024	Mäklerleistungen unterliegen der Mehrwertsteuer zum Normalsatz.	Im Mandat und in jeder Offerte ausdrücklich «zuzüglich MWST 8,1 %» ausweisen. Satz vor jeder Mandatsausfertigung prüfen.	—

Steuern und Abgaben

Nr.	Thema	Normebene	Rechtsgrundlage	Kerninhalt	Praxis	Kz.
R22	Grundstückgewinnsteuer	Steuerrecht: Rahmen Bund, Ausgestaltung kantonal	Art. 12 StHG (SR 642.14) und kantonale Steuergesetze	Gewinne aus der Veräusserung eines Grundstücks unterliegen der Grundstückgewinnsteuer; steuerbar ist der Erlös abzüglich der Anlagekosten.	Steuer ist kantonal ausgestaltet (Satz, Besitzesdauerzuschläge und -ermässigungen, monistisches oder dualistisches System). Der Makler rechnet nicht; er sorgt dafür, dass der Eigentümer vor der Preisfestlegung eine Schätzung beim Steueramt oder der Steuerberatung einholt.	[KA]
R23	Anlagekosten und wertvermehrende Investitionen	Steuerrecht kantonal · Veranlagungspraxis	Art. 12 Abs. 1 StHG und kantonale Praxis	Anlagekosten sind Erwerbspreis und wertvermehrnde Aufwendungen; werterhaltender Unterhalt ist nicht anrechenbar.	Eigentümer früh auf die Belegsammlung ansetzen: ohne Rechnungen keine Anrechnung. Belegliste nach Teil C/E des Handbuchs führen.	[KA]
R24	Ersatzbeschaffung	Steuerrecht: Rahmen Bund, Verfahren kantonal	Art. 12 Abs. 3 Bst. e StHG	Bei Veräusserung einer dauernd und ausschliesslich selbstgenutzten Wohnliegenschaft wird die Besteuerung aufgeschoben, soweit der Erlös in eine gleichgenutzte Ersatzliegenschaft in der Schweiz investiert wird.	Fristen und Verfahren sind kantonal geregelt. Wenn der Eigentümer eine Ersatzliegenschaft plant, Abklärung beim Steueramt vor der Beurkundung veranlassen.	[KA] [RP]

Nr.	Thema	Normebene	Rechtsgrundlage	Kerninhalt	Praxis	Kz.
R25	Sicherstellung der Grundstück gewinnsteuer	Steuerrecht kantonal · Notariatspraxis	Kantonale Steuergesetze; gesetzliches Grundpfandrecht	In mehreren Kantonen haftet das Grundstück für die Grundstücksgewinnsteuer; die Gemeinde kann ein gesetzliches Pfandrecht geltend machen, auch nach dem Eigentumsübergang.	Standardlösung: provisorische Berechnung durch das Steueramt, Rückbehalt vom Kaufpreis und Überweisung über das Notariat oder ein Sperrkonto. Vorgehen mit dem Notariat vor der Beurkundung festlegen und im Vertrag regeln.	[KA] [RP]
R26	Handänderungssteuer und Grundbuchgebühren	Steuerrecht kantonal und kommunal	Kantonale und kommunale Erlasse	Handänderungsabgaben, Beurkundungs- und Grundbuchgebühren sind kantonal geregelt; Höhe und Kostenträger unterscheiden sich erheblich.	Kaufnebenkosten für den konkreten Kanton beim Notariat erfragen und im Verkaufsdossier als Spanne mit Quelle und Datum ausweisen. Nie Zahlen aus anderen Kantonen übernehmen.	[KA]

Öffentliches Recht, Bau und Umwelt

Nr.	Thema	Normebene	Rechtsgrundlage	Kerninhalt	Praxis	Kz.
R27	Zonenordnung und Nutzungskennzahlen	Rahmen Bund · Ausgestaltung kantonal und kommunal	RPG (SR 700); kantonale Bau- und Planungsgesetze, kommunale Bau- und Zonenordnung	Zulässige Nutzung, Ausnützung, Geschosshöhe, Grenz- und Gebäudeabstände richten sich nach kantonalem und kommunalem Recht.	Nutzungskennzahlen und ihre Definition sind kantonal unterschiedlich. Auskunft immer schriftlich bei der Gemeinde bzw. Bauverwaltung einholen und im Dossier mit Datum zitieren. Ausbaupotenzial nie ohne behördliche Auskunft bewerten.	[KA]
R28	Mehrwertausgleich	Rahmen Bund · Ausgestaltung kantonal	Art. 5 RPG und kantonale Ausführungserlasse	Planungsvorteile aus Ein- und Umzonungen werden mit einer Abgabe ausgeglichen.	Relevant bei kürzlich ein- oder umgezonten Parzellen und bei Landreserven. Offene Abgaben beim Kanton bzw. der Gemeinde abklären.	[KA]
R29	Belastete Standorte und Altlasten	Bundesrecht · Kataster kantonal	Art. 32dbis USG (SR 814.01); AltIV (SR 814.680); kantonaler Kataster der belasteten Standorte	Belastete Standorte werden in einem kantonalen Kataster geführt; für Grundstücke im Kataster bestehen besondere Pflichten bei Veräusserung und Überbauung.	Katasterauszug für jedes Objekt einholen – auch für unauffällige Einfamilienhäuser mit ehemaligem Gewerbe, Öltank oder Auffüllung. Ein Eintrag ist kein Verkaufshindernis, aber offenzulegen und im Vertrag zu regeln.	[KA] [RP]
R30	Naturgefahren und Gebäudeversicherung	Kantonales Recht	Kantonale Gefahrenkarten; kantonale Gebäudeversicherungsgesetze	Gefährdungen durch Hochwasser, Rutschung, Sturz und Lawinen werden in kantonalen Gefahrenkarten ausgewiesen. In den meisten Kantonen besteht eine obligatorische kantonale Gebäudeversicherung, in den übrigen eine private Lösung.	Gefahrenkartenauszug und aktuelle Versicherungspolice bzw. Schätzungsanzeige beschaffen. Gefährdung im Dossier offenlegen.	[KA]
R31	Radon	Bundesrecht	StSV (SR 814.501); Referenzwert 300 Bq/m³ im Jahresmittel	Für Aufenthaltsräume gilt ein Radon-Referenzwert von 300 Bq/m³ im Jahresmittel.	In Radonvorsorgegebieten auf die Radonkarte des BAG hinweisen und Messung empfehlen. Keine eigene Beurteilung abgeben.	—

Nr.	Thema	Normebene	Rechtsgrundlage	Kerninhalt	Praxis	Kz.
R32	Asbest und andere Bauschadstoffe	Best Practice · Arbeitssicherheit, keine Verkaufspflicht	Bauten mit Baujahr bis 1990; Merkblätter SUVA und Fachverbände	In Gebäuden aus der Zeit bis 1990 können asbesthaltige Materialien vorkommen; beim Verkauf besteht keine allgemeine Untersuchungspflicht.	Bekannte Befunde und bereits erfolgte Sanierungen offenlegen. Bei Baujahr bis 1990 und geplanten Umbauten auf eine Gebäudeschadstoffabklärung hinweisen.	[RP]
R33	Energienachweis GEAK	Kantonales Recht	Kantonale Energiegesetze; Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKE)	Der Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) ist beim Verkauf in den Kantonen Freiburg, Waadt, Neuenburg und Jura obligatorisch; in den übrigen Kantonen freiwillig.	Pflicht für den konkreten Kanton bei der kantonalen Energiefachstelle bestätigen – die Regelungen entwickeln sich. Erstellung zwei bis vier Wochen einplanen, in Pflichtkantonen vor Vermarktungsstart. GEAK Plus ist zudem regelmässig Voraussetzung für Fördergelder.	[KA]
R34	Erwerb durch Personen im Ausland	Bundesrecht · Bewilligungsbehörde kantonal	BewG (SR 211.412.41) und BewV (Lex Koller)	Der Erwerb von Wohnliegenschaften durch Personen im Ausland ist bewilligungspflichtig. Staatsangehörige der EU und EFTA mit Wohnsitz in der Schweiz sowie Drittstaatsangehörige mit Niederlassungsbewilligung C sind von der Bewilligungspflicht ausgenommen.	Bei jedem Kaufinteressenten Staatsangehörigkeit, Wohnsitz und Ausländerstatus erfassen, bevor verhandelt wird. Im Zweifel vor der Reservation Auskunft bei der kantonalen Bewilligungsbehörde einholen. Eine Revision mit Verschärfungen war 2026 in der Vernehmlassung und ist nicht in Kraft – Stand vor jedem Mandat prüfen.	[RP] [KA]
R35	Zweitwohnungen	Bundesrecht · Vollzug kommunal	ZWG (SR 702)	In Gemeinden mit einem Zweitwohnungsanteil über 20 Prozent gelten Beschränkungen für neue Zweitwohnungen; Nutzungsbeschränkungen werden im Grundbuch angemerkt.	In betroffenen Gemeinden Nutzungsart (Erstwohnung, bewirtschaftete oder altrechtliche Wohnung) aus Anmerkung und Baubewilligung klären und im Inserat korrekt bezeichnen.	[KA] [RP]
R36	Landwirtschaftliche Grundstücke	Bundesrecht · Behörde kantonal	BGBB (SR 211.412.11)	Für landwirtschaftliche Grundstücke und Gewerbe gelten Erwerbsbewilligung, Realteilungs- und Zerstückelungsverbot, Preisschranke sowie besondere Vorkaufsrechte.	Bei Bauernhäusern, Hofparzellen oder Wohnhäusern mit Landanteil ausserhalb der Bauzone vor jeder Vermarktungsmassnahme Abklärung bei der kantonalen Landwirtschaftsbehörde.	[RP] [KA]

Geldwäscherei, Datenschutz, Finanzierung

Nr.	Thema	Normebene	Rechtsgrundlage	Kerninhalt	Praxis	Kz.
-----	-------	-----------	-----------------	------------	--------	-----

Nr.	Thema	Normebene	Rechtsgrundlage	Kerninhalt	Praxis	Kz.
R37	Unterstellung unter das Geld wäschereigesetz	Bundesrecht · Selbstregulierung SRO · interne Weisung	Art. 2 Abs. 3bis und 3ter des revidierten GwG (SR 955.0), in Kraft ab 1. Oktober 2026; Ausführungsbestimmungen in der revidierten GwV	Unterstellt ist die berufsmässige Mitwirkung an Finanztransaktionen im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Grundstücken, einschliesslich der Beschaffung von Mitteln und der Übertragung von Anteilen an Immobiliengesellschaften. Angeknüpft wird an die konkrete Tätigkeit, nicht an die Berufsbezeichnung. Die Fachliteratur nennt Ausnahmen, unter anderem für den Kauf selbst bewohnter Wohnliegenschaften in der Schweiz, für Ersatzliegenschaften nach Art. 12 Abs. 3 Bst. e StHG und für Geschäfte unter CHF 5 Mio., die ausschliesslich über einen unterstellten Finanzintermediär abgewickelt werden.	Nicht pauschal von Unterstellung ausgehen und nicht pauschal von Ausnahme: Teil G führt eine Triage in sechs Schritten, die je Mandat entscheidet und das Ergebnis begründet ablegt. Weil die wichtigste Ausnahme an die Wohnnutzung durch die Käuferschaft anknüpft, wird die Triage bei der Käuferqualifikation abgeschlossen, nicht bei der Mandatsannahme. Der Umfang der Pflichten, die Anschlussfrist bei der Selbstregulierungsorganisation und das interne Weisungswesen sind durch Rechtsberatung und SRO verbindlich zu klären. Quellengüte beachten: Aussage aus Fachpublikationen, nicht aus dem Verordnungstext.	[GW] [RP]
R38	Barzahlungen und Zahlungsweg	Bundesrecht	Art. 8a GwG; Sorgfaltspflichten für Händler bei Barzahlungen	Für Händler, die Barzahlungen entgegennehmen, bestehen Sorgfaltspflichten. Für Grundstücksgeschäfte wurden die Schwellenwerte nach den vorliegenden Darstellungen verschärft.	Unternehmensgrundsatz unabhängig von jeder Schwelle: keine Barzahlung im Zusammenhang mit dem Kaufobjekt, weder für Reservationen noch für Inventar. Zahlungen ausschliesslich über das Notariat oder ein Bankkonto. Der belegte Zahlungsweg ist zugleich Voraussetzung der Ausnahme X3 in der Triage. Wird eine Zahlung ausserhalb des Bankwegs angeboten, ist der Vorgang anzuhalten und Compliance beizuziehen – auch wenn eine Ausnahme sonst greifen würde.	[GW] [RP]
R39	Datenschutz	Bundesrecht	DSG (SR 235.1), revidiert, in Kraft seit 1. September 2023	Personendaten dürfen nur rechtmässig, verhältnismässig und für einen erkennbaren Zweck bearbeitet werden; es bestehen Informations- und Auskunftspflichten.	Datenschutzerklärung auf Website und in jedem Interessentenformular. Finanzierungsnachweise nur zweckgebunden weitergeben und nur mit Einwilligung; Löschfristen im CRM führen. Eigentümerdaten nicht ohne Mandat an Dritte geben.	[RP]
R40	Mindestanforderungen bei Hypothekendarfinanzierungen	Selbstregulierung, von der FINMA als Mindeststandard anerkannt	Selbstregulierung der Schweizerischen Bankiervereinigung, von der FINMA als Mindeststandard anerkannt; angepasste Fassung in Kraft seit 1. Januar 2025	Mindestens 10 Prozent der Eigenmittel dürfen nicht aus Guthaben der zweiten Säule stammen («harte Eigenmittel»); die Hypothek ist innert 15 Jahren auf zwei Drittel des Belehnungswerts zu amortisieren.	Grundlage für die Plausibilisierung der Käuferfinanzierung. Die Tragbarkeitsrechnung mit kalkulatorischem Zinssatz ist bankinterne Praxis und nicht gesetzlich fixiert; der Makler prüft nicht selbst, sondern verlangt eine schriftliche Finanzierungsbestätigung.	—
R41	Ablösung bestehender Hypotheken	Vertragsrecht · Bankreglement, keine gesetzliche Regelung	Vertragsrecht; Reglemente und Allgemeine Geschäftsbedingungen der finanzierenden Bank	Die vorzeitige Auflösung einer Festhypothek löst regelmässig eine Vorfälligkeitsentschädigung aus; deren Berechnung richtet sich nach dem Vertrag mit der Bank.	Eigentümer muss die Ablösebedingungen schriftlich bei seiner Bank einholen, bevor der Verkaufstermin fixiert wird. Betrag kann die Preisstrategie und den Übergabetermin massgeblich beeinflussen.	—

Ergänzungen Version 2

Nr.	Thema	Normebene	Rechtsgrundlage	Kerninhalt	Praxis	Kz.
R42	Transparenz juristischer Personen	Bundesrecht	Bundesgesetz über die Transparenz juristischer Personen und die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen (TJPG), in Kraft ab 1. Oktober 2026	Nicht öffentliches Register der wirtschaftlich berechtigten Personen juristischer Personen. Meldepflichtig sind nach den vorliegenden Darstellungen schweizerische Rechtseinheiten, ausländische juristische Personen mit tatsächlicher Verwaltung oder Grundeigentum in der Schweiz sowie Trustees mit Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz. Schwelle: 25 Prozent des Kapitals oder der Stimmen oder Kontrolle auf andere Weise; subsidiär das oberste Mitglied des leitenden Organs.	Zwei Berührungspunkte im Mandat: die Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person für die Transaktion, wenn eine Partei eine juristische Person ist, und die eigene Meldepflicht des Unternehmens, falls es selbst eine betroffene Rechtseinheit ist. Keine Beratung der Gegenpartei zu deren Meldepflichten und keine Registerabfrage für Dritte. Quellengüte: Fachpublikationen, nicht Gesetzestext.	[GW] [RP]
R43	Sorgfalt, Treue und Interessenkonflikt	Bundesrecht	Art. 412 Abs. 2 OR mit Verweis auf das Auftragsrecht, insbesondere Art. 398 OR	Auf den Mäklervertrag sind die Vorschriften über den einfachen Auftrag anwendbar. Der Beauftragte haftet für getreue und sorgfältige Ausführung.	Begründet die Pflicht, im Interesse des Auftraggebers zu handeln, ihn vollständig zu informieren und Interessenkonflikte offenzulegen. Grundlage für den Konfliktkatalog in Teil G und für den Grundsatz, dass der Makler Entscheidungsgrundlagen liefert und nicht selbst entscheidet.	[RP]
R44	Nicht bewilligte Bauten und Bestandesschutz	Kantonales und kommunales Recht	Kantonale Bau- und Planungsgesetze; kommunale Bauordnung; Verwaltungspraxis der Baubehörde	Ohne Bewilligung erstellte oder abweichend ausgeführte Bauten können Wiederherstellungs- oder Anpassungsverfügungen auslösen. Bestandesschutz und Verwirkungsfristen sind kantonal unterschiedlich geregelt.	Abweichung zwischen Plan und Bauzustand ist in Phase 4 zwingend weiterzuverfolgen. Ergebnis der Abklärung bei der Baubehörde schriftlich einholen, offenlegen und im Preis abbilden. Nie als Ausbaupotenzial bewerben. Kein Vermarktungsstart mit ungeklärtem Bewilligungsstatus.	[KA] [RP]
R45	Denkmalschutz und Ortsbildschutz	Kantonales Recht	Kantonale Denkmalschutz- und Baugesetze; kommunale Inventare und Schutzzonen	Schutzstatus kann Umbau, Ersatzneubau, Fenster- und Fassadensanierung sowie energetische Massnahmen einschränken; teilweise bestehen Beitragsregelungen.	Schutzumfang und Auflagen schriftlich bei der kantonalen Denkmalpflege und der Gemeinde klären. Schutzstatus wirkt wertbildend in beide Richtungen und ist im Dossier offenzulegen.	[KA] [RP]
R46	Aufbewahrung der Geschäftsunterlagen	Bundesrecht	Art. 958f OR	Geschäftsbücher und Buchungsbelege sind während zehn Jahren aufzubewahren.	Untergrenze für die Aufbewahrung von Mandat, Honorarrechnung und Abrechnungsunterlagen. Für Offenlegungsnachweise und Übergabeprotokolle gilt die längere Beweisvorsorgefrist nach Teil G; für das Compliance-Dossier die Vorgabe der Selbstregulierungsorganisation.	—

Nr.	Thema	Normebene	Rechtsgrundlage	Kerninhalt	Praxis	Kz.
R47	Besichtigung eines vermieteten Objekts	Bundesrecht	Art. 257h OR	Der Mieter muss dem Vermieter gestatten, die Sache zu besichtigen, soweit dies für den Unterhalt, den Verkauf oder die Wiedervermietung notwendig ist (Abs. 2). Der Vermieter hat Besichtigungen rechtzeitig anzukündigen und auf die Interessen des Mieters Rücksicht zu nehmen (Abs. 3).	Es besteht eine Duldungspflicht, aber kein freies Zutrittsrecht. Besichtigungen werden schriftlich und rechtzeitig angekündigt, in der Zahl begrenzt, zeitlich gebündelt und auf das Notwendige beschränkt. Der Mieter wird über den Verkauf informiert, bevor er es aus dem Inserat erfährt. Keine Besichtigung ohne Ankündigung, keine Schlüsselnutzung in Abwesenheit des Mieters ohne dessen Zustimmung, keine Fotografie der Einrichtung des Mieters. Anzahl und Ankündigungsfrist sind im Mandat und gegenüber dem Eigentümer festzulegen; bei Weigerung des Mieters Rechtsberatung, nicht Eskalation vor Ort.	[RP]

K7 · Änderungen an diesem Handbuch

Pflege

Dieses Handbuch wird aus Textquellen erzeugt und nicht von Hand bearbeitet. Rückmeldungen werden unter Angabe der Kennung eingearbeitet: Phasennummer, GATE, Kx, Px, Sx, Tx, Vx, Fx oder Rx.

Der Bau prüft vor jeder Erzeugung die Querverweise zwischen Phasen, Gates, Register, Sonderfällen, Störfällen, Kontrollpunkten und Vorlagen und bricht bei einem unbekannten Verweis ab.

Version 2.0, Fassung vom 18. September 2026. Was gegenüber Version 1 geprüft und geändert wurde, steht im Begleitdokument 00_Audit_und_Falltests.